PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA

DIRECCIÓN DEL PERSONAL

# REGLAMENTACIÓN DEL PERSONAL

## (Reglamentación de los Títulos III y IV de la Ley 18.398)

**R.I.PNA 6-008** **PÚBLICO**

**EDICIÓN 2002**

**Taller General de Artes Gráficas**

Buenos Aires, 24 de Diciembre de 1971.-

VISTO el Oficio 8637, PER, JU Nº 4/971 del registro de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, lo informado por el señor Comandante en Jefe de la Armada, lo propuesto por el Ministro de Defensa, y

CONSIDERANDO:

Que la plena vigencia de la Ley General de la Prefectura Naval Argentina Nº 18.398, sancionada con fecha 10 de octubre de 1969, exige el complemento de la reglamentación de sus Títulos III -Régimen de Personal- y IV -Personal Retirado-, para su más correcta interpretación y cumplimiento de la finalidad perseguida.

Por ello, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 96 del citado texto legal.

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Apruébase la Reglamentación de la Ley de la Prefectura Naval Argentina Nº 18.398 Título III -Régimen de Personal- y IV - Personal Retirado-, que como Anexo I forma parte del presente decreto.

ARTICULO 2º.- Derogase a partir de la fecha del presente los siguientes Decretos Nº 6249/52 y 4138/67 y de los Decretos 6382 del 29 de abril de l958 y 8100/67, las normas que se hayan incluido en el Anexo I, como así también toda otra disposición que se oponga a lo establecido en la Reglamentación aprobada por el artículo que precede.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y vuelva al Comando en Jefe de la Armada (PREFECTURA NAVAL ARGENTINA) para su trámite y archivo.

LANUSSE - Pedro A. J. Gnavi

José Cáceres Monié

DECRETO Nº: 6.242/971.-

## PLANILLA CONTROL DE CONTENIDO


| | Páginas |
|---|---|
| PORTADA | 1 |
| DECRETO APROBATORIO | 3 |
| PLANILLA CONTROL DE CONTENIDO | 5 |
| PLANILLA CONTROL DE CORRECCIONES | 7 |
| INDICE GENERAL DE TITULOS Y CAPITULOS | 9 |
| INDICE ALFABETICO | 11 |
| INDICE DE ANEXOS | 15 |
| TÍTULO I | |
| Capítulo I | 17 |
| " II | 19 |
| " III | 23 |
| TÍTULO II | |
| Capítulo I | 25 |
| " II | 31 |
| " III | 35 |
| " IV | 37 |
| " V | 39 |
| " VI | 47 |
| " VII | 53 |
| " VIII | 57 |
| TÍTULO III | |
| Capítulo I | 59 |
| " II | 63 |
| " III | 67 |
| " IV | 69 |
| " V | 71 |
| " VI | 77 |
| " VII | 81 |
| " VIII | 85 |
| TÍTULO IV | |
| Capítulo I | 87 |
| " II | 91 |
| " III | 93 |
| " IV | 95 |
| TÍTULO V | |
| Capítulo I | 97 |
| " II | 99 |
| " III | 105 |
| " IV | 109 |
| " V | 115 |
| " VI | 117 |
| " VII | 121 |
| " VIII | 127 |
| " IX | 131 |

" X..... 133
" XI..... 137

TÍTULO VI
Capítulo I..... 149

TÍTULO VII
Capítulo I..... 161
" II..... 165
" III..... 171
" IV..... 177
" V..... 179
" VI..... 181

TÍTULO VIII
Capítulo I..... 183

TÍTULO IX
Capítulo I..... 185
" II..... 187
" III..... 189
" IV..... 191

TÍTULO X
Capítulo I..... 193
" II..... 197
" III..... 201

ANEXO I..... 205
ANEXO II..... 206
ANEXO III..... 208
ANEXO IV..... 209
ANEXO V..... 212
ANEXO VI..... 214
ANEXO VII..... 216
ANEXO VIII..... 218
ANEXO IX..... 221
ANEXO X..... 222
ANEXO XI..... 223
ANEXO XII..... 225
ANEXO XIII..... 227
ANEXO XIV..... 228

SEGUNDA PARTE (DECRETO N° 640-75)
Reglamentación de la Ley 12.992, de Retiros y Pensiones del Personal de Policía de la Prefectura Naval Argentina, con modificaciones introducidas por Decreto Ley N° 20.281/73. 232 al 296

## PLANILLA CONTROL DE CORRECCIONES

| Fecha | Orden del Día | Volante Rectificativo Nº | Artículo que modifica | Firma y aclaración Jefe del Cargo |
|---|---|---|---|---|
| **ESTA PUBLICACIÓN HA SIDO ACTUALIZADA AL 15/04/2002** | | | | |

## ÍNDICE GENERAL DE TÍTULOS Y CAPITULOS

Páginas

TÍTULO I GENERALIDADES
Capítulo I. Efectivos..... 17
" II. Normas Generales..... 19
" III. Superioridad y Mando..... 23

TÍTULO II PERSONAL SUPERIOR
Capítulo I. Agrupamiento y Registro..... 25
" II. Reclutamiento..... 31
" III. Situación de revista..... 35
" IV. Foja de Conceptos..... 37
" V. Junta de Calificaciones..... 39
" VI. Ascensos Personal Superior..... 47
" VII. Bajas y Reincorporaciones..... 53
" VIII. Retiro y permanencia en actividad..... 57

TÍTULO III PERSONAL SUBALTERNO
Capítulo I. Agrupamiento y Revista..... 59
" II. Reclutamiento..... 63
" III. Personal Femenino..... 67
" IV. Foja de Conceptos..... 69
" V. Junta de Calificaciones..... 71
" VI. Ascensos..... 77
" VII. Bajas y Reincorporación..... 81
" VIII. Retiro y permanencia en actividad..... 85

TÍTULO IV PERSONAL RETIRADO Y PENSIONISTAS
Capítulo I. Generalidades..... 87
" II. Servicios Médicos Asistenciales..... 91
" III. Personal Prestando Servicios en situación de Retiro..... 93
" IV. De la Incorporación del Personal Retirado..... 95

TÍTULO V DEL REGIMEN DISCIPLINARIO
Capítulo I. De su aplicación..... 97
" II. De las faltas..... 99
" III. De las sanciones disciplinarias..... 105
" IV. De las facultades disciplinarias..... 109
" V. De los procedimientos disciplinarios..... 115
" VI. Del procedimiento general..... 117
" VII. Del sumario administrativo..... 121
" VIII. De las informaciones..... 127
" IX. De la resolución..... 131
" X. De los recursos..... 133
" XI. De los procedimientos especiales..... 137

TÍTULO VI DEL REGIMEN DE LICENCIAS
Capítulo I. De las licencias..... 149

TÍTULO VII HABERES
Capítulo I. Sueldo y suplementos generales..... 161
" II. Suplementos particulares por actividades arriesgadas..... 165
" III. Compensaciones..... 171
" IV. Casos particulares..... 177
" V. Liquidaciones de haberes según la situación de revista..... 179
" VI. Haberes del personal policial en retiro cumpliendo funciones en la P.N.A..... 181

TÍTULO VIII DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Capítulo I. Generalidades, fines, de la Vivienda..... 183

TÍTULO IX DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Capítulo I. Prescripciones extensivas..... 185
" II. Personal de baja..... 187
" III. Estado Militar..... 189
" IV. Definiciones..... 191

TÍTULO X DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Capítulo I. Del Personal Superior..... 193
" II. Del Personal Subalterno..... 197
" III. Disposiciones comunes para el personal Superior y Subalterno..... 201

SEGUNDA PARTE (DECRETO N° 640-75)
Reglamentación de la Ley 12.992, de Retiros y Pensiones del Personal de Policía de la Prefectura Naval Argentina, con modificaciones introducidas por Decreto Ley N° 20.281/73. 232 al 296

## ÍNDICE ALFABÉTICO


| "A" | Artículo | Página |
|---|---|---|
| AGRUPAMIENTO Y REGISTROS | | |
| Personal Subalterno | 030101 al 07 | 19 |
| Personal Superior | 020101 al 08 | 19 |
| Personal Subalterno | 030601 al 09 | 20 |
| Personal Superior | 020601 al 13 | 20 |

| "B" | Artículo | Página |
|---|---|---|
| BAJAS | | |
| Personal de | 090201 | 187 |
| Personal Subalterno | 030701 al 07 | 81 |
| Personal Superior | 020701 al 06 | 53 |

| "D" | Artículo | Página |
|---|---|---|
| DEFINICIONES | 090401 al 02 | 191 |
| DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| Prescripciones extensivas | 090101 al 03 | 185 |
| DISPOSICIONES COMUNES | | |
| Para el Personal Subalterno y Superior | 100301 al 05 | 201 |
| DISPOSICIONES TRANSITORIAS | | |
| Del Personal Subalterno | 100201 al 13 | 197 |
| Del Personal Superior | 100101 al 17 | 193 |

| "E" | Artículo | Página |
|---|---|---|
| ESTADO MILITAR | 090301 al 08 | 189 |

| "F" | Artículo | Página |
|---|---|---|
| FEMENINO | | |
| Personal Femenino | | 67 |
| FOJAS DE CONCEPTOS | | |
| Personal Subalterno | 030401 al 02 | 69 |
| Personal Superior | 020401 al 02 | 37 |

| "G" | Artículo | Página |
|---|---|---|
| GENERALIDADES | 010101 | 17 |

| "H" | Artículo | Página |
|---|---|---|
| HABERES | | |
| Casos particulares | 070401 al 05 | 177 |
| Compensaciones | 070301 al 11 | 171 |
| Personal retirado cumpliendo funciones | 070601 al 02 | 191 |
| Según la situación de Revista | 070501 | 179 |

Sueldo y Suplementos Generales..... 070101 al 09 161
Suplementos particulares..... 070201 al 11 165

"T" Artículo Página

INCORPORACIONES
Del Personal Retirado..... 040401 al 05 95

"J" Artículo Página

JUNTA DE CALIFICACIONES
Para el Personal Subalterno..... 030501 al 18 71
Para el Personal Superior..... 020501 al 20 39

"L" Artículo Página

LICENCIAS
De la Licencia ..... 060101 al 30 149

"N" Artículo Página

NORMAS GENERALES..... 010201 al 09 19

"R" Artículo Página

RECLUTAMIENTO
Personal Subalterno..... 030201 al 06 63
Personal Superior..... 020201 al 06 31

REGIMEN DISCIPLINARIO
Aplicación..... 050101 al 05 97
Facultades disciplinarias..... 050401 al 15 109
Faltas..... 050201 al 08 99
Informaciones..... 050801 al 09 127
Procedimiento en general..... 050601 al 09 117
Procedimientos Disciplinarios..... 050501 al 02 115
Procedimientos Especiales..... 051101 al 35 137
Recursos..... 051001 al 07 133
Resolución de sumarios y la información..... 050901 al 03 131
Sanciones Disciplinarias..... 050301 al 08 105
Sumario Administrativo..... 050701 al 13 121

REINCORPORACIONES
Del Personal Subalterno..... 030701 al 07 81
Del Personal Superior..... 020701 al 06 53
RETIRADOS Y PENSIONISTAS

| | | |
|---|---|---|
| Personal Policial..... | 040101 al 05 | 87 |
| RETIRO EN SERVICIO..... | 040301 al 08 | 93 |
| RETIRO Y PERMANENCIA EN ACTIVIDAD | | |
| Del Personal Subalterno..... | 030801 al 03 | 85 |
| Del Personal Superior..... | 020801 al 04 | 57 |
| "S" | Artículo | Página |
| SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES | | |
| Para el Personal Retirado..... | 040201 | 87 |
| SERVICIOS SOCIALES..... | 080101 al 03 | 183 |
| SITUACION DE REVISTA..... | 020301 al 04 | 35 |
| SUPERIORIDAD Y MANDO..... | 010301 al 04 | 23 |

## ÍNDICE DE ANEXOS

**Página**


| | | | |
|---|---|---|---|
| ANEXO | I | Efectivos Básicos..... | 205 |
| " | II | Escalafones y especialidades de los cuerpos del personal superior con determinación de los grados máximos e iniciales..... | 206 |
| " | III | Tiempos normales para el ascenso o eliminación del Personal Superior..... | 208 |
| " | IV | Cursos regulares cuya aprobación es requisito de ascenso al grado que se indica. Personal Superior..... | 209 |
| " | V | Asignaciones normal de mando en función de los grados del Cuerpo General (Esc. Gral.) en los Organismos, Dependencias y Unidades de la PNA..... | 212 |
| " | VI | Organismos, Dependencias y Unidades operativas..... | 214 |
| " | VII | Clasificación del Personal Subalterno; Cuerpos, Grados, Escalafones y Escalas Jerárquicas..... | 216 |
| " | VIII | Capacitaciones de los Escalafones del Personal Subalterno..... | 218 |
| " | IX | Cursos y exámenes cuya aprobación es condición de ascenso al grado que se indica. Personal Subalterno..... | 221 |
| " | X | Tiempos normales para el ascenso o eliminación Personal Subalterno.... | 222 |
| " | XI | Planillas de facultades disciplinarias máximas..... | 223 |
| " | XII | Planillas de facultades para otorgar licencias..... | 225 |
| " | XIII | Personal de alumnos de la PNA equivalencia de grado con el personal subalterno..... | 227 |
| " | XIV | Acta por accidente..... | 228 |

# TÍTULO I

## GENERALIDADES

## CAPÍTULO I

ÍNDICE

Páginas

Artículo 010101. Efectivos..... 17

Art. 010101. EFECTIVOS:

La Prefectura Naval Argentina determinará sus efectivos del cuadro permanente sobre la base de sus:

a. Efectivos Básicos: Que representa los requerimientos de personal de la Prefectura Naval Argentina para una determinada situación (Anexo I).
b. Efectivos de Referencia: Que representa los efectivos a obtener en un futuro determinado, tendiente a satisfacer los efectivos básicos.
c. Efectivos Anuales: Fijados sobre la base de los efectivos existentes y teniendo como objetivo el cubrimiento de los Efectivos Básicos y de Referencia, serán propuestos por el Prefecto Nacional Naval al Comandante en Jefe de la Armada teniendo en consideración las Planillas de Armamento que corresponda, el personal "no disponible" y las necesidades de las estructuras escalafonarias.
   Los Efectivos Anuales, serán establecidos con el mismo procedimiento teniendo en consideración las disponibilidades financieras que fija la Ley de Presupuesto.

# CAPÍTULO II

## NORMAS GENERALES

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 010201. | Cambio de Destino.....1 | 19 |
| Artículo 010202. | Solicitud de cambio de destino..... **19** | 19 |
| Artículo 010203. | Funciones ajenas al servicio. Autorización.....20 | 20 |
| Artículo 010204. | Propiedad del grado .....21 | 20 |
| Artículo 010205. | Solicitud para contraer matrimonio..... | 20 |
| Artículo 010206. | Concepto de reclamo..... | 21 |
| Artículo 010207. | De los reclamos..... | 21 |
| Artículo 010208. | De la resolución del reclamo..... | 21 |
| Artículo 010209. | Uso del uniforme..... | 22 |


Art. 010201. CAMBIO DE DESTINO:

Si el cambio de destino del personal se ordena para:

a. Cubrir un determinado cargo, se denomina: designación.

b. Prestar servicio en un determinado Organismo, Dependencia o Unidad, sin especificar cargo, se llamará: traslado.

Las funciones inherentes a su escalafón y grado le serán fijadas por el titular del Organismo, Dependencia o Unidad a la que es destinado.

La orden de cambio de destino emanará:

1. Del Prefecto Nacional Naval: para la designación de Oficiales Superiores.
2. Del Prefecto Nacional Naval a propuesta de la Dirección del Personal: para la designación y traslado de Oficiales Jefes y Oficiales Subalternos.
3. Del Director del Personal: para los traslados del Personal Subalterno.

Los titulares de Jefaturas, por razones urgentes del servicio, relevos o rotaciones, podrán asignar nuevas tareas al Personal Subalterno subordinado, dentro de su respectiva jurisdicción.

El personal trasladado en "Comisión" continuará revistando por el Organismo, Dependencia o Unidad a cuya dotación pertenece. Esta situación no podrá durar más de seis (6) meses en un mismo destino.

Art. 010202. SOLICITUD DE CAMBIO DE DESTINO:

a. El personal podrá solicitar traslado por razones privadas debidamente fundadas, siempre que acredite como mínimo dos (2) años de permanencia en el destino; exceptuase de este término aquellos casos en que el superior inmediato e instancias sucesivas consideren que el caso no admite dilaciones.

b. El personal que no ocupe Jefatura podrá solicitar cambio de destino por permuta.

Los interesados deberán llenar los siguientes requisitos:

1. Ser de igual Grado, Cuerpo, Escalafón y si correspondiere Capacitación.
2. Expresar por escrito su deseo ante el Superior inmediato con indicación de los motivos, comprometiéndose a hacerse cargo de los gastos que le origine el traslado.
3. No habérsele autorizado otra permuta en los dos (2) años anteriores.

La Dirección del Personal propondrá o resolverá -según corresponda- teniendo en cuenta las razones invocadas, antecedentes de los solicitantes y las necesidades del servicio.

c. El cambio de destino se hará efectivo en la fecha que determine la Dirección del Personal.

Art. 010203. FUNCIONES AJENAS AL SERVICIO. AUTORIZACIÓN:

La autorización para ejercer cargo, función o empleo ajeno al servicio de la Prefectura Naval Argentina, será solicitada por el personal en actividad, al Director del Personal, por la vía jerárquica correspondiente. Dicha autorización no implica el permiso para usar el uniforme o el título de grado en el desempeño de tales actividades, uso que a su vez requiere una expresa autorización.

Art. 010204. PROPIEDAD DEL GRADO:

La propiedad del grado se acredita:

a. Para Oficiales, por el decreto de alta o ascenso.

Al interesado se le entregará el despacho firmado por:

1. El Presidente de la Nación, el Ministro de Defensa y el Comandante en Jefe de la Armada, para el ascenso a y de Oficial Superior.
2. El Comandante en Jefe de la Armada, el Prefecto Nacional Naval y el Director del Personal para el ascenso a y de Oficial Jefe.
3. El Prefecto Nacional Naval y el Director del Personal, para el alta como Oficial y ascenso de Oficiales Subalternos.

b. Para los Oficiales de los Cuerpos Profesional y Complementario incorporados "en comisión", por disposición del Prefecto Nacional Naval.

c. Para los Suboficiales Superiores: por la disposición de ascenso.

Al interesado se le entregará un diploma firmado:

1. Para el que ascienda a Ayudante Mayor, por el Prefecto Nacional Naval y el Director del Personal.
2. Para el que ascienda a y de Suboficial Superior, por el Director del Personal y Jefe del Departamento Personal.

d. Para los Suboficiales Subalternos, Cabos y Marineros, por la disposición de ascenso o alta, según corresponda, de la que solamente quedará constancia en la Dirección del Personal, firmada por el Jefe del Departamento Personal.

Art. 010205. SOLICITUD PARA CONTRAER MATRIMONIO:

El Oficial que desee contraer matrimonio solicitará por escrito autorización al Prefecto Nacional Naval por la vía jerárquica correspondiente, en la forma y tiempo que determine la Dirección del Personal.

Art. 010206. CONCEPTO DE RECLAMO:

Reclamo es la gestión por la cual el personal puede solicitar se deje sin efecto el procedimiento o decisión que lo perjudique o se le acuerde legítimamente lo que le corresponde, siempre que considere:

a. Que el decreto, resolución o disposición de carácter administrativo que se le aplica fuera ilegal, injusta o errónea.
b. Que es acreedor a que se le declare comprendido en un derecho o beneficio establecido por una prescripción legal.

Art. 010207. DE LOS RECLAMOS:

a. Está prohibido al personal presentar reclamos en forma colectiva.
b. La presentación de un reclamo no dispensa del cumplimiento de las órdenes del servicio ni a la obediencia al superior.
c. El reclamo podrá ser formulado únicamente después de haber tomado conocimiento oficial de la decisión que lo motiva.
d. Para ser admitido un reclamo, es necesario que se llenen los siguientes requisitos:
   1. Ser presentado por escrito ante su superior inmediato, dentro de los diez (10) días de conocida la decisión que lo motiva, para su elevación por la vía jerárquica correspondiente.
   2. Sea formulado en términos respetuosos, que no afecten la autoridad o dignidad de los que promovieron la decisión, de los que intervengan en su tramitación o de quienes deban resolverlo.
   3. Ser fundado en los hechos, en el derecho alegado o en razones de equidad, suficientemente explicados.
   4. Expresar si anteriormente ha formulado igual pedido, mencionando sus antecedentes y resolución recaída. Las peticiones que no llenen los requisitos mencionados, no serán tomadas en consideración.
e. Cuando la presentación sea evidentemente maliciosa o temeraria y por ese motivo resulta desfavorable, se impondrá una sanción disciplinaria al recurrente debiendo examinarse cuidadosamente su actitud, pues ella podría ser, más que obra de la mala fe, resultado del error en la interpretación de las leyes o los reglamentos.

Art. 010208. DE LA RESOLUCIÓN DEL RECLAMO:

El superior directo que intervenga lo elevará de inmediato sin emitir juicio, excepto que el reclamo sea originado por su decisión.

a. El reclamo no será resuelto sin el informe de quien lo motiva.
b. Las instancias para considerar un reclamo serán:
   1. El Oficial cuya decisión le dio origen.
   2. Si el superior que originó el reclamo del afectado ha dejado de pertenecer a la Prefectura Naval Argentina o revistando en la misma en cualquier situación, se encontrare imposibilitado de considerarlo, la primera instancia que entenderá en el mismo será el Oficial que reemplace a aquél en el cargo que tenía al tiempo de adoptar la medida que lo motivó.

3. Los superiores directos del indicado en el apartado 1.
4. El Prefecto Nacional Naval.
5. El Comandante en Jefe de la Armada.
6. Cuando se reclama contra la decisión motivada por un decreto, la resolución será dictada por el Poder Ejecutivo, mediante un acto similar.

c. Para la resolución de los reclamos regirán los términos especificados en el artículo 051003.

d. Si el reclamo fuera resuelto desfavorablemente podrá seguirse la instancia ante el Comandante en Jefe de la Armada dentro de los cinco (5) días de su notificación.

e. La instancia que resuelva favorablemente un reclamo, interrumpe la tramitación y deja sin efecto la medida objeto del mismo.

Art. 010209. USO DEL UNIFORME

El personal en actividad y "Retiro en Servicio" está obligado a vestir el uniforme en todo acto de servicio de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de Uniformes para el personal de la Prefectura Naval Argentina.

# CAPÍTULO III

## SUPERIORIDAD Y MANDO

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 010301. | Superioridad y mando..... | 23 |
| Artículo 010302. | Asignación normal y mínima de mando o funciones..... | 23 |
| Artículo 010303. | Sucesión de la Jefatura..... | 23 |
| Artículo 010304. | Representación de la Jefatura..... | 24 |


Art. 010301. SUPERIORIDAD Y MANDO:

Las obligaciones y derechos establecidos en la Ley General, crea entre el personal una situación de dependencia fundada en la escala jerárquica, la antigüedad, precedencia y el cargo.

a. Subalterno: es el policía naval que con respecto a otro tiene menor grado en la escala jerárquica o que a igualdad de grado tiene menos antigüedad.
b. Subordinado: es el policía naval que está a las órdenes del que ejerce el mando, cualquiera sea su grado o antigüedad.

Art. 010302. ASIGNACIÓN NORMAL Y MÍNIMA DE MANDO O FUNCIONES:

a. La asignación normal de mando en función de los grados del Cuerpo General-Escalafón General-, se indican en el Anexo V.
b. En actividades de emergencia o de especial importancia, la asignación de las funciones y mínimo de mando quedará librado al criterio del superior que la ordene y bajo su responsabilidad.

Art. 010303. SUCESIÓN DE LA JEFATURA:

Entiéndase por sucesión de la Jefatura, la asunción automática de la misma por los Oficiales que se indican, en caso de muerte, inhabilitación definitiva, desaparición, baja o pase a otro destino del titular que la ejercía.

a. Sucesión del mando operativo:
   1. El sucesor del titular es el Oficial subordinado jerárquicamente inmediato.
   2. A falta de éste, la sucesión se producirá por aquel Oficial que le siga en orden decreciente de grado o antigüedad, habilitado para ejercerlo y así sucesivamente.
b. Sucesión de mando: el sucesor inmediato del titular del Organismo o Dependencia no operativa, es el Oficial de mayor grado o antigüedad que reviste en el destino. La sucesión se producirá en la siguiente forma:

1. Cuando el mando deba ser ejercido por un Oficial del Cuerpo General, de acuerdo a lo establecido por los respectivos reglamentos o manuales orgánicos, se seguirá el orden jerárquico o de antigüedad entre los Oficiales del mismo Cuerpo y Escalafón.
2. Cuando el mando pueda ser ejercido, además, por oficiales del Cuerpo Profesional, de acuerdo con lo establecido en esta Reglamentación o por los respectivos reglamentos o manuales orgánicos, se seguirá el orden jerárquico o de antigüedad o precedencia entre los Oficiales Subordinados de cualquier Cuerpo o Escalafón, capacitado para suceder al titular.
3. Cuando el mando deba ser ejercido por Oficiales del Cuerpo Profesional o Complementario, de acuerdo con lo establecido por esta Reglamentación o por los respectivos reglamentos o manuales orgánicos, se seguirá el orden jerárquico o de antigüedad entre los oficiales subordinados del Cuerpo o Escalafón del titular.

.

Art. 010304. REPRESENTACIÓN DE LA JEFATURA:

a. Cuando la Jefatura sea desempeñada por un Oficial del Cuerpo General, en caso de ausencia o inhabilitación temporaria del titular o de quien lo suceda, la representación será asumida transitoriamente siguiendo el orden jerárquico respectivo entre los Oficiales del mismo Cuerpo. Cuando se trate de Jefatura (M.O.) no podrá ser ejercida esa representación por Oficiales del Escalafón Especial.
b. Cuando la Jefatura pueda ser ejercida, además, por un Oficial del Cuerpo Profesional, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo anterior inc. b., apartado 2.
c. Cuando la Jefatura deba ser ejercida por un Oficial del Cuerpo Profesional o Complementario, se seguirá el procedimiento establecido en el inc. b., apartado 3. del artículo anterior.

# TÍTULO II

## PERSONAL SUPERIOR

# CAPÍTULO I

## AGRUPAMIENTO Y REGISTROS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 020101. | Cuerpos del Personal Superior..... | 25 |
| Artículo 020102. | Actividades..... | 25 |
| Artículo 020103. | Funciones y Cargos del Personal Superior del Cuerpo General..... | 25 |
| Artículo 020104. | Funciones y Cargos del Personal Superior del Cuerpo Profesional..... | 26 |
| Artículo 020105. | Funciones y Cargos del Personal Superior del Cuerpo Complementario..... | 27 |
| Artículo 020106. | Cambio de Cuerpo y Escalafón del Personal Superior..... | 27 |
| Artículo 020107. | Selección del Personal Superior del Cuerpo General para el Escalafón Especial..... | 28 |
| Artículo 020108. | Registros y legajos..... | 28 |


Art. 020101. CUERPOS DEL PERSONAL SUPERIOR:

De acuerdo a las funciones específicas de carácter general que el Personal Superior de los Cuerpos General, Profesional y Complementario debe desempeñar, se clasifica en Escalafones y Especialidades u Orientaciones (Anexo II).

Art. 020102. ACTIVIDADES:

El personal indicado en el artículo anterior desarrollará sus actividades de acuerdo con lo establecido en los Arts. 020103, 020104 y 020105, en los campos ocupacionales que se establezcan. a tal fin, deberá poseer por lo menos una especialidad correspondiente a los mismos.

Art. 020103. FUNCIONES Y CARGOS DEL PERSONAL SUPERIOR DEL CUERPO GENERAL:

a. Las funciones genéricas del Personal Superior del Cuerpo General son de cuatro tipos básicos: operativa, ejecutiva, docente y administrativa.
b. Escalafón General: el Oficial que esté en condiciones de desempeñar funciones operativas, ejecutivas, docentes y administrativas revistará en el Escalafón General, estando específicamente habilitado para ejercer:
   1. Funciones de mando operativo, incluyendo las que contribuyen a la formación y aquellas que exijan la experiencia de su ejercicio, la dirección de

cualquier organismo y el desempeño de los cargos representativos, en los niveles que correspondan de acuerdo al grado.

2. Las Jefaturas de las Direcciones de: Prefecturas de Zona; de Policía de Seguridad de la Navegación; de Policía de Seguridad y Judicial; del Personal; del Material y de Administración; las de los Organismos de Planeamiento; del Servicio de Inteligencia; del Servicio de Comunicaciones y de los Departamentos: de Coordinación e Inspección; de Operaciones; de Control y Seguridad; de Seguridad y Judicial; de Investigaciones; y del Personal, dependientes de las Direcciones arriba mencionadas, respectivamente; de las Escuelas de Formación, Capacitación o Adiestramiento del Personal y la de los demás Organismos, Dependencias y Unidades mencionadas en el Anexo VI de la presente Reglamentación, serán cubiertas exclusivamente por los Oficiales del Cuerpo General -Escalafón General-.

c. Escalafón Especial:

El Personal Superior del Cuerpo General -Escalafón General- que no sea seleccionado para desempeñar funciones operativas, pasará al Escalafón Especial.

1. Ejercerá funciones en los Organismos Logísticos, Técnicos, Administrativos o tareas docentes. Podrá ser designado para desempeñar la Jefatura de los mismos o de cualquier otro no mencionado en b.2. del presente artículo en los niveles que correspondan de acuerdo al grado.

Art. 020104. FUNCIONES Y CARGOS DEL PERSONAL SUPERIOR DEL CUERPO PROFESIONAL:

1. FUNCIONES: Las generales del servicio policial y las específicas de los correspondientes escalafones.
2. CARGOS: Podrán ser cubiertos, de acuerdo con los escalafones y especialidades respectivos:
   1. ESCALAFON JURIDICO:
      1.1. ESPECIALIDAD ABOGACIA: Jefe de Asesoría Jurídica, Jefe de Departamento, División, Sección o Servicio Jurídico del Organismo, Dependencia o Unidad que corresponda.
      1.2. ESPECIALIDAD ESCRIBANIA: Jefe de Registro, Jefe de Departamento, División, Sección o Servicio Notarial del Organismo, Dependencia o Unidad que corresponda.
   2. ESCALAFON SANIDAD:
      2.1. ESPECIALIDAD MEDICINA: Jefe de Servicio Médico, de Departamento, División o Sección de la Especialidad o de Centro Asistencial Sanitario del Organismo, Dependencia o Unidad que corresponda.
      2..2 ESPECIALIDAD ODONTOLOGIA: Jefe de Servicio Odontológico, de Departamento, División o Sección de la Especialidad o de Centro Asistencial Sanitario, del Organismo, Dependencia o Unidad que corresponda.
      2.3. ESPECIALIDAD FARMACIA Y BIOQUIMICA: Jefe de Servicio Farmacéutico y/o Bioquímico, de Departamento, División o Sección de la Especialidad, de Farmacia o Laboratorio Bioquímico del Organismo, Dependencia o Unidad que corresponda.

3. ESCALAFON INGENIERIA: Jefe de Departamento, División, Astillero, Servicio o Taller en el Organismo, Dependencia o Unidad que corresponda.
   3.1. ESPECIALIDAD ARQUITECTURA: Jefe de Departamento, División, Astillero, Servicio o Taller en el Organismo, Dependencia o Unidad que corresponda.
   3.2. ESPECIALIDAD AGRIMENSURA: Jefe de Departamento, División, Servicio o Taller en el Organismo, Dependencia o Unidad que corresponda.
4. ESCALAFON TÉCNICA NAVAL: Jefe de Asesoría, Departamento, División, Sección, Astillero o Taller en las diversas Especialidades, en el Organismo, Dependencia o Unidad que corresponda.
5. ESCALAFON CIENTÍFICO TECNOLÓGICO: Jefe de Departamento, División, Servicio, Laboratorio o Gabinete de las diferentes Especialidades, en el Organismo, Dependencia o Unidad que corresponda.

Art. 020105. FUNCIONES Y CARGOS DEL PERSONAL SUPERIOR DEL CUERPO COMPLEMENTARIO:

Desempeñarán las funciones generales propias del servicio y las técnicas o especiales, de apoyo o sostén a los otros Cuerpos, relativas a los conocimientos adquiridos en su especialidad y a la capacitación que se les exigirá durante el transcurso de su carrera, adecuada a las limitaciones impuestas por sus estudios profesionales.

a. Intendencia: Jefe de Departamento; División Contable Financiera o Económico Financiera en Organismos o Dependencias.
b. Técnica General: Jefe de Departamento, División, Sección, Astillero, Taller o Laboratorio en las diversas Especialidades, en el Organismo, Dependencia o Unidad que corresponda; o de Banda.
c. Clero: Capellán Mayor y los Capellanes designados por el señor Obispo Castrense conforme al Artículo X de los Estatutos del Obispado Castrense de Argentina, cuyas funciones serán las establecidas por estas últimas normas.

Art. 020106. CAMBIO DE CUERPO Y ESCALAFÓN DEL PERSONAL SUPERIOR:

a. El Personal Superior que por disposición de la Prefectura Naval Argentina haya cursado estudios superiores y como consecuencia de ello, obtenga título que lo habilite para desempeñarse en otras funciones, podrá ser transferido al Escalafón respectivo, sea a su solicitud o por disposición de la Prefectura Naval Argentina.
b. El Personal Superior que haya obtenido título de estudios superiores podrá solicitar el cambio de Escalafón de la especialidad respectiva.
c. En cualquiera de los casos de a. y b. el cambio se podrá disponer siempre que:
   1. Exista vacante en su grado en el Escalafón respectivo.
   2. Las exigencias de ingreso al Escalafón de origen sean equivalentes a la del Cuerpo o Escalafón al cual va a ingresar.
   3. Haya cumplido o cumplimente las exigencias de cursos o exámenes del Escalafón al que ingresa.

4. El cambio no resienta las normales promociones del personal de los grados inferiores del Escalafón al cual ingresaría.

d. Si el cambio de Escalafón o al de otro Cuerpo se dispone con su consentimiento, por necesidad del servicio y por decisión de la Superioridad, será escalafonado entre sus iguales a continuación del último de su misma antigüedad y grado conservando la que posee. Si el cambio se dispone a solicitud del interesado ocupará en el Escalafón al que se lo transfiera el último lugar en su grado, con la antigüedad del último promovido, salvo que su antigüedad sea inferior a la de éste, en cuyo caso conservará la antigüedad que mantenía en el Escalafón de origen.

e. El cambio de Escalafón o al de otro Cuerpo se efectuará en todos los casos por resolución del Prefecto Nacional Naval a propuesta de la Junta de Calificaciones.

Art. 020107. SELECCIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR DEL CUERPO GENERAL PARA EL ESCALAFON ESPECIAL:

a. Podrán ser transferidos al Escalafón Especial:
   1. Los Oficiales Jefes que no sean seleccionados para desempeñar funciones operativas.
   2. El Personal Superior disminuido físicamente y encuadrado en las previsiones del reglamento correspondiente.
   3. El Personal Superior con problemas particulares que limiten en forma prolongada sus funciones.
   4. Por razones de servicio.

b. La selección para el Escalafón Especial será resuelta, en el caso del:
   1. Inciso a. apartados 1, 3 y 4 por disposición del Prefecto Nacional Naval a propuesta de la Junta de Calificaciones.
   2. Inciso a. apartado 2, en forma automática, por disposición del Prefecto Nacional Naval a propuesta de la Dirección del Personal.

Art. 020108. REGISTROS Y LEGAJOS:

a. La Dirección del Personal llevará los registros generales necesarios para el correcto control del Personal Superior y confeccionará el legajo de cada uno, el cual contendrá:
   1. Legajo de servicios.
   2. Legajo de conceptos.
   3. Legajo de familia.

El Reglamento para la Administración del Personal de la Prefectura Naval Argentina establecerá el contenido de cada uno de los legajos y las normas a que se ajustarán las registraciones.

b. El legajo se cierra:
   1. Con el acta de defunción o copia autenticada de la declaración judicial de presunción de fallecimiento.
   2. Con el decreto o resolución del retiro cuando no exista derecho al haber.
   3. Con el decreto o resolución de baja por cesantía o por exoneración, cuando no exista derecho a pensión.

4. Con el vencimiento del plazo especificado en el Art. 020706, inc. c., apartado 2. de la presente Reglamentación para la reincorporación en el caso del Art. 66 de la Ley General Nº 18.398.

# CAPÍTULO II

## RECLUTAMIENTO

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 020201. | Del ingreso..... | 31 |
| Artículo 020202. | Comunicación a autoridades Militares..... | 31 |
| Artículo 020203. | El Personal Superior del cuadro permanente se reclutará..... | 31 |
| Artículo 020204. | Del ingreso al Cuerpo Profesional..... | 32 |
| Artículo 020205. | Del ingreso al Cuerpo Complementario (excepto Escalafón Intendencia)..... | 33 |
| Artículo 020206. | Compromiso de Servicios..... | 34 |


Art.020201. DEL INGRESO:

Son condiciones generales de ingreso para el Personal Superior:

a. La especificada en el Art. 25 de la Ley General Nº 18.398.
b. Acreditar antecedentes honorables, personales y de familia.
c. Reunir condiciones físicas y psicofísicas establecidas en el Reglamento de Aptitud Física.
d. Haber cumplido con las disposiciones legales sobre enrolamiento y del Servicio Militar, si correspondiere.
e. Haber aprobado los estudios que para cada caso se establecen en la Ley General y en la presente Reglamentación.
f. Rendir y aprobar las pruebas de capacidad o idoneidad que establezcan los reglamentos para cada Cuerpo, Escalafón o Especialidad.

Art. 020202. COMUNICACIÓN A AUTORIDADES MILITARES:

La Dirección del Personal comunicará a las autoridades militares la nómina del personal que hubiese sido incorporado a la Prefectura Naval Argentina antes del llamado al servicio de conscripción, a los efectos determinados en el Art. 25 de la Ley General 18.398.

Art. 020203. EL PERSONAL SUPERIOR DEL CUADRO PERMANENTE SE RECLUTARA:

Los aspirantes a Cadetes de la Escuela de Prefectura Naval Argentina "GENERAL MATIAS DE IRIGOYEN", deberán reunir además de las condiciones establecidas en el artículo 020201, las siguientes:

a. Cuerpo General: Escalafón General:
   1. No deberá tener menos de DIECISIETE (17) años de edad al 31 de diciembre del año de ingreso, ni más de VEINTIDOS (22).

2. Ser de estado civil soltero.
3. Haber aprobado estudios secundarios completos.

b. Cuerpo Complementario: Escalafón Intendencia:
1. No deberá tener menos de DIECISIETE (17) años de edad al 31 de diciembre del año de ingreso, ni más de VEINTIDOS (22).
2. Ser de estado civil soltero.
3. Ser Perito Mercantil o Bachiller Comercial.

c. Cuerpo Complementario: Escalafón Técnica General -excepto Especialidad Banda:
1. No deberá tener menos de DIECIOCHO (18) años de edad al 31 de diciembre del año de ingreso, ni más de VEINTIDOS (22).
2. Ser de estado civil soltero.
3. Ser egresado de Escuelas Técnicas, Institutos Especializados o que acrediten estudios equivalentes reconocidos por el Estado Nacional.

d. El Reglamento Orgánico de la Escuela de Prefectura Naval Argentina "GENERAL MATIAS DE IRIGOYEN" prescribirá la forma de selección y precedencia para el ingreso a la misma.

e. Los Cadetes que hayan cursado satisfactoriamente, egresarán con el grado de Oficial Ayudante del Cuerpo General -Escalafón General-, Oficial Ayudante del Cuerpo Complementario -Escalafón Intendencia- y Oficial Ayudante del Cuerpo Complementario -Escalafón Técnica General-, conforme lo determinado en los incisos a., b. o c., respectivamente, del presente artículo.

f. En el Anexo XIII se indican los grados de los Cadetes en los distintos casos y sus equivalencias jerárquicas con el Personal Subalterno.

Art. 020204. DEL INGRESO AL CUERPO PROFESIONAL:

a. Condiciones generales:
1. Las especificadas en el Art. 020201.
2. Tener DIECIOCHO (18) años de edad como mínimo y TREINTA Y CINCO (35) años como máximo, con excepción de los mayores de esta edad que tengan servicios computables a los efectos de la jubilación, quienes podrán ingresar si la edad de los mismos, menos los años de servicios prestados da como resultado TREINTA Y CINCO (35) años o menos. En este caso la edad del postulante no podrá exceder los CUARENTA Y CINCO (45) años.

b. Condiciones especiales para cada Escalafón:
1. ESCALAFON JURIDICO:
Serán seleccionados por concurso de admisión entre los que posean título habilitante de la especialidad respectiva y dados de alta "en comisión" con el grado de Oficial Principal.
2. ESCALAFON SANIDAD:
Serán seleccionados por concurso de admisión entre los que posean título habilitante de la especialidad respectiva y dados de alta "en comisión" con el grado de Oficial Principal.
3. ESCALAFON INGENIERIA:
Serán seleccionados por concurso de admisión entre los que posean título habilitante de la especialidad respectiva y dados de alta "en comisión" con el grado de Oficial Principal.
4. ESCALAFON TÉCNICA NAVAL:

Serán seleccionados por concurso de admisión, entre los egresados de la Escuela Nacional de Náutica "MANUEL BELGRANO" que posean Patente de Capitán de Ultramar o de Maquinista de Primera, según corresponda y dados de alta "en comisión" con el grado de Oficial Principal.

5. ESCALAFON CIENTÍFICO TECNOLÓGICO:
   Serán seleccionados por concurso de admisión, entre los que posean títulos habilitantes de las diferentes Licenciaturas y Profesorados de carreras pertenecientes a la educación superior y académica de grado universitario y dados de alta "en comisión" con el grado de Oficial Principal.

c. Los Oficiales del Cuerpo Profesional de los escalafones especificados en este artículo, de alta "en comisión", deberán realizar y aprobar el Cupro (Curso para Profesionales), que establezca el reglamento respectivo. La no aprobación de este curso determinará la baja del personal reprobado.
d. El alta definitiva de los Oficiales de los escalafones indicados, se concederá siempre que acrediten durante los TRES (3) años transcurridos desde el alta "en comisión" que poseen adecuadas condiciones morales, profesionales y físicas.
e. El orden de antigüedad al ser dado de alta definitiva será establecido teniendo en cuenta:
   1. Orden de mérito de ingreso, en su especialidad.
   2. Calificaciones en el Cupro (Curso para Profesionales), determinado en c..
   3. Calificaciones obtenidas en las fojas de conceptos, durante el tiempo de permanencia en alta "en comisión".

Art. 020205. DEL INGRESO AL CUERPO COMPLEMENTARIO ESCALAFONES CLERO Y TÉCNICA GENERAL -ESPECIALIDAD BANDA-:

a. Cuerpo Complementario: Escalafón Clero:
   1. Reunir las condiciones especificadas en el Art. 020201.
   2. Tener VEINTICINCO (25) años como mínimo y CUARENTA (40 años como máximo.
   3. Serán nombrados por el Obispo Castrense, con acuerdo del Prefecto Nacional Naval, y dados de alta "en comisión" por el Ministro de Defensa con el grado de Oficial Principal.
b. Cuerpo Complementario: Escalafón Técnica General -Especialidad Banda-:
   1. Reunir las condiciones especificadas en el Art. 020201.
   2. Tener DIECIOCHO (18) años como mínimo y TREINTA (30) años como máximo.
   3. Deberán presentar documentos probatorios que acrediten idoneidad en su especialidad y serán dados de alta "en comisión" con el grado de Oficial Ayudante.
c. Los Oficiales del Escalafón Clero y Técnica General -Especialidad Banda- de alta "en comisión", deberán realizar y aprobar el Cupro (Curso para Profesionales), que establezca el reglamento respectivo. La no aprobación de este curso determinará la baja del personal reprobado.
d. El alta definitiva de los Oficiales de los Escalafones especificados en este artículo, se concederá siempre que acrediten durante los TRES (3) años transcurridos desde la fecha de alta "en comisión" que poseen adecuadas condiciones morales, profesionales y físicas.

e. El orden de antigüedad al ser dados de alta definitiva será establecido teniendo en cuenta:
   1. Orden de mérito de ingreso, de su especialidad, excepto Escalafón Clero.
   2. Calificaciones en el Cupro (Curso para Profesionales), obligatorio determinado en c..
   3. Calificaciones obtenidas en las fojas de conceptos, durante el tiempo de permanencia en alta "en comisión".

Art. 020206. COMPROMISO DE SERVICIOS:

a. Los Oficiales que a su solicitud o por selección sean autorizados o designados a realizar estudios en Institutos ajenos a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, en el país o en el extranjero, firmarán un compromiso de permanencia en servicio, a prestar desde la aprobación del curso, como así también la restitución del costo invertido en el caso de separación del mismo o incumplimiento de la permanencia en servicio.
b. Para los casos en que la realización de cursos o estudios sea sin perjuicio de sus funciones no firmarán el mencionado compromiso de permanencia en servicio, pero suscribirán un compromiso de devolución de lo invertido en caso de ser con cargo a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
c. En todos los casos, los Oficiales que sean destinados para realizar cursos en Institutos ajenos a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, cumplirán en forma integral el plan de estudio respectivo, cuyo contenido deberá hacérsele conocer previamente a la formalización del compromiso.
d. El compromiso de permanencia en servicio tendrá aplicación hasta un máximo de DIEZ (10) años desde su iniciación o hasta que se produzca el ascenso del firmante al grado de Prefecto Mayor, en cuya circunstancia se extinguirá automáticamente la obligación.
e. Las normas que complementan el presente artículo serán especificadas en el "Reglamento para la Administración del Personal" de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, donde se establecerán las modalidades aplicables a la implementación del compromiso de permanencia en servicio.

# CAPÍTULO III

## SITUACIÓN DE REVISTA

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 020301. | Destino del personal en servicio efectivo..... | 35 |
| Artículo 020302. | Destino del personal en disponibilidad o pasiva..... | 35 |
| Artículo 020303. | Personal que se encuentra con licencia en espera de retiro..... | 35 |
| Artículo 020304. | Reconocimiento médico..... | 35 |


Art. 020301. DESTINO DEL PERSONAL EN SERVICIO EFECTIVO:

El personal en actividad que se encuentre en servicio efectivo desempeñará tareas en los destinos que se le asignen, no pudiendo ser alterados sin previa autorización del Prefecto Nacional Naval, salvo en los casos especificados en el artículo 010201.

Art. 020302. DESTINO DEL PERSONAL EN DISPONIBILIDAD O PASIVA:

El personal en disponibilidad o pasiva revistará por la Dirección del Personal; los Prefectos Generales revistarán por la Subprefectura Nacional y estarán directamente subordinados al Prefecto Nacional Naval.

Art. 020303. PERSONAL QUE SE ENCUENTRE CON LICENCIA EN ESPERA DEL RETIRO:

El personal que solicite su retiro juntamente con la licencia extraordinaria prevista en el inciso d. del artículo 35 de la Ley General, revistará por la Dirección del Personal al iniciar aquélla.

Art. 020304. RECONOCIMIENTO MÉDICO:

En los casos determinados en el artículo 35 incisos b., y c., 37 inciso b., y 40 inciso a., de la Ley General Nº 18.398, la Dirección del Personal dispondrá el reconocimiento médico pertinente al cumplirse los tiempos previstos para establecer su pase a la situación de revista que corresponda.

# CAPÍTULO IV

## FOJA DE CONCEPTOS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 020401. | Foja de conceptos del Personal Superior..... | 37 |
| Artículo 020402. | Informes complementarios..... | 37 |


Art. 020401. FOJA DE CONCEPTOS DEL PERSONAL SUPERIOR:

El informe de calificación es el juicio en detalle y en conjunto sobre las aptitudes del calificado, formulado por escrito en los formularios respectivos por los superiores a quienes corresponda calificar. Dicho informe se denominará "Foja de Conceptos" y será "Confidencial".
Las normas para su confección serán incluidas en el Reglamento para la Administración del Personal de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 020402. INFORMES COMPLEMENTARIOS:

Cada vez que deba procederse a considerar a los Oficiales para el ascenso a los grados de Prefecto, Prefecto Principal, Prefecto Mayor y Prefecto General, cualquiera fuere el Escalafón, la Dirección del Personal, requerirá a los Oficiales que determine el Reglamento para la Administración del Personal, su juicio personal sobre el mérito de los mismos en la forma y oportunidad que establezca. Este juicio se denominará "Información Complementaria" y será agregado al "Legajo Personal" respectivo.

# CAPÍTULO V

## JUNTA DE CALIFICACIONES PARA PERSONAL SUPERIOR

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 020501. | Calificación de Oficiales..... | 39 |
| Artículo 020502. | Clasificación de las Juntas..... | 39 |
| Artículo 020503. | Funciones específicas de cada Junta..... | 40 |
| Artículo 020504. | Funciones generales de las Juntas de Calificaciones..... | 40 |
| Artículo 020505. | Composición de las Juntas de Calificaciones..... | 40 |
| Artículo 020506. | Designación de los integrantes de las Juntas de Calificaciones..... | 41 |
| Artículo 020507. | Miembros suplentes..... | 41 |
| Artículo 020508. | Reemplazo del Presidente..... | 41 |
| Artículo 020509. | Causas de inhabilidad..... | 42 |
| Artículo 020510. | Exclusión..... | 42 |
| Artículo 020511. | Casos imprevistos..... | 42 |
| Artículo 020512. | Prefectos Mayores del Cuerpo General que serán considerados por la Junta de Calificaciones..... | 42 |
| Artículo 020513. | Prefectos Mayores de cualquier Cuerpo y Escalafón que serán considerados por la Junta de Calificaciones..... | 42 |
| Artículo 020514. | Oficiales Jefes y Oficiales Subalternos que serán considerados por las Juntas de Calificaciones..... | 42 |
| Artículo 020515. | Oficiales que en general serán considerados por las Juntas de Calificaciones..... | 43 |
| Artículo 020516. | Oficiales que no serán considerados por las Juntas de Calificaciones..... | 43 |
| Artículo 020517. | Proposiciones a elevar por las Juntas de Calificaciones..... | 43 |
| Artículo 020518. | Comunicaciones a efectuar..... | 45 |
| Artículo 020519. | Recurso..... | 45 |
| Artículo 020520. | Procedimiento para el funcionamiento de las Juntas de Calificaciones..... | 46 |


Art. 020501. CALIFICACIÓN DE OFICIALES:

La calificación de los Oficiales de los distintos Cuerpos y Escalafones, a los efectos que se establecen en este Capítulo, será discernida por el Prefecto Nacional Naval a propuesta de la Junta de Calificaciones.

Art. 020502. CLASIFICACIÓN DE LAS JUNTAS:

Existirán TRES (3) clases de Juntas de Calificaciones, a saber:
a. Junta de Calificaciones para Prefectos Mayores.
b. Junta de Calificaciones para Oficiales Jefes.
c. Junta de Calificaciones para Oficiales Subalternos.

Art. 020503. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE CADA JUNTA:

a. Junta de Calificaciones para Prefectos Mayores:
Propone la calificación de aptitud y selección para el ascenso, como asimismo la de permanencia, de los Prefectos Mayores y asesora sobre los pedidos de reconsideración de los Oficiales Jefes.
b. Junta de Calificación para Oficiales Jefes:
Propone la calificación de aptitud y selección para el ascenso, como asimismo la de permanencia, de los Oficiales Jefes y asesora sobre los pedidos de reconsideración de los Oficiales Subalternos.
c. Junta de Calificaciones para Oficiales Subalternos:
Propone la calificación de aptitud para el ascenso, como asimismo la de permanencia, de los Oficiales Subalternos.

Art. 020504. FUNCIONES GENERALES DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES:

Además de las situaciones previstas en el artículo precedente las Juntas de Calificaciones, cuando así se disponga, considerará las siguientes:
a. Las reincorporaciones, en los casos de baja por error, a efectos de determinar las condiciones establecidas en el artículo 69 de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias.
b. La incorporación del personal en situación de retiro en los casos previstos en el artículo 77 de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias, a fin de establecer si dicho personal se halla encuadrado en las disposiciones del artículo 040301.
c. Al que solicite su reincorporación en los términos del artículo 66 de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias.
d. Los cambios de Cuerpo y/o Escalafón.
e. Asesorar sobre el acto de mérito destacado del Personal Superior, a fin de proponer su ascenso.
f. Los casos del personal que cese de encontrarse en situación de pasiva (artículo 49 incisos b. y c. de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorios).
g. La situación de aquellos oficiales que la Dirección del Personal o la Junta de Calificaciones estime deba ser considerada.
h. La del personal excluido definitivamente de las listas de ascensos, a efectos de determinar su permanencia en actividad.

Art. 020505. COMPOSICIÓN DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES:

a. Junta de Calificaciones para Prefectos Mayores:
Será presidida por el Subprefecto Nacional Naval e integrada por todos los Prefectos Generales en actividad.
b. Junta de Calificaciones para Oficiales Jefes:
Será presidida por el Subprefecto Nacional Naval e integrada por DOS (2) grupos de vocales, UNO (1) común a todos los cuerpos y otro particular para cada cuerpo y escalafón que se trate.
1. Grupo común para todos los cuerpos:
Como mínimo TRES (3) Prefectos Generales, uno de los cuales será el Director del Personal.

2. Grupo particular para cada cuerpo y escalafón:
   2.1. Cuerpo General:
      2.1.1. Escalafón General: Por no menos de OCHO (8) Oficiales Superiores del Cuerpo General, Escalafón General.
      2.1.2. Escalafón Especial: Por no menos de SEIS (6) Oficiales Superiores del Cuerpo General, Escalafón General.
   2.2. Cuerpo Profesional y Cuerpo Complementario:
      Para todos los escalafones: por no menos de SEIS (6) Oficiales Superiores, de los cuales CUATRO (4) serán del Cuerpo General, Escalafón General, y normalmente DOS (2) del Cuerpo y Escalafón a considerar, y en lo posible de la Especialidad que se trate.
      En el caso de no contarse en el Escalafón a considerar con UN (1) Oficial Superior, podrá integrar la Junta de Calificaciones el Prefecto Principal más antiguo del Escalafón a considerar, quien tendrá voz pero no voto.
   2.3. Retirado Prestando Servicios o Retirado en Servicio Ordenado: Por no menos de seis (6) Oficiales Superiores del Cuerpo General, Escalafón General.

c. Junta de Calificaciones para Oficiales Subalternos:
   Será presidida por el Director del Personal y la integrarán, además, los siguientes miembros:
   1. Cuerpo General:
      1.1. Escalafón General: por no menos de OCHO (8) Oficiales Superiores del Cuerpo General, Escalafón General.
      1.2. Escalafón Especial: Por no menos de SEIS (6) Oficiales Superiores del Cuerpo General, Escalafón General.
   2. Cuerpo Profesional y Cuerpo Complementario: por no menos de SEIS (6) Oficiales Superiores, de los cuales, como mínimo CUATRO (4) serán del Cuerpo General, Escalafón General, y normalmente DOS (2) del Cuerpo y Escalafón a considerar, y en lo posible de la Especialidad que se trate.
      En el caso de no contarse en el Escalafón a considerar con UN (1) Oficial Superior, podrá integrar la Junta de Calificaciones el Prefecto Principal más antiguo del Escalafón a tratar, quien tendrá voz pero no voto.

Art. 020506. DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES:

Los Oficiales que integrarán las Juntas de Calificaciones serán designados por el Prefecto Nacional Naval para el período anual correspondiente.

Art. 020507. MIEMBROS SUPLENTES:

Se designarán por lo menos DOS (2) miembros suplentes para cada una de las Juntas de Calificaciones. Por ausencia de algún titular el presidente de la respectiva junta deberá designar al miembro suplente, quien desempeñará las funciones de aquél.

Art. 020508. REEMPLAZO DEL PRESIDENTE:

En caso de ausencia del presidente en cualquiera de las Juntas de Calificaciones, actuará en tal carácter el Oficial Superior más antiguo integrante de la misma.

Art. 020509. CAUSAS DE INHABILIDAD:

No podrán integrar las Juntas de Calificaciones los Oficiales que, en su actual grado, hayan sido calificados "No propuesto para el ascenso", "No propuesto para ejercer Jefatura Operativa" u "Observado", considerando la Dirección del Personal que los motivos de la observación causen su exclusión, o que se encuentre involucrado en sumario administrativo instruido en averiguación de su conducta.

Art. 020510. EXCLUSIÓN:

Los Oficiales no podrán integrar las Juntas de Calificaciones en oportunidad de ser tratado personal al que lo ligue un grado de parentesco en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 020511. CASOS IMPREVISTOS:

De la aplicación de las normas precedentes, si surgiera algún caso imprevisto, el criterio a aplicar será decidido por el Prefecto Nacional Naval.

Art. 020512. PREFECTOS MAYORES DEL CUERPO GENERAL QUE SERAN CONSIDERADOS POR LA JUNTA DE CALIFICACIONES:

Los Prefectos Mayores del Cuerpo General, el grupo completo fijado por la política de ascenso, serán considerados a fin de determinar su aptitud y selección para el mismo.
Los Prefectos Mayores del Cuerpo General, el grupo completo fijado por la política de jefatura, serán considerados para determinar su aptitud y selección para la misma.

Art. 020513. PREFECTOS MAYORES DE CUALQUIER CUERPO Y ESCALAFÓN QUE SERAN CONSIDERADOS POR LA JUNTA DE CALIFICACIONES:

Los Prefectos Mayores de cualquier Cuerpo y Escalafón serán considerados anualmente:
a. Para permanencia en actividad.
b. Para producir vacantes.

Art. 020514. OFICIALES JEFES Y OFICIALES SUBALTERNOS QUE SERAN CONSIDERADOS POR LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES:

a. Los grupos de Oficiales Jefes y Oficiales Subalternos de cada Cuerpo y Escalafón que se encuentren en las condiciones que anualmente fije la política de ascensos para determinar su aptitud y/o selección para el mismo.

b. Los Prefectos Principales del Cuerpo General, Escalafón General, el grupo completo fijado por la política de jefatura, serán considerados para determinar su aptitud y selección para la misma.
c. Los Oficiales jefes y Oficiales Subalterno de todos los Cuerpos y Escalafones – excepto Escalafón Clero – que no hubiesen satisfecho las exigencias establecidas en el inciso e) del artículo 020.603 de la presente reglamentación, serán considerados anualmente para:
   1. Permanencia en actividad.
   2. Producir vacante.

d. Los Prefectos del Cuerpo General, Escalafón General, con el Curso Mayor aprobado, a fin de determinar su aptitud y selección para el mando.
e. Los Oficiales del Cuerpo General, Escalafón General, que determine la Dirección del Personal, a fin de establecer su transferencia al Escalafón Especial.
f. Los Prefectos Principales del Cuerpo General, Escalafón Especial, una vez cumplido el tiempo mínimo en el grado (Anexo I de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias), serán considerados anualmente para:
   1. Permanencia en actividad.
   2. Producir vacantes.
g. Los Oficiales "Retirado Prestando Servicios" o "Retirado en Servicio Ordenado", serán considerados anualmente para:
   1. Permanencia en actividad.
   2. Producir vacantes.
h. Los Oficiales Jefes y Oficiales Subalternos no incluidos en los incisos anteriores que durante el año se hubieren encontrado en alguna de las siguientes situaciones:
   1. Tener una foja de conceptos o un informe complementario desfavorable.
   2. Haber sido separado de cursos reglamentarios, reprobado en los mismos o excluido de realizarlos.
   3. Considerar la Dirección del Personal o la Junta de Calificaciones que su desempeño debe ser analizado por la Junta de Calificaciones.
   4. Acumular sanciones disciplinarias que aconsejen su consideración.

Art. 020515. OFICIALES QUE EN GENERAL SERAN CONSIDERADOS POR LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES:

a. En caso de ser necesario efectuar exclusiones definitivas de las listas de ascenso para producir vacantes en las jerarquías de Oficiales Jefes.
b. Oficiales Superiores, Oficiales Jefes y Oficiales Subalternos que hayan cesado en su situación de pasiva (artículo 49, incisos b. y c. de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias).
c. Personal Superior en situación de retiro, a los efectos de designarlo para prestar servicios en la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
d. Los que sean reincorporados, a fin de determinar sus condiciones para continuar desempeñando las funciones correspondientes a su situación de revista y grado que posea (artículo 69 de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias).

Art. 020516. OFICIALES QUE NO SERÁN CONSIDERADOS POR LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES:

No serán considerados por las Juntas de Calificaciones los Oficiales Superiores, Oficiales Jefes y Oficiales Subalternos que hayan sido declarados físicamente ineptos.

Art. 020517. PROPOSICIONES A ELEVAR POR LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES:

a. Propuesto para el ascenso: Al que reúna la capacidad, condiciones profesionales y éticas requeridas para desempeñarse en el grado inmediato superior.
b. Propuesto para el ascenso observado: Al que reúna la capacidad, condiciones profesionales y éticas requeridas para el grado inmediato superior, pero con algunas deficiencias de las que es necesario advertir al calificado para su corrección.
   Esta calificación será adjudicada solamente a Oficiales Subalternos.
c. No seleccionado para el ascenso: Al Oficial que, no obstante haber sido declarado apto para el ascenso, no será promovido por no haber alcanzado un orden de mérito suficientemente alto para acceder a la cantidad de vacantes disponibles en el grado inmediato superior.
d. No propuesto para el ascenso: Al Oficial que posea la capacidad y condiciones ético profesionales exigidas para su actual grado pero sin llegar, por el momento, a la eficiencia que le permita acceder al grado inmediato superior.
e. Propuesto para ejercer Jefatura Operativa: A los Prefectos Mayores, Prefectos Principales y Prefectos que reúnan las aptitudes requeridas para desempeñarse en Jefaturas Operativas.
f. No seleccionado para Jefatura Operativa: A los Prefectos Mayores, Prefectos Principales y Prefectos que, no obstante haber sido declarados aptos para ejercer Jefatura Operativa, no la ejercerán, por no haber obtenido un orden de mérito suficientemente alto para acceder a la cantidad de vacantes disponibles.
g. No propuesto para ejercer Jefatura Operativa en forma transitoria: A los Prefectos Mayores, Prefectos Principales y Prefectos que no reúnan por el momento las aptitudes necesarias.
h. No propuesto para ejercer Jefatura Operativa en forma definitiva: A los Prefectos Mayores, Prefectos Principales y Prefectos que no reúnan en forma definitiva las aptitudes necesarias.
i. Propuesto para permanecer en actividad: A los Oficiales que, considerados a tal fin, hayan reunido las condiciones para permanecer en actividad.
j. No propuesto para permanecer en actividad: A los Oficiales que, por no reunir las condiciones necesarias, no puedan permanecer en actividad.
k. Propuesto para el Escalafón Especial: Aquellos Oficiales cuya transferencia se aconseje al Escalafón Especial.
l. No propuesto para el Escalafón Especial: Aquellos Oficiales cuya transferencia no se aconseje al Escalafón Especial.
ll. Propuesto para ser reincorporado: A los Oficiales que reúnan las condiciones de capacidad, profesionales o éticas requeridas y que hayan solicitado su reincorporación en los términos de los artículos 66 ó 69 de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias, y en su caso se haya resuelto afirmativamente.
m. No propuesto para ser reincorporado: A los Oficiales que no reúnan las condiciones de capacidad, profesionales o éticas requeridas y que hayan solicitado su

reincorporación en los términos de los artículos 66 ó 69 de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias, y en su caso se haya asesorado negativamente.

o. Observados: A los Oficiales así calificados por deficiencias leves en su conducta, capacidad o condiciones profesionales y que sea necesario advertir con tiempo al calificado para su enmienda.
p. Propuesto para desempeñarse como "Retirado Prestando Servicios" o "Retirado en Servicio Ordenado": A los Oficiales retirados que resulten aptos y que hayan sido considerados en sus condiciones personales y profesionales para realizar nuevamente servicios en la situación prevista en el artículo 77 de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias.
q. No propuesto para desempeñarse como "Retirado Prestando Servicios" o "Retirado en Servicio Ordenado": A los Oficiales retirados que resulten ineptos y que hayan sido considerados en sus condiciones personales y profesionales para realizar servicios nuevamente en la situación prevista en el artículo 77 de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias.
r. Propuesto para cambio de Cuerpo y Escalafón: A los Oficiales que hubieran solicitado cambio de Cuerpo o Escalafón y la Junta de Calificaciones hubiera asesorado por la afirmativa.
s. No propuesto para cambio de Cuerpo y Escalafón: A los Oficiales que hubieren solicitado cambio de Cuerpo y Escalafón y la Junta de Calificaciones hubiera asesorado por la negativa.
t. Propuesto para el ascenso por acto destacado: A los Oficiales que hayan sido considerados por la Junta de Calificaciones para la valorización del mérito por acto destacado.

Art. 020518. COMUNICACIONES A EFECTUAR:

Discernida por el Prefecto Nacional Naval la calificación del personal considerado por la Junta de Calificaciones, la Dirección del Personal procederá por intermedio de la Jefatura del organismo, dependencia o unidad, donde reviste el personal calificado, a efectuar la notificación que corresponda.
El oficio dirigido al interesado será entregado al mismo por el titular de la Jefatura, quien le hará firmar el duplicado, el que será devuelto a la Dirección del Personal con la constancia del día y hora de entrega.

Art. 020519. RECURSO:
Notificada la calificación discernida por el Prefecto Nacional Naval, el calificado podrá interponer recurso de reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días desde la notificación.

a. Será dirigido al Prefecto Nacional Naval.
b. El Prefecto Nacional Naval dispondrá la convocatoria de la Junta de Calificaciones respectiva, según se trate de Oficial Jefe u Oficial Subalterno quien recurra, a los efectos de su consideración y asesoramiento. En el caso de reconsideración de Oficiales Superiores, el Prefecto Nacional Naval podrá resolver por sí, sin otro trámite.
c. Todo Oficial que eleve un pedido de reconsideración informará por separado de esta circunstancia a la Jefatura que dependa.
d. Para que la Junta asesore modificando la calificación discernida se requerirá:

1. Para Prefectos Principales: No más de DOS (2) votos en contra.
2. Para Prefectos y Oficiales Subalternos: No más de un tercio de los votos en contra.

e. La resolución que se adopte con respecto al recurso de reconsideración será inapelable.
f. Sólo será admitido el recurso de reconsideración de la calificación discernida, siempre que esté, objetivamente fundado, sea en actos o hechos, en los antecedentes de actuación o en las condiciones de quien recurre.

Art. 020520. PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES:

El procedimiento que reglará el funcionamiento de las Juntas de Calificaciones será determinado en el Reglamento para la Administración del Personal de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.

# CAPÍTULO VI

## ASCENSOS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 020601. | Fecha de ascenso..... | 47 |
| Artículo 020602. | Renovación y vacantes para el ascenso del Personal Superior..... | 47 |
| Artículo 020603. | Exigencias para el ascenso del Personal Superior..... | 48 |
| Artículo 020604. | Excepciones en los requisitos para ascenso..... | 48 |
| Artículo 020605. | Condición de jefatura..... | 48 |
| Artículo 020606. | Condición de servicio..... | 49 |
| Artículo 020607. | Cómputo de las condiciones de jefatura, servicio y embarco..... | 49 |
| Artículo 020608. | Tiempos mínimos, normales y deseables en cada grado..... | 50 |
| Artículo 020609. | Forma de conceder los ascensos al Personal Superior..... | 50 |
| Artículo 020610. | Grados máximos que pueden alcanzarse (Anexo II)..... | 51 |
| Artículo 020611. | Personal Superior no calificado por la Junta..... | 51 |
| Artículo 020612. | Ascenso por acto de mérito..... | 51 |
| Artículo 020613. | Ascenso "post morten"…….. | 51 |


Art. 020601. FECHA DE ASCENSO:

Los ascensos del Personal Superior serán concedidos anualmente con fecha 31 de diciembre.

Art. 020602. RENOVACIÓN Y VACANTES PARA EL ASCENSO DEL PERSONAL SUPERIOR:

a. Normalmente se producirá la renovación anual del Personal Superior en cada uno de los grados de los distintos Cuerpos y Escalafones.
La renovación en cada grado será igual a la suma de las eliminaciones de ese grado más las de los ascensos al grado inmediato.
Serán vacantes, además, las que efectivamente existen en ese grado y en los grados superiores al mismo, incluyendo los retiros en trámite.
b. En cada uno de los grados de Oficiales Superiores y Oficiales Jefes podrán producirse eliminaciones para asegurar el número de vacantes que se establezca.
Estas eliminaciones podrán ser por pasaje a la situación de retiro o por exclusión definitiva de las listas de ascensos, los excluidos por esta causa no ocuparán vacantes en su grado. Estas eliminaciones se limitarán adecuadamente, cuando en el grado inmediato inferior el número de cumplidos aptos sea menor que la renovación anual.
c. El Comandante en Jefe de la Armada, sobre la base del tiempo deseable que determine para cada grado, fijará anualmente a propuesta del Prefecto Nacional Naval, la política de ascensos del Personal Superior.

Art. 020603. EXIGENCIAS PARA EL ASCENSO DEL PERSONAL SUPERIOR:

Para ser ascendido al grado inmediato superior es necesario, que se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 50 de la Ley General Nº 18.398, satisfaciendo las siguientes exigencias:

a. Reunir las condiciones físicas determinadas en el "Reglamento de Aptitud Física", las que serán comprobadas cuando los Oficiales cumplan el tiempo mínimo para el ascenso. Esta comprobación se repetirá cada dos años mientras se encuentren en condiciones de ascenso.
b. Tener en el grado el tiempo deseable que anualmente fije el Comandante en Jefe de la Armada.
c. Haber cumplido en el grado las condiciones mínimas de Jefatura, embarco y servicios establecidos en los artículos 020605 y 020606 de esta Reglamentación, salvo en los casos previstos en el artículo 020604.
d. Ser considerado "propuesto para el ascenso" o "seleccionado para el ascenso", según corresponda, por la Junta de Calificaciones.
e. Haber aprobado los cursos regulares y complementarios reglamentarios para su Cuerpo y Escalafón (Anexo IV/1-4).
f. Para los Oficiales de cualquier Cuerpo que se encuentren efectuando cursos, haber dado cumplimiento a las cláusulas del compromiso contraído o haber satisfecho los requisitos que los reglamentos determinen para esos casos.

Art. 020604. EXCEPCIONES EN LOS REQUISITOS PARA EL ASCENSO:

El Prefecto Nacional Naval a propuesta de la Junta de Calificaciones respectiva, con el asesoramiento del Director del Personal, podrá dar por cumplidas o disponer el cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 020603, de acuerdo a lo que mejor convenga a las necesidades del servicio, cuando el Personal Superior considerado no haya satisfecho alguna de ellas.

Art. 020605. CONDICIÓN DE JEFATURA:

a. La condición de Jefatura será cumplida por el Cuerpo General, Escalafón General, cualquiera fuere la orientación, en los siguientes grados:
   1. Prefectos: un (1) año de Jefatura (M.O.) en Dependencias Operativas del grupo I del Anexo VI.
   2. Prefecto Principal: dos (02) años de Jefatura (M.O.) en Dependencias Operativas del Grupo I del Anexo VI.
   3. Prefecto Mayor: un (1) año de Jefatura en Organismos o Dependencias Operativas del Grupo I del Anexo VI.
b. Los Oficiales orientados en Aviación para poder ser designados en Jefatura de Organismos o Dependencias Operativas del Grupo I del Anexo VI, deberán cumplir un (1) año de servicio efectivo en los grados de Oficial Principal y Subprefecto y dos (2) años en el de Prefecto, en las mismas.
c. Por un (1) año a los efectos del presente artículo se considera a la prestación efectiva de servicio durante nueve (9) meses calendario.

Art. 020606. CONDICIÓN DE SERVICIO:

Las condiciones de servicio serán cumplidas en los Organismos, Dependencias o Unidades (Anexo VI) por los Oficiales de los Cuerpos, Escalafones y Orientaciones que se indican, desempeñando funciones inherentes a cada grado en la siguiente forma:

a. CUERPO GENERAL -Escalafón General-
   1. Orientación Seguridad de Costas.
      a. En los grados de Oficiales Subalternos:
         Como mínimo ocho (8) años de servicio en las del Grupo I, preferiblemente distribuidos en la siguiente forma:
         Oficial Ayudante: dos (2) años.
         Oficial Auxiliar: dos (2) años.
         Oficial Principal: dos (2) años.
         Subprefecto: dos (2) años.
   2. Orientación Navegación y Comunicaciones:
      a. En los grados de Oficial Subalterno: como mínimo siete (7) años, preferiblemente distribuidos en la siguiente forma:
         Oficial Ayudante: dos (2) años de embarco.
         Oficial Auxiliar: dos (2) años de embarco.
         Oficial Principal: un (1) año de embarco.
         Subprefecto: dos (2) años de servicio en Organismos o Dependencias del Grupo I.
   3. Orientación Máquinas.
      Las mismas de la Orientación Navegación y Comunicaciones indicadas en el apartado 2 del presente inciso.
   4. Orientación Aviación.
      a. Las indicadas en el inciso b. del artículo anterior.
      b. Realizar mensualmente las actividades de vuelo mínimas.
   5. En el grado de Prefecto (cualquier orientación).
      Dos (2) años de servicio en Organismos o Dependencias del Grupo I.
b. CUERPO COMPLEMENTARIO -Escalafones Intendencia y Técnica General - excepto Especialidad Banda-
   1. En los grados de Oficial Subalterno, como mínimo tres (3) años de servicio en Organismos o Dependencias del Grupo I y cuatro (4) años en los del Grupo II.
   2. En el grado de Prefecto, dos (2) años en las del Grupo I o II.
c. Los Oficiales de los Cuerpos y Escalafones no mencionados, no cumplen condición de servicio.
d. Entiéndese por un (1) año la prestación efectiva de servicio durante nueve (9) meses calendario.

Art. 020607. CÓMPUTO DE LAS CONDICIONES DE JEFATURA, SERVICIO Y EMBARCO:

a. Se considerará como cumpliendo servicios a los efectos del cómputo de años de los mismos:

1. Para Oficiales Jefes: El tiempo pasado en ejercicio de Jefatura, luego de haber cumplido la condición establecida en el artículo 020605.
2. Para Oficiales Subalternos: El tiempo pasado en ejercicio de Jefatura.
3. El tiempo pasado en la zona Antártica, incluyendo el tiempo que demande el traslado.
4. El Personal Superior destacado en comisión en un buque o aeronave de la Prefectura Naval Argentina o Armada Argentina; preste servicios en organismos del Comando en Jefe de la Armada (*[1])o ajenos al mismo, durante el tiempo que hayan permanecido en estos destinos, siempre que navegue o vuele desempeñando funciones a bordo o lo hubiere hecho en funciones de policía de seguridad, según corresponda.
5. Al Personal Superior que en el país o en el extranjero efectúe cursos de adiestramiento o especialización en Fuerzas Armadas, o realice o imparta los mismos en otras Fuerzas de Seguridad o Policiales, siempre que durante ese lapso realice tareas operativas o de instrucción.
6. A los Oficiales que hubieren sido designados para efectuar cursos regulares en institutos ajenos a la Prefectura Naval Argentina, sea en el país o en el extranjero (Artículo 020206), mientras duren los mismos y siempre que satisfagan las cláusulas del compromiso contraído.

b. No se computará embarco ni servicio:
   1. En los períodos de reparaciones que excedan cuatro (4) meses continuos.
   2. A los Oficiales orientados en Aviación cuando no realicen las actividades mínimas de vuelo o sólo lo hagan con fines de adiestramiento.

Art. 020608. TIEMPOS MÍNIMOS, NORMALES Y DESEABLES EN CADA GRADO:

a. El tiempo mínimo en cada grado es el determinado como imprescindible para adquirir la capacitación necesaria para ascender al grado inmediato superior, pero no implica la obligatoriedad del ascenso, el cual se otorgará de acuerdo con las necesidades orgánicas y las disposiciones de esta Reglamentación.
b. Los tiempos normales que figuran en el Anexo III, son los tiempos de permanencia en el grado que aseguren un conveniente escalafonamiento.
c. Los tiempos deseables son los que anualmente fija el Comandante en Jefe de la Armada para producir los ascensos.

Art. 020609. FORMA DE CONCEDER LOS ASCENSOS AL PERSONAL SUPERIOR:

Los ascensos se concederán al Personal Superior dentro de sus respectivos Cuerpos y Escalafones:

a. Por antigüedad calificada o selección en las proporciones establecidas en la Ley General.
   1. La aptitud de ascenso por antigüedad calificada se obtendrá teniendo en cuenta la antigüedad en el grado, además de los antecedentes de conducta, capacidad profesional, condiciones físicas y conceptos discernidos. La caren-

[1] Por Decreto N° 3399/84 la Prefectura Naval Argentina pasó a depender orgánicamente del Ministerio de Defensa y por Decreto N° 660/96 pasó a depender orgánicamente del Ministerio del Interior y por Decreto N°355 /02 Art. 6 pasó a depender orgánicamente de la Secretaría de Seguridad

cia o disminución notoria de alguno de ellos determinará el impedimento para el grado inmediato.

2. La selección se efectuará valorando las condiciones personales, morales e intelectuales, la capacidad profesional, cursos realizados, estudios voluntarios que contribuyeron al perfeccionamiento profesional del Oficial y todo otro antecedente que lo destaque entre sus iguales.

3. El ascenso por selección se hará dentro de cada grado, entre el Oficial que siga al último que ascienda por antigüedad calificada y el último calificado apto del grupo con el tiempo deseable fijado por la política de ascenso para ese año.
4. Los que asciendan por selección conservarán el orden escalafonario relativo que tenían en el grado.

Art. 020610. GRADOS MAXIMOS QUE PUEDEN ALCANZARSE (ANEXO II):

Los grados máximos que el Personal Superior podrá alcanzar por ascenso serán los siguientes:

a. CUERPO GENERAL:
   1. Escalafón General: Prefecto General.
   2. Escalafón Especial: Prefecto Principal
b. CUERPO PROFESIONAL.
   1. Todos los escalafones: Prefecto Mayor.
c. CUERPO COMPLEMENTARIO.
   1. Todos los escalafones: Prefecto Mayor.

Art. 020611. PERSONAL SUPERIOR NO CALIFICADO POR LA JUNTA:

La Dirección del Personal informará al Presidente de la Junta de Calificaciones respectiva, cuando el Personal Superior no considerado, haya cesado de estar en alguna de las situaciones especificadas en el artículo 020504 inciso d. apartado 2. de la presente reglamentación.

Art. 020612. ASCENSO POR ACTO DE MÉRITO:

a. El mérito por acto destacado del Personal Superior (Art. 53 de la Ley General Nº 18.398), será determinado por el Prefecto Nacional Naval, asesorado por la Junta de Calificaciones, según se trate de Oficial Superior, Oficial Jefe u Oficial Subalterno, la que apreciará la importancia del mismo para proponer el ascenso, siempre que se trate de:
   1. Actos abnegación, valor u otros semejantes realizados con riesgo personal, real y evidente, de significativa trascendencia.
   2. Acciones destacadas que demuestren un elevado sentimiento de bien público.
b. Si la actuación hubiese sido conjunta de Personal Superior y Subalterno, el caso será considerado por la misma Junta de Calificaciones designada según el inciso anterior.
c. En el sumario que se instruya, deberán determinarse fehacientemente los extremos especificados en el inciso b., apartados 1. ó 2. de este artículo.

Art. 020613. ASCENSO "POST MORTEM":

Igualmente podrá ser ascendido al grado inmediato superior, si a consecuencia de un acto de heroísmo o de arrojo en el cumplimiento de su deber permanente o en el ejercicio de su misión en defensa de la sociedad, sobreviniere la muerte del Oficial (Art. 53 de la Ley General Nº 18.398).

a. Se instruirá el sumario que determina el artículo 050701 Inc. c..
b. El mérito del acto de la naturaleza señalada será declarado por el Prefecto Nacional Naval, asesorado por la respectiva Junta de Calificaciones, según se trate de Oficial Superior, Oficial Jefe u Oficial Subalterno.
c. Si a consecuencia de la misma actuación se produjere la muerte de Personal Superior y Subalterno, el caso será considerado por la Junta de Calificaciones de Oficiales designada.
d. Si el causante tuviera el grado máximo de su escalafón, será igualmente determinado el mérito de la actuación a efecto de la aplicación de la prescripción del Art. 3 de la Ley Nº 16.443.

# CAPÍTULO VII

## BAJAS Y REINCORPORACIONES

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 020701. | De la solicitud de baja..... | 53 |
| Artículo 020702. | De la concesión de la baja..... | 53 |
| Artículo 020703. | De la efectividad de la baja..... | 53 |
| Artículo 020704. | De la baja obligatoria..... | 53 |
| Artículo 020705. | Rescisión del compromiso de servicio..... | 54 |
| Artículo 020706. | Reincorporación del Personal Superior..... | 54 |


Art. 020701. DE LA SOLICITUD DE BAJA:

a. En la solicitud de baja el Personal Superior deberá expresar si tiene firmado compromiso de permanencia en servicio, si se encuentra bajo sumario o cumpliendo sanción disciplinaria. Si se encontrare en alguna de estas situaciones no se dará curso al trámite de la solicitud hasta que desaparezca la causa.
b. El superior que eleve la solicitud de baja, hará constar si existen cargos pendientes u otros impedimentos para concederla y además si fue presentada para eludir una comisión del servicio o cambio de destino, o por falta de aptitud para el servicio de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 020702. DE LA CONCESIÓN DE LA BAJA:

La baja será concedida siempre que no existan impedimentos legales o reglamentarios.

Art. 020703. DE LA EFECTIVIDAD DE LA BAJA:

La baja se hará efectiva una vez que la Dirección del Personal efectúe la comunicación pertinente al destino donde reviste el causante.

Art. 020704. DE LA BAJA OBLIGATORIA:

Al oficial que no le corresponda haber de retiro, de acuerdo con la Ley Nº 12.992, artículo 5, será dado de baja:

a. Cuando no compute diez (10) años de servicio, en el caso del inciso c) del artículo citado, en concordancia con el artículo 40, inciso a) de la Ley General Nº 18.398.

b. Vencido el término establecido en el artículo 41 de la Ley General Nº 18.398, en los casos de los incisos b), c), d) y e) del artículo 40 de la misma Ley.

Art. 020705. RESCISIÓN DEL COMPROMISO DE SERVICIO:

El Prefecto Nacional Naval cuando así lo considere conveniente, podrá rescindir el compromiso de servicio suscripto por determinado personal, si éste adoleciere de falta de aptitud para el servicio de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 020706. REINCORPORACIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR:

a. La solicitud de reincorporación del personal de baja por la causa especificada en el art. 63 inc. a) de la Ley General Nº 18.398 será presentada en la Dirección del Personal, a cuyo efecto la misma procederá a:
   1. Verificar las causas que motivaron la solicitud de baja voluntaria.
   2. Solicitar los informes que estime necesarios.
   3. Evaluar los antecedentes del causante mientras revistó en actividad.
b. Si hubiere mediado condena o proceso durante el tiempo que ha estado de baja, por causas compatibles con las exigencias de la Prefectura Naval Argentina, o en los casos de delitos culposos, el causante deberá presentar resolución que la misma no afectó su buen nombre y honor.
c. La reincorporación podrá ser concedida, siempre que:
   1. No se encuentre comprendido en las situaciones previstas en el art. 66 inc. a), b) y c) de la Ley Nº 18.398, con la salvedad del inc. b) del presente artículo.
   2. No hayan transcurrido más de dos (2) años desde su alejamiento.
   3. El concepto merecido mientras prestó servicios no haya sido inferior a "NORMAL".
   4. Que la baja no hubiere sido solicitada por falta de aptitud para el servicio de la Prefectura Naval Argentina.
   5. Reúna las condiciones establecidas en el “Reglamento de Aptitud Física”.
   6. Existan vacantes en su grado, cuerpo y escalafón.
d. El personal que haya sido dado de baja por las causas expresadas en el artículo 63 incisos c) y d) de la Ley General, que pruebe fehacientemente por resolución administrativa en el caso del inciso c) y por sentencia judicial en el caso del inciso d) que su baja fue motivada por error, y siempre que hayan transcurrido menos de tres (3) años, será reincorporado en situación de actividad. Su reincorporación se otorgará con retroactividad a la fecha en que fue dado de baja y se le reconocerá el tiempo pasado de baja como en actividad, servicio efectivo, de manera que no pierda el grado ni la antigüedad que le hubiere correspondido de no haber sido dado de baja.
e. Además se le abonarán todos los haberes que le hubieren correspondido percibir mientras estuvo de baja.
f. Cuando el lapso citado en el inciso d. del presente excediere los tres (3) años, el causante será considerado como en el caso anterior y previo cómputo de servicios, pasado a retiro en la fecha en que se le conceda la reincorporación. Además se le abonarán todos los haberes que le hubiere correspondido percibir mientras estuvo de baja.
g. Si el causante revistaba en retiro en la fecha en que fue dado de baja, será reincorporado en situación de retiro con el grado y la antigüedad que poseía en esa

oportunidad y con la fecha en que se produjo la baja. Además se le abonarán todos los haberes que le hubiera correspondido mientras estuvo de baja.

h. Los ex-Cadetes podrán ser reincorporados en la forma que establece el Reglamento Interno de la Escuela de la Prefectura Naval Argentina "GENERAL MATIAS DE IRIGOYEN" y la solicitud será presentada ante la Dirección de la misma.

# CAPÍTULO VIII

## RETIRO Y PERMANENCIA EN ACTIVIDAD

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 020801. | Pase a situación de retiro obligatorio..... | 57 |
| Artículo 020802. | Plazos de permanencia en actividad..... | 57 |
| Artículo 020803. | Pase a retiro, por ineptitud física..... | 58 |
| Artículo 020804. | Retiro voluntario..... | 58 |


Art. 020801. PASE A SITUACIÓN DE RETIRO OBLIGATORIO:

El Personal Superior será pasado a situación de retiro obligatorio:

a. Cuando se encontrare en alguna de las situaciones que prescribe el artículo 81 de la Ley General Nº 18.398.
b. Los Oficiales Superiores y Oficiales Jefes de los distintos Cuerpos y Escalafones que hayan alcanzado el grado máximo correspondiente, cuando el Poder Ejecutivo Nacional disponga a propuesta del Prefecto Nacional Naval con el asesoramiento de la Junta de Calificaciones y con la aprobación del Comandante en Jefe de la Armada.
c. Cuando sea calificado "No propuesto para permanecer en actividad", con indicación expresa de la Junta de Calificaciones de que debe pasar a retiro obligatorio. Si no existiere tal indicación, la Dirección del Personal iniciará el trámite de retiro obligatorio luego de transcurrido dos (2) meses siempre que el interesado no hubiere presentado su pedido en dicho lapso.
d. Los Oficiales Subalternos, cuando sean calificados tres (3) veces "No propuesto para el ascenso" en el mismo grado.
e. Los Oficiales Superiores y Oficiales Jefes en la situación especificada en el artículo 020802 incisos a. y b. al cumplir el plazo establecido en el mismo.

Art. 020802. PLAZOS DE PERMANENCIA EN ACTIVIDAD:

a. Los Oficiales Superiores y Oficiales Jefes que sean declarados en el mismo grado tres (3) veces "no propuesto para el ascenso", podrán permanecer en actividad excluidos definitivamente de la lista de ascensos, sin ocupar vacantes hasta que cumpla treinta (30) años de servicio o alcance el límite de edad que establece el artículo 4 de la Ley Nº 12.992.
b. Los Oficiales Superiores y Oficiales Jefes que resulten encuadrados en el artículo 020508 inciso a apartado 3, podrán permanecer en actividad, excluidos definitivamente de la lista de ascensos, sin ocupar vacante hasta que cumpla treinta (30) años de servicios o alcance el límite de edad que establece el artículo 4 de la
Ley Nº 12.992.

c. La Dirección del Personal iniciará los trámites correspondientes treinta (30) días antes de la fecha en el que el Personal Superior cumpla el límite de edad que determina el artículo 4 de la Ley Nº 12.992 para disponer su pase a retiro obligatorio.

Art. 020803. PASE A RETIRO, POR INEPTITUD FÍSICA:

El personal que resultare físicamente inepto para permanecer en actividad por dictamen de Junta Médica de la Prefectura Naval Argentina y de acuerdo con lo establecido en el "Reglamento de Aptitud Física", pasará a retiro obligatorio de conformidad con lo establecido en las Leyes Nº 12.992 y Nº 16.443, al vencer los términos de las licencias previstas en los artículos 35, inciso b. y 40 inciso a., de la Ley General Nº 18.398, siempre que no le corresponda la baja obligatoria.

Art. 020804. RETIRO VOLUNTARIO:

El retiro voluntario (artículo 83 de la Ley General Nº 18.398) podrá ser solicitado en cualquier época del año; en caso de que el interesado desee hacer uso de la licencia extraordinaria prevista en el artículo 35 inciso d) de la Ley General Nº 18.398, durante la tramitación del retiro, ambas solicitudes deberán presentarse simultáneamente.

# TÍTULO III

## PERSONAL SUBALTERNO

## CAPÍTULO I

## AGRUPAMIENTO Y REGISTRO

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 030101. | Clasificación por funciones (Anexo VII)..... | 59 |
| Artículo 030102. | Escalafonamiento del Personal..... | 60 |
| Artículo 030103. | Funciones del Personal..... | 60 |
| Artículo 030104. | Cambios de Cuerpo o Escalafón..... | 60 |
| Artículo 030105. | Cambio de Cuerpo y Escalafón "a solicitud"..... | 60 |
| Artículo 030106. | Condiciones para el cambio de Cuerpo o Escalafón..... | 61 |
| Artículo 030107. | Registros y Legajos..... | 61 |


Art. 030101. CLASIFICACIÓN POR FUNCIONES (ANEXO VII):

a. El Personal Subalterno, según las funciones específicas de conjunto que debe desempeñar en la Prefectura Naval Argentina, exigencias y régimen de carrera al que están sujetos, se agrupan en Cuerpos.

   Los mismos de acuerdo a las actividades propias de un determinado campo ocupacional se clasifican en Escalafones, subdivididos en función de determinadas técnicas o tareas especiales en capacitaciones; éstas, a su vez, de acuerdo al avance de la técnica, de la ciencia o las necesidades orgánicas, pueden tener una o más especialidades dentro de su campo respectivo.

   1. CUERPO GENERAL.
      (a) Escalafón Seguridad.
      (b) Escalafón Navegación.
      (c) Escalafón Comunicaciones.
      (d) Escalafón Control de Averías e Incendio.
      (e) Escalafón Oficinista.
      (f) Escalafón Aeronáutico.
   2. CUERPO AUXILIAR.
      (a) Escalafón Sanidad.
      (b) Escalafón Mecánica General.
      (c) Escalafón Cocinero.
      (d) Escalafón Camarero.
      (e) Escalafón Músico.
      (f) Escalafón Radiotécnico.
      (g) Escalafón Maestranza y Servicios.
   3. CUERPO COMPLEMENTARIO.

(a) Escalafón Seguridad.
(b) ----------
(c) Escalafón Navegación.
(d) Escalafón Comunicaciones.
(e) Escalafón Control de Averías e Incendio.
(f) Escalafón Oficinista.
(g) Escalafón Aeronáutico.

b. La inclusión en un Escalafón determinado involucra la capacidad de desarrollar la actividad genérica del campo ocupacional en el que se ha clasificado.

Art. 030102. ESCALAFONAMIENTO DEL PERSONAL:

El Personal Subalterno a su egreso de la Escuela de formación respectiva o alta "en comisión", será incorporado al Cuerpo y Escalafón pertinente. Los reglamentos internos de las Escuelas de formación establecerán los cursos y programas de instrucción y adiestramiento para cada una de las actividades del campo ocupacional correspondiente.

Art. 030103. FUNCIONES DEL PERSONAL:

El Personal Subalterno cumplirá las funciones generales propias del servicio de la Prefectura Naval Argentina, las específicas del Escalafón y las propias de la capacitación a que pertenece. Dichas funciones, así como las tareas, responsabilidades, requisitos de instrucción y adiestramiento emergentes de las misma, serán determinadas para cada Escalafón y Capacitación en los reglamentos respectivos.

Art. 030104. CAMBIOS DE CUERPO O ESCALAFÓN: (1)

Los cambios de Cuerpo y Escalafón se dispondrán:
a. A solicitud del interesado.
b. En los casos especificados en el artículo 030205, inc. c., apartado 4.
c. Si fuere declarado inepto para desempeñar en su Cuerpo o Escalafón.
d. Por razones del servicio.

Art. 030105. CAMBIO DE CUERPO Y ESCALAFON "A SOLICITUD": (2)

En los casos del inciso a) del artículo anterior el personal podrá solicitar, en los grados que se indican los siguientes cambios:
a) De Cuerpo o Escalafón.
1. Los Cabos 2º hasta Ayudantes de 1ª inclusive, de cualquiera de los Escalafones del Cuerpo General a los de igual denominación de los del Cuerpo Complementario.
2. Los Cabos 2º hasta Ayudantes de Segunda de los Escalafones del Cuerpo Complementario a cualquiera de los Escalafones del Cuerpo Auxiliar.
3. Los Cabos 2º y Cabos 1º de los Escalafones del Cuerpo Complementario a cualquiera de los Escalafones del Cuerpo General.

b) De Escalafón.
1. Dentro del mismo Cuerpo, en cualquier grado.

Art. 030106. CONDICIONES PARA EL CAMBIO DE CUERPO O ESCALAFÓN:

a. El cambio de Cuerpo o Escalafón se podrá conceder, siempre que:
   1. Existan vacantes en su grado en el Escalafón respectivo.
   2. Las necesidades del servicio lo aconsejen.
   3. El interesado posea la aptitud física exigible al Cuerpo o Escalafón solicitado.
   4. Reúna la idoneidad y capacidad funcional del Cuerpo o Escalafón que se trate.
   5. Apruebe el examen de competencia para el Escalafón y si correspondiere, de la capacitación deseada.
b. Cuando el cambio se dispone por razones del servicio y los postulantes del cambio sean de distintos escalafones, la Dirección del Personal podrá disponer, cuando no se realice curso previo, la rendición de un examen para reubicar a dicho personal en el nuevo Escalafón. La ubicación a asignar en este caso, se basará en el orden de mérito resultante de los exámenes rendidos.
c. En cualquiera de los casos especificados en el Art. 030104 el causante será ubicado en el nuevo Escalafón a continuación del más moderno de igual tiempo en el grado; no habiéndolo se lo ubicará a continuación del último que tenga un año más en el grado.
d. El cambio de Escalafón o al de otro Cuerpo, será dispuesto por el Prefecto Nacional Naval.

Art. 030107. REGISTROS Y LEGAJOS:

a. La Dirección del Personal confeccionará para el Personal los registros generales necesarios para su correcto control. Además confeccionará los legajos individuales del personal, los que contendrán información sobre:
   1. Alta.
   2. Conceptos.
   3. Servicios.
   4. Antecedentes de familia.
   5. Registros censales y sanitarios.
   6. Ficha resumen.
b. El legajo se cierra:
   1. Con el acta de defunción o copia autenticada de la declaración judicial de presunción de fallecimiento.
   2. Con el Decreto o Resolución del retiro cuando no exista derecho al haber.
   3. Con el Decreto o Resolución de baja en calidad de cesantía o en calidad de exoneración, cuando no exista derecho a pensión.
   4. Con la expiración del plazo especificado en el artículo 030707 inc. c., apartado 2., para la reincorporación en el caso del artículo 66 de la Ley General Nº 18.398.
c. El Legajo del Personal Subalterno mencionado en el inciso b, se conservará durante cinco (5) años en la Dirección del Personal, a cuyo vencimiento será remitido al Archivo General, excepto el del apartado 4., que se hará al vencer el plazo especificado. El del personal en situación de retiro será mantenido en la citada Dirección hasta el fallecimiento del causante.

**OBSERVACIONES**: (1) y (2) ver directivas O.D. Pública Nº 80/78.

# CAPÍTULO II

## RECLUTAMIENTO

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 030201. | Del ingreso..... | 63 |
| Artículo 030202. | Del ingreso a la Escuela para el Personal Subalterno..... | 63 |
| Artículo 030203. | Del ingreso a los Centros de Instrucción y Adiestramiento..... | 64 |
| Artículo 030204. | Altas de Marineros Cuerpo Auxiliar y Complementario..... | 65 |
| Artículo 030205. | Reclutamiento del Personal Subalterno..... | 65 |
| Artículo 030206. | Compromiso de servicio..... | 66 |


Art. 030201. DEL INGRESO:

Son condiciones generales de ingreso para el Personal Subalterno:

a. Las especificadas en el Art. 25 de la Ley General Nº 18.398.
b. Acreditar antecedentes honorables y de conducta.
c. Reunir condiciones físicas y psicofísicas establecidas en el Reglamento de Aptitud Física.
d. Haber cumplido con las leyes de enrolamiento y del Servicio Militar, si correspondiere.
e. Tener aprobado los estudios que para cada Cuerpo y Escalafón establezcan los reglamentos pertinentes.
f. Rendir y aprobar las pruebas de capacidad y de idoneidad o realizar los cursos que establezca esta Reglamentación y el Reglamento de Cursos de Instrucción para el Personal Subalterno, para cada Cuerpo y Escalafón.

Art. 030202. DEL INGRESO A LA ESCUELA PARA EL PERSONAL SUBALTERNO:

a. Podrán ingresar a la Escuela de Suboficiales "Coronel Martín Jacobo Thompson" aquellos que reúnan las condiciones exigidas en el Art. 030201 de esta Reglamentación y las siguientes:
   1. Tener 17 años de edad y como máximo 22.
   2. Ser de estado civil soltero.
   3. Haber aprobado el último grado de la enseñanza primaria.
b. El Reglamento de la Escuela de Suboficiales "Coronel Martín Jacobo Thompson" prescribirá la forma de selección y precedencia para el ingreso.
c. Los que cumplan con los requisitos de ingreso revistarán como aspirantes y serán dados de alta como Marineros de 1ra. a la finalización del curso preparatorio, cuya duración establece el Reglamento de dicha Escuela de Suboficiales.
d. Los aspirantes que hayan cursado satisfactoriamente egresarán con el grado de Cabo 2º y serán incorporados al Cuerpo y Escalafón respectivo en el orden de mérito de egreso.

e. En el Anexo XIII se indican los grados de los aspirantes y sus equivalencias jerárquicas con los del Personal Subalterno.

Art. 030203. DEL INGRESO A LOS CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO:

a. El ingreso a los Centros de Instrucción y Adiestramiento se concederá a aquellos que reúnan las condiciones exigidas por el Art. 030201 y las indicadas en los apartados 2. y 3. del Art. 030202, que tengan como mínimo dieciocho (18) años de edad y la que resulte hasta treinta (30) días antes del sorteo de su clase como máximo. El alta será acordada con el grado de Marinero de 2da.
b. Los Marineros de 2da. al cumplir el año de servicio, serán dados de baja en el carácter de "exceptuado del servicio de conscripción" y pasarán a integrar la reserva de la Armada en el grado que determine el Comando en Jefe de la Armada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 33, inciso 7 y Art. 36 de la Ley Nº 17.531 y su reglamentación (Art. 146 del Decreto Nº 6.701/68). La Prefectura Naval Argentina establecerá para este personal el nivel de instrucción y adiestramiento que se le exigirá y el régimen especial al que se sujetará durante su permanencia.
   1. Al cumplir diez (10) meses de servicio efectivo, podrán optar por continuar en la Prefectura Naval Argentina una vez finalizado el período reglamentario.
      (a) Si reúnen las condiciones establecidas en el inciso a) del Art. 030202 y aprueben los requisitos que fije el reglamento respectivo, podrán ser seleccionados por la Dirección del Personal para ser incorporados como alumnos del 2do. año de la Escuela de Suboficiales "Coronel Martín Jacobo Thompson" en el curso respectivo de la Especialidad elegida o a la que se lo destine de acuerdo a las necesidades del servicio.
      (b) Los que no se acojan a lo previsto en el apartado anterior y opten por continuar en la Prefectura Naval Argentina, podrán ser incorporados en el Escalafón respectivo del Cuerpo Complementario a su elección teniendo en cuenta sus aptitudes, o al que se lo destine, conforme las necesidades del servicio (Art. 030101 inc. a. apartado 3) y dados de alta como Marineros.
c. Los que se incorporen por "Concurso de Admisión" serán dados de alta "en comisión" con el grado que determine para cada caso el Prefecto Nacional Naval, no pudiendo exceder al de Ayudante de 3ª .
   1. Deberán realizar y aprobar el Curso Básico que establezca el Reglamento de Curso de Instrucción para el Personal Subalterno.
   2. El alta definitiva se concederá una vez transcurrido el plazo fijado en el Art. 29 de la Ley General Nº 18.398, siempre que acrediten adecuadas condiciones profesionales, morales y físicas.
   3. Serán incorporados al Escalafón respectivo por orden de antigüedad, que será establecido teniendo en cuenta:
      a. Orden de mérito de ingreso, en su Escalafón.
      b. Calificaciones en el Curso Básico obligatorio establecido en el apartado 1.
      c. Calificación obtenida en la foja de conceptos o en la información conceptual del destino.

Art. 030204. ALTAS DE MARINEROS CUERPO AUXILIAR Y COMPLEMENTARIO:

Si las necesidades del servicio lo exigieran podrá disponerse el alta de aquellos argentinos nativos o por opción que hayan cumplido con el Servicio Militar obligatorio o exceptuado por las causas determinadas en el artículo 33 inc. 2 al 8 inclusive de la Ley Nº 17.531 u otras que a juicio de la autoridad militar no haya significado exclusión del servicio de conscripción, siempre que:

1. Reúnan las condiciones establecidas en el Art. 030201.
2. No tengan más de treinta (30) años de edad.
3. Hayan aprobado el 4to. grado de la enseñanza primaria.
   a. El alta será acordada con el grado de Marinero e incorporados al Escalafón respectivo del Cuerpo Auxiliar o Complementario, debiendo realizar el Curso de adaptación que determina el "Reglamento de Cursos de Instrucción para el Personal Subalterno".

Art. 030205. RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL SUBALTERNO:

El Personal Subalterno para el Cuerpo que se indica, provendrá :

a. CUERPO GENERAL.
   1. De los que egresen de la Escuela de Suboficiales "Coronel Martín Jacobo Thompson" como Cabo 2º, en la forma establecida en el respectivo reglamento interno (Art. 030202 inc. a.).
   2. De los Cabos 2º y Cabos 1º del Cuerpo Complementario que habiendo optado por cambio al Cuerpo General, reúnan los requisitos establecidos en esta Reglamentación y los que disponga la Dirección del Personal y aprueben el examen de idoneidad para el Escalafón y, si correspondiere capacitación, solicitado.
b. CUERPO AUXILIAR.
   1. Los que egresen de la Escuela de Suboficiales "Coronel Martín Jacobo Thompson" como Cabo 2º, en la forma establecida en el respectivo reglamento interno.
   2. De los Cabos 2º y Cabos 1º del Cuerpo Complementario que habiendo optado por cambio de Cuerpo Auxiliar, reúnan los requisitos establecidos en esta Reglamentación y los que disponga la Dirección del Personal y aprueben el examen de idoneidad para el Escalafón y, si correspondiere capacitación, solicitado.
   3. De los que se postulen en los concursos de admisión para cubrir puestos en los Escalafones en que sea necesaria una capacitación anterior a su ingreso.
c. CUERPO COMPLEMENTARIO.
   1. Marineros de 2da. que habiendo optado, sean seleccionados para continuar en la Prefectura Naval Argentina, como Marinero (Art. 030203, inc. b. apartado 1. (b)).
   2. Alumnos que sean separados de la Escuela de Suboficiales "Coronel Martín Jacobo Thompson" por disminución física o intelectual y opten voluntariamente por continuar en la Prefectura Naval Argentina.
   3. Integrantes del Cuerpo General de cualquier grado y Escalafón que opten voluntariamente por ser transferidos.
   4. Integrantes del Cuerpo General disminuidos física o intelectualmente.

Art. 030206. COMPROMISO DE SERVICIO:

a. Los que se incorporen como aspirante a la Escuela de Suboficiales "Coronel Martín Jacobo Thompson" firmarán en oportunidad de su ingreso, un compromiso de servicio, a contar desde la fecha de egreso, por un lapso de tres (3) años.
b. Los que sean seleccionados en la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA como Marineros, suscribirán el compromiso de servicio por un lapso de DOS (2) años a contar de la fecha que sean dados de alta como tal.
c. El Personal Subalterno que a su solicitud o por selección sea autorizado, designado a realizar estudios en Institutos ajenos a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, en el país o en el extranjero firmará un compromiso de permanencia en servicio a prestar desde la aprobación del curso, como así también un compromiso de restitución del costo invertido en el caso de separación del curso o incumplimiento de la permanencia en servicio
d. El compromiso de permanencia en servicio tendrá aplicación hasta un máximo de DIEZ (10) años desde su iniciación o hasta que se produzca el ascenso del firmante al grado de Ayudante Principal, en cuya circunstancia se extinguirá automáticamente la obligación.
e. Las normas que complementan el presente artículo serán especificados en el "Reglamento para la Administración del Personal" de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, donde se establecerán las modalidades aplicables a la implementación del compromiso de permanencia en servicio.

# CAPÍTULO III

## PERSONAL FEMENINO

**NOTA**: DEROGADO por Decreto Nº 1217/00 del 22 de diciembre de 2000.-

# CAPÍTULO IV

## FOJA DE CONCEPTOS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 030401. | Foja de Conceptos del Personal Subalterno..... | 69 |
| Artículo 030402. | Personal Subalterno que curse estudios..... | 69 |


Art. 030401. FOJA DE CONCEPTOS DEL PERSONAL SUBALTERNO:

Las Jefaturas producirán información sobre las aptitudes del Personal Subalterno subordinado. Esta información se denominará "Foja de Conceptos" y se formulará en el impreso reglamentario, que tendrá carácter "Reservado".
El Reglamento para la Administración del Personal, establece las normas para su confección.

Art. 030402. PERSONAL SUBALTERNO QUE CURSE ESTUDIOS:

La Dirección del Personal establecerá la Foja que se confeccionará al Personal Subalterno que curse en Escuelas, sean de la Prefectura Naval Argentina o ajenas a la misma.

# CAPÍTULO V

## JUNTAS DE CALIFICACIONES PARA PERSONAL SUBALTERNO

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 030501. | Calificación del Personal | 71 |
| Artículo 030502. | Clasificación de las Juntas | 71 |
| Artículo 030503. | Funciones específicas de cada Junta | 72 |
| Artículo 030504. | Funciones generales de las Juntas de Calificaciones | 72 |
| Artículo 030505. | Composición de las Juntas de Calificaciones | 72 |
| Artículo 030506. | Miembros suplentes | 73 |
| Artículo 030507. | Causas de inhabilidad | 73 |
| Artículo 030508. | Exclusión | 73 |
| Artículo 030509. | Designación de los integrantes de las Juntas de Calificaciones | 73 |
| Artículo 030510. | Reemplazo del Presidente | 73 |
| Artículo 030511. | Casos imprevistos | 73 |
| Artículo 030512. | Personal Subalterno que será considerado por las Juntas de Calificaciones | 73 |
| Artículo 030513. | Personal Subalterno que podrá ser considerado por las Juntas de Calificaciones | 74 |
| Artículo 030514. | Personal Subalterno que no será considerado por las Juntas de Calificaciones | 74 |
| Artículo 030515. | Proposiciones a elevar por las Juntas de Calificaciones | 74 |
| Artículo 030516. | Comunicaciones a efectuar | 75 |
| Artículo 030517. | Recurso | 75 |
| Artículo 030518. | Procedimiento para el funcionamiento de las Juntas de Calificaciones | 76 |


Art. 030501. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL:

La calificación del Personal Subalterno de los distintos Cuerpos y Escalafones, a los efectos de este Capítulo, será discernida por el Prefecto Nacional Naval a propuesta de la Junta de Calificaciones.

Art. 030502. CLASIFICACIÓN DE LAS JUNTAS:

Existirán DOS (2) clases de Juntas de Calificaciones, a saber:
a. Junta de Calificaciones para Suboficiales.
b. Junta de Calificaciones para Cabos y Marineros.

Art. 030503. FUNCIONES ESPECIFICAS DE CADA JUNTA:

Las funciones específicas de las respectivas Juntas de Calificaciones serán:

a. Junta de Calificaciones para Suboficiales:
   Propone la calificación de aptitud y selección, como asimismo la de permanencia, de los Suboficiales, y asesora sobre los pedidos de reconsideración de los Suboficiales, Cabos y Marineros.
b. Junta de Calificaciones para Cabos y Marineros:
   Propone la calificación de aptitud para el ascenso y permanencia de los Cabos y Marineros.

Art. 030504. FUNCIONES GENERALES DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES:

Además de las situaciones previstas en el artículo precedente, las Juntas de Calificaciones, cuando así se disponga, considerará las siguientes:

a. Las reincorporaciones, en los casos de baja por error, a efectos de determinar las condiciones que establece el artículo 69 de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias.
b. La incorporación del personal en situación de retiro, en los casos previstos en el artículo 77 de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias, a fin de establecer si dicho personal se halla encuadrado en las disposiciones del artículo 040301.
c. Al que solicite su reincorporación en los términos del artículo 66 de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias.
d. Los cambios de Cuerpo y Escalafón.
e. Asesorar sobre el acto de mérito destacado del Personal Subalterno a fin de proponer su ascenso.
f. Los casos del personal que cese de encontrarse en las situaciones previstas en el artículo 49, incisos b. y c. de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias.
g. La situación del Personal Subalterno que la Dirección del Personal o la Junta de Calificaciones estime deba ser considerada.
h. La situación del personal excluido definitivamente de las listas de ascenso, a efectos de determinar su permanencia en actividad.

Art. 030505. COMPOSICIÓN DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES:

Las Juntas de Calificaciones del Personal Subalterno estarán normalmente integradas de la siguiente forma:

a. Junta de Calificaciones para Suboficiales:
   Por no menos de DOS (2) Oficiales Superiores y no menos de SIETE (7) Oficiales Jefes. El más antiguo de los Oficiales Superiores se desempeñará como presidente y el otro lo hará como vocal titular. La totalidad de Oficiales Jefes actuarán como vocales titulares.
b. Junta de Calificaciones para Cabos y Marineros:
   Por no menos de UN (1) Oficial Superior, el que se desempeñará como presidente, y no menos de OCHO (8) Oficiales Jefes, que actuarán como vocales titulares.

c. La cantidad mínima de vocales titulares, de ambas Juntas de Calificaciones, podrá ser ampliada cuando ello resulte necesario para que cumplan adecuadamente las funciones que se le asignen.
d. Los presidentes de las respectivas Juntas de Calificaciones podrán requerir la presencia de Oficiales Jefes u Oficiales Subalternos, del Cuerpo y/o Escalafón afín al personal a considerar, para asesorar a los integrantes de las Juntas.

Art. 030506. MIEMBROS SUPLENTES:

Además de los vocales titulares, las DOS (2) Juntas de Calificaciones para el Personal Subalterno, estarán integradas por un grupo común de vocales suplentes, cuyo número no podrá ser inferior a UN (1) Oficial Superior y CUATRO (4) Oficiales Jefes.
Cuando fuere necesario, podrá ampliarse el número de dichos vocales suplentes.

Art. 030507. CAUSAS DE INHABILIDAD:

No podrán integrar las Juntas de Calificaciones los Oficiales que, en su actual grado, hayan sido calificados "No propuesto para el ascenso", "No propuesto para ejercer Jefatura Operativa" u "Observado", considerando la Dirección del Personal que los motivos de la observación causen su exclusión, o que se encuentren involucrados en sumario administrativo instruido en averiguación de su conducta.

Art. 030508. EXCLUSIÓN:

Los Oficiales no podrán integrar las Juntas de Calificaciones en oportunidad de ser tratado personal al que lo ligue un grado de parentesco en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 030509. DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES:

Los Oficiales que integrarán las Juntas de Calificaciones serán designados por el Prefecto Nacional Naval para el período anual correspondiente.

Art. 030510. REEMPLAZO DEL PRESIDENTE:

En caso de ausencia del presidente en cualquiera de las Juntas de Calificaciones, actuará en tal carácter el Oficial Superior más antiguo integrante de la misma.

Art. 030511. CASOS IMPREVISTOS:

Si de la aplicación de las normas precedentes surgiera algún caso imprevisto, el criterio a aplicar será decidido por el Prefecto Nacional Naval.

Art. 030512. PERSONAL SUBALTERNO QUE SERA CONSIDERADO POR LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES:

Serán considerados por la Junta de Calificaciones que corresponda:

a. Suboficiales Superiores:
   1. Para establecer su aptitud y selección para el ascenso, conforme con la directiva de ascenso fijada para ese año.
   2. Para analizar su aptitud para permanecer en actividad.
   3. Para determinar si deben o no producir vacantes.
b. Suboficiales Subalternos, Cabos y Marineros:
   Los cuadros completos de los Suboficiales Subalternos, Cabos y Marineros, de cada Cuerpo y Escalafón, que se encuentren en las condiciones que anualmente establezca la Política de Ascensos, a fin de determinar su aptitud para el grado inmediato superior y su permanencia en actividad, según corresponda.
c. Los Suboficiales, Cabos y Marineros que no hubiesen satisfecho las exigencias establecidas en el inciso e) del artículo 030.603 de esta reglamentación, serán considerados anualmente para:
   1. Permanencia en actividad
   2. Producir vacante.

Art. 030513. PERSONAL SUBALTERNO QUE PODRA SER CONSIDERADO POR LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES:

Podrán ser considerados por las Juntas de Calificaciones que correspondan:
Los Suboficiales en general, Cabos y Marineros que durante el año se hubiesen encontrado en alguna de las siguientes situaciones:

a. Tener una foja de conceptos desfavorable.
b. Haber sido separado de cursos reglamentarios, reprobado los mismos o excluido de realizarlos.
c. Considerar la Dirección del Personal o la Junta de Calificaciones que su desempeño debe ser analizado por la Junta de Calificaciones.
d. Acumular sanciones disciplinarias que aconsejen su consideración.

Art. 030514. PERSONAL SUBALTERNO QUE NO SERA CONSIDERADO POR LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES:

No será considerado por la Junta de Calificaciones el Personal Subalterno que haya sido declarado físicamente inepto.

Art. 030515. PROPOSICIONES A ELEVAR POR LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES:

Las Juntas de Calificaciones podrán formular las siguientes propuestas:

a. Propuesto para el ascenso: Al personal que reúna la capacidad, condiciones profesionales y éticas requeridas para el grado inmediato superior.
b. Propuesto para el ascenso observado: A quienes reúnan los requisitos del inciso anterior, pero con algunas deficiencias que se consideren deben ser corregidas.
c. Propuesto para el ascenso condicional: Esta proposición se asignará al personal que resultare propuesto para el ascenso o propuesto para el ascenso observado, cuando su promoción al grado inmediato superior se encuentre condicionada al cumplimiento de algún requisito reglamentario y éste se encuentre pendiente de concreción.

d. No seleccionado para el ascenso: Al personal que no obstante haber sido declarado apto para el ascenso, no haya alcanzado en la selección un orden de mérito suficiente para acceder a la cantidad de vacantes disponibles para el grado inmediato superior.
e. No propuesto para el ascenso: A los subalternos que no reúnan la capacidad, condiciones profesionales y éticas, o cuyo comportamiento evidencie fallas de conducta que le impidan acceder al grado inmediato superior.
f. No propuesto para el ascenso observado: Al personal que resultare no propuesto para el ascenso y, además, se considere que su permanencia en actividad se
encuentra supeditada a la corrección de algunas deficiencias que deberá superar para continuar en actividad.
g. No propuesto para permanecer en actividad: Al personal que resultare no propuesto para el ascenso y, además, no reúna las condiciones necesarias para permanecer en actividad. Esta proposición podrá formularse aún cuando no existiere consideración para el ascenso.
h. Observado: A los subalternos no incluidos en las listas de ascensos y cuyo tratamiento se hubiera ordenado, cuando debido a deficiencias en su capacidad, condiciones profesionales o éticas y conducta, se considere que deben ser advertidas para su enmienda.
i. Propuesto para ser reincorporado: Al personal que haya solicitado su reincorporación en los términos de los artículos 66 ó 69 de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias y reúna las condiciones de capacidad, profesionales y éticas requeridas.
j. Propuesto para desempeñarse como "Retirado Prestando Servicios" o "Retirado en Servicio Ordenado": Al personal que resulte apto para prestar nuevamente servicios en la condición prevista en el artículo 77 de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias, y reúna las condiciones personales y profesionales requeridas.
k. Propuesto para cambiar de Cuerpo y/o Escalafón: Esta proposición se asignará al personal que deba ser analizado para establecer si procede o no su cambio de Cuerpo y/o Escalafón, cuando se considere que reúne las condiciones y requisitos que exige la reglamentación.
l. Propuesto para el ascenso por actos destacados: Al personal que hubiere sido sometido a consideración de la Junta correspondiente, para la valorización del mérito por acto destacado, cuando así resultare del análisis realizado.
ll. En todos los casos a que se refieren los incisos i), j), k), y l) de este artículo, podrá formularse la proposición "No propuesto".

Art. 030516. COMUNICACIONES A EFECTUAR:

Discernida por el Prefecto Nacional Naval la calificación del personal considerado por la Junta de Calificaciones, la Dirección del Personal procederá por intermedio de la Jefatura del Organismo, Dependencia o Unidad, donde reviste el personal calificado, a efectuar la notificación que corresponda.
El oficio dirigido al interesado será entregado por el titular de la Jefatura, quien le hará firmar el duplicado, el que será devuelto a la Dirección del Personal con la constancia del día y hora de entrega.

Art. 030517. RECURSO:

Notificada la calificación discernida por el Prefecto Nacional Naval, el calificado podrá interponer recurso de reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días desde la notificación.

a. Será dirigido al Prefecto Nacional Naval.
b. El Prefecto Nacional Naval dispondrá la convocatoria de la Junta de Calificaciones respectiva, según se trate de Suboficial, Cabo o Marinero el que recurra, a los efectos de su consideración y asesoramiento.
c. Todo Personal Subalterno que eleve un pedido de reconsideración, informará por separado de esta circunstancia a la Jefatura que dependa.
d. Para que la Junta asesore modificando la calificación discernida se requerirá:
   1. Para Suboficiales Superiores: No más de DOS (2) votos en contra.
   2. Para Suboficiales Subalternos, Cabos y Marineros: No más de un tercio de los votos en contra.
e. La resolución que se adopte con respecto al recurso de reconsideración será inapelable.
f. Sólo será admitido el recurso de reconsideración de la calificación discernida siempre que esté objetivamente fundado, sea en actos o hechos, en los antecedentes de actuación o en las condiciones de quien recurre.

Art. 030518. PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIONES:

El procedimiento que reglará el funcionamiento de las Juntas de Calificaciones será determinado en el Reglamento para la Administración del Personal de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.

# CAPÍTULO VI

## ASCENSOS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 030601. | Fecha de ascenso y concesión del mismo..... | 77 |
| Artículo 030602. | Renovación y vacante para el ascenso del personal subalterno..... | 77 |
| Artículo 030603. | Exigencias para el ascenso del Personal Subalterno..... | 78 |
| Artículo 030604. | Tiempos mínimos, normales y deseables..... | 78 |
| Artículo 030605. | Forma de conceder los ascensos al Personal Subalterno..... | 78 |
| Artículo 030606. | Grados máximos que pueden alcanzarse (Anexo VII)..... | 79 |
| Artículo 030607. | Personal Subalterno no calificado por la Junta..... | 79 |
| Artículo 030608. | Ascenso por acto de mérito..... | 79 |
| Artículo 030609. | Ascenso "post morten"..... | 79 |


Art. 030601. FECHA DE ASCENSO Y CONCESIÓN DEL MISMO:

Los ascensos del Personal Subalterno serán concedidos anualmente con fecha 31 de diciembre.

Art. 030602. RENOVACIÓN Y VACANTE PARA EL ASCENSO DEL PERSONAL SUBALTERNO:

a. Normalmente se producirá la renovación anual del Personal Subalterno en cada uno de los grados de los distintos Cuerpos y Escalafones. La renovación de cada grado será igual a la suma de las eliminaciones de ese grado del escalafón respectivo más las de los ascensos al grado inmediato superior. Serán vacantes además, las que efectivamente existen en ese grado y en los grados superiores al mismo, incluyendo los retiros en trámite. En base a dicha renovación se determinará el "frente de ascenso" que corresponde a cada grado.
b. El Prefecto Nacional Naval sobre la base del tiempo deseable que determine para cada grado, fijará anualmente, a propuesta de la Dirección del Personal, la política de ascensos del Personal Subalterno.
c. Para el ascenso en los porcentajes determinados por selección, se procederá a considerar al personal que tenga cumplido el tiempo deseable para su grado.
   1. El grupo a considerar será el de mayor número de años en el grado.
   2. Si este grupo no alcanzare a cubrir el frente de ascensos, se tomará el grupo siguiente de igual número de años en el grado y así sucesivamente.
   3. La selección se producirá asignando un orden de mérito a cada integrante del grupo considerado.

Art. 030603. EXIGENCIAS PARA EL ASCENSO DEL PERSONAL SUBALTERNO:

Para ser considerado para el ascenso, será necesario:

a. Satisfacer las exigencias establecidas en el artículo 50 de la Ley General Nº 18.398.
b. Tener en el grado el tiempo deseable que anualmente fijará el Prefecto Nacional Naval.
c. Reunir las condiciones físicas establecidas por el "Reglamento de Aptitud Física" las que serán comprobadas en la oportunidad que disponga la Dirección del Personal. A este efecto, el reconocimiento tendrá validez por dos (2) años.
d. Reunir condiciones profesionales, que serán comprobadas por las constancias existentes en sus legajos personales.
e. Haber aprobado los cursos regulares y complementarios reglamentarios para su Cuerpo y Escalafón. (Anexo IX, IX/1 y IX/2,).
f. Haber cumplido las condiciones especiales de adiestramiento que se exijan al escalafón a que pertenece.
g. Ser calificado por la Junta de Calificaciones "propuesto para el ascenso", o "seleccionado para el ascenso", según corresponda.
h. No estar embargado o concursado por causas no justificadas.
i. Para el ascenso a Ayudante Mayor, se analizarán los antecedentes desde su promoción a Ayudante de 3ra.

Art. 030604. TIEMPOS MÍNIMOS, NORMALES Y DESEABLES:

Son los definidos para el Personal Superior en el artículo 020608. Los tiempos normales para el Personal Subalterno figuran en el Anexo X.

Art. 030605. FORMA DE CONCEDER LOS ASCENSOS AL PERSONAL SUBALTERNO:

Los ascensos se concederán al Personal Subalterno dentro de sus respectivos Cuerpos y Escalafones en la siguiente forma:

a. Por antigüedad calificada o selección en las proporciones establecidas en la Ley General Nº 18.398.
    1. La aptitud de ascenso por antigüedad calificada se obtendrá teniendo en cuenta la antigüedad en el grado, además de los antecedentes de conducta, capacidad profesional, condiciones físicas y conceptos discernidos. La carencia o disminución notoria de alguno de ellos determinará el impedimento para el grado inmediato.
    2. La selección se efectuará valorando las condiciones personales, morales e intelectuales, la capacidad profesional, cursos realizados, estudios voluntarios que contribuyeron al perfeccionamiento profesional del subalterno y todo otro antecedente que lo destaque entre sus iguales.
    3. El ascenso por selección al grado que corresponda se hará entre el subalterno que siga al último que ascienda por antigüedad calificada y el último calificado apto del grupo con el tiempo deseable fijado por la política de ascenso para ese año.

4. Los que asciendan por selección conservarán el orden escalafonario relativo que tenían en su grado.

Art. 030606. GRADOS MÁXIMOS QUE PUEDEN ALCANZARSE (ANEXO VII):

Los grados máximos que el Personal Subalterno podrá alcanzar por ascenso, serán los siguientes:

a. Cuerpo General (Artículo 030101, inciso a.1.):
   1. Todos los Escalafones: Ayudante Mayor.
b. Cuerpo Auxiliar (Artículo 030101, inciso a.2.):
   1. Todos los Escalafones: Ayudante de 1ª .
c. Cuerpo Complementario (Artículo 030101, inciso a.3.):
   1. Todos los Escalafones: Ayudante de 1ª .

Art. 030607. PERSONAL SUBALTERNO NO CALIFICADO POR LA JUNTA:

La Dirección del Personal dispondrá la convocatoria de la Junta de Calificaciones respectiva, cuando el Personal Subalterno haya cesado de estar en alguna de las situaciones especificadas en el artículo 030505, inciso a. de la presente Reglamentación.

Art. 030608. ASCENSO POR ACTO DE MÉRITO:

a. El mérito por acto destacado del Personal Subalterno (Art. 53 de la Ley General Nº 18.398), será determinado por el Prefecto Nacional Naval, asesorado por la respectiva Junta de Calificaciones, según se trate de Suboficial Superior, Suboficial Subalterno, Cabo o Tropa, la que apreciará la importancia del mismo para proponer el ascenso, siempre que se trate de:
   1. Actos de abnegación, valor u otros semejantes realizados con riesgo personal, real y evidente, de significativa trascendencia.
   2. Acciones destacadas que demuestren un elevado sentimiento de bien público.
b. Si la actuación hubiese sido conjunta de Personal Superior y Subalterno, el caso será considerado por la Junta de Calificaciones para Oficiales que hubiere sido designada.
c. En el sumario que se instruya, deberán determinarse fehacientemente los extremos especificados en el inc. a., apartados 1 ó 2 de este artículo.

Art. 030609. ASCENSO “POST MORTEM”:

Igualmente podrá ser ascendido al grado inmediato superior, si a consecuencia de un acto de heroísmo o de arrojo en el cumplimiento de su deber permanente o en el ejercicio de su misión en defensa de la sociedad, sobreviniere la muerte de Personal Subalterno (Art. 53 de la Ley General Nº 18.398).

a. Se instruirá el sumario que determine el artículo 050701 inc. c).
b. El mérito del acto de la naturaleza señalada será declarado por el Prefecto Nacional Naval asesorado por la respectiva Junta de Calificaciones según se trate de Suboficial, Cabo o Tropa.

c. Si a consecuencia de la misma actuación se produjere la muerte de Personal Superior y Subalterno, el caso será considerado por la Junta de Calificaciones de Oficiales, designada.

d. Si el causante tuviera el grado máximo de su escalafón será igualmente determinado el mérito de la actuación a efecto de la aplicación de la prescripción del artículo 3 de la Ley Nº 16.443.

# CAPÍTULO VII

## BAJAS Y REINCORPORACIONES

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 030701. | De la baja | 81 |
| Artículo 030702. | De la solicitud de baja | 81 |
| Artículo 030703. | De la concesión de la baja | 81 |
| Artículo 030704. | De la efectividad de la baja | 82 |
| Artículo 030705. | De la baja obligatoria | 82 |
| Artículo 030706. | Rescisión del compromiso de servicio | 82 |
| Artículo 030707. | Reincorporación del Personal Subalterno | 82 |


Art. 030701. DE LA BAJA:

La baja del Personal Subalterno se producirá por las causas que establece el artículo 63 de la Ley General Nº 18.398, en la forma que se determina en esta Reglamentación.

La de los Marineros de 2ª por los motivos y en la forma prevista por la Prefectura Naval Argentina en el régimen especial al que estén sometidos y la de los aspirantes de la Escuela de Suboficiales "Coronel Martín Jacobo Thompson" como lo prevé el reglamento interno respectivo.

Art. 030702. DE LA SOLICITUD DE BAJA:

a. En la solicitud de baja del Personal Subalterno deberá expresarse si tiene compromiso de permanencia en servicio, si se encuentra bajo sumario o cumpliendo sanción disciplinaria.

   Si se encontrare en algunas de estas situaciones no se dará curso al trámite de la solicitud hasta que desaparezca la causa.

b. El superior que eleve la solicitud de baja, hará constar si existen cargos pendientes u otros impedimentos para concederla y además, si fue presentada para eludir una comisión del servicio o cambio de destino, o por la falta de aptitud para el servicio en la Prefectura Naval Argentina.

Art. 030703. DE LA CONCESIÓN DE LA BAJA:

a. La baja se concede siempre que no existan impedimentos legales o reglamentarios.
b. Con anterioridad a la efectividad de la baja el causante deberá hacer entrega de todos los elementos bajo su custodia, regularizando los cargos pendientes si los tuviere y los ajenos a la Prefectura Naval Argentina que hubiere obtenido en virtud de su situación de revista.

c. A tal efecto, la Dirección del Personal, requerirá a los Organismos respectivos el informe pertinente.
d. En el caso de no haber regularizado los cargos pendientes, no se dará curso a la solicitud de baja.

Art. 030704. DE LA EFECTIVIDAD DE LA BAJA:

La baja se hará efectiva una vez que la Dirección del Personal efectué la comunicación pertinente al destino donde revista el causante.

Art. 030705. DE LA BAJA OBLIGATORIA:

El Personal Subalterno que no le corresponda haber de retiro, de acuerdo a la Ley Nº 12.992, artículo 5º, será dado de baja:

a. Cuando no compute diez (10) años de servicio en el caso del inciso c. del artículo citado en concordancia con el artículo 40 inciso a. de la Ley General Nº 18.398.
b. Vencido el término establecido en el artículo 41 de la Ley General Nº 18.398 en los casos de los incisos b. y c. del artículo 40.
c. En el caso del artículo 63 inciso d. de la Ley General Nº 18.398.

Art. 030706. RESCISION DEL COMPROMISO DE SERVICIO:

El Prefecto Nacional Naval, cuando así lo considere conveniente, podrá rescindir el compromiso de servicio suscripto por determinado personal si éste adoleciere de falta de aptitud para el servicio de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 030707. REINCORPORACIÓN DEL PERSONAL SUBALTERNO:

a. La solicitud de reincorporación del personal de baja por la causa especificada en el Artículo 63 inc. a. de la Ley General Nº 18.398 será presentada en la Dirección del Personal, a cuyo efecto la misma procederá a:
   1. Verificar las causas que motivaron la solicitud de baja voluntaria.
   2. Solicitar los informes que estime necesario.
   3. Evaluar los antecedentes del causante mientras revistó en actividad.
b. Si hubiere mediado condena o proceso durante el tiempo que ha estado de baja, por causas compatibles con las exigencias de la Prefectura Naval Argentina o en los casos de delito culposo, el causante deberá presentar resolución que la misma no afectó su buen nombre y honor.
c. La reincorporación podrá ser concedida siempre que:
   1. No se encuentre comprendido en alguna de las situaciones previstas en el artículo 66 incisos a), b) y c) de la Ley General Nº 18.398, con la salvedad del inciso b. del presente artículo.
   2. No hayan transcurrido más de dos (2) años desde su alejamiento.
   3. El concepto merecido mientras prestó servicios no haya sido inferior a “normal”.
   4. Que la baja no hubiere sido solicitada por falta de aptitud para el servicio de la Prefectura Naval Argentina.

5. Reúna las condiciones establecidas en el "Reglamento de Aptitud Física".

d. El personal que haya sido dado de baja por las causa expresadas en el artículo 63, incisos c. y d. de la Ley General, que pruebe fehacientemente por resolución administrativa en el caso del inciso c. y por sentencia judicial en el caso del inciso d., que su baja fue motivada por error, y siempre que hayan transcurrido menos de tres (3) años desde la fecha de su baja, será reincorporado en situación de actividad.
   Su reincorporación se otorgará con retroactividad a la fecha en que fue dado de baja y se le reconocerá el tiempo pasado de baja como en actividad, servicio efectivo de manera que no pierda el grado ni la antigüedad que le hubiere correspondido de no haber sido dado de baja. Además se le abonarán todos los haberes que le hubieren correspondido percibir mientras estuvo de baja.
e. Cuando el lapso citado en el inciso d. precedente, excediera los tres (3) años, el causante será considerado como en el caso anterior y previo cómputo de servicios, pasado a retiro en la fecha en que se le conceda la reincorporación. Además, se le abonarán todos los haberes que le hubiera correspondido recibir mientras estuvo de baja.
f. Si el causante revistaba en retiro en la fecha en que fue dado de baja, será reincorporado en situación de retiro con el grado y antigüedad que poseía en esa oportunidad y con la fecha en que se produjo la baja. Además se le abonarán todos los haberes que le hubiera correspondido percibir mientras estuvo de baja.
g. Los ex-Aspirantes podrán ser reincorporados en la forma que establezca el Reglamento Interno de la Escuela de Suboficiales "Coronel Martín Jacobo Thompson" y la solicitud será presentada ante la Jefatura de la misma.

# CAPÍTULO VIII

## RETIRO Y PERMANENCIA EN ACTIVIDAD

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 030801. | Pase a situación de retiro obligatorio..... | 85 |
| Artículo 030802. | Pase a retiro obligatorio por ineptitud física..... | 85 |
| Artículo 030803. | Solicitud de retiro voluntario..... | 85 |


Art. 030801. PASE A SITUACIÓN DE RETIRO OBLIGATORIO:

El personal subalterno será pasado a situación de retiro obligatorio:

a. Cuando se encontrare en alguna de las situaciones que prescribe el Art. 81 de la Ley General Nº 18.398.
b. Los Suboficiales Superiores y los Suboficiales Subalternos de los distintos Cuerpos y Escalafones que hayan alcanzado el grado máximo correspondiente, cuando el Prefecto Nacional Naval lo disponga con el asesoramiento de la Junta de Calificaciones.
c. Cuando sea calificado "Inepto para continuar en el ejercicio de su empleo" con indicación expresa de la Junta de Calificaciones que debe pasar a situación de retiro obligatorio.
   Si no existiere tal indicación, la Dirección del Personal iniciará el trámite de retiro obligatorio luego de transcurrido dos (2) meses, siempre que el interesado no hubiere presentado su pedido de retiro en dicho lapso.
d. Los Suboficiales Superiores y los Suboficiales Subalternos al cumplir el límite de edad que prescribe el artículo 4º de la Ley 12.992.

Art. 030802. PASE A RETIRO OBLIGATORIO POR INEPTITUD FÍSICA:

El personal que resultara físicamente inepto para permanecer en servicio de acuerdo a lo que establece el "Reglamento de Aptitud Física", pasará a situación de retiro obligatorio de conformidad con lo establecido en las Leyes Nº 12.992 y 16.443., cuando hayan vencido los términos de las licencias previstas en los artículos 35 inciso b. y 40 inciso a. de la Ley General Nº 18.398 siempre que no le corresponda la baja obligatoria.

Art. 030803. SOLICITUD DE RETIRO VOLUNTARIO:

El retiro voluntario (Artículo 83 de la Ley General Nº 18.398) podrá ser solicitado en cualquier época del año. En caso de que el interesado desee hacer uso de la licencia extraordinaria prevista en el artículo 35 inc. d. de la Ley General Nº 18.398, durante la tramitación del retiro, ambas solicitudes deberán presentarse simultáneamente.

# TÍTULO IV

## PERSONAL POLICIAL RETIRADO Y PENSIONISTAS

# CAPÍTULO I

## GENERALIDADES

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 040101. | Situaciones del Personal Retirado..... | 87 |
| Artículo 040102. | Registros..... | 87 |
| Artículo 040103. | Reconocimiento médico del personal en "Retiro Efectivo"..... | 87 |
| Artículo 040104. | Pase a situación de "Retiro Absoluto"..... | 88 |
| Artículo 040105. | Disposiciones comunes para el personal en situación de "Retiro Efectivo" o "Retiro Absoluto"..... | 88 |


Art. 040101. SITUACIONES DEL PERSONAL RETIRADO:

El Personal Superior y Subalterno de la Prefectura Naval Argentina en retiro podrá encontrarse en las siguientes situaciones:

a. Se encuentra en "Retiro Efectivo" el que ha dejado de prestar servicios en actividad y está en condiciones de desempeñar algún cargo o función en la Prefectura Naval Argentina.
b. Se encuentra en "Retiro Absoluto" el que por hallarse "Inutilizado para todo servicio" o el que habiendo alcanzado el límite de edad que para su grado establece la Ley Nº 12.992, está incapacitado para desempeñar cargos o funciones en la Prefectura Naval Argentina.
c. Se encuentra en "Retiro en Servicio" el que hallándose en "Retiro Efectivo" ha sido designado para prestar servicios en la Prefectura Naval Argentina.

Art. 040102. REGISTROS:

La Dirección del Personal mantendrá actualizados los Escalafones del Personal Retirado, llevando un registro para el Personal de Oficiales y otro para el de Suboficiales, Cabos y Marineros, con su situación de retiro y domicilio.

Art. 040103. RECONOCIMIENTO MÉDICO DEL PERSONAL EN "RETIRO EFECTIVO":

El Oficial, Suboficial, Cabo y Marinero en "Retiro Efectivo", en las oportunidades y en los lugares que establezca la Dirección del Personal, deberá someterse al reconocimiento médico periódico con el objeto de determinar sus aptitudes para el caso de convocatoria o ser llamado a prestar "Servicio en Retiro".
De dicho reconocimiento podrá resultar apto o:

a. Disminuido en las aptitudes físicas: al que por sus condiciones físicas o disminuidas no puede realizar en forma total las actividades genéricas fijadas en los artículos 020103 a 020105 de esta Reglamentación de acuerdo al grado, cuerpo y escalafón, pero que pueda desempeñar las funciones mencionadas en el inciso c. del artículo 020103, cualquiera fuera el cuerpo o escalafón de origen.
b. Inutilizado para todo servicio: el que por sus condiciones físicas disminuidas no puede realizar actividad alguna dentro de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 040104. PASE A SITUACIÓN DE "RETIRO ABSOLUTO":

El personal en "Retiro Efectivo" que alcance el límite de edad que para su grado establece la Ley Nº 12.992 o que fuere declarado "Inutilizado para todo servicio" (Art. 040103 inc. b.) será pasado a situación de "Retiro Absoluto" por disposición del Prefecto Nacional Naval.

Art. 040105. DISPOSICIONES COMUNES PARA EL PERSONAL EN SITUACION DE "RETIRO EFECTIVO" O "RETIRO ABSOLUTO":

a. El Director del Personal es el superior inmediato del personal en retiro que no preste servicio.
b. El personal retirado debe tener actualizado su domicilio en la Dirección del Personal.
   1. Sin perjuicio de ello, en el mes de noviembre de cada año, la Dirección del Personal remitirá al último domicilio registrado del causante, la tarjeta reglamentaria, la que deberá ser llenada y devuelta a la misma antes del 31 de enero del año siguiente.
   2. Vencido dicho término sin haberse recibido la tarjeta, la Dirección del Personal iniciará la investigación necesaria para comprobar la existencia del personal retirado en cuestión.
c. Residencia en el exterior:
   1. Ningún retirado podrá trasladarse ni fijar su residencia en el exterior sin previa autorización. Esta autorización deberá ser solicitada por escrito y será concedida por el:
      a. Director del Personal, hasta seis (6) meses.
      b. Prefecto Nacional Naval, de seis (6) meses y hasta dos (2) años.
      c. Comandante en Jefe de la Armada, más de dos (2) años.
   2. La prórroga sólo podrá ser concedida por motivos debidamente fundados.
      La solicitud de prórroga deberá ser presentada en lo posible, con la antelación suficiente como para permitir el regreso del causante al país en el término autorizado en caso de resolución denegatoria.
   3. La prórroga de permanencia en el exterior, deberá ser autorizada conforme lo establecido en 1. de este inciso, a cuyo efecto se computará el tiempo de la autorización originaria y prórrogas ya concedidas para determinar la autoridad facultada para otorgar.
   4. El personal que por la naturaleza de sus actividades particulares, deba ausentarse frecuentemente del país, por cortos períodos de tiempo, solicitará una única autorización, la que podrá ser concedida por el Director del Personal, debiendo el causante indicar la naturaleza de dichas actividades, la fecha

en que las iniciará y lugares donde las realizará e ingresará al país. Al finalizarla lo pondrá en conocimiento de la Dirección del Personal.

5. Dentro de los sesenta (60) días de vencida la autorización, deberá presentarse personalmente ante la Dirección del Personal para acreditar su ingreso al país o comunicarlo por escrito.
6. Vencido el término indicado en 5. sin haber efectuado la presentación o la comunicación por escrito a que se hace referencia, la Dirección del Personal iniciará las investigaciones, necesarias para comprobar la existencia de este personal y su lugar de residencia.

d. Las infracciones que cometa el personal retirado, serán comunicadas por la vía jerárquica correspondiente, al Director del Personal.
e. El personal retirado tiene derecho a que el personal en actividad le guarde la consideración y respeto que le correspondan por estado policial y se le tributen los honores correspondientes a su grado.
f. El personal retirado deberá dar cuenta al Director del Personal a los efectos disciplinarios pertinentes, cuando un policía naval, cualquiera fuere su situación de revista, faltare a los deberes impuestos en e..
g. El personal retirado ocupará en los actos oficiales, cuando concurra de uniforme, el sitio que por su grado o precedencia le corresponda.
h. En la oportunidad de usar el título del grado, agregarán al final del mismo, entre paréntesis la inicial de las palabras “Retiro Efectivo” (R.E.) o “Retiro Absoluto” (R.A.), según corresponda.
i. Cuando desempeñe alguno de los cargos mencionados en el inciso d. del artículo 79 de la Ley General Nº 18.398 podrá usar el uniforme, previa autorización del Prefecto Nacional Naval.

# CAPÍTULO II

## SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES

ÍNDICE

Páginas

Artículo 040201. Servicios Médicos Asistenciales para el Personal Retirado..... 91

Art. 040201. SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES PARA EL PERSONAL RETIRADO:

Los servicios médicos asistenciales a que tendrá derecho el personal retirado y sus familiares a cargo con derecho a pensión, así como otros servicios de carácter social, son los que se establecen en el Título VIII, siempre que dicho personal se afilie voluntariamente a la Dirección de Bienestar de la Armada.

# CAPÍTULO III

## PERSONAL PRESTANDO SERVICIO EN SITUACIÓN DE RETIRO

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 040301. | Del personal "Retirado en Servicio"..... | 93 |
| Artículo 040302. | De la incorporación del Personal Subalterno y Superior..... | 93 |
| Artículo 040303. | Deberes y derechos..... | 93 |
| Artículo 040304. | Calificaciones..... | 94 |
| Artículo 040305. | Régimen de licencias..... | 94 |
| Artículo 040306. | Causas del cese..... | 94 |
| Artículo 040307. | Quien dispone el cese..... | 94 |
| Artículo 040308. | Cómputo de servicio y haber de retiro..... | 94 |


Art. 040301. DEL PERSONAL "RETIRADO EN SERVICIO":

La incorporación del personal en situación de retiro se hará a solicitud del interesado, la que se podrá conceder, previo asesoramiento de la Junta de Calificaciones respectiva, teniendo en cuenta los antecedentes personales y profesionales, registrados durante su permanencia en actividad o retiro efectivo y siempre que las necesidades del servicio lo requieran para desempeñar funciones administrativas, docentes o técnicas y las genéricas del cuerpo y escalafón al que pertenecía.

Art. 040302. DE LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL SUBALTERNO Y SUPERIOR:

La incorporación del Personal Superior en retiro en servicio será dispuesta por el Comandante en Jefe de la Armada. La incorporación del Personal Subalterno será dispuesta por el Prefecto Nacional Naval.

Art. 040303. DEBERES Y DERECHOS:

a. Los que sean llamados a prestar "servicio en retiro" tendrán los deberes y derechos establecidos en el artículo 17 de la Ley General Nº 18.398 con las siguientes limitaciones y extensiones:
   1. Mantendrá el grado que tenía al pasar a situación de retiro.
   2. Deberá aceptar el ejercicio de los cargos, funciones o comisiones del servicio distintas de aquellas para las cuales fue llamado.
   3. El ejercicio de las facultades de mando y disciplinarias, previstas en el artículo 79 inciso g., 2do. párrafo de la Ley General Nº 18.398, con el alcance del artículo 050404.

4. Al usar el título del grado, agregará al final del mismo y entre paréntesis las iniciales de la expresión "retiro en servicio" (R.S.).

b. La precedencia entre el personal "retirado en servicio" se establecerá sumando el tiempo de antigüedad que tenía en el grado en actividad, el de retiro efectivo o retiro en servicio. A igualdad de antigüedad en dicha suma se asignará precedencia a quien compute mayor antigüedad en actividad en el grado anterior y así sucesivamente.

Art. 040304. CALIFICACIONES:

Al personal "retirado en servicio" se lo calificará anualmente en la misma forma que al personal en actividad.

Art. 040305. REGIMEN DE LICENCIAS:

El Régimen de licencias para el personal que reviste en "retiro en servicio", será el mismo que tenga el personal en actividad.

Art. 040306. CAUSAS DEL CESE:

El personal en retiro en servicio cesará :

a. A su solicitud.
b. Por carecer de las aptitudes profesionales requeridas para el desempeño de la función o cargo para el cual fue llamado.
c. Por hallarse comprendido en el artículo 040103 inciso b.
d. Por condena firme a pena privativa de libertad no condicional o inhabilitación.
e. Como sanción disciplinaria, que deba traer aparejada la eliminación del servicio.
f. Cuando fuere privado del uso del grado y del uniforme (Art. 71 inciso c. de la Ley General Nº 18.398 y Art. 050308).

Art. 040307. QUIEN DISPONE EL CESE:

El cese en la prestación de servicio en situación de retiro, será dispuesto por la misma autoridad que dispuso su incorporación.

Art. 040308. CÓMPUTO DE SERVICIO Y HABER DE RETIRO:

Cuando el personal que hubiere prestado servicio durante más de un año en situación de "Retiro en Servicio" pasará a revistar en "Retiro Efectivo" o "Retiro Absoluto", su haber de retiro se acrecentará:

a. En proporción al tiempo, sumando al que se computó al pasar a retiro efectivo, el revistado en "retiro en servicio", sobre cuyo total se establecerá el porcentaje determinado por el artículo 10 de la Ley Nº 12.992.
b. En proporción al sueldo, sumando al que se computó al pasar a "Retiro Efectivo", el cincuenta por ciento (50%) o el total de la diferencia a que se refiere el artículo 070601, según que fuere menor o mayor de dos (2) años el tiempo cumplido en "retiro en servicio", y estableciendo sobre estos totales los porcentajes que determina el artículo 10 de la Ley Nº 12.992.

# CAPÍTULO IV

## DE LA INCORPORACION DEL PERSONAL RETIRADO

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 040401. | Situación de Revista..... | 95 |
| Artículo 040402. | Convocatoria del Personal Retirado..... | 95 |
| Artículo 040403. | Asignación de Funciones Especiales..... | 95 |
| Artículo 040404. | Cómputo de Servicios..... | 95 |
| Artículo 040405. | Escalafonamiento y precedencia..... | 96 |


Art. 040401. SITUACIÓN DE REVISTA:

Cuando el personal en "retiro en servicio" o "retiro efectivo" sea convocado, reincorporándose transitoriamente a la Prefectura Naval Argentina, en virtud de lo establecido en el artículo 77, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley General Nº 18.398, revistará en actividad. Este personal podrá ser convocado total o parcialmente por el Poder Ejecutivo en caso de movilización.

Art. 040402. CONVOCATORIA DEL PERSONAL RETIRADO:

El personal que reviste en "retiro en servicio" o "retiro efectivo", podrá ser llamado, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, a prestar servicios en tiempos de paz en casos de emergencia, sea por necesidades de la Prefectura Naval Argentina o por motivos extraordinarios de seguridad pública.
Este personal revistará en servicio efectivo, no pudiendo pasar a disponibilidad ni a pasiva.

Art. 040403. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES ESPECIALES:

El Comandante en Jefe de la Armada podrá disponer asimismo, en tiempo de paz, la incorporación del personal en "retiro efectivo", con fines de instrucción y adiestramiento para cumplir funciones especiales que se le asignará, revistando en servicio efectivo.

Art. 040404. CÓMPUTO DE SERVICIOS:

Para la determinación de su nuevo cómputo de servicios y haber de retiro del personal convocado, se observarán las normas establecidas en la Ley Nº 12.992, incrementando su haber de retiro en la forma que determina el Art. 070602.

Art. 040405. ESCALAFONAMIENTO Y PRECEDENCIA:

El personal en situación de retiro efectivo o retiro en servicio, que sea incorporado a la actividad por las razones establecidas en los artículos 040401 y 040402 será escalafonado a continuación de los de su misma antigüedad de grado, en la forma establecida en el Art. 18, inc. c., apartado 1 ó 2 de la Ley General Nº 18.398, según corresponda; y el que fuere incorporado en virtud del Art. 040403 será escalafonado en la forma establecida en el Art. 18, inc. c. de la mencionada Ley General.

# TÍTULO V

## DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

## CAPÍTULO I

## DE SU APLICACIÓN

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 050101. | Finalidad..... | 97 |
| Artículo 050102. | Están sujetos al régimen disciplinario..... | 97 |
| Artículo 050103. | Aplicabilidad en caso de mediar baja..... | 97 |
| Artículo 050104. | Exclusividad del régimen disciplinario..... | 97 |
| Artículo 050105. | Sanciones adicionales..... | 98 |


Art. 050101. FINALIDAD:

El régimen disciplinario que se establece tiene por finalidad afianzar y mantener la disciplina en base a los principios de autoridad y responsabilidad que emanen del estado policial del personal de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 050102. ESTAN SUJETOS AL REGIMEN DISCIPLINARIO:

a. El personal en actividad.
b. El personal en situación de retiro.
   1. Cuando sea llamado a prestar servicio.
   2. En los casos previstos en el Art. 051131.
c. Los alumnos de las Escuelas de reclutamiento en todo cuanto no esté contemplado en sus propios reglamentos.

Art. 050103. APLICABILIDAD EN CASO DE MEDIAR BAJA:

Los actos sometidos a este régimen serán juzgados de acuerdo con sus normas aunque mediare baja del responsable.

Art. 050104. EXCLUSIVIDAD DEL REGIMEN DISCIPLINARIO:

La conducta del personal desde el punto de vista disciplinario se juzgará exclusivamente de acuerdo con este régimen, independientemente de las decisiones de otras autoridades en aspectos que a ellas competen. Los hechos tenidos por probados en la justicia del crimen no podrán contestarse en lo administrativo.

Art. 050105. SANCIONES ADICIONALES:

Las sanciones que se impongan en virtud de este régimen lo serán sin perjuicio de las responsabilidades penal ó civil a que pueda quedar sujeto el personal por el hecho cometido y de los cargos que podrán formulársele en sus haberes por perjuicios ocasionados en los bienes de la Prefectura Naval Argentina.

# CAPÍTULO II

## DE LAS FALTAS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 050201. | Concepto de falta disciplinaria..... | 99 |
| Artículo 050202. | Responsabilidad de la orden del servicio..... | 99 |
| Artículo 050203. | Comprobación de las faltas..... | 99 |
| Artículo 050204. | Faltas graves..... | 99 |
| Artículo 050205. | De la sanción de las faltas..... | 100 |
| Artículo 050206. | De la clasificación de las faltas..... | 100 |
| Artículo 050207. | De la extinción de la acción por falta disciplinaria..... | 104 |
| Artículo 050208. | Prescripción de la acción por falta disciplinaria ..... | 104 |


Art. 050201. CONCEPTO DE FALTA DISCIPLINARIA:

Constituye falta toda violación a los deberes policiales establecidos expresamente en esta reglamentación general y en toda otra disposición o reglamentación especial, siempre que el hecho o el acto no configure delito.

Art. 050202. RESPONSABILIDAD DE LA ORDEN DEL SERVICIO:

La ejecución de una orden del servicio hace responsable solamente al superior que la ha dado y no constituye en falta al subalterno sino en cuanto se hubiere apartado de aquélla, excedido en su ejecución o que dicha orden contraríe abiertamente las leyes o reglamentos.

Art. 050203. COMPROBACIÓN DE LAS FALTAS:

Las faltas se comprobarán en la forma que juzgue prudencial o conveniente el Oficial a quien corresponda disponer la sanción, con las siguientes excepciones:

a. Las indicadas en el Art. 050206, apartado a. incisos 19, 27, 39 y 41, apartado b., incisos 15, 16 y 17, apartado d., incisos 13 y 39, requieren sumario.
b. Las indicadas en el Art. 050206, apartado a. incisos 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 26, 31, 33, 35 y 36, apartado b., incisos 8, 9 y 10 apartado c., incisos 2, 5, y 11, apartado d., incisos 17 y 38, requieren información.

Art. 050204. FALTAS GRAVES:

Son faltas graves aquellas que por su naturaleza, modalidad de comisión, hechos que la rodean, repercusión y lesión que pudiera causar al prestigio institucional, merezcan tal calificación.

Art. 050205. DE LA SANCIÓN DE LAS FALTAS:

a. Cuando se trate de las faltas especificadas en el Art. 050203, inc. a. o 050204, serán sancionadas con arresto mayor de treinta (30) días, baja por cesantía, baja por exoneración, baja con calidad de cesantía o baja con calidad de exoneración.
b. Las faltas especificadas en el Artículo 050203, inc. b. serán sancionadas con arresto mayor de diez (10) días.
c. Toda otra falta contenida en esta Reglamentación y que no esté especificada en el Art. 050203, será sancionada con arresto menor de diez (10) días, salvo lo dispuesto en el Art. 050405, inc. d. y Art. 050801, inc. g.

Art. 050206. DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS:

a. Configuran faltas de corrección personal y a la ética profesional:
   1. No guardar en todo lugar y circunstancias la corrección que corresponda el uso del uniforme.
   2. Presentarse o conducirse en público o en sociedad de una manera incorrecta.
   3. Carecer de aseo o prolijidad en el arreglo de su persona.
   4. Usar prendas del uniforme, armamento o equipo, que no sean reglamentarias o mantenerlas desaseadas, incompletas, en desorden o con desperfectos.
   5. Asistir de uniforme a reuniones o manifestaciones políticas o participar en actividades políticas revistando en actividad.
   6. Asistir de uniforme a fiestas y desfiles populares, sin carácter oficial, que se realicen en la vía pública, plazas, etc., excepto las de índole patriótico o aquellos cuando la concurrencia haya sido autorizada por la superioridad.
   7. Concurrir a reuniones de gente descalificada.
   8. Tener amistad con personas de mala reputación o moralidad dudosa.
   9. Levantar suscripciones, hacer colectas o reunir dinero para cualquier objeto, sin autorización superior.
   10. Contraer deudas por motivos viciosos o valerse de ardides, artificios, cautela o combinaciones capciosas para pedir u obtener dinero u otras cosas.
   11. Contraer deudas con personas sospechosas o de conducta dudosa o con personas que en razón de su profesión u oficio dependan o tengan relación con la Prefectura Naval Argentina.
   12. Contraer deudas con el inferior jerárquico.
   13. Contraer los Oficiales deudas con los Cabos y Marineros.
   14. Dar lugar a embargo de un camarada por deudas contraídas con la garantía del embargado.
   15. Ser embargado por incumplimiento de obligaciones pecuniarias.
   16. Contraer obligaciones de cualquier naturaleza con la garantía de un subalterno.
   17. No cumplir con las deudas contraídas y mediaren quejas reiteradas.
   18. Vender artículos comerciales entre subalternos o camaradas.
   19. Jugar por dinero o tomar parte en juegos de azar en los Organismos, Dependencias o Unidades de la Prefectura Naval Argentina.
   20. Embriagarse cuando ésta fuera habitual.
   21. Ingerir inmoderadamente bebidas alcohólicas.
   22. Faltar a la verdad.

23. Faltar a la palabra de honor.
24. Sustraerse del servicio con enfermedades o males supuestos o valiéndose de cualquier subterfugio.
25. Argüir pretextos o alegar ignorancia para eludir responsabilidades inherentes a las funciones a su cargo.
26. Hacer propaganda tendenciosa que pueda afectar la disciplina de la Institución o el prestigio de los superiores, ya sea verbalmente o por escrito; u ocultarla a los superiores cuando se tenga conocimiento de ella.
27. Prestar a personas ajenas a la Prefectura Naval Argentina la credencial o distintivo del grado, prendas del uniforme o armamento.
28. Prestar a otro personal de la Prefectura Naval Argentina la credencial o distintivo del grado, prendas del uniforme o armamento.
29. Utilizar indebidamente la credencial, siempre que no constituya otra falta.
30. Usar credencial que no le corresponda o no le pertenezca.
31. No hacer respetar el uniforme o la Institución cuando se le ofendiere.
32. Propiciar o participar en actos públicos o privados que no condigan con la cultura y la seriedad que deban revestir todos los actos del personal de la Prefectura Naval Argentina.
33. Devolver diploma, título, nombramiento o despojarse de sus insignias en señal de menosprecio.
34. Infringir los reglamentos policiales.
35. Amenazar de palabra a sus camaradas de igual jerarquía o a sus subordinados y subalternos en cualquier lugar y por cualquier motivo.
36. Desafiar o mandar desafiar a un subalterno.
37. Interponer influencia para gestionar cambio de destinos u obtener otros beneficios personales.
38. Dejar de votar sin causa justificada en elecciones nacionales, provinciales y comunales, cuando por sus respectivas leyes sea obligatorio.
39. Contraer los Oficiales matrimonio sin autorización.
40. Prestar servicios remunerados o no, asociarse, dirigir, administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas, que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la administración nacional, provincial o municipal, salvo los casos expresamente autorizados por el Comando en Jefe de la Armada.
41. Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones celebradas y otorgadas por la administración pública nacional, provincial o municipal o de empresas fiscalizadas por la Prefectura Naval Argentina.
42. Recibir premios de cualquier clase y valor sin permiso previo del Prefecto Nacional Naval.
43. Concurrir de uniforme a hipódromos y salas de entretenimiento.
44. Perjudicar indebidamente al Subalterno.

b. Configuran faltas al respeto debido al Superior:

1. Toda falta de consideración hacia el superior.
2. No saludar al superior; no devolver el saludo o no observar en general a las prescripciones sobre el mismo.
3. No observar las disposiciones pertinentes del Reglamento de Ceremonial.

4. Reprobar, quejarse o discutir por medio no autorizado, actos u órdenes del superior.
5. Formular denuncias contra el superior, excepto por hechos que constituyen delitos o afecten al prestigio de la Institución.
6. No tomar la posición militar en presencia de un superior.
7. Tomar asiento en presencia de un superior sin que éste se lo autorice.
8. Desafiar o mandar a desafiar al superior.
9. Reclamar indebidamente o presentar recursos o peticiones en términos descorteses o inmoderados, ya sea verbalmente o por escrito.
10. Presentar recursos, reclamos o peticiones en forma colectiva.
11. No concurrir con presteza al llamado de un superior.
12. Jugar de manos o dirigirse bromas en presencia de un superior.
13. Fumar en presencia del superior sin autorización de éste.
14. Tutearse en presencia del superior.
15. Atacar o intentar atacar a un superior, cuando no constituya un acto de legítima defensa.
16. Agraviar, amenazar, injuriar o retar a duelo al superior mediante palabras, escritos, dibujos o ademanes que tengan esa significación.
17. Negarse a cumplir expresa o implícitamente una orden del servicio impartida por el superior.

c. Configuran faltas en el ejercicio del mando:

1. No mantener la disciplina entre el personal a sus órdenes.
2. No reprimir a los subalternos que incurran en faltas disciplinarias o no dar cuenta a quien corresponda cuando no se tenga facultad para reprimirlas.
3. Usar con el subalterno palabras o procederes inconvenientes.
4. Reprender al subalterno con términos indecorosos u ofensivos.
5. Ordenar o autorizar actos prohibidos en el régimen del servicio.
6. Destinar o emplear personal en funciones no autorizadas.
7. Revocar sin causa justificada un castigo impuesto por un subalterno.
8. Disculparse invocando omisión o descuido de sus subordinados.
9. Impedir en cualquier forma el trámite de un recurso, reclamo o petición o negar la venia para recurrir ante el superior en iguales circunstancias.
10. Dejar de informar una solicitud o no darle curso cuando se tiene obligación de hacerlo.
11. Demostrar debilidad moral en actos del servicio.
12. Tener pública familiaridad con los subalternos sea o no en actos del servicio.
13. Aplicar castigos excediéndose en sus facultades disciplinarias.
14. Excederse en el ejercicio de su autoridad.
15. No hacer cumplir debidamente los castigos impuestos estando encargado de vigilarlo.
16. Impartir órdenes sin claridad, precisión o concisión o por medio de terceros pudiendo hacerlo directamente.

d. Configuran faltas al régimen del servicio:

1. No encontrarse en su puesto en o para actos del servicio. Se configura esta falta, además, cuando el personal sin causa justificada, se separa de su puesto a una distancia que lo imposibilite ejercer la debida vigilancia o cumplir las órdenes referentes al servicio que deba prestar.
2. No ocupar su puesto con prontitud en caso de alarma o llamada.

3. Concurrir tarde a los actos del servicio.
4. Substraerse del servicio dentro del horario establecido o retirarse una vez finalizado el mismo sin autorización superior.
5. Excederse en las licencias sin llegar a incurrir en abandono del servicio.
6. Ausentarse del lugar de su destino o residencia sin autorización superior.
7. No dar conocimiento al superior de cualquier enfermedad o causa justificada que le impida atender el servicio o concurrir al mismo.
8. No guardar en formación la compostura debida o estar desatento en instrucción.
9. Presentar a tomar servicio vestido de particular, sin estar autorizado.
10. Presentarse al superior en actos del servicio vestido de particular, o sin sus armas e insignias reglamentarias.
11. No cumplir debidamente un castigo disciplinario.
12. No cumplir debidamente una consigna.
13. Dormirse o embriagarse en servicio.
14. Ejecutar cualquier acto que importe una falta de consideración o de respeto a un imaginaria o centinela.
15. Difundir noticias maliciosas.
16. Quejarse infundadamente del servicio, del alojamiento o sueldo.
17. Verter especies que puedan infundir desaliento, confusión, tibieza o desagrado entre el personal subalterno.
18. Faltar a la consideración o ser irrespetuoso con sus iguales.
19. Comunicarse indebidamente con los detenidos.
20. No prestar cooperación a otra autoridad competente cuando se le requiera.
21. Usar armas que no sean las provistas o autorizadas expresamente.
22. Dejar de hacer voluntariamente o por negligencia una captura a que se está obligado.
23. Ser negligente en los deberes impuestos por los reglamentos y en el cumplimiento de las órdenes de sus superiores.
24. Demorar o retardar injustificadamente el cumplimiento de una orden de servicio.
25. Omitir o retardar poner en conocimiento de sus superiores los hechos en que éstos deban intervenir en razón de sus funciones, y que haya visto o sabido durante el servicio o fuera de él.
26. No dar cuenta del cambio de domicilio dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haberse efectuado.
27. Cambiar sin causa justificada el orden del servicio que se hubiere establecido.
28. Utilizar material de propiedad del Estado en asuntos de carácter personal.
29. Reñir o armar pendencia en Organismos o Dependencias, embarcaciones o vehículos de la Institución.
30. Concurrir ante un superior no inmediato por actos del servicio sin la venia correspondiente.
31. Entrar sin necesidad justificada durante el servicio en buques, fondas, despachos de bebidas u otros establecimientos similares.
32. Introducir sin autorización bebidas alcohólicas en los Organismos, Dependencias o Unidades o conceder la autorización sin estar facultado para ello.

33. Hacer conocer disposiciones, trámites de expedientes o cualquier otra circunstancia del servicio a quien no corresponda.
34. Demorar injustificadamente el diligenciamiento de actuaciones relacionadas con procedimientos disciplinarios.
35. Perder o inutilizar reglamentos o documentos, siempre que por su carácter clasificado no constituya delito.
36. Usar palabras y procederes inconvenientes con el público.
37. Conducir medios terrestres, aéreos o navales de la Repartición sin estar habilitado y autorizado para ello, salvo casos debidamente justificados.
38. Quebrantar el arresto lo mismo que desobedecer la orden de arresto o resistirla.
39. Abandonar el servicio, entendiéndose por tal la falta al servicio por más de setenta y dos (72) horas, sin justificación aceptable.
40. Fugarse del Organismo, Dependencia o cualquier otro lugar destinado a su permanencia sin llegar a incurrir en otra infracción o encontrándose arrestado, alejarse del lugar fijado para su cumplimiento.

Art. 050207. DE LA EXTINCIÓN DE LA ACCION POR FALTA DISCIPLINARIA:

1. La acción para reprimir las faltas disciplinarias se extingue:
   a. Por el cumplimiento de cualquier tipo de sanción disciplinaria, impuesta en razón del mismo hecho.
   b. Por muerte del imputado.
   c. Por la amnistía.
   d. Por la prescripción.
2. La prescripción sólo se interrumpe:
   a. Por aplicación de la sanción disciplinaria aunque ésta sea recurrida.
   b. Por la comisión de una nueva falta de la misma naturaleza.
   c. Por actos de procedimiento disciplinario.
   d. Por hallarse procesado en la justicia penal, comenzando a computarse nuevamente a partir de la fecha en la que quede firme la resolución judicial.

Art. 050208. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN POR FALTA DISCIPLINARIA:

a. A los dos (2) años para las faltas especificadas en los artículos 050203, inc. a. y 050204.
b. Al año, toda otra falta contemplada en esta Reglamentación.

# CAPÍTULO III

## DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 050301. | De la clasificación de las sanciones disciplinarias..... | 105 |
| Artículo 050302. | Del apercibimiento..... | 105 |
| Artículo 050303. | Del arresto..... | 106 |
| Artículo 050304. | Orden de arresto..... | 106 |
| Artículo 050305. | Lugar y forma de cumplimiento..... | 106 |
| Artículo 050306. | De la baja por cesantía o en calidad de cesantía..... | 107 |
| Artículo 050307. | De la baja por exoneración o en calidad de exoneración..... | 107 |
| Artículo 050308. | De la pérdida del uso del título del grado y del uniforme..... | 107 |


Art. 050301. DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS:

Las faltas disciplinarias sólo pueden ser reprimidas con las sanciones previstas en el Art. 71 de la Ley General Nº 18.398.

a. Las sanciones de apercibimiento y arresto, serán aplicables a los Oficiales, Suboficiales, Cabos y Tropa.
b. Las sanciones de baja por cesantía y de baja por exoneración, se impondrán a los Oficiales.
c. Las sanciones de baja en calidad de cesantía y de baja en calidad de exoneración, se aplicarán a los Suboficiales, Cabos y Tropa.
d. El Personal retirado podrá ser reprimido con la sanción de pérdida del uso del grado y del uniforme y/o las especificadas en los incisos a., b. y c., de este Artículo.

Art. 050302. DEL APERCIBIMIENTO:

El apercibimiento es la advertencia formulada por el Superior al Subalterno que cometa una falta que por su naturaleza y circunstancia no merezca sanción más severa.

a. Debe hacerse en términos claros, precisos y moderados, tendiendo a la enmienda del apercibido, en forma verbal o escrita.
   1. El verbal puede aplicarse en presencia de superiores del apercibido; podrá ser confirmado por escrito y anotado en el registro correspondiente.
b. El apercibimiento puede ser individual o colectivo.
   1. En caso de falta u omisiones de carácter general relacionado con la observancia de los reglamentos puede formularse colectivamente, dejando constancia en la “Orden Interna” del Organismo, Dependencia o Unidad.

Art. 050303. DEL ARRESTO:

El arresto consiste en la detención del sancionado en el Organismo, Dependencia o Unidad, domicilio particular o lugar donde se ordene cumplirlo por el término de su duración.

a. Podrá aplicarse sin perjuicio del servicio.
b. Se impondrá por días y su duración máxima alcanzará a ciento ochenta (180) días y el mínimo de veinticuatro (24) horas.
c. No implica incomunicación personal y el arrestado no será alojado en calabozo.

Art. 050304. ORDEN DE ARRESTO:

a. La orden de arresto a los Oficiales debe ser dada personalmente por el superior que la impone o por intermedio de otro Oficial de grado superior al del sancionado.
   Si se hiciera verbalmente, será ratificada por escrito dentro de las doce (12) horas con constancia del recibo de la comunicación respectiva.
b. Al Personal Subalterno se lo notificará verbalmente o por escrito, dejando constancia de su notificación en el libro que prevé el artículo 050411, inc. b.
c. Cuando el subordinado o subalterno a quien deba sancionarse se encontrare en la jurisdicción de su destino le ordenará la inmediata presentación al mismo.
   Si se hallare fuera de él resolverá, según la naturaleza y gravedad de la falta cometida, si el infractor debe presentarse de inmediato o no.

Art. 050305. LUGAR Y FORMA DE CUMPLIMIENTO:

La determinación de lugar, forma y momento en que ha de cumplirse el arresto, compete a la Jefatura a que pertenece el sancionado, salvo disposición en contrario de esta reglamentación o de los superiores al titular de la misma.

a. Al arrestado se le notificará día y hora en que deberá empezar y terminar la sanción.
   1. Se dará por cumplido a las 06.00 horas del día siguiente de transcurridos los días impuestos.
   2. Si lo fuere por veinticuatro (24) horas, concluye a la misma hora del día siguiente al que se impuso.
b. Se hará saber al sancionado y a la Guardia, si podrá recibir visitas. En el caso de habérsele autorizado se especificará la hora y duración.
c. Si en el destino que cumpla el arresto no existe servicio de rancho, se le otorgará a la hora respectiva, el tiempo necesario para almorzar y cenar.
d. Los Oficiales Superiores y los Oficiales que ejerzan Jefatura que sean sancionados con arresto de hasta treinta (30) días se les sustituirá la misma por la pena de apercibimiento, el que será equivalente a los días de arresto aplicados, salvo en que las circunstancias lo indique como inconveniente.
e. Los Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales Superiores lo cumplirán en su domicilio particular, salvo el caso de encontrarse fuera del lugar de su destino; el superior puede ordenar su cumplimiento en el Organismo, Dependencia o Unidad de su destino o en otro que no sea el propio, de acuerdo con la naturaleza, gravedad o reiteración de la falta.

f. Los Suboficiales Subalternos, Cabos y Tropa cumplirán la sanción de arresto en el

Organismo, Dependencia o Unidad de su destino, salvo que por razones de disciplina el superior que la impone, designe otro lugar para su cumplimiento.

g. El personal femenino lo cumplirá, cualquiera fueren las circunstancias, en su domicilio.

h. A los efectos de determinar en qué momento se debe cumplir la sanción, se tendrá presente la necesidad de evitar que su cumplimiento pueda interrumpir, demorar o perjudicar asuntos del servicio.

i. El cumplimiento del arresto se interrumpe por enfermedad, debiendo el causante completar el tiempo que le falte de la duración de la sanción al ser dado de alta.

j. La Jefatura hará verificar el cumplimiento del arresto en domicilio.

k. El personal que hallándose arrestado fuera trasladado completará en el nuevo destino la duración de la sanción impuesta.
En igual forma se procederá cuando habiéndosele aplicado una sanción disciplinaria no hubiere iniciado el cumplimiento de la misma. Sin perjuicio de la comunicación que la Jefatura efectuará al nuevo destino, el causante dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 050409, inc. d.

Art. 050306. DE LA BAJA POR CESANTÍA O EN CALIDAD DE CESANTÍA:

La baja por cesantía o en calidad de cesantía consiste en la separación del causante de la Prefectura Naval Argentina; implica la pérdida del estado policial y de los derechos que le son inherentes, excepto el derecho al haber de retiro que le pudiera corresponder. Se aplicará cuando la gravedad de la falta o naturaleza y las circunstancias en que fue cometida exija sanción más severa que el máximo arresto establecido.

Art. 050307. DE LA BAJA POR EXONERACIÓN O EN CALIDAD DE EXONERACIÓN:

La baja por exoneración o baja en calidad de exoneración consiste en separar definitivamente al causante de la Prefectura Naval Argentina; implica la pérdida del estado policial y de los derechos que le son inherentes, quedando inhabilitado para el ejercicio de todo cargo, empleo o función en la Administración Pública. Sólo se aplicará en los casos que afecten gravemente a la Prefectura Naval Argentina o de grave indignidad del sancionado. Si el exonerado se encontrare en situación de retiro o tuviere los derechos necesarios para obtenerlo, la percepción del beneficio Previsional para sí o sus causahabientes, se regirá por las disposiciones de la Ley Nº 17.388.

Art. 050308. DE LA PERDIDA DEL USO DEL TÍTULO DEL GRADO Y DEL UNIFORME:

La privación del uso del uniforme y al título del grado se aplicará al personal en situación de retiro, no implicará la pérdida del derecho establecido en el Art. 79, inc. e) de la Ley General Nº 18.398.

# CAPÍTULO IV

## DE LAS FACULTADES DISCIPLINARIAS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 050401. | De las facultades disciplinarias..... | 109 |
| Artículo 050402. | Obligación de ejercer las facultades disciplinarias..... | 109 |
| Artículo 050403. | Facultades de los Suboficiales y Cabos y con los alumnos..... | 110 |
| Artículo 050404. | Del personal en situación de retiro..... | 110 |
| Artículo 050405. | Recomendaciones para la imposición de sanciones disciplinarias... | 110 |
| Artículo 050406. | Extensión de las facultades disciplinarias por cargo..... | 111 |
| Artículo 050407. | El ejercicio de las facultades disciplinarias..... | 111 |
| Artículo 050408. | Del contralor de las sanciones..... | 112 |
| Artículo 050409. | Comunicación de la sanción..... | 112 |
| Artículo 050410. | Publicación de la sanción..... | 112 |
| Artículo 050411. | Libros de sanciones disciplinarias..... | 112 |
| Artículo 050412. | Remisión de planillas de sanciones a la Dirección del Personal y Anotaciones en el Legajo Personal..... | 113 |
| Artículo 050413. | Conocimiento de las sanciones disciplinarias por la Jefatura..... | 113 |
| Artículo 050414. | Levantamiento y suspensión de sanciones..... | 113 |
| Artículo 050415. | De la conmutación o remisión de las sanciones..... | 114 |


Art. 050401. DE LAS FACULTADES DISCIPLINARIAS:

a. Serán ejercidas dentro de los límites que fija la planilla de "Facultades Disciplinarias" (Anexo XI) según el cargo o grado del superior que reprima.
b. Cuando a juicio del superior el máximo de sus facultades disciplinarias no fueran suficiente para la justa represión de la misma, comunicará por escrito esta circunstancia a su superior inmediato, quien -de considerarse en igual situación- procederá de la misma forma hasta llegar así al superior cuyas facultades le permitan reprimirla quedando en esta instancia concluido el procedimiento, sin perjuicio de efectuar las anotaciones reglamentarias de la sanción que hubiere aplicado hasta el límite de sus facultades.

Art. 050402. OBLIGACIÓN DE EJERCER LAS FACULTADES DISCIPLINARIAS:

a. Todo policía naval está obligado a ejercer facultades disciplinarias de que está investido. Cuando considere que las mismas son insuficientes para la justa represión procederá en la forma que se establece en esta Reglamentación.
b. La falta cometida en presencia de varios superiores será reprimida por el de mayor jerarquía.

c. Las facultades disciplinarias se ejercen respecto de los subalternos. Sólo se podrá imponer sanciones al personal de igual jerarquía cuando exista subordinación.
d. Las faltas cometidas por personal que al tiempo de comprobadas ha cambiado de destino serán sancionadas por el superior de quien dependía al cometerlas.
e. El personal que desempeñe funciones de un superior no podrá ser sancionado por los iguales al superior que reemplaza.

Art. 050403. FACULTADES DE LOS SUBOFICIALES Y CABOS Y CON LOS ALUMNOS:

a. Los Suboficiales y Cabos sólo están facultados para ordenar arresto; cuando lo hagan darán cuenta inmediata de la falta al Oficial de quien dependan, el que lo graduará o comunicará por la vía jerárquica al superior del arrestado para la aplicación de la sanción, según corresponda.
b. Los que notaren faltas o incorrecciones cometidas por cadetes o aspirantes, se limitarán a llamarles la atención, comprobando su identidad personal sin retirarles la credencial y darán cuenta de la falta, al Oficial de quien dependen.

Art. 050404. DEL PERSONAL EN SITUACION DE RETIRO:

a. El personal retirado no tiene facultades disciplinarias, excepto cuando reviste en situación de retiro en servicio, en que las tendrá solamente con respecto al personal directamente a sus órdenes.
b. El personal en actividad sólo tiene facultades disciplinarias sobre los retirados cuando éstos revisten en retiro en servicio. Cuando revisten en otra situación de retiro las sanciones disciplinarias les serán impuestas por el Prefecto Nacional Naval o el Director del Personal, según corresponda.

Art. 050405. RECOMENDACIONES PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES DISCIPLINARIAS:

El que impone una sanción disciplinaria debe proceder siempre con firmeza, moderación y elevado sentimiento de justicia e imparcialidad.

a. Para la conveniente graduación de la sanción deberá tenerse en cuenta:
   1. La naturaleza y gravedad de la infracción y las circunstancias en que fue cometida.
   2. El carácter, conducta habitual, educación, inteligencia y servicios que haya prestado el infractor.
   3. El grado y cargo del infractor.
b. Las faltas asumen mayor gravedad, cuando:
   1. Por su trascendencia perjudican al servicio o afecten el prestigio de la Prefectura Naval Argentina.
   2. Son reiteradas.
   3. Son cometidas en forma colectiva.
   4. Son cometidas en presencia de subalternos o de personas ajenas a la Prefectura Naval Argentina.
   5. Mayor sea el grado de quien las comete.
   6. El que las cometa, ejerza Jefatura.
   7. Se causa perjuicio a un subalterno.

c. Las transgresiones de carácter leve en que incurran los Oficiales recién egresados de la Escuela o los de alta "en comisión", como también el Personal Subalterno recién incorporado y que evidentemente revelen ser consecuencia única de su inexperiencia en el servicio, deberán preferentemente ser corregidas sin recurrir a sanciones disciplinarias a fin de evitar cualquier desmoralización y un erróneo concepto de la disciplina policial.
d. Cuando se cometan simultáneamente dos o más faltas diferentes se aplicará al inculpado el castigo que corresponda a la mayor importancia, aumentada su duración en proporción al número y calidad de las otras infracciones; pero la duración del mismo no podrá exceder el límite correspondiente a la calidad del castigo impuesto.

Art. 050406. EXTENSIÓN DE LAS FACULTADES DISCIPLINARIAS POR CARGO:

Las facultades disciplinarias por razón de cargo se ejercerán respecto de sus subordinados y en su área de competencia en todo momento y circunstancia, cualquiera fuere el lugar en que se cometa la falta.

Art. 050407. EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DISCIPLINARIAS:

Para el ejercicio de las facultades disciplinarias se tendrá en cuenta la relación de dependencia existente y el lugar en que se ha cometido la falta.

a. Si el que sanciona y el infractor pertenecen al mismo destino y en él ha sido cometida la falta; se seguirá el procedimiento indicado en los artículos 050501 y 050502.
b. Cuando el infractor pertenece a otro destino y la falta es cometida en el destino del que sanciona; el superior que reprime impondrá la sanción que graduará conforme a las facultades disciplinarias que esté investido; si las considera insuficientes solicitará a la Jefatura la graduación pertinente, en cuyo caso, éste ejercerá las facultades por razón de cargo.
c. Cuando el superior que reprime pertenece a otro destino y la falta es cometida en el destino del sancionado:
   1. Si el superior que sanciona es más antiguo que el Titular del Organismo, Dependencia o Unidad del infractor, impone la sanción efectuando por escrito la comunicación pertinente.
   2. Si el superior que sanciona fuera más moderno que el Titular del Organismo, Dependencia o Unidad del infractor, aquél le efectuará por escrito la comunicación pertinente y le solicitará la imposición de la sanción respectiva.
d. Cuando el superior que comprueba la falta y el infractor se encuentren en Organismo, Dependencia o Unidad, fuera de sus respectivos destinos, el superior impondrá la sanción graduándola de acuerdo a las facultades disciplinarias que le correspondan por grado o cargo, haciendo por escrito las comunicaciones del caso.
e. Cuando la falta se cometa fuera de un Organismo, Dependencia o Unidad de la Prefectura Naval Argentina, el superior seguirá el procedimiento indicado en el apartado d. de este inciso.

Art. 050408. DEL CONTRALOR DE LAS SANCIONES:

Dentro de cada Organismo, Dependencia o Unidad, el Titular de la Jefatura ejerce el control de las sanciones impuestas al personal subordinado, pudiendo sustituirlas, disminuirlas o aumentarlas hasta el límite de sus propias facultades, ratificarlas o dejarlas sin efecto.

a. En el ejercicio de la facultad de fiscalización, el superior puede requerir los antecedentes o aclaraciones que estime convenientes, y reprimir a quien impuso la sanción cuando hubiere procedido arbitrariamente. Este a su vez puede recurrir si considera que la modificación lesiona su autoridad.
b. Cuando resuelva reducir la sanción o dejarla sin efecto, lo hará en tal forma que no menoscabe la autoridad del que la impuso.
c. En los casos mencionados en el Art. 050407, incisos b. y c. apartado 1, d. y e., sólo podrá modificar el arresto ya graduado aumentándolo hasta el límite previsto para cada Jefatura.
d. No se podrá disminuir o anular una sanción sino por intermedio de la autoridad que la impuso.

Art. 050409. COMUNICACIÓN DE LA SANCIÓN:

a. En los casos previstos en el Art. 050407, incisos b., c., d. y e., el superior que reprime lo comunicará de inmediato, por escrito, a la Jefatura de quien depende el sancionado, haciendo el relato de los hechos, encuadrando en forma clara y concisa la falta cometida e indicando la clase y duración de la sanción que impone.
b. A los Oficiales que sean sancionados, el que reprime le remitirá una comunicación escrita "Confidencial" en la que le hará saber la causa de la sanción, clase y duración, con determinación de la fecha y hora en que comienza y termina su cumplimiento.
c. El Personal Subalterno será notificado en el libro respectivo de las sanciones que se le hayan aplicado.
d. En todos los casos el sancionado, está obligado a poner inmediatamente en conocimiento de su superior inmediato, la pena que se le ha impuesto, su causa y término de duración.

Art. 050410. PUBLICACION DE LA SANCION:

Salvo el caso de sanciones impuestas por faltas graves y que el Prefecto Nacional Naval lo estime conveniente, en los Organismos, Dependencias o Unidades no deberán publicarse ni hacerse conocer las sanciones que se impongan a los Oficiales y Suboficiales.

Art. 050411. LIBROS DE SANCIONES DISCIPLINARIAS:

a. En todo Organismo, Dependencia o Unidad, se llevará un libro foliado, de carácter "Confidencial", en el que se anotarán las sanciones impuestas a los Oficiales subordinados a los mismos.

1. Las anotaciones se harán inmediatamente después de impuesta la sanción y contendrán: la designación del que impone la sanción, la del sancionado, el motivo de la represión en forma concreta y clara, su clase y duración; así como también la constancia de haber sido enterado de su imposición al causante, con el Visto Bueno del Titular de la Jefatura.

b. Las sanciones al personal de Suboficiales, Cabos y Marineros se anotarán en otro libro, foliado, de carácter "Reservado".
   1. Contendrá los mismos datos que se indica en a.1.
   2. Será visado diariamente por el Titular del Organismo, Dependencia o Unidad y firmado por quien impone la sanción y los escalones de fiscalización que designe aquél.

c. Las sanciones cuya vigilancia y cumplimiento se hallaren a cargo de la Guardia, se registrarán en el Libro de novedades de la misma.

Art. 050412. REMISIÓN DE PLANILLAS DE SANCIONES A LA DIRECCION DEL PERSONAL Y ANOTACIONES EN EL LEGAJO PERSONAL:

a. El primer día hábil de cada mes se remitirán a la Dirección del Personal, por la vía jerárquica correspondiente, las planillas de sanciones disciplinarias impuestas al personal de la dotación del Organismo, Dependencia o Unidad, durante el mes anterior, confeccionadas en el formulario reglamentario:
   1. De Oficiales subordinados, de carácter "Confidencial".
   2. De Personal Subalterno, de carácter "Reservado".

b. La anotación de la sanción disciplinaria en el legajo personal del causante se hará una vez que:
   1. Haya quedado firme la resolución que la dispone.
   2. Que el causante haya cumplido la sanción correspondiente.

c. En el legajo personal se registrará:
   1. Autoridad que impuso la sanción con indicación del grado y nombre.
   2. Destino en el que se cometió la infracción.
   3. Clase y duración de la sanción.
   4. Causa de la sanción.

Art.050413. CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS POR LA JEFATURA:

Las anotaciones que se hagan en los libros mencionados en el Art. 050411, se harán conocer a la Jefatura cuando sea necesario a los efectos que ejerza la facultad que le acuerda el Art. 050408. Las reformas a las sanciones disciplinarias que se hubieren impuesto, serán anotadas en el libro de sanciones respectivo.

Art. 050414. LEVANTAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE SANCIONES:

a. Toda sanción disciplinaria se suspende por razones de servicio, excepto la de baja.

b. La sanción dejada sin efecto se considera como "no impuesta" debiendo ser anulada de los antecedentes del causante.

c. Si el Prefecto Nacional Naval, con motivos de fiestas cívicas, del día de la "Prefectura Naval Argentina" u otros acontecimientos o celebraciones de significación así lo dispusiera para las sanciones leves.

Art. 050415. DE LA CONMUTACIÓN O REMISIÓN DE LAS SANCIONES:

a. El Prefecto Nacional Naval puede disponer la remisión o conmutación de las sanciones de cualquier naturaleza impuesta al personal o propiciarlo ante el Poder Ejecutivo Nacional, cuando éste la hubiere aplicado.
   1. La remisión produce la exención del cumplimiento de la sanción disciplinaria.
   2. La conmutación consiste en disminuir la sanción aplicada o sustituirla por otra más benigna.
b. En los casos del inc. c. del Art. 050414, al no indicarse que el levantamiento de las sanciones es por el día o por un lapso determinado, se entenderá que involucra todo el tiempo que faltare para cumplirla.
c. La remisión o levantamiento del castigo sólo hace a su cumplimiento quedando constancia del mismo en el respectivo legajo para todos los efectos ulteriores.

# CAPÍTULO V

## DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 050501. | De la represión de las faltas..... | 115 |
| Artículo 050502. | De las formas de represión de las faltas..... | 115 |


Art. 050501. DE LA REPRESIÓN DE LAS FALTAS:

La clase y graduación de las sanciones se impone por la sola autoridad del superior que debe reprimir con arreglo a su propio juicio y dentro de sus facultades disciplinarias.

Art. 050502. DE LAS FORMAS DE REPRESIÓN DE LAS FALTAS:

a. Las faltas leves se reprimen sin llenarse otra formalidad que la de oír previamente al infractor y notificarlo, dejando constancia de la sanción cuando corresponda y disponer lo necesario para su cumplimiento, salvo que fuere necesario iniciar información de acuerdo a lo que dispone el artículo 050801, inciso a., en cuyo caso la pena disciplinaria se hará efectiva cuando quede firme la resolución que la disponga.
   1. El superior que sanciona debe hacer una mención sintética de la causa en términos claros.
b. Las faltas graves se reprimen, previa instrucción del correspondiente sumario, con arreglo a las formalidades que se determinan en los artículos 050704 a 050706.
   1. Cuando se cometiere una falta que "prima facie" deba ser investigada mediante sumario administrativo la Jefatura que careciere de facultades para disponerlo, elevará con carácter "urgente" un parte circunstanciado de los hechos o actos producidos y dispondrá las medidas necesarias para la conservación de los elementos de prueba, hasta que el superior resuelva lo que a su juicio corresponda o el Instructor que designe tome la intervención correspondiente.
c. Las faltas del personal en situación de retiro, se reprimen en la forma establecida en el inciso a. o artículo 051135:
   1. Por los actos cometidos mientras estuvo en actividad al que se hallare en situación de retiro o hubiere sido dado de baja, podrá ser juzgado mediante el procedimiento ordinario.
   2. Si de las resultancias del procedimiento que se instaure correspondiera baja, sea por cesantía o por exoneración, en calidad de cesantía o en calidad de exoneración, se la dispondrá dejando sin efecto el decreto o resolución que acordó su pase a la situación anterior.

# CAPÍTULO VI

## DEL PROCEDIMIENTO EN GENERAL

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 050601. | Obligaciones | 117 |
| Artículo 050602. | De los términos | 117 |
| Artículo 050603. | Responsabilidad de los que intervienen en la tramitación | 117 |
| Artículo 050604. | De las denuncias | 118 |
| Artículo 050605. | Desestimación de las denuncias | 118 |
| Artículo 050606. | Garantía a los acusados | 118 |
| Artículo 050607. | Obligación del acusado | 119 |
| Artículo 050608. | Sanción por falso testimonio | 119 |
| Artículo 050609. | Pedido de antecedentes | 119 |


Art. 050601. OBLIGACIONES:

Todos los que intervengan en la administración de justicia están obligados a proceder, en las esferas de sus atribuciones, a que la acción se ejercite con la mayor celeridad posible tomando al efecto las iniciativas tendientes a tal fin. La demora injustificada será considerada falta grave.

a. En el trámite de actuaciones disciplinarias, cuando el que la reciba no pueda expedirse por alguna circunstancia o que corresponda a otro hacerlo, deberá girarlo directamente a quien corresponda y recién volverá al que originó el pedido.
b. Los responsables de tramitación de las actuaciones tratarán por los medios a su alcance, de abreviar los términos de sustanciación.
c. Se considera firma de urgencia toda la referente al régimen disciplinario.
d. Toda diligencia ordenada en procedimientos disciplinarios debe ser cumplida dentro de las veinticuatro (24) horas, debiendo darse cuenta por escrito y dejarse constancia de las causas que impiden su cumplimiento.

Art. 050602. DE LOS TÉRMINOS:

Las actuaciones deberán proseguirse inclusive los días feriados, pudiendo suspenderse sólo en el caso que no cause perjuicios.

Art. 050603. RESPONSABILIDAD DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACIÓN:

Los que intervienen en el diligenciamiento o examen de un sumario o de una información, son responsables de las omisiones, faltas o infracciones cometidas en los mismos que afecten su validez, como de las negligencias producidas en la aclaración y precisión de los hechos y circunstancias que lo califican.

Todo superior debe devolver el sumario o información a quién corresponda para que se subsanen aquéllas, aplicando o solicitando el castigo en los casos que corresponda.

Art. 050604. DE LAS DENUNCIAS:

a. Cuando el personal o cualquier Organismo, Dependencia o Unidad resulte afectado por denuncias efectuadas por la prensa u otros medios de difusión, la Jefatura elevará a la Prefectura Nacional el recorte impreso o un informe con los elementos de juicio que corresponda.
   1. En principio la denuncia será considerada verosímil aún cuando no apareciere en el primer momento, persona responsable a la misma.
   2. El Prefecto Nacional decidirá si debe iniciarse información o sumario administrativo.
b. La investigación de quejas o denuncias del público contra el personal o cualquier Organismo, Dependencia o Unidad se realizará con un trámite previo de información. El denunciante, cuyo domicilio se comprobará, será debidamente identificado debiendo efectuar las declaraciones necesarias sobre el contenido de la misma.
   1. El particular que motiva la denuncia o el perjudicado no es parte en la actuación administrativa ni se le hará conocer la resolución que recaiga.
c. La obtenida por otro medio: La Jefatura competente podrá disponer una investigación de los hechos denunciados si por las referencias que contenga o antecedentes que se posean, la considere verosímil.
d. No será permitido al subalterno la denuncia contra el superior, excepto la de aquellos hechos que constituyan delito.
   El subalterno que se considere agraviado por hechos u omisiones del superior podrá entablar el reclamo correspondiente en la forma determinada en el artículo 010207 inciso d.

Art. 050605. DESESTIMACIÓN DE LAS DENUNCIAS:

Se desestimarán las denuncias en los siguientes casos:

a. Cuando no contengan la relación circunstanciada del hecho o las circunstancias que de cualquier modo pudieran concurrir a la averiguación del hecho, autores o cómplices.
b. Cuando fueren evidentemente infundadas.
c. Cuando se formularen exclusivamente para beneficiarse personalmente o a terceras personas.
d. Cuando versaren sobre hechos respecto de los cuales haya recaído resolución definitiva o cuya acción haya prescripto.
e. Cuando fueren anónimas. Se dispondrá el archivo si se estimare que su investigación no fuere beneficiosa para la Prefectura Naval Argentina.

Art. 050606. GARANTÍA A LOS ACUSADOS:

Ninguna sanción podrá aplicarse ni solicitarse sin oír previamente al acusado.

a. Si no se pudiera oír al acusado por negativa de éste a comparecer, no será de aplicación lo establecido precedentemente.

Art. 050607. OBLIGACION DEL ACUSADO:

La incomparecía del acusado se considerará falta grave, que se sancionará independientemente de lo que resulte de las actuaciones.

Art. 050608. SANCIÓN POR FALSO TESTIMONIO:

La falsedad u ocultamiento de la verdad o negativa a declarar de cualquier testigo perteneciente a la Prefectura Naval Argentina, será sancionada disciplinariamente como falta grave.

Art. 050609. PEDIDO DE ANTECEDENTES:

El Instructor agregará a las actuaciones los siguientes antecedentes:

a. De Oficiales: Planilla de sanciones y las fojas de conceptos de los últimos dos (2) años y los conceptos posteriores a la misma hasta la fecha de comisión de la falta.
b. De los Suboficiales, Cabos y Tropa: Planilla de sanciones del último año y el concepto merecido en el destino con prescindencia de la falta.

# CAPÍTULO VII

## DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 050701. | De la orden de instrucción | 121 |
| Artículo 050702. | Autoridad que ordena la instrucción del sumario | 122 |
| Artículo 050703. | Comunicación de las autoridades facultades | 122 |
| Artículo 050704. | Formalidades en la instrucción del sumario | 122 |
| Artículo 050705. | De los Instructores del Sumario | 122 |
| Artículo 050706. | Duración | 123 |
| Artículo 050707. | Delitos resultantes | 123 |
| Artículo 050708. | Responsabilidades resultantes | 123 |
| Artículo 050709. | Faltas resultantes sin vinculación con el hecho | 123 |
| Artículo 050710. | Conclusión del sumario | 124 |
| Artículo 050711. | De la resolución del sumario | 124 |
| Artículo 050712. | Medidas preventivas | 124 |
| Artículo 050713. | Cómputo de las medidas preventivas | 125 |


Art. 050701. DE LA ORDEN DE INSTRUCCIÓN:

Corresponde ordenar la instrucción del sumario administrativo.

a. Cuando se trate de faltas graves:
   1. Si la existencia de la falta es notoria.
   2. Si la denuncia de una falta grave es verosímil o suficientemente fundada.
   3. Si fuere alguna de las contempladas en el art. 050203 inciso a.
b. En los casos del personal procesado por actos del servicio o ajenos al mismo; o presuntamente incurso en actividad delictiva.
c. En el caso de fallecimiento en acto del servicio. (1).
d. En los casos de pérdida, abandono o grave deterioro de armas, reglamentos secretos u otros bienes que revistan importancia, de la Prefectura Naval Argentina. Cuando dichos hechos ocurrieran como consecuencia de operaciones que por su naturaleza tengan las características de una acción de guerra y en su producción no resultare notoria la comisión de faltas graves de disciplina, la instrucción del sumario podrá ser reemplazada por la confección de un parte detallado, que deberá ser convalidado por el Prefecto Nacional Naval.
e. En los casos de quejas o denuncias del público o de la prensa, cuando así lo disponga el Prefecto Nacional Naval, al recibir la información aludida en el artículo 050604 inciso b.
f. En los casos de tercer embargo dentro del mismo grado.

Art. 050702. AUTORIDAD QUE ORDENA LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO:

La orden de proceder a la instrucción del sumario emanará por escrito:

a. Del Comandante en Jefe de la Armada.
b. Del Prefecto Nacional Naval.
c. Del Subprefecto Nacional Naval.
d. Del Director del Personal.
e. De los Directores respecto de sus subordinados y dentro de su área de competencia.
f. De los titulares de las Jefaturas de Planeamientos, de las Prefecturas de Zona, de Asesorías, de Secretaría General, de Servicios, de los Departamentos Practicaje, Personal, Instrucción y Sanidad.
g. De los titulares de Jefaturas de Dependencias, de las Divisiones Patrullaje, Aviación, Control Averías e Incendio, Salvamento y Buceo, de Unidades, en los casos de los incisos a. 3., b., c. y d. del artículo 050701.
h. De los Directores de Escuelas, Centros de Instrucción y Adiestramiento, en los casos de los incisos a. 3., b., c. y d. del artículo 050701.

Art. 050703. COMUNICACIÓN DE LAS AUTORIDADES FACULTADAS:

Las autoridades facultadas para ordenar la instrucción de sumarios, simultáneamente con la orden respectiva lo comunicarán por oficio a la Dirección del Personal, especificando la causa que lo motiva, datos personales de los afectados, así como las medidas preventivas adoptadas e Instructor designado.

Art. 050704. FORMALIDADES EN LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO:

En la confección del sumario se observarán las formalidades y requisitos del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal en todo lo que fuera aplicable y la de las "Normas de Procedimientos y de Instrucción de Sumarios" (Publicación RI. PNA 5-017 "R") en lo pertinente.

Art. 050705. DE LOS INSTRUCTORES DEL SUMARIO:

La autoridad que ordena la confección del sumario podrá asumir personalmente la instrucción o designar un Oficial subordinado como Instructor, cualquiera fuere su destino, que deberá ser de grado superior al imputado.

a. El Instructor designará un secretario que deberá refrendar los actos procesales.
b. La instrucción deberá:
   1. Constituirse en el lugar de la ocurrencia del hecho.
   2. Recibir exposición de descargo del imputado.
   3. Tomar declaraciones y practicar todas las diligencias necesarias para asegurar el esclarecimiento del hecho, determinando su carácter y circunstancia.
   4. Si lo considera necesario, retener el armamento reglamentario del imputado o no reintegrárselo cuando le hubiese sido secuestrado.
c. La instrucción empleará la mayor concisión y celeridad compatible con el esclarecimiento de los hechos.

d. Los superiores del Instructor no pueden intervenir durante la sustanciación del sumario ni indicar los procedimientos a seguir; sólo ejercerán fiscalización en cuanto al término de la duración de las actuaciones.
e. El Instructor, invocando el carácter que enviste, podrá requerir directamente a quien corresponda, los informes que considere necesarios para la investigación.
   1. Los que deban obtenerse de otras autoridades ajenas a la Prefectura Naval Argentina se regirán por el Reglamento de Correspondencia y normas afines.

Art. 050706. DURACIÓN:

a. La instrucción de un sumario no puede durar más de treinta (30) días, desde la fecha de notificación al Instructor hasta el cierre y elevación del mismo, no computándose en ese término las demoras por diligencias que deban practicarse fuera del lugar de la instrucción.
b. Cuando no pudiera ser concluido en ese término, deberá solicitarle, a la autoridad que ordenó la instrucción, la ampliación de dicho término, expresando las causas, diligencias faltantes y el tiempo que se estime necesario para su conclusión. Igual procedimiento se seguirá para nueva prórroga.
c. Las autoridades señaladas en el artículo 050702 incisos e., f., g. y h. al elevar el sumario informarán si la demora fue justificada o en su defecto, las medidas que hayan adoptado o correspondan tomar para evitarlo.
d. Si el Instructor hubiese ordenado el arresto preventivo del imputado, la actuación deberá concluirse antes de los treinta (30) días. A su término, se levantará tal medida cualquiera sea el estado de las actuaciones o la causa de la demora.

Art. 050707. DELITOS RESULTANTES:

Si del sumario o durante el diligenciamiento resultare comprobada la comisión de algún hecho delictuoso, el Instructor extractará copia debidamente autenticada de las partes que se refieran a ese hecho y dispondrá la detención del causante, poniéndolo a disposición del Juez competente, continuando con las actuaciones judiciales el Titular de la Dependencia Jurisdiccional.

Art. 050708. RESPONSABILIDADES RESULTANTES:

Si durante la instrucción de un sumario se deriva responsabilidad para algún Oficial de mayor graduación que la del Instructor, éste solicitará su relevo a la autoridad que ordenó la instrucción.

Art. 050709. FALTAS RESULTANTES SIN VINCULACIÓN CON EL HECHO:

Si en el curso de las actuaciones el Instructor comprobara deficiencia o falta de organización, administración, gobierno, sin relación directa con el hecho que dio origen al sumario, elevará por separado a la autoridad que corresponda las observaciones derivadas, pudiendo hacer una apreciación general de las mismas, cualquiera sea el grado de su autor e indicar la manera de subsanarla o evitar su repetición.

La autoridad que reciba ese informe tomará medidas pertinentes si es de su competencia o lo remitirá al Organismo competente, el que formulará las comunicaciones o promoverá las resoluciones que deban dictarse.

Art. 050710. CONCLUSIÓN DEL SUMARIO:

a. Terminado el sumario el Instructor lo elevará a la autoridad que lo dispuso o de quien dependa en los casos del artículo 050702, incisos g. y h., exponiendo el resultado en un informe que deberá contener:
   1. Una relación sucinta de la prueba del sumario con la indicación de la foja en que se encuentra cada una de las piezas.
   2. Los cargos que resulten contra cada inculpado.
   3. La resolución que a su juicio corresponda dictar, incluyendo las sanciones y su graduación.
b. La autoridad que ordenó el sumario, tratándose de las indicadas en los incisos c., d., e., f., g. y h. del artículo 050702, dejará constancia de las formalidades y demás requisitos reglamentarios, sino fueren necesarias ampliaciones o correcciones.

Art. 050711. DE LA RESOLUCIÓN DEL SUMARIO:

En este estado de actuaciones, la autoridad que ordenó la instrucción del sumario, o la del inciso f. del artículo 050702 en los casos de sumarios ordenados por la Jefatura de Dependencia o Unidad subordinada, lo elevará con su opinión a la Dirección del Personal.

a. La Dirección del Personal examinará prolijamente el sumario produciendo la División Jurídica dentro de los cinco (5) días el dictamen respectivo, que se reducirán a cuarenta y ocho (48) horas en los casos de existir medidas preventivas, aconsejando la:
   1. Ampliación del sumario.
   2. Resolución del mismo, señalando las faltas comprobadas y la gravedad de las mismas, sin cuantificar la pena aconsejada si se tratare de arresto.
b. Si se aceptare el temperamento del inciso a. apartado 1. se remitirá el sumario al Instructor para que proceda a la ampliación solicitada dentro del término de los diez (10) días.
c. Si la División Jurídica de la Dirección del Personal aconsejare la aplicación de la sanción de baja, en cualquiera de sus formas, a alguno de los imputados, el sumario será girado a dictamen de la Asesoría Jurídica la que deberá expedirse dentro de los cinco (5) días, aconsejando:
   1. El sobreseimiento para todos o algunos de los imputados, indicando la clase de sobreseimiento.
   2. La aplicación de sanción señalando las faltas comprobadas y las disposiciones aplicables.

Art. 050712. MEDIDAS PREVENTIVAS:

a. El Instructor podrá disponer cuando lo juzgue conveniente de acuerdo con la naturaleza y circunstancia de la falta cometida, el arresto preventivo del causante.

Esta medida puede ser dejada sin efecto en cualquier momento del sumario, cuando según la apreciación del Instructor no existe mérito para mantenerla.

b. Cuando se considere conveniente, sea para facilitar la investigación o la permanencia del imputado en servicio pueda entorpecerla, el Instructor podrá suspenderlo preventivamente hasta tanto el Prefecto Nacional Naval, disponga el pase a situación de pasiva artículo 40, inciso c. de la Ley General Nº 18.398, de aquél, simultáneamente, le requerirá suministrando los elementos de juicio que justifiquen esa medida.

c. Desaparecidas las causas que motivaron el pase a "pasiva", el Instructor podrá solicitar a la autoridad que ordenó la instrucción del sumario el reintegro del causante al servicio, indicando si debe serlo en el mismo o en otro destino.

Igual temperamento podrá adoptar la autoridad que ordenó la instrucción al recibir las actuaciones, o la del inciso f. del artículo 050702, de lo que dejará debida constancia.

Art. 050713. CÓMPUTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS:

Si en la resolución definitiva se impone arresto, se compensará igual número de días de arresto preventivo.

(1) NOTA: GFH 141301-JUL/80 (DPER)

Cuando se produzcan accidentes graves y/o fatales personal superior y/o subalterno comunicar inmediato misma vía, departamento asistencia social, indicando nombre causante, domicilio familiares directos efectos comisionar inmediato asistente social encauzamiento asesoramiento social y administrativo. Evitar demoras.

# CAPÍTULO VIII

## DE LAS INFORMACIONES

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 050801. | De las informaciones | 127 |
| Artículo 050802. | Autoridad que ordena instruir información | 127 |
| Artículo 050803. | Del Oficial Preventor | 127 |
| Artículo 050804. | Formalidades de las informaciones | 128 |
| Artículo 050805. | Duración | 128 |
| Artículo 050806. | De la conclusión | 128 |
| Artículo 050807. | De la resolución de la información | 128 |
| Artículo 050808. | De los hechos o faltas resultantes sin vinculación con lo que se investiga | 129 |
| Artículo 050809. | Delitos resultantes | 129 |


Art. 050801. DE LAS INFORMACIONES:

Corresponde instruir información:

a. Cuando el esclarecimiento y comprobación de un hecho sea necesario investigación escrita y no sea el caso de las contempladas en el artículo 050701.
b. En el caso previsto en el artículo 050203, inciso b., si no correspondiera sumario.
c. En los casos de quejas o denuncias del público (artículo 050604 inciso b.).
d. Por accidentes ocurridos durante o por motivo del servicio, excepto en los casos del artículo 050701, inciso c. (1).
e. Por incumplimiento de obligaciones pecuniarias salvo por lo establecido en el artículo 050701, inciso f.
f. Por pérdida, abandono o daño en armas o bienes de la Prefectura Naval Argentina, fuera de los casos determinados en el Artículo 050701, inciso d..
g. En los casos de reiteración de aquellas faltas no contempladas en el artículo 050203 y que a juicio del superior merezca sanción disciplinaria mayor de diez (10) días de arresto.

Art. 050802. AUTORIDAD QUE ORDENA INSTRUIR INFORMACIÓN:

La orden de instruir información podrá emanar de las autoridades mencionadas en el Art. 050702 y, además, de los Titulares de Jefaturas de Organismos, Dependencias o Unidades.

Art. 050803. DEL OFICIAL PREVENTOR:

La información podrá ser instruida por quien la dispone o designar un Oficial de grado superior al causante que se desempeñará y denominará Oficial Preventor.

Art. 050804. FORMALIDADES DE LAS INFORMACIONES:

En la información se llenarán las formalidades prescriptas en este artículo y en los artículos 050805 y 050806 y en los establecidos para los sumarios en cuanto fueren compatibles (Art. 050705) y, además, para los casos determinados en los incisos d., e. y f. del Art. 050801 por lo dispuesto para los procedimientos especiales.

a. El Oficial Preventor actúa sin Secretario.
   1. A los declarantes no se les exigirá juramento.
   2. Las declaraciones pueden ser recibidas en un solo acto, que firmarán conjuntamente todos los declarantes.
   3. En las actuaciones se consignarán todas las personas que hayan intervenido o presenciado el hecho que se investiga, aunque no depongan.
   4. En caso de ser necesario, recabará los informes periciales para la debida aclaración del hecho.
   5. Practicará todas las diligencias conducentes al esclarecimiento del hecho y de sus circunstancias.
b. Las formas externas serán las señaladas para los sumarios.

Art. 050805. DURACIÓN:

La información no puede durar más de diez (10) días, no computándose en ese término las demoras o diligencias que deban practicarse fuera del lugar de la instrucción.

a. Si no pudiera finalizarse en ese plazo, el Preventor lo hará saber a la autoridad que lo designó, indicando las causas y solicitará ampliación con indicación del término.

Art. 050806. DE LA CONCLUSIÓN:

Agotadas las diligencias necesarias, la información será elevada al superior que la dispuso, con informe de las pruebas acumuladas, la calificación del hecho, la responsabilidad de los intervinientes y la opinión del Preventor.

Art. 050807. DE LA RESOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN:

a. La información será resuelta por la autoridad que hubiese ordenado la instrucción.
   1. La información será devuelta en el caso de ser necesario ampliar o efectuar correcciones.
b. Cuando la autoridad que la hubiese ordenado, considere insuficiente el máximo de sus facultades disciplinarias, procederá en la forma establecida en el Art. 050401, inc. b.)
c. Si la autoridad que la ordenó considera que no debe aplicarse sanción alguna, dictará igualmente resolución, pudiendo sobreseer definitiva o provisionalmente o solicitar el archivo de la información.
d. El que dicte resolución elevará la información al superior inmediato para que la confirme y así sucesivamente hasta la Dirección del Personal, debiendo hacerse saber igualmente, a quien resolvió anteriormente la resolución adoptada.

e. La resolución no surtirá efecto hasta que no sea confirmada.

Art. 050808. DE LOS HECHOS O FALTAS RESULTANTES SIN VINCULACIÓN CON LO QUE SE INVESTIGA:

En oportunidad que deba resolverse la información o si durante la sustanciación se derivaren otras cuestiones no vinculadas con el hecho que se investiga, el Preventor lo pondrá en conocimiento de la autoridad que lo designó, quien dará a la comunicación que reciba el trámite pertinente, sea resolviendo lo que corresponda o elevándolo a su superior inmediato para que decida.

Art. 050809. DELITOS RESULTANTES:

Si durante el diligenciamiento de la información resultare la prueba de un hecho que motiva la instrucción de sumario, el Preventor dará cuenta a quien lo designó, el que con su opinión lo elevará a su superior inmediato o procederá en consecuencia si se tratare de los casos especificados en el Art. 050702, incisos g. y h.).

a. Las actuaciones cumplidas o el extracto de las partes relacionadas con el hecho derivado, servirán como cabeza del sumario que se inicie.
b. Si resultare la prueba de un hecho que pudiera constituir delito, se procederá en la forma determinada en el Art. 050707, y en la faz administrativa, de acuerdo con lo establecido en el inciso a. precedente.

Cuando se produzcan accidentes graves y/o fatales personal superior y/o subalterno comunicar inmediato misma vía, departamento asistencia social, indicando nombre causante, domicilio familiares directos efectos comisionar inmediato asistente social encauzamiento asesoramiento social y administrativo. Evitar demoras.

(1) NOTA: Ver nota al final del Capítulo 07.

# CAPÍTULOIX

## DE LA RESOLUCIÓN

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 050901. | De la resolución del sumario y la información..... | 131 |
| Artículo 050902. | De la notificación de la resolución..... | 131 |
| Artículo 050903. | Conocimiento del personal..... | 131 |


Art. 050901. DE LA RESOLUCIÓNDEL SUMARIO Y LA INFORMACIÓN:

Todo sumario, y la información en los casos que corresponda, será resoltada por el Prefecto Nacional Naval. (1)

Art. 050902. DE LA NOTIFICACIÓNDE LA RESOLUCIÓN:

La notificación de la resolución se hará personalmente al interesado, con indicación del día y hora.

Art. 050903. CONOCIMIENTO DEL PERSONAL:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 050410, en los casos de dictarse sanción de baja podrá disponerse la publicación de la resolución que así lo disponga con trascripción de las partes doctrinarias o de conducción cuya divulgación se considere conveniente para conocimiento del Personal Superior y Subalterno, que fuere contribuyente a refirmar los principios disciplinarios establecidos en esta Reglamentación.

NOTA: (1) Delegada dicha atribución en Sr. Director del Personal por disposición 8637, NZ9 Nº 1/79 (O.D."R" Nº 8/79).-

# CAPÍTULOX

## DE LOS RECURSOS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 051001. | De los recursos | 133 |
| Artículo 051002. | De la resolución de los recursos | 133 |
| Artículo 051003. | De los plazos para resolver los recursos | 134 |
| Artículo 051004. | Del recurso de revisión | 134 |
| Artículo 051005. | Del recurso de nulidad | 134 |
| Artículo 051006. | Del sobreseimiento de las actuaciones disciplinarias | 135 |
| Artículo 051007. | Del archivo de las actuaciones disciplinarias | 135 |


Art. 051001. DE LOS RECURSOS:

a. El personal sancionado puede interponer recurso, a fin de que se revea la resolución dictada, fundado en:
   1. Disconformidad con la apreciación de los hechos.
   2. Calificación legal de los hechos.
   3. Graduación de la sanción.
   4. Exceso del superior en las facultades disciplinarias.
b. Podrá entablarse después de la notificación o iniciación del cumplimiento en caso de arresto.
   1. Su presentación no dispensa de la obediencia al superior ni suspende el cumplimiento de una orden del servicio.
   2. Debe ser individual y será formulada en términos que no afecten la disciplina o dignidad de quienes deban resolverlo o hayan intervenido.
   3. El recurso malicioso o temerario hace pasible de sanción disciplinaria al que recurre.
c. El recurso será admitido, siempre que:
   1. Sea presentado dentro de los cinco (5) días a partir de la fecha en que comenzó el cumplimiento del arresto o después de la notificación en otros casos, y de dos (2) días para las instancias sucesivas.
   2. Siga la vía jerárquica correspondiente.
   3. Exprese los hechos o derechos en que se funda en forma clara y precisa.
d. No se dará trámite al recurso que no llene los requisitos mencionados precedentemente. En los casos especificados en los apartados 2 y 3 del inc. b., se le aplicará la sanción disciplinaria correspondiente.

Art. 051002. DE LA RESOLUCIÓNDE LOS RECURSOS:

a. Los Oficiales presentarán el recurso por escrito y el Personal Subalterno verbalmente hasta llegar al Titular de la Jefatura, y por escrito en las instancias sucesivas.

b. La negativa a aceptar un recurso, autoriza al recurrente a dirigirse directamente a la instancia superior del que se niega a resolverlo.
c. A los efectos de la interposición de los recursos, constituyen instancias.
   1. El superior que lo motiva.
   2. Para las instancias sucesivas.
      (a) Si el recurrente es subordinado de aquél, los superiores del que sancionó hasta llegar al Prefecto Nacional Naval.
   3. Para las sanciones de baja, en cualquiera de sus formas, aplicada a los Oficiales, y de baja con calidad de exoneración, al Personal Subalterno constituye instancia única el Poder Ejecutivo Nacional, a quiEn se elevará el recurso presentado en la Prefectura Naval Argentina por intermedio del Comando en Jefe de la Armada.

Art. 051003. DE LOS PLAZOS PARA RESOLVER LOS RECURSOS:

a. Para resolución de los recursos rigen como máximo, los siguientes términos:
   1. Hasta el grado de Prefecto, inclusive, cuarenta y ocho (48) horas.
   2. Titulares de Organismos, excluidos los de la orgánica principal, cinco (5) días.
   3. Titulares de Organismos, de la orgánica principal, diez (10) días.
   4. Subprefecto Nacional Naval, quince (15) días.
   5. Prefecto Nacional Naval, treinta (30) días.
b. De todo recurso que se interponga de las resoluciones del Prefecto Nacional Naval, considerado procedente, previo dictamen de la Asesoría Jurídica, se elevará al Comandante en Jefe de la Armada.

Art. 051004. DEL RECURSO DE REVISIÓN:

a. Se admitirá el recurso de revisión en los siguientes casos:
   1. Cuando el afectado presenta prueba instrumental decisiva, que no hizo valer antes de dictada resolución en el sumario o información por imposibilidad.
   2. Cuando la resolución dictada en el sumario o información haya sido fundada en un documento o prueba cuya falsedad se declara con posterioridad.
b. El recurso de revisión podrá presentarse dentro de los tres (3) años de la fecha de la resolución, acompañando las pruebas que se invoquen.

Art. 051005. DEL RECURSO DE NULIDAD:

En los casos en que un sumario administrativo contenga actos procesales que se hubiesen realizado, sin cumplirse las formas establecidas en este Título o en disposiciones legales aplicables, el o los afectados por los defectos contenidos podrán interponer recurso de nulidad.

a. El recurso podrá también ser interpuesto contra resoluciones pronunciadas con violación de las formas prescriptas por este Título y disposiciones legales aplicables.
b. El recurso de nulidad será presentado dentro del término de cinco (5) días de la notificación de la resolución prevista en el artículo 050902.

1. La Asesoría Jurídica deberá pronunciarse sobre la procedencia del recurso de nulidad, aconsejando:
   (a) Su admisión.
   (b) La anulación de los actos defectuosos.
   (c) La desestimación.
2. Igualmente la Asesoría Jurídica o la División Jurídica de la Dirección del Personal, podrá pedir la anulación de actos procesales o resoluciones que considere violatoria de las formas legales.
3. No procederá decretar ninguna nulidad cuando las formas defectuosas no hayan causado perjuicio a los imputados o no les hayan privado de derecho expresamente conferidos por disposiciones legales aplicables.

c. Los actos declarados nulos, no producirán efecto legal y deberán ser celebrados nuevamente subsanando los defectos comprobados. Si se declarase nula una resolución se procederá a dictar una nueva, previo dictamen de la Asesoría Jurídica.

Art. 051006. DEL SOBRESEIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DISCIPLINARIAS:

a. Se sobreseerá en los sumarios e informaciones en los que:
   1. No se haya comprobado falta.
   2. No exista culpabilidad para el personal.
   3. No se haya individualizado al autor en los casos de deterioro, pérdida o daño en general a bienes de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 051007. DEL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES DISCIPLINARIAS:

a. Los sumarios o informaciones en los casos que se adopten medidas disciplinarias o pecuniarias se archivarán en el legajo personal del causante principal, agregándose en el de los restantes copia de la resolución de los mismos.

# CAPÍTULOXI

## DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 051101. | Del personal procesado por la justic ia..... | 138 |
| Artículo 051102. | Situación del personal detenido..... | 138 |
| Artículo 051103. | Calificación del proceso..... | 138 |
| Artículo 051104. | Efecto de la condena judicial..... | 138 |
| Artículo 051105. | De la defensa del personal..... | 139 |
| Artículo 051106. | Del procedimiento especial en el caso de daños en bienes de la Prefectura Naval Argentina..... | 139 |
| Artículo 051107. | Objeto de la información..... | 139 |
| Artículo 051108. | Daños menores. Actas..... | 140 |
| Artículo 051109. | De los responsables..... | 140 |
| Artículo 051110. | De los daños con intervención de terceros..... | 140 |
| Artículo 051111. | Del procedimiento especial en el caso de incumplimiento de obligación pecuniaria..... | 141 |
| Artículo 051112. | Del embargo..... | 141 |
| Artículo 051113. | Procedimiento en caso de enfermedad o lesiones..... | 142 |
| Artículo 051114. | Excepciones del artículo anterior..... | 142 |
| Artículo 051115. | Enfermedades contraídas fuera del servicio..... | 142 |
| Artículo 051116. | Certificación de lesiones..... | 142 |
| Artículo 051117. | Confección de información..... | 143 |
| Artículo 051118. | Contenido de la información..... | 143 |
| Artículo 051119. | Elevación de las actuaciones..... | 143 |
| Artículo 051120. | Sumario por fallecimiento..... | 143 |
| Artículo 051121. | Accidente fuera del servicio..... | 143 |
| Artículo 051122. | Contenido del acta..... | 143 |
| Artículo 051123. | Otorgamiento de licencias..... | 144 |
| Artículo 051124. | Disposiciones comunes..... | 144 |
| Artículo 051125. | Reintegro al servicio..... | 144 |
| Artículo 051126. | De la información..... | 144 |
| Artículo 051127. | Formalidades de la información..... | 144 |
| Artículo 051128. | Duración de la información..... | 145 |
| Artículo 051129. | Conclusión de la información..... | 145 |
| Artículo 051130. | Intervención de terceros..... | 145 |
| Artículo 051131. | De las faltas del personal en situación de retiro..... | 145 |
| Artículo 051132. | De las sanciones..... | 146 |
| Artículo 051133. | De la aplicación de las sanciones..... | 146 |
| Artículo 051134. | Del personal procesado por delito doloso..... | 146 |
| Artículo 051135. | Del Tribunal de disciplina..... | 146 |

Art. 051101. DEL PERSONAL PROCESADO POR LA JUSTICIA:

Cuando el personal sea procesado por la Justicia, se le instruirá sumario administrativo, con la sola excepción de los originados por delitos culposos en hechos ajenos al servicio.

a. La resolución condenatoria del sumario administrativo puede dictarse en cualquier momento, sin esperar la resolución judicial, cuando hubiere suficientes elementos de juicio.
b. No podrá absolverse administrativamente al imputado mientras no medie resolución judicial definitiva. En caso de que hubiere correspondido dictar sobreseimiento definitivo en lo administrativo se dictará sobreseimiento provisional que se convertirá en el anterior si no mediare condena judicial que obligue a la separación.
c. Cuando el proceso sea originado por acto de servicio y de las primeras diligencias no resultare evidente la extralimitación del procesado, el Prefecto Nacional Naval puede disponer se suspenda la actuación administrativa hasta la resolución judicial definitiva. Con la agregación de esta resolución, se resolverá definitivamente.

Art. 051102. SITIUACIÓNDEL PERSONAL DETENIDO:

El personal privado de libertad por disposición de autoridad competente, pasará a revistar en situación de pasiva (artículo 40 inciso c) de la Ley General Nº 18.398).

a. Si se le dictare prisión preventiva seguida de excarcelación y el hecho que motivó el procedimiento fue originado por un acto de servicio, el causante revistará en actividad pero cumpliendo funciones donde no ejercite la actividad policial.
b. Si el hecho fuera ajeno al servicio, aún mediando excarcelación, el causante revistará en pasiva.

Art. 051103. CALIFICACIÓNDEL PROCESO:

A los fines de establecer que el proceso ha sido motivado por acto del servicio, se debe tener en consideración no sólo el hecho imputado, sino las relaciones del denunciante con el acusado y demás antecedentes.

a. La instrucción al solicitar el pase a situación de pasiva del personal procesado, deberá acompañar copia de las partes pertinentes del sumario o en su defecto, reseñará los antecedentes del hecho a fin de encuadrar el proceso como motivado o no por el servicio.
b. Cuando se solicite la finalización de esa situación de revista, por haber desaparecido las causas, se expresará concretamente si el personal fue dejado en libertad y se le dictó prisión preventiva y si fue excarcelado.

Art. 051104. EFECTO DE LA CONDENA JUDICIAL:

a. La condena impuesta por sentencia firme de autoridad judicial a pena privativa de libertad no condicional o pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones

públicas, determina la baja del personal condenado en la forma que se juzgue administrativamente el hecho. (Artículo 63 inciso f) de la Ley General Nº 18.398).

b. La condena condicional no importa siempre la separación. En el orden administrativo se lo juzgará con independencia de la condena judicial, pero, sin discutirse de hechos que en la sentencia judicial se hayan tenido por probados.

Art. 051105. DE LA DEFENSA DEL PERSONAL:

a. El personal que sea sometido a proceso por la Justicia en razón de hechos cometidos en o por actos del servicio, podrá ser defendido por abogados de la Prefectura Naval Argentina, cuando por razones de jurisdicción puedan asumir su defensa, siempre que se compruebe que el personal ha obrado en cumplimiento de su deber.

   En los lugares donde no puedan actuar los referidos profesionales por razón de jurisdicción, los procesados podrán ser defendidos por letrados particulares en cuyo caso se reintegrará a ese personal el importe de los gastos ocasionados por honorarios jurídicos.

   En este caso, previamente y por vía jerárquica, solicitará la autorización respectiva.

   La defensa del personal podrá denegarse cuando "prima facie" surja de los hechos que el afectado no ha actuado en cumplimiento de su deber, en cuyo caso la defensa la asume el letrado que aquel designe sin derecho al reintegro de los gastos respectivos.

   Asimismo, si pudiendo ser defendido por abogados de la Prefectura Naval Argentina, el procesado declinare la misma, no tendrá derecho al reintegro de gastos ocasionados por honorarios jurídicos.

b. Cuando se siguiere juicio civil contra el personal por la responsabilidad emergente de hechos del servicio a raíz de los cuales hubiese sido procesado, debe dar cuenta inmediatamente al superior de quien dependa, quien lo pondrá en conocimiento de la Dirección del Personal.

   Si administrativamente se hubiere concluido que la conducta del personal se ajustó a las disposiciones reglamentarias, el Prefecto Nacional Naval dispondrá que la Asesoría Jurídica asuma el patrocinio del mismo.

   En este caso, si fuere condenado civilmente tendrá derecho a reclamar administrativamente el pago de la suma que se le condenó a pagar como consecuencia del acto del servicio.

Art. 051106. DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN EL CASO DE DAÑOS EN BIENES DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA:

En todos los casos de pérdida, inutilización o deterioro que no sea el derivado del uso ordinario de armas, credenciales, prendas del uniforme y equipo, vehículos o cualquier otro bien de la Prefectura Naval Argentina, se procederá a instruir información, salvo lo dispuesto en el artículo 050701 inciso d.

Art. 051107. OBJETO DE LA INFORMACIÓN:

La información deberá establecer:

a. Valor del arma u objeto de acuerdo con el respectivo cargo, en el caso de pérdida.
b. Importe de la reparación, en los casos que ello sea posible.
c. Descripción de la forma y circunstancia en que el hecho se ha producido.
d. Personal a cuyo cargo estuvieron las armas u objetos motivo del hecho.
e. Causas de la pérdida o deterioro con determinación de los responsables.

Art. 051108. DAÑOS MENORES. ACTAS:

a. Se labrará Acta, en los casos que se indican o cuando el valor del daño sufrido, por pérdida o deterioro, de acuerdo con el cargo o informe pericial:
   1. En los accidentes de automotores y averías a las embarcaciones: fuere inferior a DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 250) o que no se hubieren producidos daños a terceros y siempre que no resulte "prima facie" que el hecho se ha producido por dolo, culpa o negligencia del personal.
   2. En las averías o pérdidas de armas blancas, aún cuando sean complemento o accesorios de armas de fuego o de otros elementos o accesorios calificados como armamento, cuando su valor de reposición no sea superior a CINCUENTA PESOS ($ 50) siempre que no existiere dolo.
   3. En caso de pérdida de cédula credencial, chapa o placa de identificación.
      Facúltese al Comandante en Jefe de la Armada a propuesta de la Prefectura Naval Argentina a modificar los montos establecidos en este inciso cuando lo juzgue conveniente.
b. El Acta contendrá: Lugar y fecha; identificación del personal implicado y testigos; sintética y clara descripción de la forma y circunstancia en que el hecho se ha producido y será firmada por el responsable, autor, testigos, el Oficial actuante y todas las demás personas que hubiesen intervenido.
c. Las Actas serán resueltas por el titular del Organismo, Dependencias o Unidades, que hubiere ordenado la instrucción.

Art. 051109. DE LOS RESPONSABLES:

En los casos que corresponda la reposición con cargo, el descuento a los responsables se hará en cuotas mensuales proporcionales al sueldo. Igual temperamento se seguirá en los casos de daños de vehículos no asegurados en la Caja Nacional de Ahorro Postal o cuya póliza no cubra averías propias del vehículo. Ello, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que correspondiere aplicarles.

Art. 051110. DE LOS DAÑOS CON INTERVENCIÓN DE TERCEROS:

En los casos de daños a bienes de la Prefectura Naval Argentina, con intervención de terceros el procedimiento se ajustará a lo establecido en las Normas de Procedimientos y de Instrucción de Sumarios ( Publicación RI. PNA 5-017 "R").

a. Si de lo actuado surge responsabilidad imputable a persona ajena a la Prefectura Naval Argentina, previo peritaje, el Oficial Preventor requerirá al propietario o compañía aseguradora correspondiente, que haga efectuar por su cuenta en una

casa del ramo, la reparación de los desperfectos ocasionados o en su defecto, le hará saber su obligación de efectuar el pago en efectivo.

Estas prescripciones sólo serán de aplicación cuando el vehículo oficial no esté asegurado o cuya póliza no cubra averías propias; cuando se trate de daños sufridos por el automotor que no sean el resultado de un accidente de tránsito; cuando se trate de casos no indemnizables; o bien, cuando el daño sufrido supere el monto asegurado, caso éste en que se requerirá la diferencia entre dicha suma y el costo de la reparación.

La apreciación de estas circunstancias se dilucirán de acuerdo a lo establecido en las condiciones generales de la póliza del seguro de automotores de la Caja Nacional de Ahorro Postal.

b. Cumplida la tramitación de las actuaciones, se elevarán por la vía correspondiente a la Dirección del Material, la que dispondrá se verifiquen los trabajos realizados, si así lo estimare conveniente.
c. En los casos de culpabilidad concurrente entre conductores particulares y de la Prefectura Naval Argentina, se le exigirá a aquél la mitad del importe total estipulado en el peritaje.
d. Cuando los deterioros se produzcan sobre armas, prendas de uniforme, equipos u otros objetos por causas imputables a particulares, la indemnización será recabada en efectivo, atendiendo al valor de reposición.

Art. 051111. DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACION PECUNIARIA:

a. Las deudas que contrajere el personal, son motivo de información (artículo 050203, inciso b.) o sumario (artículo 050203, inciso a., y 050701, inciso f.)
   1. Cuando fueren contraídas con Subalternos.
   2. Cuando la originaren motivos viciosos o por medios irregulares (artículo 050206, inciso a. apartados 10 y 11).
   3. Cuando mediaren quejas reiteradas.
b. Fuera de tales casos las deudas no motivarán actuaciones, sin perjuicio que el superior ejerza influencia sobre el personal deudor para que cumpla con sus obligaciones.

Art. 051112. DEL EMBARGO:

Al recibirse una orden judicial de embargo, la Dirección del Personal lo comunicará a la Jefatura de la cual dependa el embargado, para que se efectúe la investigación correspondiente o instruya el sumario que trata el artículo 050701 inciso f., remitiendo dicha orden a la Dirección de Administración.

a. Practicada la investigación en forma breve y sintética, el Titular de la Jefatura lo resolverá dentro de un plazo no mayor de quince (15) días, de acuerdo a sus facultades disciplinarias.
b. Son circunstancias atenuantes si la deuda ha sido originada en gastos realizados por razones de vivienda, vestuario, alimentos, medicamentos, atención sanitaria y otras indispensables para el hogar o sus familiares.

c. No será pasible de sanción disciplinaria, cuando de la investigación se establezca fehacientemente la concurrencia de las siguientes circunstancias:

1. Que se trate del primer embargo en el grado actual y en el anterior.
2. Que la deuda haya sido originada por uno de los gastos mencionados en el inciso b.
3. Que exista un estado de imposibilidad económica para hacer frente a la deuda.

d. No se tendrá en cuenta como antecedente desfavorable, cuando se probare que el embargo fue ordenado por error o que el causante no ha tenido conocimiento. Este se hará constar por comunicación del juzgado con trascripción del auto revocando o anulando lo ordenado.

e. Los embargos por alimentos "litis expensas" y otros no originados por deudas contraídas por el embargado, no motivan investigación ni sanción alguna.

Art. 051113. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ENFERMEDAD O LESIONES:

En los casos en que el personal contraiga enfermedades o sufra lesiones corporales y no fuera evidente su desvinculación con el servicio, la Jefatura dispondrá la instrucción del sumario o la confección de una información o acta, según corresponda.

Art. 051114. EXCEPCIONES DEL ARTÍCULOANTERIOR:

A los efectos del artículo anterior, no se considerará accidente o enfermedad contraída en o por actos del servicio:

a. Cuando producido en horario de trabajo no es consecuencia directa o inmediata de una orden del servicio.
b. Cuando ocurrido en el trayecto de su domicilio y su destino o viceversa, haya interrumpido o desviado el mismo en interés personal.
c. Cuando se haya producido por negligencia o imprudencia grave del personal accidentado.
d. Cuando la disminución de la aptitud física, sobreviniente de un accidente o enfermedad contraída en o por acto del servicio, se produzca por la negativa del personal a someterse al tratamiento médico indicado.
e. Cuando desde el primer momento está claramente establecido que el accidente se produjo fuera del servicio o en acto absolutamente ajeno al mismo.

Art. 051115. ENFERMEDADES CONTRAIDAS FUERA DEL SERVICIO:

Toda enfermedad adquirida o reagravada, independientemente del servicio, como consecuencia de causas naturales, tales como las constitucionales o de origen específico, no se considerará adquirida o reagravada en o por acto del servicio.

Art. 051116. CERTIFICACION DE LESIONES:

Producido el accidente, el Oficial Preventor hará reconocer inmediatamente al accidentado, solicitando al médico interviniente, una vez que lo examine, la extensión de un certificado en el que conste la naturaleza de las lesiones y su gravedad, tiem-

po probable de su curación e incapacidad para el servicio y consecuencias previsibles del accidente, labrando el acta respectiva (Anexo XIV).

Art. 051117. CONFECCIÓNDE INFORMACIÓN:

Si del informe médico surgiere que el causante permanecerá ajeno del servicio por un lapso mayor de veinte (20) días, deberá confeccionarse una información de acuerdo con lo establecido en el artículo 051118, sirviendo el acta que establece el artículo anterior como cabeza de la misma.

Art. 051118. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN:

En la información el Oficial Preventor deberá establecer:

a. Horario de servicio del accidentado, si se dirigía o salía del mismo, si ocurrió en el trayecto habitual a o de su domicilio, o comisión que cumplía.
b. Causas del accidente: Observancia de las disposiciones reglamentarias, y demás órdenes del servicio, si hubo negligencia o imprudencia del causante, de quién ordenó el servicio o de cualquier otra persona que haya participado en el hecho, si media responsabilidad disciplinaria de alguno de los nombrados, si el hecho es imputable a los medios empleados o a exceso del servicio.
c. Nexo de causalidad entre los hechos y las lesiones sufridas.
d. Identidad, domicilio y firma de todas las personas intervinientes, como así también la agregación de los elementos que prueben las circunstancias del hecho.

Art. 051119. ELEVACIÓN DE LAS ACTUACIONES:

Inmediatamente de labrarse el acta o concluirse la información, según el caso, el Titular del Organismo, Dependencia o Unidad actuante, procederá a elevar las actuaciones a la Dirección del Personal.

Art. 051120. SUMARIO POR FALLECIMIENTO:

En los casos de fallecimiento del personal en o por acto del servicio se instruirá sumario administrativo.

Art. 051121. ACCIDENTE FUERA DEL SERVICIO:

En caso de accidente fuera del servicio (artículo 051114) se labrará el acta respectiva.

Art. 051122. CONTENIDO DEL ACTA:

En el acta a que se hace referencia en el artículo anterior deberá quedar establecido:

a. Circunstancias en que se produjo el accidente, expresándose claramente cuándo, cómo y dónde ocurrió.
b. Nexo de causalidad entre los hechos y las lesiones.
c. Se dejará expresa constancia de que la víctima se encontraba fuera del servicio al sufrir el accidente.

d. Identidad, domicilio y firma de todas las personas intervinientes, como así también la agregación de todos los elementos que prueben las circunstancias del hecho.

Art. 051123. OTORGAMIENTO DE LICENCIAS:

Concluida el acta y agregado el certificado en el que conste la naturaleza de las lesiones y su gravedad, tiempo probable de curación, incapacidad para el servicio y consecuencias previsibles del accidente, el titular del Organismo, Dependencia o Unidad actuante, procederá a otorgar la licencia de acuerdo con sus facultades, agregando lo actuado a la planilla mensual de licencias.
Si el lapso en que el accidentado permanecerá alejado del servicio excediere de sus facultades para otorgar licencias, elevará lo actuado a la Dirección del Personal, adoptando igual temperamento cuando de las actuaciones surgiere alguna de las incapacidades por las que el personal deba ser dado de baja o pasado a retiro obligatorio.

Art. 051124. DISPOSICIONES COMUNES:

Accidentes con intervención policial o judicial:
En estos casos se solicitará a la autoridad judicial o policial copia de las actuaciones que se instruyan y serán agregadas al sumario, información o acta que se forme en el Organismo, Dependencia o Unidad, según el caso.
Si la intervención judicial ha sido originada en jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina, el titular del Organismo, Dependencia o Unidad actuante dispondrá se extracte copia de las actuaciones a los fines de la agregación establecida precedentemente.

Art. 051125. REINTEGRO AL SERVICIO:

Al presentarse el causante a reanudar sus servicios, no será reintegrado al mismo sin previo informe médico que lo aconseje, debiendo expresar el pedido de informe:
a. Si se ha curado sin incapacidad.
b. Si se halla en condiciones de prestar toda clase de servicios.
c. Posibilidad de reactivación y derivaciones que las mismas puedan tener en el transcurso del tiempo.

Este informe deberá ser agregado a la información o acta, según el caso.

Art. 051126. DE LA INFORMACIÓN:

La información podrá ser instruida por quien la dispone o designar un Oficial de grado superior al causante, que se desempeñará y denominará Oficial Preventor.

Art. 051127. FORMALIDADES DE LA INFORMACIÓN:

a. El Oficial Preventor actúa sin Secretario.
b. A los declarantes no se les exige juramento.
c. En las actuaciones se consignarán todas las personas que hayan intervenido o presenciado el hecho que se investiga aunque no depongan.

d. En caso de ser necesario, recabará los informes periciales para la debida aclaración del hecho.
e. Practicará todas las diligencias conducentes al esclarecimiento del hecho y sus circunstancias.
f. Las formas externas serán las establecidas para los sumarios.

Art. 051128. DURACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

La información no podrá durar más de diez (10) días, no computándose en ese término las demoras o diligencias que deban practicarse fuera del lugar de la instrucción.

a. Si no pudiere finalizarse en ese plazo, el Preventor lo hará saber a la autoridad que lo designó, indicando las causas y solicitará ampliación con indicación del término.

Art. 051129. CONCLUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Agotadas las diligencias necesarias, la información será elevada a la Dirección del Personal, con informe de las pruebas acumuladas, la calificación del hecho, la responsabilidad de los intervinientes y la opinión del Oficial Preventor.

Art. 051130. INTERVENCIÓN DE TERCEROS:

Cuando el hecho se hubiere producido con intervención de terceros, solicitará los siguientes informes, que deberán ser evacuados dentro del término de veinte (20) días.

1. A la Dirección de Administración, monto de los sueldos percibidos por el personal accidentado, sin prestación de servicio.
2. Al Departamento de Sanidad, sin perjuicio de lo determinado en el artículo 051116, cualquiera fuera el tiempo de incapacidad, las erogaciones por, asistencia médica y/o internación.

Finalizadas las actuaciones o cuando cumplido doce (12) meses no sea posible el reintegro del accidentado al servicio, con los informes obtenidos girará lo actuado a la Dirección de Administración, que efectuará la intimación previa al tercero responsable.

Si el mismo se negara a hacer efectivo el valor del daño causado se girarán las actuaciones a la Asesoría Jurídica.

Art. 051131. DE LAS FALTAS DEL PERSONAL EN SITUACION DE RETIRO:

El personal en situación de retiro será juzgado disciplinariamente:

a. Cuando vistiendo uniforme incurra en cualquiera de las faltas que afecten la dignidad del mismo o el decoro de la Prefectura Naval Argentina.
b. Cuando por cualquier medio faltase al respeto debido a la Prefectura Naval Argentina o a su personal.
c. Cuando deba responder por faltas cometidas mientras revistó en actividad.
d. Cuando fuere condenado por delito doloso.

e. Cuando infringiere disposiciones reglamentarias que especialmente se le refieran.

Art. 051132. DE LAS SANCIONES:

Son aplicables al personal en situación de retiro las sanciones especificadas en el artículo 050301 de esta Reglamentación y además la de "pérdida del uso del título del grado" y "del uniforme" prevista en el inciso c. del artículo 71 de la Ley General Nº 18.398.

Art. 051133. DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES:

Las sanciones disciplinarias de "apercibimiento" y "arresto" serán aplicadas por el Prefecto Nacional Naval o el Director del Personal.
La de "pérdida del uso del título del grado y del uniforme" a Personal Subalterno, por el Prefecto Nacional Naval.

Art. 051134. DEL PERSONAL PROCESADO POR DELITO DOLOSO:

Si un retirado fuere procesado por delito doloso se le podrá aplicar preventivamente la sanción del artículo 71 inc. c. de la referida Ley, a cuyo efecto se iniciarán las actuaciones para esa sola medida, prosiguiéndola luego si resultare condenado. Si resultare absuelto se levantará esa medida preventiva.

a. La sanción de inhabilitación para las funciones públicas como, principal o accesoria motivará la pérdida del estado policial.

Art. 051135. DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA:

Las sanciones disciplinarias a los retirados por faltas graves se aplicarán previo sumario administrativo que será instruido por el "Tribunal de Disciplina".

a. El "Tribunal de Disciplina" está constituido:
   1. Para Oficiales Superiores y Oficiales Jefes:
      Un (1) Oficial Superior en actividad como Presidente y dos (2) Oficiales Superiores en situación de retiro, como Vocales.
   2. Para Oficiales Subalternos: Un Oficial Jefe en actividad como Presidente y dos (2) Oficiales Jefes en situación de retiro como Vocales.
   3. Para Personal Subalterno: Un Oficial Jefe en actividad como Presidente y dos (2) Oficiales Jefes en situación de retiro, como Vocales.
   4. Los Vocales deben ser de mayor grado o antigüedad que el imputado.
b. Anualmente el Prefecto Nacional Naval designará a los Oficiales que deben ejercer la Presidencia de cada Tribunal y la nómina de los Oficiales Jefes en situación de retiro en condiciones de integrarlo. En cada caso el Presidente citará de dicha nómina, por orden sucesivo, a los que deben integrar el "Tribunal" respectivo.
c. El "Tribunal de Disciplina" hará conocer al imputado su constitución, realizando en forma actuada la investigación pertinente y luego procederá a:
   1. Dar vista al imputado de las actuaciones por el término de tres (3) días.
   2. Señalar en el mismo auto la fecha para la audiencia, que deberá celebrarse dentro de los tres (3) días posteriores al término de la vista.

3. En la audiencia, el Tribunal en pleno procederá a recibir del imputado el alegato que suministre en su defensa, en forma verbal o escrita, pudiendo interrogarlo o requerirle las aclaraciones que juzgue necesario. Si el imputado solicita medidas de prueba, el Tribunal debe resolver con las constancias y sin apelación, sobre la procedencia de lo solicitado; puede, asimismo, disponer las medidas que repute necesarias. De lo actuado se labra acta que firmarán todos los intervinientes.
4. Si el imputado no puede hacerse presente en la audiencia, presentará por escrito el alegato correspondiente, en cuyo caso, el Tribunal podrá enviarle un formulario con preguntas para que las responda.
5. Con los resultados de la audiencia o producida la nueva prueba, en su caso, el Tribunal emitirá su opinión fundada en la forma establecida en el Art. 050710 elevando lo actuado al Director del Personal.
   a. Las opiniones disidentes, sean parciales o totales, se harán constar separadamente.
6. Las actuaciones del Tribunal no durarán más de (10) días en total, excepto cuando se le autorice prórroga.

d. La Asesoría Jurídica dictaminará en lo actuado, aconsejando:
   1. Si el hecho juzgado se encuentra dentro de los casos previstos en el artículo 051131.
   2. Si se han cumplido las formalidades legales y las de este artículo.

# TÍTULO VI

# DEL RÉGIMENDE LICENCIAS

## CAPÍTULO I

## DE LAS LICENCIAS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 060101. | Concepto general | 150 |
| Artículo 060102. | Clasificación de las licencias | 150 |
| Artículo 060103. | Licencia local | 150 |
| Artículo 060104. | Licencia ordinaria | 150 |
| Artículo 060105. | Licencia anual | 151 |
| Artículo 060106. | Interrupción de la licencia anual | 151 |
| Artículo 060107. | Licencia extraordinaria | 152 |
| Artículo 060108. | Personal excluido | 152 |
| Artículo 060109. | Licencias especiales | 152 |
| Artículo 060110. | Licencia especial por enfermedad | 152 |
| Artículo 060111. | Tratamiento durante la licencia por enfermedad | 154 |
| Artículo 060112. | Intervención del personal de sanidad en el otorgamiento de licencias | 154 |
| Artículo 060113. | Dadores de sangre | 154 |
| Artículo 060114. | Licencia especial por gravidez | 155 |
| Artículo 060115. | Licencia por asuntos personales | 155 |
| Artículo 060116. | Licencia por estudios | 156 |
| Artículo 060117. | Licencia por actividad deportiva | 156 |
| Artículo 060118. | Licencia por razones de interés público | 156 |
| Artículo 060119. | Situación de revista | 157 |
| Artículo 060120. | Cómputo de licencias | 157 |
| Artículo 060121. | Acumulación de las licencias | 157 |
| Artículo 060122. | Autorización para ausentarse al extranjero | 157 |
| Artículo 060123. | Sujeción a las exigencias del servicio | 157 |
| Artículo 060124. | Conmoción o alteración del orden público | 158 |
| Artículo 060125. | Familiares a cargo | 158 |
| Artículo 060126. | Autoridades que concedan las licencias | 158 |
| Artículo 060127. | Licencias especiales que afecten al servicio | 158 |
| Artículo 060128. | Prórrogas de licencia especial | 158 |
| Artículo 060129. | Concesión de licencias local, ordinaria y anual | 158 |
| Artículo 060130. | Registro de licencias concedidas | 159 |

Art. 060101. CONCEPTO GENERAL:

Licencia es la autorización concedida al Personal Superior y Subalterno para ausentarse del Organismo, Dependencia o Unidad donde presta servicios, en la forma, por los términos y con las limitaciones que en cada caso se expresan.

Art. 060102. CLASIFICACIÓNDE LAS LICENCIAS:

Las licencias se clasifican en:
a. Local;
b. Ordinaria;
c. Anual;
d. Extraordinaria; y
e. Especial

Art. 060103. LICENCIA LOCAL:

La licencia local es el franco diario que se concede al personal desde el momento que finaliza el servicio hasta el de su presentación para reanudarlo.

a. El franco diario queda limitado a la localidad, puerto o zona de destino donde se halle permanente o transitoriamente el Organismo, Dependencia o Unidad donde preste servicio.
b. Entiéndase por zona de destino al lugar ubicado a una distancia tal que le permita al personal la presentación dentro de un plazo máximo de tres (3) horas, utilizando los medios de transporte público de pasajeros.

Art. 060104. LICENCIA ORDINARIA:

Es la que se concede con las finalidades y en las condiciones que se determinan; pudiéndose hacer uso en cualquier lugar del país, incluida la zona de destino.

a. El personal que tuviere familiares a cargo, radicados en un lugar del país tal que, por razones de distancia o medios de comunicación, le impida su presencia periódica en el domicilio, tendrá derecho al uso de quince (15) días de licencia por año calendario para trasladarse hasta el lugar donde aquellos se encuentren domiciliados.
   Los gastos de traslado correrán por su cuenta.
b. El que por razones de servicio no hubiere usufructuado la licencia local, se le podrá conceder:
   1. Un (1) día por cada tres (3) de navegación, patrullaje o comisión del servicio, hasta un máximo de quince (15) días para cada oportunidad.
   2. Un (1) día de licencia por cada tres (3) de embarco al personal que participe en la campaña antártica, hasta un máximo de quince (15) días por cada campaña.
   3. Mensualmente, un (1) día de licencia por cada cinco (5) días de servicio en Dependencias o Destacamento situados en zonas isleñas y en las costeras alejadas de los centros urbanos.

c. El personal que haya prestado servicios durante un (1) período anual completo en el Sector Antártico Argentino, cualquiera fuere su grado y antigüedad, tendrá derecho al uso de sesenta (60) días de licencia y podrá ser acumulada a la Licencia anual.
d. Para la atención de asuntos privados urgentes, hasta dos (2) días de licencia y una sola vez por mes, hasta un máximo de seis (6) veces en el año.
e. Las licencias especificadas en a., b. 1, 2 y 3, y d., no son acumulables por falta de uso ni adicionables a la licencia anual.
f. En el caso que sean usufructuadas fuera de la zona de su destino, el tiempo que le demande el traslado, quedará comprendido en la duración de licencia respectiva.

Art. 060105. LICENCIA ANUAL:

La licencia anual es el período que anualmente se concede al personal, con excepción del previsto en el artículo 030303 inc. a. que tenga una antigüedad no inferior a seis (6) meses en la Prefectura Naval Argentina.

a. Lugar en el que puede hacerse uso.
   Esta licencia puede hacerse uso en el país o en el extranjero; en este caso se observará lo previsto en el artículo 060122.
b. Duración.
   Se otorgará por los términos que se establecen según sea la antigüedad del personal:
   1. De seis (6) meses hasta quince (15) años: 30 días.
   2. De más de quince (15) años: 40 días.
c. Cómputo de la antigüedad.
   La antigüedad del personal se establecerá computándose el tiempo de servicio en la Administración Pública Nacional, Provincial y/o entidades privadas; en este último caso cuando se hubiere hecho cómputo de servicios en la respectiva Caja de Previsión Social.
   Dicha antigüedad se considerará por año calendario, no teniéndose en cuenta períodos menores de doce (12) meses.
   Si durante el año calendario el personal cumpliera una antigüedad que diere derecho a un término mayor de licencia anual se otorgará este período mayor.
d. Forma en que se concederá.
   Se cumplirá en la forma que establece el "Reglamento para la Administración del Personal" de acuerdo al Plan de Actividades anual del destino (Art. 060129).
e. Acumulación.
   La Licencia anual no es acumulable a la del año siguiente; en caso de aplazarse su otorgamiento, que no podrá repetirse por dos (2) años consecutivos, deberá comunicarse a la Dirección del Personal, para la anotación en su Legajo.

Art. 060106. INTERRUPCIÓN DE LA LICENCIA ANUAL:

La licencia anual se interrumpe por razones de salud siempre que, por el carácter de la afección que lo aqueje, el causante deba internarse o se le aconseje reposo absoluto, debiendo determinarse en todos los casos, por intermedio de Sanidad de la

Prefectura Naval Argentina o de las autoridades sanitarias indicadas en el Art. 060112, si corresponde o no dicha interrupción.

Art. 060107. LICENCIA EXTRAORDINARIA:

La licencia extraordinaria es la que podrá otorgarse al personal después de haber cumplido veinte (20) años de servicios simples en la Prefectura Naval Argentina y por una sola vez en la carrera (Art. 35, inc. d) de la Ley General).

a. La duración de la misma no podrá exceder de seis (6) meses, no pudiendo otorgarse en forma fraccionada.
b. La concesión de esta licencia será facultativa del Prefecto Nacional Naval.
c. Esta licencia puede hacerse uso en el país o en el extranjero; en este caso se observará lo prescripto en el artículo 060122 de esta Reglamentación.

Art. 060108. PERSONAL EXCLUIDO:

No se concederá licencia extraordinaria al personal que estuviera en el grado el tiempo deseable fijado por la política de ascenso de ese año y por tal motivo, deba ser considerado por la Junta de Calificaciones. Asimismo quedará excluido el personal que hubiere sido notificado que debe pasar a retiro obligatorio.

Art. 060109. LICENCIAS ESPECIALES:

Es la que se concede al personal cuando medien razones de salud o por razones especiales.

Art. 060110. LICENCIA ESPECIAL POR ENFERMEDAD:

La licencia especial por enfermedad es la que se otorga por razones de salud, sea por afección común, profesional o incapacidad temporaria producida como consecuencia de accidente sufrido en o por acto de servicio o por causas ajenas al mismo.

a. Para el tratamiento de afecciones comunes o de incapacidad temporaria producida como consecuencia de accidente sufrido fuera del servicio y por causas ajenas al mismo, se concederá hasta sesenta (60) días por año calendario, en forma continua o discontinua.
    1. Si vencido el término de sesenta (60) días el causante no pudiese reintegrarse al servicio, podrá solicitar prórroga de la licencia, en cuyo caso se dará intervención a la Junta de Reconocimientos Médicos la que aconsejará lo que corresponda.
        (a) En el caso que no correspondiere la prórroga, el causante deberá reintegrarse al servicio, de acuerdo con lo establecido en el Art. 060111, inc. b.).
        (b) Si se determina que la afección impone largo tratamiento de la salud, impidiéndole cumplir con las obligaciones del servicio, sea por motivos que aconsejen su hospitalización o el alejamiento por razones de profilaxis o de seguridad, se podrá conceder licencia hasta completar los dos (2) años, para una misma o distinta afección. En tales casos toda nueva prórroga será acordada previo informe de la Junta de Reconocimiento Médicos.

2. El personal comprendido en este inciso, desde el momento que exceda los dos (2) meses y hasta completar un (1) año, revistará en disponibilidad (Art. 37, inc. b.) y 39 de la Ley General).
3. Durante el lapso que exceda el año fijado en el apartado 2 de este inciso y hasta completar los dos (2) años como máximo, revistará en pasiva (Art. 40, inc. a.) y 42 de la Ley General.
4. El "Reglamento de Aptitud Física" establece las enfermedades y demás afecciones o intervenciones quirúrgicas que imponen largo tratamiento de la salud, hospitalización o alejamiento por razones de profilaxis o de seguridad.
5. Cumplidos los dos (2) años fijados en el apartado 3. el causante será sometido a la Junta de Reconocimientos Médicos, la que determinará, de acuerdo con su capacidad laborativa, las funciones que podrá desempeñar. En caso de incapacidad total será pasado a situación de retiro obligatorio (Art. 81 inc. e.) de la Ley General).
6. Al personal que después de haber hecho uso parcial de licencia especial por enfermedad, de acuerdo con el apartado 1. párrafo (b.) de este inciso, podrá acordársele licencia del mismo carácter hasta completar el plazo establecido, sea para la atención de la misma u otra afección de tratamiento prolongado, durante el transcurso de los dos (2) años siguientes contados desde la fecha en la que se hubiese reintegrado al servicio.
7. Durante el transcurso de los dos (2) primeros años después de haber agotado la licencia especial a que se refiere el apartado 1. párrafo (b.) de este inciso, sea en forma continua o discontinua (apartado 6 de este inciso), el personal no tendrá derecho a que se le conceda nueva licencia por enfermedad de tratamiento prolongado.

b. La licencia por enfermedad profesional o enfermedad común o accidente producido en o por acto del servicio, es la que se concede al personal para el tratamiento de afecciones o incapacidad temporaria originada por el hecho o en ocasión del servicio o a su consecuencia.
   1. Las circunstancias del hecho serán documentadas en el acta o información que se labre, de acuerdo con lo establecido en el Art. 051113.
   2. Se concede por el término de dos (2) años, pudiendo prorrogarse por un año más cuando la Junta de Reconocimientos Médicos establezca la posibilidad de recuperación total del causante para el desempeño de la función inherente a su Cuerpo y Escalafón al término de dicho lapso.
      Si al término de los dos (2) o tres (3) años, según corresponda, la Junta de Reconocimientos Médicos considerase que el causante no tiene posibilidades de recobrar su capacidad para el servicio, éste será pasado a situación de retiro obligatorio (Art. 020803 ó 030802 de esta Reglamentación y Art. 81, inc. d. de la Ley General).
   3. Esta licencia y su prórroga, serán concedidas previo informe de la Junta de Reconocimientos Médicos y dictamen jurídico.
   4. Si al término de los tres (3) años la Junta de Reconocimientos Médicos estimare probable la recuperación del causante o si, dentro de ese lapso se comprobase indubitablemente que de la enfermedad derivará una incapacidad parcial permanente que no lo afecte en el ejercicio de sus funciones, la Dirección del Personal podrá adecuar las tareas del causante transfiriéndole a otro Cuerpo y/o

Escalafón, de acuerdo con lo previsto en el Art. 020107, inc. a. apartado 2. y Art. 030104, inc. b. de esta Reglamentación.

Art. 060111. TRATAMIENTO DURANTE LA LICENCIA POR ENFERMEDAD:

En los casos de licencia acordada por aplicación del Art. 060110 inc. a., apartado 1., párrafo (b) e inciso b. apartado 2, el causante estará obligado a seguir el tratamiento que ordene Sanidad de la Prefectura Naval Argentina o alguna de las autoridades mencionadas en el Art. 060112 y a someterse a su vigilancia.
La inobservancia de esta obligación involucrará la suspensión de la licencia o la consideración de otras y la aplicación de la sanción disciplinaria correspondiente.

a. El restablecimiento del causante cancela automáticamente la licencia:
   1. Si es verificado por la autoridad competente, en ocasión de practicar el examen periódico.
   2. Si lo fuera a solicitud del causante, previo examen de la Autoridad Sanitaria competente.
b. Al acordarse el alta médica el causante deberá reintegrarse inmediatamente al servicio. Si se aconsejare el alta médica provisoria, se le asignarán tareas adecuadas para su restablecimiento o que las tareas habituales se desenvuelvan en un destino o lugar determinado. En este caso el período no podrá exceder el lapso de seis (6) meses; excepcionalmente será prorrogado por otro período de igual duración.

Art. 060112. INTERVENCIÓNDEL PERSONAL DE SANIDAD EN EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS:

La licencia especial por enfermedad se concederá con intervención del personal superior del Escalafón Sanidad de la Prefectura Naval Argentina, especialidades medicina u odontología.
No obstante Sanidad de la Prefectura Naval Argentina podrá revalidar los informes y exámenes practicados por otros profesionales, cuando:

a. Por razón del tratamiento, lo realice Sanidad Naval.
b. Por razón del destino, lo efectúen médicos de la Dirección de Bienestar de la Armada, de la Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación, de las Provincias o Municipalidad Local.
c. Por ausencia de médicos oficiales, lo hagan médicos sin representación oficial.
   1. En este caso se adjuntará historia clínica y demás elementos de juicio profesionales, que permitan certificar la existencia de la causal invocada.
   2. El certificado deberá ser autenticado por la Autoridad local de la Prefectura Naval Argentina o en su defecto, por la Autoridad Militar o Policial del lugar.
   3. Calificación de la afección. En los informes deberá establecerse, de ser posible, si la afección puede corresponder a las indicadas en el Art. 060110 incisos a. o b.

Art. 060113. DADORES DE SANGRE:

El personal dador de sangre voluntario, tendrá derecho a un (1) día de licencia, luego de cada extracción.

Art. 060114. LICENCIA ESPECIAL POR GRAVIDEZ:

La licencia especial por gravidez se acordará por el término de noventa (90) días, en lo posible en dos (2) períodos iguales, uno anterior y otro posterior al parto; el último de los cuales no será menor de cuarenta y cinco (45) días. Esta licencia se acordará cualquiera fuere la antigüedad del personal.

a. La licencia no utilizada en el preparto se puede acumular en el postparto hasta completar los noventa (90) días.
b. Cuando la fecha del parto se retrasare, habiéndose utilizado el período de licencia que se concede en el preparto, la correspondiente al postparto nunca será inferior a seis (6) semanas y el exceso de días sobre las doce semanas que correspondan, se considerarán dentro de lo que establece el Art. 060110 inc. a.
c. En los casos de partos distósicos o complicaciones que sobrevinieren en relación directa con los mismos se incluirá a las enfermas como si se tratare de enfermedades de tratamiento prolongado (Art. 060110 inciso a. apartado 1. párrafo (b).
d. En caso de nacimiento múltiple esta licencia se ampliará a un total de quince (15) semanas, en cuyo caso el período posterior al parto no será menor de nueve (9) semanas.
e. A solicitud de la interesada y previa certificación de la autoridad sanitaria competente que así lo aconsejare, podrá acordarse cambio de tarea a partir de la concepción y hasta el comienzo de la licencia por gravidez.
f. Además, de acuerdo con lo establecido en la Ley 12568, toda madre de lactante tendrá derecho a optar por:
   1. Disponer de dos (2) descansos de media hora cada uno para amamantar a su hijo en el transcurso de su servicio; o
   2. Disminuir en una (1) hora diaria su horario de servicio ya sea al iniciarlo o al finalizarlo; o
   3. Disponer de una (1) hora en el transcurso de su servicio.

El término máximo por el que deberá concederse beneficio del horario, según lo establecido en este inciso, será de seis (6) meses a contar de la fecha de ocurrido el nacimiento.

Las licencias que trata el presente artículo serán concedidas por la Dirección del Personal.

Art. 060115. LICENCIA POR ASUNTOS PERSONALES:

Por asuntos personales debidamente justificados y que no puedan ser resueltos permaneciendo en servicio o de familia que impliquen la necesidad de la presencia del causante, podrá acordarse al personal licencia especial.

a. Se concede al Personal Superior por el término de hasta dos (2) años y al Personal Subalterno hasta seis (6) meses siempre que:
   1. El solicitante tenga como mínimo cinco (5) años simples de servicios en la Prefectura Naval Argentina.
   2. Siendo Personal Superior, no haya revistado en pasiva en los últimos cuatro (4) años o en el mismo grado, por los motivos señalados en el Art. 40 incisos b) o e) de la Ley General ( Art. 41 de la Ley General).
   3. No afecte al servicio.

b. Si el término de la duración de la licencia solicitada, excede las facultades del Superior inmediato, la solicitud será elevada para su resolución a la autoridad correspondiente, siguiendo la vía jerárquica.
c. El personal a quien se le concede licencia por asuntos personales, revistará en:
   1. Disponibilidad, desde el momento que exceda los dos (2) meses hasta completar los seis (6) meses como máximo. (Art. 37, inc. c. de la Ley General.)
   2. Pasiva, cuando exceda los seis (6) meses hasta completar los dos (2) años (Art. 40 inc. b. de la Ley General).

Art. 060116. LICENCIA POR ESTUDIOS:

La licencia por estudios podrá otorgarse al personal en la forma que se detalla:

a. Para rendir examen en los turnos fijados oficialmente, al que estudie en establecimientos oficiales o privados, reconocidos por la Nación, hasta veintiocho (28) días laborables por año, fraccionados en períodos de hasta siete (7) días por mes.
   Esta licencia será acordada conforme a las facultades otorgadas en la planilla del Anexo XII, debiendo justificar posteriormente su concurrencia al examen mediante constancia otorgada por la autoridad del establecimiento educacional respectivo.
b. En caso de estudios en el extranjero, el término y las condiciones será fijados por el Poder Ejecutivo Nacional.

Art. 060117. LICENCIA POR ACTIVIDAD DEPORTIVA:

En oportunidad de haberse dispuesto la participación de la Prefectura Naval Argentina en concursos de tiro, competencias de carácter náutico o deportivas en general, sea en forma individual o en equipos, al personal interviniente se le concederá licencia especial por actividad deportiva.

Esta licencia podrá acordarse asimismo, al personal cuando intervenga en representación de una entidad deportiva nacional, en competencia organizada o patrocinada por entes oficiales de ese carácter.

Esta licencia se otorgará por el término que dure la realización de la competencia y días que demande el viaje hasta el lugar de su realización.

Cuando se represente a la Prefectura Naval Argentina, esta licencia podrá extenderse a los períodos de adiestramiento, si así correspondiere por la naturaleza de la actividad deportiva.

Art. 060118. LICENCIA POR RAZONES DE INTERES PÚBLICO:

El personal que por razones de interés público y con auspicio oficial deba realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos o artísticos y participar en conferencias o congresos de esta índole, en el país o en el extranjero, tendrá derecho al uso de licencia.

a. Igualmente podrá concederse licencia con auspicio oficial para mejorar la preparación técnica o profesional o para cumplir actividades culturales o deportivas en representación del país.
   Al término de la licencia el causante deberá rendir informe sobre el cumplimiento de su cometido.

b. Para los mismos fines el personal podrá solicitar licencia sin auspicio oficial, en cuyo caso se le concederá con o sin percepción de haberes, según la importancia o interés que merezca para la Prefectura Naval Argentina la misión a cumplir. En tales casos se tendrá en cuenta las condiciones, títulos del causante y sus aptitudes, determinándose las obligaciones a favor del Estado en el cumplimiento de su cometido.
c. Al dictarse la autorización respectiva se especificarán los términos y condiciones generales, no pudiendo exceder de seis (6) meses la duración de la misma.

Art. 060119. SITUACIÓN DE REVISTA:

El personal en uso de las licencias contempladas en esta reglamentación revistará en la forma que para cada caso se especifica, percibiendo como haber mensual el porcentaje que para cada una determina el Art. 62 de la Ley General.
Para el ascenso y retiro, los términos de las mismas serán computables en la forma establecida en los Artículos 36, 39 y 42 de la referida Ley General.

Art. 060120. CÓMPUTO DE LICENCIAS:

A los efectos del cómputo, las licencias se otorgarán por días corridos, excepto lo establecido en el Art. 060116.

Art. 060121. ACUMULACIÓN DE LAS LICENCIAS:

Las licencias no son acumulables por falta de uso.
En casos especiales que serán considerados por la Dirección del Personal, podrá hacerse uso de la licencia anual en forma conjunta con alguna de las previstas en el Art. 060115.

Art. 060122. AUTORIZACIÓN PARA AUSENTARSE AL EXTRANJERO:

La autorización para ausentarse al extranjero en uso de licencia será otorgada por el Director del Personal.

Art. 060123. SUJECIÓN A LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO:

La concesión y uso de licencias quedarán sujetas en todos los casos a las exigencias del servicio con la sola excepción de aquellas que se concedan por razones de salud, de componentes de su núcleo familiar a cuya atención deba justificadamente consagrarse, por matrimonio o duelo familiar.
a. Cualquier licencia, excepto las mencionadas en este artículo, pueden dejarse sin efecto cuando exigencias del servicio lo impongan; en estos casos el causante tendrá derecho al pasaje de retorno a su destino, al igual que al de regreso al lugar donde la usufructuaba, al reanudar el uso de licencia que restare.

b. La concesión de las licencias por motivos de familia y asuntos particulares quedarán condicionadas a la valoración de los motivos expuestos en la solicitud y a las licencias de igual carácter ya concedidas, pudiéndose en virtud de ello dene-

gar la solicitud presentada. De aplicarse este temperamento, la autoridad que denegare la licencia comunicará esta circunstancia, siguiendo las instancias correspondientes, a la Dirección del Personal, la que lo asentará en el legajo del causante.

Art. 060124. CONMOCIÓN O ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO:

En casos de conmoción o alteración del orden público, el personal en uso de licencia se presentará de inmediato a su destino.
En caso de no ser ello factible, por razones de distancia u otras causas debidamente justificadas, si se encontrare:

1. En la Capital Federal o Gran Buenos Aires, se presentará en la Dirección del Personal.
2. En zonas de influencia de la Prefectura Naval Argentina, se presentará en el Organismo, Dependencia o Unidad más próxima.
3. En otras zonas del país, se presentará a la autoridad Naval o Militar más cercana.

Art. 060125. FAMILIARES A CARGO:

A los efectos de la aplicación del presente régimen de licencias considérase familiares "a cargo", los que se encuentran registrados en el Legajo de Familia (Artículos 020108, inc. a. apartado 3. y 030107 inc. a. apartado 4. de esta Reglamentación.

Art. 060126. AUTORIDADES QUE CONCEDEN LAS LICENCIAS:

Las licencias establecidas en el presente título serán concedidas por las autoridades que figuran en el Anexo XII.

Art. 060127. LICENCIAS ESPECIALES QUE AFECTAN AL SERVICIO:

La autoridad que eleva una solicitud de licencia especial por asuntos personales, dejará constancia si el otorgamiento de la misma afectará o no al servicio.
Se considera que afecta al servicio cuando el Superior que la eleva no puede solucionar el problema que el uso de la licencia le plantea.

Art. 060128. PRORROGAS DE LICENCIA ESPECIAL:

Las prórrogas de licencia especial por asuntos personales, serán otorgadas por la autoridad facultada (Anexo XII), considerando en conjunto la prórroga más la licencia acordada.

Art. 060129. CONCESIÓN DE LICENCIAS LOCAL, ORDINARIA Y ANUAL:

Las licencias local, ordinaria y anual se concederán de acuerdo con lo establecido en el "Reglamento para la Administración del Personal" y el "Rol de licencias" confeccionado anualmente atendiendo el Plan de Actividades del respectivo destino.

Art. 060130. REGISTROS DE LICENCIAS CONCEDIDAS:

Los Organismos, Dependencias y Unidades llevarán "Registro de licencias concedidas". El "Reglamento para la Administración del Personal", establecerá las anotaciones a efectuar en el mencionado registro y las comunicaciones que se realizarán a la Dirección del Personal.

# TÍTULOVII

# HABERES

## CAPÍTULOI

## SUELDO Y SUPLEMENTOS GENERALES

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 070101. | Sueldo, suplementos y compensaciones..... | 161 |
| Artículo 070102. | Suplemento por tiempo mínimo..... | 161 |
| Artículo 070103. | Suplemento por antigüedad..... | 161 |
| Artículo 070104. | Normas para el cómputo y liquidación del suplemento por antigüedad..... | 162 |
| Artículo 070105. | Suplemento por grado máximo..... | 162 |
| Artículo 070106. | Suplemento por permanencia en funciones..... | 163 |
| Artículo 070107. | Suplemento por actividad en servicio..... | 163 |
| Artículo 070108. | Suplemento por normalización jerárquica y bonificación complementaria..... | 163 |
| Artículo 070109. | Suplemento por permanencia en el grado para el Personal Subalterno..... | 163 |


Art. 070101. SUELDO, SUPLEMENTOS Y COMPENSACIONES:

El sueldo, suplementos generales, suplementos particulares y compensaciones que establece la Ley General Nº 18.398 y esta Reglamentación, serán percibidos por el Personal Superior, Subalterno y Alumnos en la forma y condiciones que para cada caso o grado se establecen en el presente Título y en los importes que se indican en el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 070102. SUPLEMENTO POR TIEMPO MÍNIMO :

El monto que percibirá el personal en concepto de suplemento por tiempo mínimo será el que determine el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 070103. SUPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD:

El suplemento por antigüedad será acordado mensualmente al Personal Superior y Subalterno, conforme las normas que se detallan en el artículo 070104.

Art. 070104. NORMAS PARA EL CÓMPUTOY LIQUIDACIÓN DEL SUPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD:

La liquidación del suplemento por antigüedad al Personal Superior y Subalterno, se regirá por las siguientes normas:

a. Determinación del importe a aplicar:
   1. Se efectuará en todos los casos, en base a los años simples de servicios policiales prestados por cada interesado y considerado como cumplido el año que transcurre.
   2. No se computará el tiempo de servicios prestados en calidad de Alumno en las Escuelas de Reclutamiento.
   3. En el caso del Personal Superior cuya alta como Oficial se produzca por concurso de admisión en el grado de:
      a. Subprefecto, se agregará al cómputo: diez (10) años.
      b. Oficial Principal, se agregará al cómputo seis (6) años.
   4. En el caso de Personal Subalterno cuya alta por concurso de admisión se produzca en el grado que se indica seguidamente, se agregará al cómputo de cada uno:
      a. Dos (2) años, si lo fuere como Cabo 2º.
      b. Cinco (5) años, si lo fuere como Cabo 1º.
      c. Ocho (8) años, si lo fuere como Ayudante de 3ra.
   5. El cambio de importe para cada interesado se producirá cuando el mismo comience a cumplir el año de servicio en el cual le corresponda modificar dicho importe. Cuando la fecha de alta como Oficial, Suboficial, Cabo o Marinero, según corresponda, no coincida con un día primero de mes, el beneficio se otorgará a partir del día 1º del mes inmediato siguiente.
      b. Importe a liquidar mensualmente:
         El importe para cada uno será el resultante, en función del tiempo de servicio y del grado del Personal Superior y Subalterno.
      c. Al Personal Superior que hubiera revistado en la Prefectura Naval Argentina como Personal Subalterno, el suplemento por antigüedad le será calculado en base a la suma de años de servicios prestado como tal y los que resulten de la aplicación del inciso a.
         En ningún caso este importe podrá ser mayor que el que le corresponda al Oficial de igual grado y antigüedad de servicios como tal.

Art. 070105. SUPLEMENTO POR GRADO MÁXIMO:

El Suplemento por grado máximo lo percibe el personal que habiendo alcanzado el grado máximo permitido para su escalafón, excepto Prefecto General y Ayudante Mayor, haya cumplido el tiempo mínimo establecido para dichos grados correspondientes al personal del Cuerpo General (Anexo HI y II de la Ley General).

Este Suplemento consistirá en la diferencia del sueldo del grado con el inmediato superior. No anula la percepción del suplemento por antigüedad (Art. 070103) y excluye la percepción del suplemento por tiempo mínimo (Art. 070102).

Art. 070106. SUPLEMENTO POR PERMANENCIA EN FUNCIONES:

El Suplemento por permanencia en funciones será acordado al Personal Superior y Subalterno en los montos que figuran en el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 070107. SUPLEMENTO POR ACTIVIDAD EN SERVICIO:

El Suplemento por actividad en servicio será acordado al Personal Superior y Subalterno, de acuerdo con lo establecido en el mencionado Reglamento General de Administración.

Art. 070108. SUPLEMENTO POR NORMALIZACION JERARQUICA Y BONIFICACIÓN COMPLEMENTARIA:

El Suplemento por normalización jerárquica y bonificación complementaria, será acordado al Personal Superior y Subalterno en la forma e importes establecidos en el Reglamento General citado.

Art. 070109. SUPLEMENTO POR PERMANENCIA EN EL GRADO PARA EL PERSONAL SUBALTERNO:

Los porcentajes que especifica el artículo 60 de la Ley General Nº 18.398, se liquidarán al Personal Subalterno calculado sobre el sueldo de su grado.

# CAPÍTULO II

## SUPLEMENTOS PARTICULARES POR ACTIVIDADES ARRIESGADAS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 070201. | Suplemento de vuelo | 165 |
| Artículo 070202. | Suplemento de buceo | 167 |
| Artículo 070203. | Suplemento por título universitario | 168 |
| Artículo 070204. | Suplemento por zonas geográficas | 168 |
| Artículo 070205. | Forma de percepción | 169 |
| Artículo 070206. | Suplemento por especialidad crítica | 169 |
| Artículo 070207. | Monto del Suplemento por especialidad crítica | 169 |
| Artículo 070208. | Suplemento por actividades que impliquen conocimientos especiales | 169 |
| Artículo 070209. | Supresión del pago | 169 |
| Artículo 070210. | Suplemento variabilidad casa habitación | 169 |
| Artículo 070211. | Suplemento al personal que ejerza actividad docente | 170 |


Art. 070201. SUPLEMENTO DE VUELO:

a. Personal Superior.
   1. El Jefe de la División Aviación, los Oficiales Jefes y los Oficiales Subalternos pilotos aviadores de la Prefectura Naval Argentina, los Oficiales con destino en la División Aviación o Unidades operativas aéreas que integren dotaciones de vuelo y los Oficiales que efectúen el Curso de Pilotos Aviadores en la Escuela de Aviación Naval, percibirán el suplemento mensual cuyos montos figuran en el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.
   2. El Personal Superior de otros Cuerpos con orientación o capacitación aeronáutica que no sea aviador o piloto aviador que vuele como mínimo cuatro (4) horas mensuales o doce (12) trimestrales, a los efectos de mantener su adiestramiento y contacto con el medio aéreo, percibirá el setenta y cinco por ciento (75 %) del suplemento a que se refiere el apartado de este inciso.
   3. El Personal Superior de cualquier Cuerpo o Escalafón que vuele como mínimo cuatro horas (4) mensuales o doce (12) trimestrales en el cumplimiento de funciones a bordo de aeronave en vuelo, percibirá el suplemento a que se refiere el apartado 1. de este inciso.
b. Personal Subalterno.
   1. El Personal Subalterno del Escalafón Aeronáutico destinado en la División Aviación o Unidades operativas con misión aérea y formen parte de las dotaciones de vuelo, percibirán un suplemento mensual cuyos montos figuran en el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.
   2. Del Escalafón Aeronáutico, cuando estén destinados a la División Aviación o Unidades operativas con misión aérea, sin formar parte de las dotaciones

de vuelo, percibirán el setenta y cinco por ciento (75%) del suplemento a que se refiere el apartado 1. de este inciso.

3. Del Escalafón Aeronáutico, cuando dejasen de revistar en la División Aviación o Unidades operativas con misión aérea y pasaren a hacerlo en otros destinos, percibirán por el término de dos (2) años el cincuenta por ciento (50%) del suplemento a que se refiere del apartado 1. de este inciso.
4. De otros Escalafones destinados en la División Aviación o en Unidades operativas con misión aérea y que forman parte de las dotaciones de vuelo, percibirán un suplemento a que se refiere el apartado 1. de este inciso.
5. De otros Escalafones destinados en la División Aviación o Unidades operativas con misión aérea orientados en aeronáutica o capacitación aviación, sin formar parte de la dotaciones de vuelo percibirán el treinta y siete y medio por ciento (37,5%) del suplemento a que se refiere el apartado 1. de este inciso.
6. De cualquier Escalafón, que vuele como mínimo cuatro (4) horas mensuales o doce (12) trimestrales, en el cumplimiento de funciones a bordo de aeronaves en vuelo, cobrará el suplemento a que hace referencia el apartado 1. de este inciso.
7. Del Escalafón Aeronáutico que sea designado para efectuar curso, percibirán el setenta y cinco por ciento (75%) del suplemento a que se refiere el apartado 1. de este inciso, mientras permanezca en el curso y no estuviere comprendido en el apartado 3.
8. Para ser acreedor de los suplementos por vuelo que figuran en los apartados 1., 2., 3., 4., 5., 6. y 7 de este inciso, se requiere de los causantes su aptitud psicofisiológica y de vuelo.

c. Disposiciones comunes para el Personal Superior y Subalterno:

1. Al personal mencionado en el inciso a. apartado 1. y 2. e inciso b. apartados 1. a 5., que esté suspendido de vuelo por lesiones originadas por accidentes aéreos o enfermedad provocada por el vuelo se le continuará liquidando hasta un máximo de dos (2) años, a partir del mes siguiente al del accidente o del que fuera contraída la enfermedad, el monto íntegro del suplemento de vuelo correspondiente a su grado, independientemente del Cuerpo o Escalafón.
2. El personal que esté suspendido de vuelo por enfermedad contraída en otros actos del servicio, no atribuible al vuelo, siempre que por lo menos seis (6) meses de los doce (12) anteriores a la suspensión haya estado apto para el vuelo, se le continuará liquidando hasta un máximo de un (1) año y a partir de ese mes, el suplemento que percibía en el mes anterior al de su desafectación de vuelo.
3. Al efectuarse la liquidación de haberes al personal fallecido en accidente aéreo cualquiera sea su Cuerpo o Escalafón, se liquidarán los siguientes suplementos de vuelo correspondientes al mes en que se accidentó:
   (A) Personal Superior: Según inciso a. apartado 1.
   (B) Personal Subalterno: Según inciso b. apartado 1.
4. El tiempo mínimo exigido para la percepción del suplemento que en cada caso se especifica, deberá cumplirse en aeronaves de la Prefectura Naval Argentina, cuando los mismos se efectúen en otras aeronaves, sean en el país o en el extranjero, sólo se tendrá derecho cuando se vuele en cumplimiento de funciones a bordo de las mismas.

5. A los efectos de la aplicación del inciso a. apartados 1., 2., 3., 4., 5. y 7. no se requiere tiempo mínimo de vuelo mensual.
6. Cuando la escasez de material, combustible u otras causas no permitan realizar actividades de vuelo en forma intensiva, podrán reducirse transitoriamente por disposición del Prefecto Nacional Naval, las exigencias mínimas establecidas para tener derecho al suplemento de vuelo.
7. Al personal no incluido en los incisos a. apartados 1., 2., y 3. y b. apartados 1., 2., 3., 4., 5., 6. y 7. e inciso c. apartados 1. y 2. de este artículo, cuando sea transportado en vuelo por orden de la superioridad en aeronaves oficiales o privadas en cumplimiento de misiones del servicio, percibirá el cincuenta por ciento (50%) del suplemento a que se refieren los incisos a. apartado 1. y b. apartado 1., según corresponda, siempre que vuele un mínimo de cuatro (4) horas mensuales o doce (12) trimestrales.
8. Cuando por razones de fuerza mayor las actividades de vuelo fueran suspendidas por un período menor de diez (10) días en el mes, el personal mencionado en el inciso a. apartados 1., 2., 4. y 5. percibirá el suplemento de vuelo correspondiente a dicho mes.

Art. 070202. SUPLEMENTO DE BUCEO:

a. Personal Superior.
   1. Cualquiera fuere el Cuerpo o Escalafón, capacitado en Salvamento, Buceo o Medicina Subácua que efectúe específicamente tareas correspondientes a su capacitación, siempre que cumpla con las ejercitaciones mínimas que se establecen en el apartado siguiente, percibirá un suplemento mensual, cuyos montos figuran en el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.
   2. Este suplemento se otorgará:
      (a) Cuando realice inmersiones como mínimo de dos (2) horas semestrales.
      (b) Cuando realice ejercitaciones en tanques de presión como mínimo dos (2) horas semestrales.
   3. Percibirá el cincuenta por ciento (50%) del monto fijado en el apartado 1. de este inciso, cuando bucee menos de dos (2) horas y más de una (1) hora semestral o cuando efectúe curso de capacitación.

b. Personal Subalterno.
   1. Capacitado en buceo, que cumpla con la ejercitación mínima establecida en el apartado siguiente, percibirá un suplemento mensual, cuyos montos figuran en el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.
   2. Este suplemento se otorgará cuando:
      (a) Bucee dos (2) horas mensuales.
      (b) Realice ejercitaciones en tanques de presión como mínimo dos (2) horas mensuales.
   3. El que realice curso de capacitación de buceo percibirá el cincuenta por ciento (50%) del suplemento a que se refiere el apartado 1.

c. Disposiciones comunes para el Personal Superior y Subalterno.
   1. Al personal capacitado en Salvamento, Buceo o Medicina Subácua que esté suspendido de efectuar sumersiones por lesiones originadas por accidentes o

enfermedades provocadas por el buceo, se le continuará liquidando hasta un máximo de dos (2) años a partir del mes siguiente al del accidente o del que contrajera la enfermedad, el monto íntegro del suplemento de buceo correspondiente a su grado.

2. Al personal capacitado en buceo que sea suspendido de efectuar sumersiones por accidente o enfermedades originadas por otros actos del servicio no atribuibles al buceo, siempre que por lo menos seis (6) de los doce (12) meses anteriores a la suspensión haya estado apto para el buceo, se le continuará liquidando hasta un máximo de (1) año y a partir de ese mes, el suplemento que percibía en el mes anterior al de su desafectación del servicio.
3. Al efectuarse la liquidación de haberes del personal fallecido en accidentes de buceo se liquidará el suplemento máximo de buceo, correspondiente a su grado, del mes que se accidentó, cualquiera sea el tiempo de buceo cumplido.

Art. 070203. SUPLEMENTO POR TITULO UNIVERSITARIO:

Será acreedor al suplemento por título universitario:

a. Básico: El personal que para el desempeño de sus funciones haya debido obtener un título universitario afín con las actividades que por su escalafón debe desempeñar, costeado por sí mismo, y sin interrumpir la prestación de sus servicios o con anterioridad a su ingreso a la Prefectura Naval Argentina.
b. Adicional. El personal que percibiendo el suplemento básico y por razones de servicio no pueda ejercer su profesión fuera de la Prefectura Naval Argentina, percibirá un monto adicional.
c. Liquidación del suplemento: Se efectuará al personal que posea los títulos de: Abogado, Escribano, Médico, Odontólogo, Ingeniero, Arquitecto, Químico, Licenciado en Química, Bioquímico o Farmacéutico y cuyos montos figuran en el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 070204. SUPLEMENTO POR ZONAS GEOGRAFICAS:

El suplemento por Zonas Geográficas lo percibirá el personal con destino en Organismos, Dependencias o Unidades ubicadas en las Zonas o lugares de condiciones rigurosas de vida que se detallan:

a. ZONA HI, comprende:
   Territorio Nacional de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (Excepto Antár-tida).
   Provincia de Santa Cruz.
b. ZONA II. comprende:
   Provincia de Chubut.
   Provincia de Río Negro.
c. ZONA III, comprende:
   Provincia de Formosa.
   Provincia de Misiones (Excepto Posadas).
   Provincia de Corrientes (Excepto Corrientes, Paso de los Libres y Monte Caseros).

Provincia de Chaco (Excepto Barranqueras).
Islas del Delta (Chana Miní, Guazú-Guazucito y Paranacito).
Isla Martín García.

Destacamentos Intersección y Recalada.
Los montos correspondientes están determinados en el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 070205. FORMA DE PERCEPCIÓN:

El 100 % al personal cuyos familiares con derecho a pensión y a su cargo residan en el lugar de destino del causante.
El 50 % al personal sin familiares con derecho a pensión y a su cargo o que no residan en el lugar de destino del causante.
Los Marineros de 2da. quedan exceptuados de estos requisitos.
Este suplemento será mensual y liquidado a partir de la fecha de ingreso del personal a la Zona y hasta el día anterior inclusive al de su alejamiento definitivo de la misma.
Para hacerse acreedor a su percepción, es necesario contar con un mínimo de treinta (30) días de permanencia en la Zona.

Art. 070206. SUPLEMENTO POR ESPECIALIDAD CRÍTICA:

El suplemento por Especialidad Crítica lo percibirá el personal del Cuerpo Profesional, cuyas respectivas especialidades sean previamente declaradas críticas por el Comando en Jefe de la Armada.

Art. 070207. MONTO DEL SUPLEMENTO POR ESPECIALIDAD CRÍTICA:

Los montos de este suplemento serán los que determine el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 070208. SUPLEMENTO POR ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN CONOCIMIENTOS ESPECIALES:

El Prefecto Nacional Naval, a propuesta de la Dirección del Personal establecerá anualmente las capacitaciones que requieran ser estimuladas, fijando además las condiciones para percibir este suplemento y los montos correspondientes, los cuales no podrán superar a los resultantes de aplicar los porcentajes del haber mensual del grado de Ayudante Mayor con un (1) año de antigüedad, que al efecto figuran en el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.
Podrá ser acreedor a dicho suplemento el Personal Subalterno que haya adquirido los conocimientos especiales que expresamente se determinen.

Art. 070209. SUPRESIÓN DEL PAGO:

Los Organismos, Dependencias o Unidades, gestionarán ante la Dirección del Personal la supresión del pago del suplemento que se menciona en el artículo anterior al personal que por su conducta o dedicación no se hiciera acreedor al mismo.

Art. 070210. SUPLEMENTO VARIABILIDAD CASA HABITACIÓN:

Tienen derecho a percibir este suplemento el Personal Superior y Subalterno en actividad o retiro en servicio y que no habite, en forma gratuita, en vivienda del Estado.

Los montos de este suplemento figuran en el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 070211. SUPLEMENTO AL PERSONAL QUE EJERZA ACTIVIDAD DOCENTE:

a. El personal en actividad o retiro en servicio, que se desempeñe como Profesor o Instructor de Escuelas de la Prefectura Naval Argentina, percibirá una asignación mensual por ese concepto, teniendo en cuenta:
   1. Clasificación de la enseñanza:
      (a) Enseñanza de nivel univesitario: Escuela Superior de Jefes y Oficiales.
      (b) Enseñanza de nivel superior: Escuela de Prefectura Naval Argentina "General Matías de Irigoyen".
      (c) Enseñanza Media: Escuela de Suboficiales "Coronel Martín Jacobo Thompson" o similares.
b. La Dirección del Personal clasificará otros cursos de Instrucción o Adiestramiento que se dicten.
c. La asignación será percibida en los montos que establece el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.

# CAPÍTULO III

## COMPENSACIONES

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 070301. | Compensación por viáticos..... | 171 |
| Artículo 070302. | Indemnización por traslado..... | 172 |
| Artículo 070303. | Personal que no traslada familiares a cargo..... | 172 |
| Artículo 070304. | Casos en que no corresponde indemnización por traslado..... | 173 |
| Artículo 070305. | Compensación por gastos de comida..... | 173 |
| Artículo 070306. | Compensación por gastos de movilidad..... | 173 |
| Artículo 070307. | Compensación de gastos por atención médica de urgencia..... | 174 |
| Artículo 070308. | Compensación de gastos de adquisición de aparatos para tratamientos traumáticos..... | 174 |
| Artículo 070309. | Compensación por gastos de entierro y luto..... | 174 |
| Artículo 070310. | Compensación por adquisición de textos y otros elementos de estudio..... | 174 |
| Artículo 070311. | Compensación para cursantes extranjeros..... | 175 |


Art. 070301. COMPENSACIÓN POR VIÁTICOS:

Entiéndase por viático la retribución diaria que se le acuerda al personal por atender los gastos en concepto de alojamiento, comida y otros indispensables que le ocasiona el desempeño de una comisión del servicio, como así también todo desplazamiento ordenado por autoridad competente por razones de asistencia médica, reconocimiento o Junta Médica, cuando ésta deba llevarse a cabo a más de cincuenta (50) kilómetros de su destino.

El viático no incluye los gastos de pasaje, órdenes de carga y demás gastos de movilidad.

a. Se abonará viático íntegro cuando la comisión dure más de doce (12) horas y el cincuenta por ciento (50%) del mismo cuando haya durado más de seis (6) horas y menos de doce (12).
b. Se liquidará el veinticinco (25%) del viático diario cuando se le diere alojamiento y comida, y el cincuenta por ciento (50%) del importe diario cuando se diere alojamiento o comida.
c. Cuando razones del servicio, personal de distintos grados deba residir en el mismo alojamiento se liquidará el viático correspondiente al de mayor grado.
d. El viático al personal que cumpla comisión fuera del país por un lapso mayor de dos (2) meses deberá ser autorizado por el Comando en Jefe de la Armada.
e. El personal destinado en Zonas Geográficas que determina el artículo 070204, o el que fuere comisionado a alguna de ellas, se le liquidará el viático correspondiente, bonificado en el porcentaje establecido para la zona que se trate.

   Los montos y normas particulares de liquidación de estas compensaciones serán los que establece el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 070302. INDEMNIZACIÓN POR TRASLADO :

Es la compensación fija que, de acuerdo con su jerarquía sea trasladado a un nuevo destino, ubicado a más de sesenta (60) kilómetros del anterior, siempre que ello signifique asimismo el traslado de sus familiares a cargo, con carácter efectivo y permanente.

Se liquidará por anticipado y de acuerdo a los siguientes conceptos:

a. Cuando el cambio de destino implique un desplazamiento, por la vía más directa, de más de sesenta (60) kilómetros y hasta trescientos (300) kilómetros de su anterior destino, se liquidarán los importes que para cada grado del Personal Superior y Subalterno establece el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.
b. Cuando el nuevo destino se encuentre ubicado a una distancia superior a los trescientos (300) kilómetros del anterior, se liquidarán los siguientes porcentajes, incrementando los importes establecidos en el inciso anterior en:
   1. Desde 301 hasta 650 Kilómetros: 10 %
   2. Desde 651 hasta 1.000 kilómetros: 20 %
   3. Más de 1.000 kilómetros: 30 %
c. El personal trasladado percibirá además en concepto de "gastos de viaje" una asignación del cincuenta por ciento (50%) del viático que corresponda a su jerarquía, liquidándose a cada uno de los miembros de familia a su cargo y personal de servicio que viaje, al que reglamentariamente le corresponda pasaje, en la misma proporción que el titular, por el lapso comprendido entre la víspera de la iniciación del traslado, el tiempo de duración del viaje y los tres (3) días posteriores a la terminación del mismo, inclusive el tiempo de espera forzosa cuando deban realizarse trasbordos entre los medios de transporte.

   Las respectivas liquidaciones se practicarán de la manera siguiente:
   1. Por ferrocarril, automotor o vía aérea: 100% de la asignación por el día de la víspera de la partida, el tiempo de duración del viaje y los tres (3) días posteriores a la llegada a destino.
   2. Por vía marítima o fluvial: 100% de la asignación por el día de la víspera de la partida y los tres (3) días posteriores a la llegada a destino y el cincuenta por ciento (50%) durante los días de navegación.

Art. 070303. PERSONAL QUE NO TRASLADA FAMILIARES A CARGO:

El personal que al dar cumplimiento a su pase no traslade a su nuevo destino familiares a cargo, percibirá en concepto de indemnización por traslado el veinte por ciento (20%) del importe previsto en el artículo anterior.

En caso de trasladar posteriormente al nuevo destino a sus familiares a cargo, con carácter efectivo y permanente, este personal tendrá derecho a percibir el ochenta por ciento (80%) restante de la indemnización por traslado y las asignaciones previstas en el inciso c. del artículo anterior para los familiares a cargo y personal de servicio.

Art. 070304. CASOS EN QUE NO CORRESPONDE INDEMNIZACIÓN POR TRASLADO:

El personal no tendrá derecho a percibir indemnización alguna por traslado, cuando existan las siguientes circunstancias:

a. Cuando el nuevo destino se encuentre ubicado a menos de sesenta (60) Km. del anterior destino.
b. Que el cambio de destino se haya producido por permuta.
c. Que el personal que cambia de destino, se halle sometido al régimen de instrucción requerido a los efectos del cumplimiento de servicio de Conscripción, en los términos del artículo 030203 inciso b.
d. Que el personal haya sido trasladado en comisión por un término menor de seis (6) meses; cuando no se establezca la duración del traslado en comisión, el personal podrá considerarse trasladado cuando la duración de dicha comisión supere los seis (6) meses, teniendo derecho en este caso a la indemnización que le corresponda.
e. Que el personal recién incorporado sea trasladado desde los centros de incorporación o reclutamiento a los destinos respectivos o a los institutos de instrucción y adiestramiento de la Prefectura Naval Argentina.
f. Que el personal sea trasladado a institutos de instrucción y adiestramiento o a destinos especiales para cumplir cursos de capacitación o de preparación, y cuando al término de dichos cursos regrese a su destino.
g. Que el personal a su egreso de los institutos de instrucción o adiestramiento de la Prefectura Naval Argentina cumpla traslado a su primer destino.
h. Que el personal trasladado a su pedido no acreditare más de tres (3) años de permanencia en su último destino.
i. Tratándose de personal soltero sin familia a cargo o viudo sin hijos ni familia a cargo.

El Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina, establece los montos y normas particulares para la liquidación de esta compensación.

Art. 070305. COMPENSACIÓN POR GASTOS DE COMIDA:

Es la retribución que se abona al personal que en razón de las exigencias del servicio esté obligado a realizar gastos de comida.

a. Se abonará al que no se le suministre en los Organismos, Dependencias o Unidades, servicios de mesa (rancho y cocina) ni racionamiento en especie, siempre que:
   1. Cumpla horario discontinuo.
   2. Por razones de servicio extienda el horario habitual de tareas.
b. No se abonará gastos de comida al que perciba viáticos.

El Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina fijará el importe máximo a liquidar por gastos de comida.

Art. 070306. COMPENSACIÓN POR GASTOS DE MOVILIDAD:

El personal que por razones de servicio deba trasladarse de un punto a otro y no haga uso de orden oficial de pasaje o no utilice vehículo de la Prefectura Naval Argentina, tendrá derecho al reintegro de los gastos que le demande el desplazamiento.

a. Igual derecho tendrá el personal que se desplace dentro del radio de su destino.

b. Si en ocasión de cambio de destino, el personal no hiciere uso de orden oficial de pasaje para sí y sus familiares a cargo, se le reintegrará el importe respectivo, el cual no podrá exceder del que debió haber abonado la Prefectura Naval Argentina de haber utilizado el causante orden oficial de pasaje.
c. Al personal que cumpla tareas de gestión, control, verificación o similares, que le demande constante y habitual desplazamiento fuera de su lugar de trabajo, se le podrá abonar mensualmente una asignación por gastos de movilidad.
d. El personal que utilice su vehículo particular, se le liquidará el importe equivalente a la cuarta (1/4) parte del precio oficial vigente de un (1) litro de combustible por cada kilómetro de recorrido efectuado.

El Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina fija los importes y normas particulares para la liquidación de esta compensación.

Art. 070307. COMPENSACIÓN DE GASTOS POR ATENCIÓN MEDICA DE URGENCIA:

Cuando durante el desempeño de comisiones del servicio en lugares en donde no exista servicio médico de la Prefectura Naval Argentina o de la Dirección de Bienestar de la Armada, el personal sufra accidente o enfermedad cuya atención no pueda ser postergada, podrá ser asistido por médico particular.
Los gastos producidos por su atención, internación, traslado y adquisición de medicamentos, serán reintegrados por la Prefectura Naval Argentina al que los hubiese efectuado.

Art. 070308. COMPENSACIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE APARATOS PARA TRATAMIENTOS TRAUMÁTICOS:

El personal que a consecuencia de accidente sufrido en o por acto del servicio, deba adquirir o usar aparatos para tratamiento traumático, tendrá derecho a que la Prefectura Naval Argentina le reintegre el importe que le demande su adquisición o uso.

Art. 070309. COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ENTIERRO Y LUTO: (1)

En caso de fallecimiento del personal con estado policial de la Prefectura Naval Argentina en actividad o retiro en servicio, se abonará a los deudos con derecho a pensión, en concepto de gastos de entierro y luto los montos que para cada grado y concepto establece el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 070310. COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE TEXTOS Y OTROS ELEMENTOS DE ESTUDIO: (2)

El Personal Superior designado para seguir cursos de Universidades estatales o privadas, o estudios superiores de carácter regular en institutos ajenos al ámbito del Ministerio de Defensa, percibirá mensualmente la compensación que determina el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina. También tendrá derecho a esta asignación el personal designado para realizar cursos en el extranjero que no reciba sin cargo los textos y elementos de estudio. En este caso la liquidación se efectuará sin aplicación del coeficiente de conversión correspondiente.

Art. 070311. COMPENSACIÓN PARA CURSANTES EXTRANJEROS:

El personal cursante procedente de países extranjeros, percibirá los mismos emolumentos que la Ley General de Presupuesto determine para Cadetes o Marineros de 1ra. según corresponda.

NOTA: (1) Ver Orden del Día Pública Nº 110/76.
(2) Ver Orden del Día Pública Nº 106/76.

# CAPÍTULO IV

# CASOS PARTICULARES

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 070401. | Haberes del personal de Alumnos y Marineros de 1ra. | 177 |
| Artículo 070402. | Haberes del personal de Marineros de 2da. | 177 |
| Artículo 070403. | Haberes del personal destinado en el extranjero | 177 |
| Artículo 070404. | Haberes del personal fallecido | 177 |
| Artículo 070405. | Haberes del personal convocado con estado militar | 122 |


Art. 070401. HABERES DEL PERSONAL DE ALUMNOS Y MARINEROS DE 1ra.:

El personal de Alumnos y Marineros de 1ra. percibirá en concepto de haberes:

a. Los Cadetes y Aspirantes, el sueldo y suplementos de jerarquización que indique el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.
   Además percibirán los suplementos particulares y compensaciones que correspondan cuando se hallen comprendidos dentro de las condiciones establecidas para su percepción.
b. Los Marineros de 1ra. percibirán el haber que determina el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 070402. HABERES DEL PERSONAL DE MARINEROS DE 2da. :

Los Marineros de 2da. percibirán un sueldo cuyo monto figura en el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 070403. HABERES DEL PERSONAL DESTINADO EN EL EXTRANJERO:

La liquidación del haber mensual al personal destinado a prestar servicio en el extranjero en misiones permanentes o transitorias, se efectuarán de acuerdo a lo que en cada caso determine el Poder Ejecutivo Nacional. El correspondiente al personal que realice viajes de instrucción o embarco en misiones ordinarias o extraordinarias, será fijado por el Comandante en Jefe de la Armada a propuesta de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 070404. HABERES DEL PERSONAL FALLECIDO:

Los haberes del personal fallecido devengados y no percibidos se abonarán a los deudos que, con exhibición de acta de Registro Civil o partidas comprueben su carácter de derecho-habientes.
Las normas particulares serán establecidas en el Reglamento General de Administración mencionado.

Art. 070405. HABERES DEL PERSONAL CONVOCADO CON ESTADO MILITAR:

El estado militar no implicará modificar la situación de revista ni el sueldo ni suplementos generales y particulares, como tampoco las demás compensaciones que se especifican en este Título, y que corresponden al personal de acuerdo con el Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.

# CAPÍTULO V

## LIQUIDACIÓN DE HABERES SEGÚN LA SITUACIÓN DE REVISTA

ÍNDICE

Páginas
Artículo 070501. Haberes del personal en pasiva..... 179

Art. 070501. HABERES DEL PERSONAL EN PASIVA:

a. El personal pasado a situación de pasiva en razón de lo previsto en el artículo 050712, inciso b., como así los que estuvieran comprendidos en los otros casos de los incisos c. y d. del artículo 40 de la Ley General Nº 18.398, percibirá en concepto de haber mensual:
   1. Si se encuentra bajo causa administrativa por faltas graves de disciplina o hechos que, investigados administrativamente, si se comprobaran podrían producir la baja por cesantía o exoneración o en calidad de cesantía o en calidad de exoneración, el cincuenta por ciento (50%) del haber mensual, definido por el artículo 55 de la Ley General Nº 18.398, de su grado.
   2. Si ha sido privado de libertad por orden judicial o procesado con prisión preventiva o condenado condicionalmente por hecho ajeno al servicio: el cincuenta por ciento (50%) del haber mensual, definido por el artículo 55 de la Ley General Nº 18.398, de su grado.
   3. Si ha sido privado de libertad por orden judicial o procesado con prisión preventiva o condenado condicionalmente por hecho producido en acto de servicio, o vinculado al mismo, siempre que no le sea imputable: el cien por cien (100%) del haber mensual, definido por el artículo 55 de la Ley General Nº 18.398, de su grado.
b. Procederá la devolución de los haberes retenidos, en los casos señalados en el inciso a., apartado 1., y 2., cuando en el sumario administrativo se dictare sobreseimiento o se impusiera sanción disciplinaria de apercibimiento o arresto.
c. Las retenciones efectuadas durante la situación de pasiva del personal a quien se le imponga la sanción de baja por cesantía o por exoneración o en calidad de cesantía o en calidad de exoneración, serán ingresadas totalmente a la Tesorería General de la Nación.
d. La Dirección del Personal efectuará a la Dirección de Administración las comunicaciones pertinentes.

# CAPÍTULO VI

## HABERES DEL PERSONAL POLICIAL EN RETIRO CUMPLIENDO FUNCIONES EN LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 070601. | Haberes del personal en situación de retiro en servicio..... | 181 |
| Artículo 070602. | Haberes del personal retirado llamado a efectuar servicio efectivo en caso de convocatoria..... | 181 |


Art. 070601. HABERES DEL PERSONAL EN SITUACIÓN DE RETIRO EN SERVICIO:

El personal en situación de retiro en servicio percibirá el haber mensual que para su grado corresponda al de actividad, liquidado de la siguiente forma:

a. Su haber de retiro por la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado o por la Prefectura Naval Argentina.
b. La diferencia hasta completar el haber mensual de su grado, por la Prefectura Naval Argentina.

Art. 070602. HABERES DEL PERSONAL RETIRADO LLAMADO A EFECTUAR SERVICIO EFECTIVO EN CASO DE CONVOCATORIA:

El personal retirado llamado a prestar servicio efectivo en caso de convocatoria percibirá el haber mensual que su grado corresponda al de actividad, liquidado en la misma forma que al personal retirado en situación de retiro en servicio.

# TÍTULO VIII

## DE LOS SERVICIOS SOCIALES

# CAPÍTULOI

## GENERALIDADES, FINES, DE LA VIVIENDA

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 080101. | Generalidades | 183 |
| Artículo 080102. | Fines | 183 |
| Artículo 080103. | De la vivienda | 183 |


Art. 080101. GENERALIDADES:

La Prefectura Naval Argentina propondrá al bienestar de su personal, de su grupo familiar y personas a su cargo.
Actuará como nexo entre dichas personas y la Dirección de Bienestar de la Armada al solo efecto de orientación, asesoramiento y trámites.

Art. 080102. FINES:

El personal, su grupo familiar y demás personas a su cargo, como así los huérfanos menores de edad del personal, gozarán básicamente de los siguientes servicios con sujeción a las normas que la Dirección de Bienestar de la Armada dicte al respecto.

a. Asistencia Social.
b. Asistencia Sanitaria integral.
c. Proveeduría de artículos para la economía familiar.
d. Vivienda.
e. Seguridad Social.
f. Recreación y turismo.

Esta enumeración no es taxativa, pudiendo extenderse a otros aspectos compatibles con la enunciación del artículo 17 inciso b., apartado 6. de la Ley General Nº 18.398.

Art. 080103. DE LA VIVIENDA:

a. La Prefectura Naval Argentina mantendrá vinculaciones con la Dirección de Bienestar de la Armada y con entidades oficiales que desarrollen planes técnicos-financieros para la construcción o venta de viviendas, a fin de lograr la solución al problema habitacional privado del personal, gestionando la adopción de planes adecuados a sus necesidades y posibilidades.
b. Igualmente asesorará al personal acerca de los planes oficiales que conduzcan a la solución del problema de la vivienda y coordinará cualquier otra gestión conducente a tal fin.

# TÍTULO IX

## DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

## CAPÍTULO I

### PRESCRIPCIONES EXTENSIVAS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 090101. | Reglamento para la Administración del Personal..... | 185 |
| Artículo 090102. | Reglamento de uniformes..... | 185 |
| Artículo 090103. | Otros Reglamentos Internos..... | 185 |


Art. 090101. REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DEL PERSONAL:

Autorizase al Comandante en Jefe de la Armada o a la autoridad en quién éste delegue tal facultad, para aprobar el "Reglamento para la Administración del Personal" de la Prefectura Naval Argentina.
El mismo contendrá las normas de detalle que complementen esta Reglamentación.

Art. 090102. REGLAMENTO DE UNIFORMES :

Facultase al Comandante en Jefe de la Armada para introducir a propuesta de la Prefectura Naval Argentina reformas al Reglamento de Uniformes para el Personal de la Prefectura Naval Argentina, aprobado por Decreto 23.414/45.

Art. 090103. OTROS REGLAMENTOS INTERNOS :

El Comandante en Jefe de la Armada queda autorizado a delegar en el Prefecto Nacional Naval la facultad de aprobar los reglamentos de cursos de las Escuelas de Reclutamiento, de los Centros de Instrucción y Adiestramiento, del Reglamento de Aptitud Física y todos aquellos otros de instrucción y adiestramiento para cada Cuerpo, Escalafón y Capacitación del Personal Superior y Subalterno.

# CAPÍTULO II

## PERSONAL DE BAJA

ÍNDICE

Páginas

Artículo 090201. Personal de baja..... 187

Art. 090201. PERSONAL DE BAJA:

El Personal Superior, Subalterno y de Alumnos de la Prefectura Naval Argentina, que al ser dado de baja obtenga una calificación no inferior a “soldado instruido”, pasará a integrar la Reserva Auxiliar de la Armada Argentina, acorde con lo establecido en la Ley Nº 12.980.

# CAPÍTULO III

## DEL ESTADO MILITAR

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 090301. | Alcances | 189 |
| Artículo 090302. | Situación de revista y retribuciones | 189 |
| Artículo 090303. | Jurisdicción militar | 189 |
| Artículo 090304. | Código de Justicia Militar | 189 |
| Artículo 090305. | Cumplimiento de condenas y sanciones | 190 |
| Artículo 090306. | Organización Jerárquica | 190 |
| Artículo 090307. | Funciones | 190 |
| Artículo 090308. | Cómputo de servicio | 190 |


Art. 090301. ALCANCES :

En los casos especificados en el artículo 16 de la Ley General Nº 18.398, a la totalidad del personal de la Prefectura Naval Argentina o a parte de los mismos que actúen dentro del "teatro de operaciones" o "zonas de emergencia" se le podrá dar estado militar.

Art. 090302. SITUACIÓN DE REVISTA Y RETRIBUCIONES:

El estado militar no implicará modificar la situación de revista ni el sueldo ni suplementos generales ni particulares, como tampoco las demás compensaciones que se especifican en los Capítulos I al IV del Título VII de esta Reglamentación y que le corresponden al personal de acuerdo al Reglamento General de Administración de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 090303. JURISDICCIÓN MILITAR:

Desde el momento que el Poder Ejecutivo Nacional acuerde estado militar al personal en las situaciones especificadas en el artículo 090301, la Prefectura Naval Argentina, o parte de ella, se considerará como integrante de la Armada Argentina(*) y por lo tanto, sometida a la jurisdicción militar de la misma, siéndole aplicable la "Reglamentación de las Leyes de Justicia Militar para la Armada" (Decreto Nº 15.418/60).

Art. 090304. CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR :

El Comandante en Jefe de la Armada queda facultado para organizar en la Prefectura Naval Argentina, cuando se acordare a su personal estado militar, los tribunales que prevé el artículo 45 del Código de Justicia Militar, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del mismo Código, si el número de infracciones lo hiciera

necesario, quien asimismo establecerá la forma y condiciones para el ejercicio de las facultades disciplinarias del Personal Superior de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 090305. CUMPLIMIENTO DE CONDENAS Y SANCIONES :

Si en el momento en que se diera por terminada la sujeción a la jurisdicción militar, el personal de la Prefectura Naval Argentina se encontrare procesado, cumpliendo condena o sanción disciplinaria, en virtud de las disposiciones del Código de Justicia Militar y su Reglamentación para la Armada(*), seguirá sometido a las disposiciones del mismo, hasta la total extinción del proceso o de la pena o sanción que se le hubiere impuesto.

Art. 090306. ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA:

En los casos del art. 090301, la organización de la Prefectura Naval Argentina o de la zona que se trate, comportará organización jerárquica militar. El Personal Superior y Subalterno conservará la clasificación genérica determinada en los artículos 30 y 31 de la Ley General Nº 18.398 a los efectos del tratamiento, manteniendo las denominaciones de cada uno de los grados de sus respectivas escalas jerárquicas.

Art. 090307. FUNCIONES:

Cuando al personal se le acuerde estado militar, la Prefectura Naval Argentina cumplirá las misiones y tareas que le asigne expresamente el Comandante en Jefe de la Armada, sin perjuicio de las funciones específicas que le competen en virtud de la Ley General Nº 18.398 y las que en su consecuencia se dicten.

Art. 090308. CÓMPUTO DE SERVICIO:

Cuando al personal en actividad se le otorga estado militar, el servicio prestado en esa situación será computado según lo establecido para el personal militar en la reglamentación de la Armada.

# CAPÍTULO IV

## DEFINICIONES

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 090401. | Acto de servicio..... | 191 |
| Artículo 090402. | Denominación genérica de los grados..... | 191 |


Art. 090401. ACTO DE SERVICIO:

Se entiende por acto de servicio todas las actividades que realiza el Policía Naval, en cumplimiento de los deberes que emanan de las leyes, reglamentos y órdenes que regulan las funciones inherentes y específicas de la Prefectura Naval Argentina.

Se considerará, incluso acto de servicio, los originados en cumplimiento de los deberes inherentes al carácter de policía en defensa y protección de la sociedad, cualquiera fuera la forma, con empleo de la fuerza o con uso o no de arma. También se considera acto de servicio la circunstancia en que el Policía Naval realice el trayecto entre el lugar de prestación de servicios y su residencia habitual y viceversa, siempre que no mediare una variante del recorrido o ruta normal por motivos de interés personal ajeno al servicio.

Art. 090402. DENOMINACIÓN GENÉRICA DE LOS GRADOS:

A los efectos de esta Reglamentación, se entiende por:

a. Oficial: Es la denominación genérica que distingue a los que posean grado desde Oficial Ayudante hasta Prefecto General.
b. Suboficial: Es la denominación genérica que incluye a los grados desde Ayudante de 3ra. hasta Ayudante Mayor.
c. Cabo: Es la denominación genérica que incluye a los grados de Cabo 2º y Cabo 1º.
d. Tropa: Es la denominación genérica que incluye a los grados de Marinero, Marinero de 1ra. y Marinero de 2da.

# TÍTULO X

## DISPOSICIONES TRANSITORIAS

## CAPÍTULO I

## DEL PERSONAL SUPERIOR

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 100101. | Permanencia en actividad | 193 |
| Artículo 100102. | Integración del Escalafón General del Cuerpo General | 193 |
| Artículo 100103. | Integración del Cuerpo Profesional | 194 |
| Artículo 100104. | Integración del Escalafón Intendencia del Cuerpo Complementario | 194 |
| Artículo 100105. | Conservación de grado y antigüedad | 194 |
| Artículo 100106. | Integración del Escalafón Técnica General del Cuerpo Complementario | 194 |
| Artículo 100107. | Ordenamiento del Escalafón Técnica General | 194 |
| Artículo 100108. | Ex-Escalafón "Traductores-Intérpretes" | 195 |
| Artículo 100109. | Oficiales de "Alta en Comisión" | 195 |
| Artículo 100110. | Compromiso para personal que cursa estudios | 195 |
| Artículo 100111. | Reconocimiento de cursos | 195 |
| Artículo 100112. | Cursos exigibles al Cuerpo Profesional | 195 |
| Artículo 100113. | Curso de aplicación para los Oficiales del Escalafón Intendencia | 195 |
| Artículo 100114. | Cómputo de Jefaturas | 195 |
| Artículo 100115. | Cómputo de condiciones de servicio | 195 |
| Artículo 100116. | Equivalencia de calificaciones | 195 |
| Artículo 100117. | Cómputo de calificaciones | 195 |


Art. 100101. PERMANENCIA EN ACTIVIDAD:

Si como consecuencia de los grados máximos que para cada agrupamiento de Personal Superior, establece el Artículo 020610 (Anexo II), resultare que a la fecha de aprobación de esta Reglamentación existiere dentro de cada Cuerpo personal de mayor grado que los prescriptos, dicho personal podrá continuar en actividad o en situación de retiro en servicio, hasta tanto se produzca su retiro o cese.

Art. 100102. INTEGRACIÓN DEL ESCALAFÓN GENERAL DEL CUERPO GENERAL:

El Escalafón General del Cuerpo General será integrado por los Oficiales que revisten en el ex-Escalafón "Seguridad" del Cuerpo General, conservando la antigüedad dentro de cada grado y orden de Escalafonamiento que posean a la fecha de aprobación de esta Reglamentación.

Art. 100103. INTEGRACIÓN DEL CUERPO PROFESIONAL:

El Personal Superior del ex-Cuerpo Auxiliar de los ex-Escalafones que se indican abajo, integrarán los siguientes Escalafones del Cuerpo Profesional (Art. 020101 inciso b.):

a. Escalafón Jurídico, especialidad "Abogacía": los del ex-Escalafón del mismo nombre, Auditor.
b. Escalafón Jurídico, especialidad "Escribanía": los del ex-Escalafón del mismo nombre, Escribano.
c. Escalafón Sanidad, especialidad "Medicina": los del ex-Escalafón de igual nombre, Médico.
d. Escalafón Sanidad, especialidad "Odontología": los del ex-Escalafón del mismo nombre, Odontólogo.
e. Escalafón Sanidad, especialidad "Bioquímica y Farmacia", los del ex-Escalafón del mismo nombre, de las especialidades Bioquímico y Farmacéutico.
f. Escalafón Ingeniería, los del ex-Escalafón del mismo nombre de las especialidades Ingeniero y Arquitecto.
g. Escalafón Técnica Naval: los del ex-Escalafón "Técnicos en Navegación y Máquinas" y "Servicio de Navegación y Máquinas".

Art. 100104. INTEGRACIÓN DEL ESCALAFÓN INTENDENCIA DEL CUERPO COMPLEMENTARIO:

El Personal Superior del ex-Cuerpo Auxiliar del ex-Escalafón Administración integrará el Escalafón Intendencia del Cuerpo Complementario.

Art. 100105. CINSERVACIÓN DE GRADO Y ANTIGÜEDAD:

El Personal Superior mencionado en el artículo 100103 y artículo 100104 conservará el grado y la antigüedad en el mismo y orden de escalafonamiento que posean a la fecha de aprobación de esta Reglamentación, en el Escalafón de origen.

Art. 100106. INTEGRACIÓN DEL ESCALAFÓN TÉCNICA GENERAL DEL CUERPO COMPLEMENTARIO:

El Personal Superior del ex-Cuerpo Auxiliar, de los ex-Escalafones que se indican, integrarán el Escalafón Técnica General del Cuerpo Complementario.

a. Comunicaciones.
b. Especialidades: Constructor Naval, Constructor o Maestro Mayor de Obras, Electrónico, Técnico Mecánico, Electromecánico, Técnico Auxiliar en Navegación y Máquinas.
c. Banda.

Art. 100107. ORDENAMIENTO DEL ESCALAFÓN TÉCNICA GENERAL:

El personal señalado en el artículo anterior será escalafonado en el Escalafón Técnica General, conservando la antigüedad dentro de cada grado, en la siguiente forma:

a. Por el orden que tenían en el Escalafón de procedencia.
b. Por la fecha de ascenso al grado actual.

c. A igualdad de fecha del último ascenso, por la fecha de ascenso al grado anterior.
d. A igualdad de fecha de ascenso en el grado anterior y en los anteriores, por la fecha de alta como Oficial.
e. A igualdad, por la mayor de edad.

Art. 100108. EX-ESCALAFÓN "TRADUCTORES-INTERPRETES":

El Personal Superior del ex-Cuerpo Auxiliar del ex-Escalafón "Traductores-Intérpretes":
a. Se mantendrán hasta su total extinción escalafonados como "Cuerpo Auxiliar-Escalafón Traductores-Intérpretes", en extinción.
b. Cumplirán las funciones de su especialidad.
c. No cumplirán condiciones de servicio.
d. Podrán alcanzar el grado de Prefecto Principal.
e. Los tiempos normales para el ascenso serán los mismos establecidos para el Cuerpo Complementario: Escalafón "Técnica General" (Anexo III).

Art. 100109. OFICIALES DE "ALTA EN COMISIÓN ":

El alta definitiva de aquellos Oficiales del Cuerpo Profesional y Complementario que hubiesen sido dados de alta "en comisión" con anterioridad a la fecha de aprobación de esta Reglamentación, se podrá conceder, de acuerdo con lo establecido en los artículos 020204 incisos c. y d. y 020205 incisos c. y d., computándose el término del año, a contar de la fecha de alta "en comisión".

Art. 100110. COMPROMISO PARA PERSONAL QUE CURSA ESTUDIOS:

Los Oficiales que con anterioridad a la fecha de aprobación de esta Reglamentación hubiesen sido designados a realizar estudios en Institutos ajenos a la Prefectura Naval Argentina y que actualmente se encuentren cursando los mismos, suscribirán el compromiso aludido en el artículo 020206.

Art. 100111. RECONOCIMIENTO DE CURSOS:

Reconocerse como cumplidos y revalídanse a los efectos de esta Reglamentación, los cursos que se indican realizados y aprobados por los Oficiales del Escalafón General en los siguientes grados:
a. De Oficial Auxiliar: Los ex-Cursos Menor y de Orientación, como de Aplicación.
b. De Oficial Principal: Curso de Aplicación como Curso de Aplicación.
c. De Prefecto: Curso Mayor, como Curso Mayor.
d. De Prefecto Principal: Curso Superior, como Curso Superior.

Art. 100112. CURSOS EXIGIBLES AL CUERPO PROFESIONAL:

Los Cursos para los Escalafones y especialidades respectivos del Cuerpo Profesional, serán exigibles a los siguientes Oficiales:

a. Hasta Subprefecto: Los que hayan ingresado como Oficial a partir del año 1967.
b. Prefecto: Los que hayan ascendido a este grado a partir del 31 de diciembre de 1967.

Art. 100113. CURSO DE APLICACIÓN PARA LOS OFICIALES DEL ESCALAFÓN INTENDENCIA:

El Curso de Aplicación para los Oficiales del Escalafón de Intendencia, a partir del año 1973, será exigible como condición de ascenso a los Oficiales Auxiliares que asciendan a partir del 31 de diciembre de 1971.

Art. 100114. CÓMPUTO DE JEFATURAS:

Se computará como Jefatura (artículo 020605) la que hubieren cumplido los Oficiales con el grado de:
a. Prefecto: Como Secretario de Prefectura de Zona hasta el 31 de diciembre de 1971, inclusive.
b. Prefecto y Prefecto Principal: Como Jefe de Prefectura o de Subprefectura, a las Dependencias así clasificadas hasta el 31 de diciembre de 1971, inclusive.
c. Prefecto y Prefecto Principal: Como Jefe de la Central de Sumarios por Acaecimientos de la Navegación (S.A.N.); Jefe de la Central de Sumarios por Delitos Administrativos y Contravencionales (D.A.C.); Jefe de la Central de Navegación y Registros Portuarios (NAVIREPORT), de la Prefectura de Puerto de Buenos Aires, ejercida hasta 31 de diciembre de 1971, inclusive.
d. Prefecto Mayor: Los Prefectos de Zona, en aquellas clasificadas hasta el 31 de diciembre de 1971 de esa manera.

Art. 100115. CÓMPUTO DE CONDICIONES DE SERVICIO:

Se computará como "condición de servicio" (Artículo 020606) el tiempo cumplido en servicio efectivo prestado hasta la fecha de aprobación de esta Reglamentación, en los Organismos, Dependencias o Unidades así clasificadas hasta el 31 de diciembre de 1971, inclusive.
a. Prefecturas de Zona.
b. Prefecturas y Subprefecturas.
c. Ayudantías y Destacamentos.

Art. 100116. EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES:

Establécese que la calificación de "Normal" exigida en el artículo 020706, inciso c., apartado 3., es la equivalente hasta el año 1969, inclusive, con la de "Bueno".

Art. 100117. CÓMPUTO DE CALIFICACIONES:

A los efectos establecidos en el artículo 020801, inciso c. y artículo 020802, se computarán las calificaciones discernidas por la Junta de Calificaciones a partir del año 1969.

# CAPÍTULO II

## DEL PERSONAL SUBALTERNO

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 100201. | Permanencia en actividad | 197 |
| Artículo 100202. | Escalafonamiento ex-Cuerpo General | 197 |
| Artículo 100203. | Escalafonamiento del ex-Cuerpo Auxiliar | 197 |
| Artículo 100204. | Conservación de antigüedad y orden de Escalafonamiento | 198 |
| Artículo 100205. | Escalafonamiento para “Investigaciones” “Información” y “Chóferes” | 198 |
| Artículo 100206. | Escalafonamiento para “Armeros” | 198 |
| Artículo 100207. | Escalafonamiento para “Motorista” | 198 |
| Artículo 100208. | Escalafonamiento para “Artesanos y Maestranza” | 198 |
| Artículo 100209. | Escalafonamiento para “Servicio” | 199 |
| Artículo 100210. | Normas sobre transferencia de Escalafones | 199 |
| Artículo 100211. | Integración de Escalafones | 199 |
| Artículo 100212. | Cursos | 199 |
| Artículo 100213. | Personal femenino | 200 |


Art. 100201. PERMANENCIA EN ACTIVIDAD:

Si como consecuencia de los grados máximos que para cada agrupamiento del Personal Subalterno establece el artículo 030606 (Anexo VII) resultare que a la fecha de aprobación de esta Reglamentación existiere dentro de cada Escalafón personal de mayor grado que el prescripto, dicho personal podrá continuar en actividad o en situación de retiro en servicio, hasta que se produzca su retiro o cese.

Art. 100202. ESCALAFONAMIENTO EX-CUERPO GENERAL:

El Personal Subalterno del ex-Cuerpo General:

a. Ex-Escalafón “Seguridad”, integrarán el Cuerpo General o Complementario, Escalafón “Seguridad”.
b. Ex-Escalafón “Navegación”, integrarán el Cuerpo General o Complementario, Escalafón “Navegación”.
c. Ex-Escalafón “Bomberos”, integrarán el Cuerpo General o Complementario, Escalafón “Control de Averías e Incendio”.

Art. 100203. ESCALAFONAMIENTO DEL EX-CUERPO AUXILIAR:

El Personal Subalterno del ex-Cuerpo Auxiliar:

a. Ex-Escalafón "Oficinista", integrarán el Cuerpo General o Complementario, Escalafón "Oficinista".
b. Ex-Escalafón "Comunicaciones", integrarán el Cuerpo General o Complementario, Escalafón "Comunicaciones", excepto aquellos que reuniendo las condiciones exigidas sean transferidos al Cuerpo Auxiliar, escalafón "Radiotécnico".
c. Ex-Escalafones "Sanidad" y "Músicos", integrarán el Cuerpo Auxiliar en los Escalafones de igual denominación.

Art. 100204. CONSERVACIÓN DE ANTIGÜEDAD Y ORDEN DE ESCALAFONAMIENTO:

El Personal comprendido en lo especificado en los artículos 100202 y 100203 conservarán dentro de cada escalafón la antigüedad de grado y el orden de escalafonamiento que posean a la fecha de aprobación de esta Reglamentación.

Art. 100205. ESCALAFONAMIENTO PARA "INVESTIGACIONES", "INFORMACIÓN" Y "CHOFERES":

El Personal Subalterno del ex-Cuerpo General:
a. Ex-Escalafón "Investigaciones" e "Información", integrarán el Escalafón "Seguridad" del Cuerpo General o Complementario en la capacitación respectiva, conservando el grado y antigüedad que posean en el mismo y serán escalafonados a continuación de los del ex-escalafón "Seguridad".
b. Ex-Escalafón "Choferes", integrarán el Escalafón "Seguridad" del Cuerpo General o Complementario, capacitación "Conductor de Automotores", conservando el grado de antigüedad que posean en el mismo y serán escalafonados a continuación de los del ex-Escalafón "Investigaciones e Información".

Art. 100206. ESCALAFONAMIENTO PARA "ARMEROS":

El Personal Subalterno del ex-Cuerpo Auxiliar, ex-Escalafón "Armeros", integrarán el Escalafón "Seguridad" del Cuerpo General o Complementario, capacitación "Armero", conservando el grado y antigüedad que posean en el mismo y serán escalafonados a continuación de los del ex-Escalafón "Choferes".

Art. 100207. ESCALAFONAMIENTO PARA "MOTORISTA":

El Personal Subalterno del ex-Cuerpo General ex-escalafón "Motorista", integrarán el Escalafón "Navegación", capacitación "Motorista" del Cuerpo General o Complementario, conservando el grado y antigüedad que posean en el mismo y serán escalafonados a continuación de los del ex-Escalafón "Navegación".

Art. 100208. ESCALAFONAMIENTO PARA "ARTESANOS Y MAESTRANZA":

El Personal Subalterno del ex-Cuerpo Auxiliar ex-Escalafón "Artesanos y Maestranza" serán transferidos:
a. Los de la Especialidad "Mecánico" al Escalafón "Mecánica General" del Cuerpo Auxiliar, conservando el grado y antigüedad que posean en el mismo.

b. Los de la Especialidad "Electricista" que reúnan las condiciones que establezca la Dirección del Personal serán transferidos al cuerpo General o Complementario Escalafón "Navegación" capacitación "Electricista de a Bordo" (Anexo VIII) y de acuerdo al grado y antigüedad que posea en el mismo, serán escalafonados a continuación de los del ex-Escalafón "Motorista".
c. Los de las restantes especialidades, integrarán el Escalafón "Maestranza y Servicios" del Cuerpo Auxiliar de la Capacitación respectiva, conservando el grado y antigüedad que posean en el mismo y orden de escalafón actual.

Art. 100209. ESCALAFONAMIENTO PARA "SERVICIO":

El Personal Subalterno del ex-Cuerpo Auxiliar, ex-Escalafón "Servicio", serán transferidos:
a. Los de la Especialidad "Cocinero" al Escalafón "Cocinero" del Cuerpo Auxiliar, conservando el grado y antigüedad que posean en el mismo.
b. Los de la Especialidad "Camarero" al Escalafón "Camarero" del Cuerpo Auxiliar, conservando el grado y antigüedad que posean en el mismo.
c. Las restantes Especialidades serán transferidos al Escalafón "Maestranza y Servicios" del Cuerpo Auxiliar, como capacitaciones y de acuerdo al grado y antigüedad que posean en el mismo, serán escalafonados a continuación de los del ex-Escalafón "Artesanos y Maestranza" que integran aquel escalafón en virtud de lo establecido en el artículo 100208 inciso e.

Art. 100210. NORMAS SOBRE TRANSFERENCIA DE ESCALAFONES:

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 100205 inciso a. y b. 100206, 100207 y 100209, inciso c. cuando se transfiera el personal de otro Escalafón se seguirán las siguientes normas para su ordenamiento:
a. Se tendrán en cuenta la fecha de ascenso al grado actual.
b. A igualdad de fecha del último ascenso dentro de cada grado se tomarán en cuenta la del grado anterior y así sucesivamente.
c. A igualdad de fecha, por la mayor antigüedad de servicio.
d. A igualdad de fecha de ingreso, por la mayor edad.

Art. 100211. INTEGRACIÓN DE ESCALAFONES:

Establécese que los distintos Escalafones de los Cuerpos del Personal Subalterno se integrarán con los que revistando en la Prefectura Naval Argentina al 31 de diciembre de 1971, hubieran sido incluido en los mismos de acuerdo a las necesidades orgánicas, cualquiera fuere su procedencia.

Art. 100212. CURSOS:

Reconócense y revalídense a los efectos de esta Reglamentación los Cursos o exámenes que se indican, realizados y aprobados por el Personal Subalterno en los siguientes grados:
a. De Cabo 1º: Curso o exámenes de Capacitación, hasta el año 1971 inclusive.

b. De Ayudante de 2da.: Curso o exámenes de perfeccionamiento, hasta el año 1971 inclusive.
c. De Ayudante de 1ra.: Curso o exámenes de perfeccionamiento, hasta el año 1969 inclusive.

Art. 100213. PERSONAL FEMENINO:

El Personal Subalterno del ex-Cuerpo Complementario, Escalafón Seguridad, Personal Femenino, integrará el Cuerpo Complementario, Escalafón Seguridad, conservando la antigüedad de grado y el orden de escalafonamiento que posean a la fecha.

# CAPÍTULO III

## DISPOSICIONES COMUNES PARA EL PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 100301. | Actividades ajenas al servicio..... | 201 |
| Artículo 100302. | Personal en "retiro activo"..... | 201 |
| Artículo 100303. | Efectividad de ventajas económicas..... | 202 |
| Artículo 100304. | De la prescripción de la acción y de la sanción disciplinaria..... | 202 |
| Artículo 100305. | Aplicación del régimen disciplinario..... | 202 |


Art. 100301. ACTIVIDADES AJENAS AL SERVICIO:

El personal en actividad que ejerza actualmente cargo, función o empleo ajeno al servicio de la Prefectura Naval Argentina y no hubiese sido autorizado con anterioridad, deberá regularizar su situación dentro de los sesenta (60) días de la fecha de aprobación de la presente Reglamentación, procediendo en la forma establecida en el Art. 010203.

Art. 100302. PERSONAL EN "RETIRO ACTIVO":

El personal que actualmente preste servicios en "retiro activo", continuará rigiéndose por las disposiciones del Decreto Ley Nº 15.615/957 (Ley Nº 14.467) hasta el 31 de diciembre de 1972. A partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 1974, fecha en que debe quedar eliminado el Escalafón de "retiro activo", regirán las siguientes disposiciones:

a. Deberes y derechos: La sujeción a lo determinado en el artículo 17 incisos a. y b. de la Ley General Nº 18.398, con las limitaciones prescriptas en el inciso a. del artículo 040303 de esta Reglamentación.
b. Precedencia: A igualdad de grado, tendrán un orden de precedencia menor que el personal en actividad y superior al de "situación de retiro".
c. Situación de revista: Solamente podrá encontrarse en alguna de las siguientes:
   1. Servicio efectivo: En los casos prestados por el artículo 35, incisos a., b. y c. de la Ley General Nº 18.398.
   2. Disponibilidad: En el caso previsto en el artículo 37, inciso b., de la referida Ley.
   3. Pasiva: En los casos previstos en el artículo 40, incisos c., y d. de la citada Ley.
d. Haberes: Percibirá de acuerdo al grado, situación de revista y antigüedad de servicios y según lo determinado en el Título VII, Capítulo III, artículo 070601 de esta Reglamentación, el sueldo, los suplementos generales y los suplementos particulares y compensaciones que le correspondiera.

e. Cómputo de servicios: Los servicios prestados en esta condición serán computables para determinar su nuevo haber de retiro, en la forma prescripta en el artículo 040308.

f. Pase a Retiro Efectivo: Se efectuará una sola vez por las siguientes causas:
   1. A solicitud del causante.
   2. Estimarlo así conveniente el Poder Ejecutivo Nacional o el Prefecto Nacional Naval.
   3. Alcanzar en esta situación el 31 de diciembre de 1974.

Art. 100303. EFECTIVIDAD DE VENTAJAS ECONÓMICAS:

Cualquier ventaja que en el orden económico pudiera resultar para el personal en actividad, como consecuencia de la aplicación de las disposiciones de esta Reglamentación, se hará efectiva desde la fecha de promulgación de la Ley General Nº 18.398.

Art.100304. DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA:

En toda prescripción no consumada a la fecha de entrar en vigor esta Reglamentación, se observará lo siguiente:

a. Si el término fijado en el artículo 050208 fuere mayor que el fijado en el Reglamento de Disciplina, aprobado por Resolución Ministerial del 27 de marzo de 1957 (expediente P-10093-c/a.956) se estará a lo que éste dispone.
b. Si fuere menor se estará a las prescripciones de esta Reglamentación.

Art. 100305. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO:

Las disposiciones del régimen disciplinario (Título V) se aplicarán desde la aprobación de esta Reglamentación, aún tratándose de causas por hechos anteriores cuya resolución no haya sido dictada. Los actos procesales cumplidos de acuerdo al "Reglamento de Disciplina", permanecen válidos a no ser que el nuevo régimen de disciplina disponga lo contrario expresamente.

ANEXO I
Art. 010101

# E F E C T I V O S  B Á S I C O S

## PERSONAL SUPERIOR

| CUERPO | GENERAL | | PROFESIONAL | | | | | | | | COMPLEMEN-TARIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALAFÓN | GENERAL | ESPECIAL | JURÍDICO | | SANIDAD | | | ING. | TEC. NAVAL | CIEN. TEC. | INT. | TEC. GRAL. |
| ESPECIALIDAD | | | ABOG | ESCRIB | MED | ODONT | BIOQ | | | | | |
| PREFECTO GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| PREFECTO MAYOR | | | | | | | | | | | | |
| PREFECTO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | |
| PREFECTO | | | | | | | | | | | | |
| SUBPREFECTO | | | | | | | | | | | | |
| OFICIAL PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | |
| OFICIAL AUXILIAR | | | | | | | | | | | | |
| OFICIAL AYUDANTE | | | | | | | | | | | | |

os efectivos básicos de los escalafones correspondientes a este Cuerpo, serán aprobados oportunamente.

**ANEXO I**
Art. 010101

# E F E C T I V O S  B Á S I C O S

## PERSONAL SUBALTERNO

## CUERPO GENERAL

| GRADO | ESCALAFONES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | M G | C | C | M | R | M S |
| AYUDANTE MAYOR | | | | | | | |
| AYUDANTE PRINCIPAL | | | | | | | |
| AYUDANTE 1er | | | | | | | |
| AYUDANTE 2do | | | | | | | |
| AYUDANTE 3er | | | | | | | |
| CABO 1er | | | | | | | |
| CABO 2do | A | E | O | | Ú | | A E |
| MARINEROS | | E | | | | A | |

Los efectivos básicos de los escalafones correspondientes a este Cuerpo, serán aprobados oportunamente.

**ANEXO I**
Art. 010101

# E F E C T I V O S  B Á S I C O S

## PERSONAL SUBALTERNO

## CUERPO COMPLEMENTARIO

| GRADO | ESCALAFONES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | S P | N | C | C E | O | A |
| AYUDANTE MAYOR | | | | | | | |
| AYUDANTE PRINCIPAL | | | | | | | |
| AYUDANTE 1ª | | | | | | | |
| AYUDANTE 2ª | | | | | | | |
| AYUDANTE 3ª | | | | | | F | |
| CABO 1ª | | E | A | | | | |
| CABO 2ª | E | E | | O | | | E |
| MARINEROS | | | | | O | | |

Los efectivos básicos de los escalafones correspondientes a este Cuerpo, serán aprobados oportunamente.

**ANEXO I**
Art. 010101

# E F E C T I V O S  B Á S I C O S

## PERSONAL SUBALTERNO

## CUERPO AUXILIAR

| GRADO | ESCALAFONES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MARINAS | MAGÍSTRALES | CÓMICOS | CÁMARAS | MÚSICOS | ARTÍSTICOS | MAESTRANZAS |
| AYUDANTE MAYOR | | | | | | | |
| AYUDANTE PRINCIPAL | | | | | | | |
| AYUDANTE 1º | | | | | | | |
| AYUDANTE 2da | | | | | | | |
| AYUDANTE 3º | | | | | | | |
| CABO 1º | | | | | | | |
| CABO 2da | | | | | | | |
| MARINEROS | | | | | | | |

Los efectivos básicos de los escalafones correspondientes a este Cuerpo, serán aprobados oportunamente.

**ANEXO II**
Art. 020101 y 020610

# ESCALAFONES Y ESPECIALIDADES DE LOS CUERPOS DEL PERSONAL SUPERIOR CON DETERMINACIÓN DE LOS GRADOS MÁXIMOS E INICIALES.

| CUERPO | ESCALAFÓN | ESPECIALIDAD | OFICIAL SUPERIOR: PREFECTO GENERAL | OFICIAL SUPERIOR: PREFECTO MAYOR | OFICIAL JEFE: PREFECTO PRINCIPAL | OFICIAL JEFE: PREFECTO | OFICIALES SUBALTERNOS: SUBINSPECTOR | OFICIALES SUBALTERNOS: OFICIAL PRINCIPAL | OFICIALES SUBALTERNOS: OFICIAL AUXILIAR | OFICIALES SUBALTERNOS: OFICIAL AYUDANTE | ABREVIATURAS CORRESPONDIENTES AL DENOMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | GENERAL | | X | X | X | X | X | X | X | X | (GE) |
| | ESPECIAL | | - | - | X | X | X | X | X | X | (ES) |
| PROFESIONAL | JURÍDICO | ABOGACÍA | - | X | X | X | X | X | - | - | (AB) |
| | | ESCRIBANÍA | - | X | X | X | X | X | - | - | (NO) |
| | SANIDAD | MEDICINA | - | X | X | X | X | X | - | - | (ME) |
| | | ODONTOLOGÍA | - | X | X | X | X | X | - | - | (OD) |
| | | BIOQUÍMICA Y FARMACIA | - | X | X | X | X | X | - | - | (BQ) |
| | INGENIERÍA | (1) | - | X | X | X | X | X | - | - | (IN) |
| | TÉCNICA NAVAL | (2) | - | X | X | X | X | X | - | - | (TN) |
| | CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | (3) | - | X | X | X | X | X | - | - | (CT) |
| COMPLEMENTARIO | INTENDENCIA | | - | X | X | X | X | X | X | X | (IT) |
| | TÉCNICA GENERAL | | - | X | X | X | X | X | X | X | (TG) |
| | CLERO | | - | X | X | X | X | X | - | - | (CL) |

**ANEXO II**
Art. 020101

1) El Escalafón Ingeniería, comprende además de sus propias Especialidades, las de Arquitectura y Agrimensura.
2) El Escalafón Técnica Naval, comprende las Especialidades Navegación y Máquinas.
3) El Escalafón Científico Tecnológico, comprende las Especialidades derivadas de las diferentes Licenciaturas y Profesorados de carreras pertenecientes a la educación superior profesional y académica de grado universitario.

**ANEXO III**
Art. 020608

# TIEMPOS NORMALES PARA EL ASCENSO O ELIMINACION

## PERSONAL SUPERIOR

| CUERPO | GENERAL | | PROFESIONAL | | | | | COMPLEMENTARIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALAFÓN / GRADO | GENERAL | ESPECIAL | JURÍDICO | SANIDAD | INGENIERÍA | TECNICA NAVAL | CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | INTEN-DENCIA | CLERO | TÉCNICA GENERAL |
| OFICIAL AYUDANTE | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| OFICIAL AUXILIAR | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| OFICIAL PRINCIPAL | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| SUBPREFECTO | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| PREFECTO | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| PREFECTO PRINCIPAL | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| PREFECTO MAYOR | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| PREFECTO GENERAL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**ANEXO IV/1**
Art. 020603

**PERSONAL SUPERIOR**

**CURSOS REGULARES Y COMPLEMENTARIOS CUYA APROBACIÓN ES REQUISITO DE ASCENSO AL GRADO QUE SE INDICA.**

**1. CUERPO GENERAL – ESCALAFON GENERAL**

| CURSOS | GRADO MAS CONVENIENTE PARA REALIZARLO | EXIGENCIA | PARA ASCENSO A |
|---|---|---|---|
| APLICACIÓN (1) | OFICIAL AYUDANTE | OBLIGATORIO | SUBPREFECTO |
| ACTUALIZACIÓN PERFECCIONAMIENTO O CAPACITACIÓN (2) | OFICIAL AUXILIAR<br>OFICIAL PRINCIPAL | OBLIGATORIO | SUBPREFECTO |
| CURSO MAYOR (1) (3) (*) | SUBPREFECTO | OBLIGATORIO | PREFECTO |
| POSGRADO (2) | SUBPREFECTO / PREFECTO | OBLIGATORIO | PREFECTO PRINCIPAL |
| CURSO SUPERIOR (1)<br><br>ACTUALIZACIÓN / ESPACIALIZACIÓN (2) | PREFECTO PRINCIPAL<br><br>PREFECTO PRINCIPAL | OBLIGATORIO<br><br>OBLIGATORIO | PREFECTO MAYOR<br><br>PREFECTO MAYOR |
| POSGRADO (2) | PREFECTO MAYOR | OBLIGATORIO | PREFECTO GENERAL |

(1) Curso Regular
(2) Curso Complementario
(3) Que hayan aprobado curso de aplicación - Perfeccionamiento o Capacitación
(*) De grado – equivalencia Res. N° 694/00 del Ministerio de Educación..

**ANEXO IV/2**
Art. 020603

**PERSONAL SUPERIOR**

**CURSOS REGULARES Y COMPLEMENTARIOS CUYA APROBACIÓN ES REQUISITO DE ASCENSO AL GRADO QUE SE INDICA.**

## 2. CUERPO GENERAL – ESCALAFÓN ESPECIAL

| CURSOS | GRADO MAS CONVENIENTE PARA REALIZARLO | EXIGENCIAS | PARA ASCENSO A |
|---|---|---|---|
| APLICACIÓN (1) (*) | OFICIAL AYUDANTE | OBLIGATORIO | OFICIAL PRINCIPAL |
| ACTUALIZACIÓN PERFECCIONAMIENTO O CAPACITACIÓN (2) | OFICIAL AYUDANTE<br>OFICIAL AUXILIAR | OBLIGATORIO | OFICIAL PRINCIPAL |
| CURSO MAYOR (1) (3) | SUBPREFECTO | OBLIGATORIO | PREFECTO |
| ACTUALIZACIÓN ESPECIALIZACIÓN (2) | OFICIAL PRINCIPAL<br>SUBPREFECTO | OBLIGATORIO | PREFECTO |
| ACTUALIZACIÓN PERFECCIONAMIENTO O CAPACITACIÓN (2) | PREFECTO | OBLIGATORIO | PREFECTO PRINCIPAL |

(1) Curso Regular
(2) Curso Complementario
(3) Que hayan aprobado curso aplicación – Actualización, Perfeccionamiento o Capacitación
(*) Únicamente transferidos por razones físicas en el grado de OA

**ANEXO IV/3**
Art. 020603

**PERSONAL SUPERIOR**

**CURSOS REGULARES Y COMPLEMENTARIOS CUYA APROBACIÓN ES REQUISITO DE ASCENSO AL GRADO QUE SE INDICA.**

**3. CUERPO PROFESIONAL – TODOS LOS ESCALAFONES**

| CURSO | GRADO MAS CONVENIENTE PARA REALIZARLO | EXIGENCIA | PARA ASCENSO A |
|---|---|---|---|
| PARA PROFESIONALES (1) (*) (b) | OFICIAL PRINCIPAL | OBLIGATORIO | SUBPREFECTO |
| POSGRADO (ESPECIALIZACIÓN, MAESTRA O DOCTORADO) (2) (b) | OFICIAL PRINCIPAL SUBPREFECTO | OBLIGATORIO | PREFECTO |
| CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL (2) (b) | OFICIAL PRINCIPAL SUBPREFECTO | OBLIGATORIO | (3) |
| CURSO MAYOR (1) (b) | SUBPREFECTO | OBLIGATORIO | PREFECTO |
| CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL (2) (a) (b) | PREFECTO | OBLIGATORIO | PREFECTO PRINCIPAL |
| CURSO SUPERIOR (1) (a) (b) | PREFECTO PRINCIPAL | OBLIGATORIO | PREFECTO MAYOR |

(1) Curso Regular
(2) Curso Complementario
(3) Para acceder al Curso Mayor
(*) La no aprobación de este curso determinará la baja del personal reprobado
(a) Con titulo de Grado
(b) Sin titulo de Grado

**ANEXO IV/4**
Art. 020603

**PERSONAL SUPERIOR**

**CURSOS REGULARES Y COMPLEMENTARIOS CUYA APROBACIÓN ES REQUISITO DE ASCENSO AL GRADO QUE SE INDICA.**

## 3. CUERPO COMPLEMENTARIO – TODOS LOS ESCALAFONES EXCEPTO CLERO

| CURSO | GRADO MAS CONVENIENTE PARA REALIZARLO | EXIGENCIA | PARA ASCENSO A |
|---|---|---|---|
| APLICACIÓN (1) | OFICIAL AYUDANTE | OBLIGATORIO | SUBPREFECTO |
| ACTUALIZACIÓN O PERFECCIONAMIENTO (2) | OFICIAL AYUDANTE SUBPREFECTO | OBLIGATORIO | SUBPREFECTO |
| CURSO MAYOR (1) (3) | SUBPREFECTO | OBLIGATORIO | PREFECTO |
| ACTUALIZACIÓN ESPECIALIZACIÓN (2) | SUBPREFECTO PREFECTO | OBLIGATORIO | PREFECTO PRINCIPAL |
| CURSO SUPERIOR (1) | PREFECTO PRINCIPAL | OBLIGATORIO | PREFECTO MAYOR |
| ACTUALIZACIÓN ESPECIALIZACIÓN (2) | PREFECTO PRINCIPAL | OBLIGATORIO | PREFECTO MAYOR |

(1) Curso Regular
(2) Curso Complementario
(3) Que hayan aprobado curso de aplicación – Actualización o Perfeccionamiento

# ANEXO V

Art. 010302

## ASIGNACIÓN NORMAL DE MANDO EN FUNCIÓN DE LOS GRADOS DEL CUERPO GENERAL (ESCALAFÓN GENERAL) EN LOS ORGANISMOS, DEPENDENCIAS Y UNIDADES DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.

| GRADO | CLASIFICACIÓN | DENOMINACIÓN DEL DESTINO |
|---|---|---|
| Prefecto General | Organismo | Dirección de Prefecturas de Zona. |
| | “ | Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación. |
| | “ | Dirección de Policía de Seguridad y Judicial. |
| | “ | Dirección del Personal. |
| | “ | Dirección del Material. |
| | “ | Dirección de Administración. |
| | “ | Secretaría General. |
| Prefecto Mayor | Organismo | Jefatura de Planeamiento Orgánico. |
| | “ | Jefatura de Planeamiento Operativo. |
| | “ | Jefatura de Planeamiento Logístico. |
| | “ | Prefectura de Zona Paraná Superior y Paraguay. |
| | “ | Prefectura de Zona Alto Paraná. |
| | “ | Prefectura de Zona Bajo Paraná. |
| | “ | Prefectura de Zona Alto Uruguay. |
| | “ | Prefectura de Zona Bajo Uruguay. |
| | “ | Prefectura de Zona Delta. |
| | “ | Prefectura de Zona Río de la Plata. |
| | “ | Prefectura de Zona Atlántico Norte. |
| | “ | Prefectura de Zona Atlántico Sur. |
| | “ | Prefectura del Puerto de Buenos Aires. |
| | “ | Director de la Escuela Superior. |
| | “ | Director de la Escuela de Prefectura Naval Argentina |
| | “ | “General Matías de Irigoyen”. |
| | ” | Servicio de Inteligencia. |
| | Departamento | Servicio de Practicaje y Pilotaje. |
| | “ | Departamento de Seguridad de la Navegación. |
| | “ | Departamento Técnico de la Navegación. |
| | “ | Departamento de Personal. |
| | “ | Departamento de Instrucción. |
| | “ | Departamento Central de Operaciones. |
| | “ | Departamento de Seguridad y Judicial. |
| | “ | Departamento de Comunicaciones. |
| | “ | Departamento de Aviación. |
| Prefecto | Departamento | Departamento de las Direcciones arriba indicadas, |

| | | |
|---|---|---|
| Prefecto Principal | Organismos<br>“<br>“<br>“<br><br>Dependencia | excepto los mencionados.<br>División Patrullaje.<br>División Control de Averías e Incendio.<br>División Salvamento y Buceo.<br>Escuela de Suboficiales “Coronel Martín Jacobo Thompson”<br>Prefecturas |
| Prefecto | Dependencia<br>Unidad<br>“ | Subprefecturas.<br>Comandante de buques tipo “Guardacostas DELFIN”.<br>Comandante de Aeronave. |
| Subprefecto | Dependencia | Destacamento Reforzado. |

**ANEXO VI**
Art. 020605

## ORGANISMOS, DEPENDENCIAS Y UNIDADES OPERATIVAS.

| | |
|---|---|
| **GRUPO I** | 1. DIRECCIÓN DE PREFECTURAS DE ZONA.<br>2. PREFECTURAS DE ZONA<br>3. PREFECTURAS.<br>4. SUBPREFECTURAS.<br>5. DESTACAMENTOS REFORZADOS.<br>6. DESTACAMENTOS. |
| **GRUPO II** | 1. SERVICIO DE INTELIGENCIA.<br>2. SERVICIO DE COMUNICACIONES.<br>3. DIVISIÓN AVIACIÓN.<br>4. DIVISIÓN PATRULLAJE.<br>5. DIVISIÓN CONTROL DE AVERÍAS E INCENDIO.<br>6. DIVISIÓN SALVAMENTO Y BUCEO.<br>7. BUQUES “GUARDACOSTAS”.<br>8. AERONAVES.<br>9. ESCUELAS Y CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO (CIA) AL SER EMPEÑADAS EN TAREAS DE PREVENCIÓN DE POLICÍA DE SEGURIDAD.<br>10. DESTACAMENTOS DE “CONTROL DE AVERÍAS E INCENDIO”. |

**ANEXO VII**
Art. 030606

# CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL SUBALTERNO

## CUERPOS, ESCALAFONES, GRADOS y ESCALAS JERÁRQUICAS

| CLASIFICACION | | CUERPOS / ESCALAFONES / GRADOS | GENERAL Y COMPLEMENTARIO | | | | | | AUXILIAR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEGURIDAD | NAVEGACIÓN | COMUNICACIONES | CONTROL DE AVERÍAS E INCENDIO | OFICINISTA | AERONÁUTICO | SANIDAD | MECÁNICA GRAL. | COCINERO | CAMARERO | MÚSICO | RADIOTÉCNICO | MAESTRANZA Y SERVICIOS |
| SUBOFICIALES | SUPERIOR | AYTE. MAYOR | X | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| | | AYTE. PRINCIPAL | X | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| | SUBALTER. | AYTE. DE 1ra. | X C | X C | X C | X C | X C | X C | X | X | X | X | X | X | X |
| | | AYTE. DE 2da. | X C | X C | X C | X C | X C | X C | X | X | X | X | X | X | X |
| | | AYTE DE 3ra. | X C | X C | X C | X C | X C | X C | X | X | X | X | X | X | X |
| CABOS | | CABO 1ro. | X C | X C | X C | X C | X C | X C | X | X | X | X | X | X | X |
| | | CABO 2do. | X C | X C | X C | X C | X C | X C | X | X | X | X | X | X | X |
| TROPA | | MARINERO | C | C | C | C | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| | | MARINERO 1ra. | | | | | | | | | | | | | |
| | | MARINERO 2da. | | | | | | | | | | | | | |

REFERENCIA: **C.** CUERPO COMPLEMENTARIO

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL SUBALTERNO.

CUERPOS, ESCALAFONES, GRADOS Y ESCALAS JERÁRQUICAS.

ACLARACIONES:

**a. El del Cuerpo General:**

**1) En el 2do. ó 3er. año de antigüedad en el grado de Cabo 1ro. deberá realizar y aprobar el Curso de Capacitación.**

**2) En el grado de Ayudante de 1ra. deberá rendir y aprobar el Exámen de competencia de su Escalafón y si la tuviera, Capacitación.**

**b. El del Cuerpo Auxiliar:**

**1) Normalmente en el 4to. año de antigüedad en el grado de Cabo 1ro. deberá rendir y aprobar el Exámen de Competencia de su Escalafón y, si la tuviera, Capacitación.**

**c. El del Cuerpo Complementario:**

**1) No realizará Cursos ni rendirá Exámen en el transcurso de su carrera.**

**2) Los Marineros de 2da. no integran los Escalafones determinados para el Cuerpo y prestan servicios policiales generales.**

**ANEXO VIII**
Art. 030101

## CAPACITACIONES DE LOS ESCALAFONES DEL PERSONAL SUBALTERNO

### 1. CUERPO GENERAL

| *ESCALAFONES* | *CAPACITACIONES* |
|---|---|
| a. SEGURIDAD | INFORMACIONES<br>INVESTIGACIONES<br>CONDUCTOR DE AUTOMOTORES<br>ARMERO<br>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE<br>INFANTERÍA |
| b. NAVEGACIÓN | CUBIERTA<br>MAQUINISTA<br>MOTORISTA<br>ELECTRICISTA DE A BORDO<br>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE<br>ARMERO<br>MANTENIMIENTO DE RADARES<br>INFORMACIONES<br>CONDUCTOR DE AUTOMOTORES<br>BUZO |
| c. COMUNICACIONES | RADIOTELEFONISTA<br>INFORMACIONES<br>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE<br>CONDUCTOR DE AUTOMOTORES<br>INFANTERÍA |
| d. CONTROL DE AVERÍAS E INCENDIO | BUZO<br>BOMBERO<br>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE<br>INFORMACIONES<br>CONDUCTOR DE AUTOMOTORES |
| e. OFICINISTA | INVESTIGACIONES<br>INFORMACIONES<br>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE<br>CONDUCTOR DE AUTOMOTORES<br>INFANTERÍA |
| f. AERONÁUTICO | MECÁNICO AERONÁUTICO GENERAL<br>ELECTRICISTA AERONÁUTICO<br>RADIOPERADOR<br>SUPERVIVENCIA<br>MANTENIMIENTO DE EQUIPO RADIO-ELECTRICO DE AERONAVES<br>CONDUCTOR DE AUTOMOTORES<br>MANTENIMIENTO DE RADARES<br>INFORMACIONES<br>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE |

## 2. CUERPO AUXILIAR

| | |
|---|---|
| a. SANIDAD | ENFERMERO<br>IDÓNEO EN FARMACIA<br>AYUDANTE DE LABORATORIO<br>RADIÓLOGO |
| b. MECÁNICO DE AUTOMOTORES | CONDUCTOR DE AUTOMOTORES |
| c. COCINERO | |
| d. CAMARERO | |
| e. MÚSICO | |
| f. RADIOTÉCNICO | |
| PELUQUERO | |
| g. MAESTRANZA Y SERVICIOS | ELECTRICISTA DE INSTALACIONES<br>CARPINTERO<br>PINTOR<br>HERRERO<br>PLOMERO<br>SASTRE<br>DIBUJANTE<br>GRÁFICO<br>ORDENANZA |

## 3. CUERPO COMPLEMENTARIO

| | |
|---|---|
| a. SEGURIDAD | INFORMACIONES<br>INVESTIGACIONES<br>CONDUCTOR DE AUTOMOTORES<br>ARMERO<br>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE<br>INFANTERÍA |
| b. NAVEGACIÓN | CUBIERTA<br>MAQUINISTA<br>MOTORISTA<br>ELECTRICISTA DE A BORDO<br>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE<br>ARMERO<br>MANTENIMIENTO DE RADARES<br>INFORMACIONES<br>CONDUCTOR DE AUTOMOTORES<br>BUZO |
| c. COMUNICACIONES | RADIOTELEFONISTA<br>INFORMACIONES<br>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE<br>CONDUCTOR DE AUTOMOTORES<br>INFANTERÍA |
| d. CONTROL DE AVERÍAS E INCENDIO | BUZO<br>BOMBERO<br>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE<br>INFORMACIONES<br>CONDUCTOR DE AUTOMOTORES |

| | |
|---|---|
| | INVESTIGACIONES |
| | INFORMACIONES |
| | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE |
| e. OFICINISTA | CONDUCTOR DE AUTOMOTORES |
| | INFANTERÍA |
| f. AERONÁUTICO | MECÁNICO AERONÁUTICO GENERAL |
| | ELECTRICISTA AERONÁUTICO |
| | RADIOPERADOR |
| | SUPERVIVENCIA |
| | MANTENIMIENTO DE EQUIPO RADIO-ELECTRICO DE AERONAVES |
| | CONDUCTOR DE AUTOMOTORES |
| | MANTENIMIENTO DE RADARES |
| | INFORMACIONES |
| | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE |

**ANEXO IX**
Art. 030603

**PERSONAL SUBALTERNO**

**CURSO DE EXÁMENES Y COMPLEMENTARIO CUYA APROBACIÓN ES REQUISITO DE ASCENSO AL GRADO QUE SE INDICA.**

1. CUERPO GENERAL – TODOS LOS ESCALAFONES.

| CURSOS | GRADO MAS CONVENIENTE | EXIGENCIA | PARA ASCENSO A |
|---|---|---|---|
| CAPACITACIÓN (1) | CABO SEGUNDO<br>CABO PRIMERO | OBLIGATORIO | AYUDANTE DE TERCERA |
| AFIANZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL (3) | CABO SEGUNDO<br>CABO RPIMERO | OBLIGATORIO | AYUDANTE DE TERCERA |
| PERFECCIONAMIENTO (1) | AYUDANTE DE TERCERA<br>AYUDANTE DE SEGUNDA | OBLIGATORIO | AYUDANTE DE PRIMERA |
| AFIANZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL (3) | AYUDANTE DE TERCERA<br>AYUDANTE DE SEGUNDA | OBLIGATORIO | AYUDANTE DE PRIMERA |
| CONDUCCIÓN 1ER CICLO (1) | AYUDANTE DE PRIMERA | OBLIGATORIO | AYUDANTE PRINCIPAL |
| CONDUCCIÓN 2DO CICLO (1) | AYUDANTE PRINCIPAL | OBLIGATORIO | AYUDANTE MAYOR |

(1) Curso Regular
(2) Curso Complementario
(3) Que hayan aprobado curso de aplicación– Actualización o Perfeccionamiento

**ANEXO IX/1**
Art. 030603

## PERSONAL SUBALTERNO

## CURSO DE EXÁMENES Y COMPLEMENTARIO CUYA APROBACIÓN ES REQUISITO DE ASCENSO AL GRADO QUE SE INDICA.

1. CUERPO AUXILIAR – TODOS LOS ESCALAFONES.

| CURSOS | GRADO MAS CONVENIENTE | EXIGENCIA | PARA ASCENSO A |
|---|---|---|---|
| CAPACITACIÓN (1) | CABO SEGUNDO<br>CABO PRIMERO | OBLIGATORIO | AYUDANTE DE TERCERA |
| AFIANZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL (2) | CABO SEGUNDO<br>CABO RPIMERO | OBLIGATORIO | AYUDANTE DE TERCERA |
| PERFECCIONAMIENTO (1) | AYUDANTE DE TERCERA<br>AYUDANTE DE SEGUNDA | OBLIGATORIO | AYUDANTE DE PRIMERA |
| AFIANZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL (2) | AYUDANTE DE TERCERA<br>AYUDANTE DE SEGUNDA | OBLIGATORIO | AYUDANTE DE PRIMERA |

(1) Curso Regular
(2) Curso Complementario

**ANEXO IX/2**
Art. 030603

**PERSONAL SUBALTERNO**

**CURSO DE EXÁMENES Y COMPLEMENTARIO CUYA APROBACIÓN ES REQUISITO DE ASCENSO AL GRADO QUE SE INDICA.**

1. CUERPO COMPLEMENTARIO – TODOS LOS ESCALAFONES.

| CURSOS | GRADO MAS CONVENIENTE | EXIGENCIA | PARA ASCENSO A |
|---|---|---|---|
| CAPACITACIÓN (1) | CABO SEGUNDO<br>CABO PRIMERO | OBLIGATORIO | AYUDANTYE DE TERCERA |
| AFIANZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL (2) | CABO SEGUNDO<br>CABO RPIMERO | OBLIGATORIO | AYUDANTE DE TERCERA |
| PERFECCIONAMIENTO (1) | AYUDANTE DE TERCERA<br>AYUDANTE DE SEGUNDA | OBLIGATORIO | AYUDANTE DE PRIMERA |
| AFIANZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL (2) | AYUDANTE DE TERCERA<br>AYUDANTE DE SEGUNDA | OBLIGATORIO | AYUDANTE DE PRIMERA |

(1) Curso Regular
(2) Curso Complementario

**ANEXO X**
Art. 030604

**PERSONAL SUBALTERNO**

**TIEMPOS NORMALES PARA EL ASCENSO O ELIMINACIÓN.**

| CUERPOS / GRADOS | GENERAL | AUXILIAR | COMPLEMENTARIO |
|---|---|---|---|
| MARINERO | - | - | 3 |
| CABO 2º | 3 | 4 | 4 |
| CABO 1º | 4 | 5 | 5 |
| AYUDANTE DE 3ra. | 4 | 6 | 6 |
| AYUDANTE DE 2da. | 5 | 7 | 7 |
| AYUDANTE DE 1ra. | 6 | 6 | 5 |
| AYUDANTE PRINCIPAL | 4 | - | - |
| AYUDANTE MAYOR | | - | - |

**ANEXO XI / 1**
Art. 050401

## PLANILLA DE FACULTADES DISCIPLINARIAS MÁXIMAS.

### 1.- POR SUPERIORIDAD JERÁRQUICA.-

| SANCIÓN / GRADO | ARRESTO | | | | APERCIBIMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OF. SUP. | OF. JEFES | OF. SUBAL. | SUBOFIC. Y TROPA | PERSONAL SUPERIOR | PERSONAL SUBALT. |
| PG | 3 | 6 | 15 | 30 | SI | SI |
| PM | - | 5 | 10 | 20 | SI | SI |
| PP | - | 2 | 8 | 15 | SI | SI |
| PR | - | - | 5 | 10 | SI | SI |
| SP | - | - | 4 | 8 | SI | SI |
| OP | - | - | 3 | 5 | SI | SI |
| OX | - | - | 2 | 4 | SI | SI |
| OA | - | - | - | 3 | SI | SI |

**ANEXO XI / 2**
Art. 050401

## PLANILLA DE FACULTADES DISCIPLINARIAS MÁXIMAS.

### 2.- POR FUNCIÓN DE CARGO.-

| SANCIÓN / CARGO | Baja p/exon. o en cal. de exon. | Baja por cesantía o en calidad de cesantía | | | | ARRESTO (En días) | | | | Apercibimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ofic. Super. | Ofic. Jefes | Ofic. Subal. | Subof. y Tropa | Ofic. Super. | Ofic. Jefes | Ofic. Subal. | Subof. y Tropa | Pers. Sup. y Subal. |
| | Art. 71 inc. c L.Gral. | Art. 71 inc. d) Ley General | | | | | | | | |
| Presidente de la Nación | si | si | si | si | – | 180 | 180 | 180 | 180 | si |
| C.E.J.A. | – | – | – | – | – | 60 | 60 | 90 | 120 | si |
| P.N.N. | – | – | – | – | si | 30 | 45 | 60 | 90 | si |
| S.N.N. | – | – | – | – | – | 15 | 30 | 45 | 60 | si |
| Director de Pref. de Zona | – | – | – | – | – | 10 | 20 | 30 | 60 | si |
| P.G. con Direc. o Jefatura | – | – | – | – | – | 8 | 15 | 25 | 45 | si |
| P.M. con Direc. o Jefatura | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 45 | si |
| P.P. con Jefatura | – | – | – | – | – | – | 8 | 15 | 30 | si |
| Prefecto con Jefatura | – | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 25 | si |
| Subprefecto con Jefatura | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 20 | si |
| Ofic. Subalt. (excepto Subprefecto) o/Jef. | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 15 | si |

## ANEXO XII

## PLANILLA DE FACULTADES PARA OTORGAR LICENCIA.

| TIPO DE LICENCIA | PERSONAL | ART. | CONCEDE | DURACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Licencia Local | Superior y Subalterno | 060103 | Titular de Organismo, Dependencia o Unidad | Diario |
| Licencia Extraordinaria | Superior y Subalterno | 060107 | Prefecto Nacional Naval | Hasta 6 meses |
| Licencia especial por enfermedad causada en o por acto del servicio | Superior y Subalterno | 060110 inc. b | Director del Personal | Hasta un (1) año |
| Licencia especial por enfermedad causada en o por acto del servicio | Superior y Subalterno | 060110 inc. b | Prefecto Nacional Naval | Más de un (1) año Hasta tres (3) años |
| Licencia especial por enfermedad no motivada por acto del servicio. | Superior y Subalterno | 060110 inc. a | Titular de Organismo, Dependencia o Unidad | Hasta 60 días. |
| Licencia especial por enfermedad no motivada por acto del servicio. | Superior y Subalterno | 060110 inc. a | Director del Personal | Más de 60 días hasta dos (2) años |
| Licencia especial por gravidez | Subalterno | 060114 | Director del Personal | Hasta 180 días |
| Licencia por embarco, Comisión, etc. | Superior y Subalterno | 060104 inc. b1 | Titular de Organismo, Dependencia o Unidad | Hasta 15 días por comisión. |
| Licencia por campaña Antártica | Superior y Subalterno | 060104 inc. b2 | Director del Personal | Hasta 15 días por campaña |
| Licencia Servicio Zona Isleña | Superior y Subalterno | 060104 inc. b3 | Titular de Organismo, Dependencia o Unidad | Cinco (5) días por mes |
| Licencia permanencia en Antártida | Superior y Subalterno | 060104 inc. c | Director del Personal | Hasta sesenta (60) días |
| Licencia por Asuntos privados urgentes | Superior y Subalterno | 060104 inc. d | Titular de Organismo, Dependencia o Unidad | Dos (2) días por mes |
| Licencia Anual | Superior y Subalterno | 060105 | Titular de Organismo, Dependencia o Unidad | Según antigüedad |
| Licencia Dadores de Sangre | Superior y Subalterno | 060113 | Titular de Organismo, Dependencia o Unidad | Un (1) día por extracción |
| Licencia por Asuntos | Superior y Subalterno | 060115 | Director del Personal | Hasta seis (6) me- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Personales | | | | ses |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Licencia por Asuntos Personales | Superior | 060115 | Prefecto Nacional Naval | Más de seis (6) meses hasta dos (2) años |
| Licencia por Estudio | Superior y Subalterno | 060116 inc. a | Titular de Organismo, Dependencia | Hasta siete (7) días por mes. Máximo 28 anuales |
| Licencia por Estudio en el extranjero | Superior y Subalterno | 060116 inc. b | Poder Ejecutivo | Lo fija el Poder Ejecutivo |
| Licencia por actividad deportiva | Superior y Subalterno | 060117 | Director del Personal | Según Competencia |
| Licencia por razones de interés público | Superior y Subalterno | 060118 | Director del Personal | Hasta seis (6) meses |

**ANEXO XIII**
Art. 020203

**PERSONAL DE ALUMNOS DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA**

**EQUIVALENCIA DE GRADO CON EL PERSONAL SUBALTERNO**

**(en Escuelas de Reclutamiento)**

| **PERSONAL SUBALTERNO** | **CADETES** | **ASPIRANTES** |
|---|---|---|
| AYUDANTE MAYOR | AYUDANTE MAYOR CADETE | -------- |
| AYUDANTE PRINCIPAL | AYUDANTE PRINCIPAL CADETE | -------- |
| AYUDANTE DE 1ra. | AYUDANTE DE 1ra. CADETE | -------- |
| AYUDANTE DE 2da. | AYUDANTE DE 2da. CADETE | -------- |
| AYUDANTE DE 3ra. | -------- | -------- |
| CABO 1º | CADETE DE 3er. AÑO | -------- |
| CABO 2º | CADETE DE 2do. AÑO | -------- |
| MARINERO | CADETE DE 1er. AÑO | ASPIRANTE DE 2º AÑO |
| MARINERO DE 1ra. | -------- | -------- |
| MARINERO DE 2da. | -------- | ASPIRANTE DE 1º AÑO |

NOTA: Las equivalencias de grado indicadas en el presente se deben utilizar sólo a los fines de relaciones jerárquicas y de mando entre el agrupamiento personal Subalterno y el agrupamiento Alumnos.

## ANEXO XIV

## ACTA POR ACCIDENTE

En **(lugar)** .....a los .....días del mes de
.....
del año .....yo **(grado y cargo que desempe-**
**ña)**.....
procedo a levantar el presente con motivo del accidente sufrido por el **(grado, cuerpo, escala-**
**fón,**
**matrícula, nombre y apelli-**
**do)**.....
.....-Siendo aproximadamente las .....**(horas)** del día de la fecha y en circunstancias en
que el causante se encontraba **(indicar detalles sintéticamente)**
.....
sufrió **(indicar lesiones)**.....quien fue atendido
por el médico o enfermero **(indicar grado, nombre y apellido)**.....
diagnosticando.....y estima que, salvo complicaciones, curará dentro del término de **(indicar días o**
**meses)**.....
.....aproximadamente.

Presenciaron el accidente **(indicar grado, cuerpo, escalafón, matrícula, nombre y apelli-**
**do)**.....
.....y de
acuerdo
al interrogatorio efectuado, el accidente ocurrió en **(indicar si fue durante el servicio o por**
**acto del mismo)**
.....

.....dejando constancia **(indicar estado de ebriedad, imprudencia o culpabi-**
**lidad**
**de alguna pe rsona)**. - - -

# REGLAMENTACIÓN DEL PERSONAL

## *SEGUNDA PARTE*

**3ra. EDICIÓN**

**DECRETO Nº 640**

BUENOS AIRES, 11 de marzo de 1975.

Visto el Oficio 8637, TX9. Nº 192 del registro de la Prefectura Naval Argentina, lo informado por el señor Comandante General de la Armada, lo propuesto por el señor Ministro de Defensa, y

CONSIDERANDO :

Que en virtud de lo establecido en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 20.281/73, con fecha 1º de agosto próximo pasado fueron puestas en vigor las modificaciones al "Régimen de Retiros y Pensiones al Personal de Policía de la Prefectura Naval Argentina", que regía por imperio de la Ley 12.992 ;

Que es menester a fin de dar cumplimiento al artículo 12 del referido Decreto Ley, producir la complementación del citado instrumento legal mediante su reglamentación, para proveer a la uniformidad, correcta interpretación y alcance de sus disposiciones.

Por ello :

LA PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

Artículo 1º.- Apruébase la Reglamentación de la Ley número 12.992, de Retiros y Pensiones del Personal de Policía de la Prefectura Naval Argentina, con las modificaciones introducidas por Decreto Ley Nº 20.281/73 que corre agregada al presente Decreto como Anexo I.

Art. 2º.- La Reglamentación que se aprueba por el Artículo 1º precedente, se incluirá como Segunda Parte de la "Reglamentación del Personal" (Título IV del Decreto Ley número 18.398/69), aprobado por Decreto Nº 6.242/71..

Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

**M.E. de PERON**.- Adolfo Mario Savino.

# TÍTULO I

# RETIRO VOLUNTARIO Y OBLIGATORIO

## CAPÍTULO I

### GENERALIDADES

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 010101. | Regulación del Retiro..... | 237 |
| Artículo 010102. | Derecho al Retiro..... | 237 |
| Artículo 010103. | Equivalencias Jerárquicas..... | 237 |


Art. 010101. EL RETIRO SE REGULARÁ DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES NORMAS:

a. Por las leyes y disposiciones reglamentarias vigentes en el momento de solicitarse el retiro voluntario, o en su caso en el momento de disponerse o decretarse el retiro obligatorio.
b. Por las leyes y disposiciones reglamentarias dictadas durante la tramitación del retiro, las que sólo se aplicarán cuando importen beneficio para el causante.
Las leyes y disposiciones reglamentarias que modifiquen el régimen vigente en materia de retiro no producirán variantes en los retiros ya acordados, salvo los casos en que se disponga lo contrario.

Art. 010102. EL DERECHO AL RETIRO ACORDADO POR LA LEY Nº 12.992 ES IMPRESCRIPTIBLE:

Art. 010103. Los Anexos I y II que corren agregados a esta reglamentación, compendian lo establecido por los Decretos Nros. 14.842/53 y 104/59 y el Decreto Ley Nº 18.398/69, referente a los cambios de denominaciones y equivalencias jerárquicas del personal superior y subalterno en actividad, retirado o jubilado.

# CAPÍTULO II

## RÉGIMEN DE RETIRO

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 010201. | Retiro Voluntario..... | 239 |
| Artículo 010202. | Retiro Obligatorio..... | 239 |
| Artículo 010203. | No podrán pasar a situación de “Retiro Efectivo”..... | 239 |


Art. 010201. El personal Superior y Subalterno podrá pasar a situación de retiro voluntario conforme lo establecido en el artículo 83 del Decreto Ley Nº 18.398/69 y tendrá derecho al haber cuando se encuentre comprendido en las disposiciones del artículo 5º, inciso b) de la Ley Nº 12.992.

Art. 010202. El personal Superior y Subalterno en servicio efectivo que sea pasado a situación de retiro obligatorio conforme lo establecido en la “Reglamentación del Personal” (Decreto Nº 6.242/71) tendrá derecho al haber, cuando se encuentre comprendido en algunas de las situaciones previstas en el artículo 5º inciso a) de la Ley Nº 12.992.

Art. 010203. Los Cadetes, Aspirantes, Marineros de 1ra. y Marineros de 2da. no podrán pasar a situación de retiro, sin embargo, si son dados de baja por inutilización como consecuencia de acto del servicio, percibirán un haber en la forma que especifica el artículo 11, inciso b) de la Ley Nº 12.992 de esta reglamentación.

# CAPÍTULO III

## CÓMPUTO DE SERVICIOS

## SERVICIOS COMPUTABLES

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 010301. | Cómputos de Servicios..... | 241 |
| Artículo 010302. | Graduación de Cómputos de Servicios..... | 241 |
| Artículo 010303. | Servicios Prestados..... | 243 |
| Artículo 010304. | Cómputos de los años de Carrera Universitaria..... | 243 |


Art. 010301. A EFECTOS DE ESTABLECER EL DERECHO AL HABER DE RETIRO SE COMPUTARÁN COMO SERVICIOS SIMPLES:

Los prestados por el personal Superior y Subalterno en todas las situaciones de servicio efectivo y disponibilidad.
El tiempo en que el personal Superior y Subalterno haya revistado en pasiva, cuando fuera absuelto o sobreseído provisional o definitivamente en la causa que motivara esa situación.
Los servicios prestados como alumno en las escuelas de reclutamiento de personal Superior y Subalterno.
El tiempo transcurrido desde la baja hasta la reincorporación en los términos del artículo 68 del Decreto Ley Nº 18.398/69, no siendo susceptible dicho período de bonificación alguna.
Los servicios prestados por el personal comprendido en los términos del Decreto Nº 8.249/52, artículos 113, 114 y 115. los servicios simples prestados en Gendarmería Nacional.
El cincuenta por ciento (50%) del tiempo de la carrera cursada de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º inciso c) de la Ley Nº 12.992.
Los servicios prestados en la situación del artículo 77 del Decreto Ley Nº 18.398/69 o del artículo 18 del Reglamento aprobado por el Decreto Ley Nº 15.615/57 (Ley Nº 14.467), cualquiera fueran las condiciones y circunstancias en que dichos servicios hayan sido prestados

Art. 010302. A LOS FINES DE LA GRADUACIÓN O ACRECENTAMIENTO DEL HABER DE RETIRO SE COMPUTARÁN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

a. Como bonificación de servicios y en el por ciento que se establece a continuación, con excepción del personal de alumnos:

1. **En un cien por cien:**
   1.1. Al personal en actividad, servicio efectivo, comprendido en las disposiciones del artículo 7º inciso a), apartado 2. de la Ley Nº 12.992.

1.2. Cuando se presten con destino permanente en la Antártica y al sur del paralelo 56º S. Este cómputo comenzará y cesará al transponer el paralelo 56º S, de ida y de regreso respectivamente.

2. **En un setenta por ciento:**

2.1. Cuando se participe en la Campaña Anual Antártica, o se realice navegación en la Antártida o al sur del paralelo 56º S. Este cómputo comenzará y cesará al transponer el paralelo 56º S, de ida y regreso respectivamente.

3. **En un Cincuenta por Ciento:**

3.1. Para el piloto aviador y personal Superior y Subalterno del registro de tripulantes de a bordo, el mes que vuele como mínimo seis (6) horas en funciones específicas de su especialidad, en misiones del servicio.

3.2. Para el personal especializado en buceo, y el no especializado incluido en los registros correspondientes, que bucee en cumplimiento de misiones del servicio, el mes que cumpla sumersiones durante cinco o más horas.

3.3. Para el personal con destino permanente o en comisión del servicio, en la Zona I y II indicadas en el artículo 70.204 de la Reglamentación del Personal (Decreto Nº 6.242/71).

4. **En un Treinta por Ciento:**

4.1. Para el personal con destino permanente o en comisión del servicio, en la Zona III, indicada en el artículo 70.204 de la Reglamentación del Personal (Decreto Nº 6.242/71).

4.2. Para el personal que en forma habitual maneje equipos generadores de Rayos X o de otras radiaciones igualmente nocivas para la salud o esté expuesto a ellas, en las siguientes condiciones:

4.2.1. La bonificación comenzará a hacerse efectiva después que el causante haya prestado cinco (5) años de servicios continuados en gabinete, laboratorio o consultorios de electro-radiología o radioterapia y únicamente por el tiempo que exceda a dicho lapso.

4.2.2. El cómputo será mensual y por valor de treinta (30) días siempre que durante quince (15) días como mínimo de dicho mes desempeñe tales funciones.

4.2.3. Condiciones de trabajo:

4.2.3.1. Exceder las seis (6) horas diarias o veinticuatro (24) semanales.

4.3. Para el personal especializado en lucha contra el fuego, y el no especializado incluido en los registros del Servicio de Control de Averías e Incendio, cada día que en misiones del servicio haya efectuado esa actividad.

b. Como servicios acumulables, los prestados con anterioridad del ingreso como personal superior, subalterno o alumno en la Prefectura Naval Argentina:

1. El tiempo durante el cual el personal Superior y Subalterno haya tenido estado militar, por haber cursado como alumno de Liceos Militares, a partir de la finalización del curso con el cual se le dio por satisfecho el servicio militar obligatorio; o cuando haya cursado como alumno del Colegio Militar, Escuela Naval o de Aeronáutica Militar.

2. El tiempo pasado en cumplimiento del servicio militar obligatorio, condicionado al artículo 10.501, inciso e) de esta reglamentación.

3. Los prestados bajo otros regímenes jubilatorios, acorde lo determinado en el inciso e) del artículo 7º de la Ley Nº 12.992.
4. Los prestados en otras fuerzas de seguridad, policías nacionales, provinciales o territoriales como policía conforme lo establecido en el inciso g) del artículo 7º de la Ley Nº 12.992.
5. Los prestados como personal civil en la Prefectura Naval Argentina no comprendidos en el inciso d) del artículo 10.301.
6. El tiempo restante de aquellos que fueron considerados como simples de servicio, para los comprendidos en el inciso c) del artículo 7º de la Ley Nº 12.992, calculado según lo establecido en el artículo 10.304 de esta reglamentación.

Art. 010303. Al personal Superior y Subalterno que fuere comisionado a prestar servicio en las Fuerzas Armadas, de Seguridad, zonas, o en circunstancias consideradas bonificables en las respectivas reglamentaciones jurisdiccionales y que no estén previstas en esta reglamentación, se le computarán tales servicios en la forma que establezca la reglamentación de dichas fuerzas.

Art. 010304. A los fines del cómputo de los años de carrera universitaria, determinado en el inciso c) del artículo 7º de la Ley Nº 12.992, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones:

a. Este período se considerará cumplido en los años inmediatos anteriores a la fecha en que el causante se graduó en su carrera según el plan de estudios vigente en ese momento.
b. No serán considerados coincidentes, y por lo tanto computables, cualquiera sea el período en que se cursaron los estudios, los servicios prestados durante lapsos en que el causante cesó en la condición de alumno regular, reiniciando posteriormente los estudios en dicha condición.
c. El cómputo de estos años no alcanzará al personal comprendido en el inciso e) del artículo 81 del Decreto Ley Nº 18.398/69, excepto el encuadrado en los incisos a) y e) del artículo 40 del citado Decreto Ley.

# CAPÍTULO IV

## SERVICIOS NO COMPUTABLES

ÍNDICE

Páginas

Artículo 010401. Servicios No Computables para el Haber de Retiro..... 245

Art. 010401. SE ANOTARÁ O SE AGREGARÁ PERO NO SE COMPUTARÁN A LOS EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL HABER DE RETIRO O DE SU GRADUACIÓN, LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

a. Los servicios prestados por el personal Superior y Subalterno revistando en situación de pasiva cuando no concurra la causal de excepción determinada en el inciso b) del Artículo 10.301 de esta reglamentación.
b. Los servicios prestados como alumno de los Liceos Militares, anteriores al momento en que se le dio por satisfecho el Servicio Militar Obligatorio.
c. El período correspondiente a los años constitutivos de la carrera universitaria del personal del Cuerpo Profesional que sean coincidentes con servicios en la Prefectura Naval Argentina computables para el retiro.
d. El tiempo fuera de la Repartición por haber sido dado de baja a su solicitud, cuando acorde a lo determinado por el artículo 67 del Decreto Ley Nº 18.398/69, sea reincorporado.
e. Los servicios prestados en la situación prevista en el Inciso b) del artículo 77 del Decreto Ley Nº 18.398/69.
f. Los servicios prestados en las Fuerzas de Seguridad o Policiales nacionales, provinciales o territoriales o los civiles prestados en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, que sean simultáneos con los años que constituyeron la carrera universitaria del personal profesional, siempre que estos últimos años hayan sido computados para la graduación del haber de retiro.
g. Los servicios prestados en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal u otros regímenes jubilatorios, que sean simultáneos con los servicios prestados en la Prefectura Naval Argentina y computables para el retiro.
h. Los años de carrera universitaria realizados para la obtención de un titulo profesional, que no resultara imprescindible poseer para el ingreso a la Prefectura Naval Argentina, en la oportunidad de su ingreso.
i. Los prestados en la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o bajo otros regímenes jubilatorios y el servicio militar obligatorio, cuando no reúnan los requisitos previstos en el artículo 10.501 de esta reglamentación.

# CAPÍTULO V

## COMPROBACION DE SERVICIOS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 010501. | Acreditación de Servicios Prestados..... | 247 |
| Artículo 010502. | Documentación de Servicios Prestados ajenos a la Prefectura Naval Argentina..... | 248 |


Art. 010501. LA ACREDITACIÓN DE SERVICIOS ESTARÁ SUJETA AL RÉGIMEN SIGUIENTE:

a. Se efectuará mediante las constancias del correspondiente legajo personal u otra documentación oficial.
   1. Cuando estando comprobada la prestación de servicios existan contradicciones, dudas, omisiones o falta de conformidad del causante sobre el lugar o el destino en que los mismos se hayan prestado, se admitirá información administrativa ante la Prefectura Naval Argentina.
   2. Por excepción, cuando en la documentación oficial exista principio de prueba de la prestación de servicios, o cuando no exista documentación oficial por deficiencia notoria de los archivos, la comprobación se admitirá, únicamente, por información administrativa de la Prefectura Naval Argentina.

b. La comprobación de los servicios prestados en las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policías Nacionales, Provinciales o Territoriales se efectuará por intermedio de dichas Instituciones y de acuerdo a sus respectivas reglamentaciones particulares.

c. La comprobación de servicios prestados en la Administración Pública Nacional, se efectuará mediante la presentación de la Certificación de Servicios, sueldos y aportes, el Certificado de cesación de servicio y Certificación o constancia del ente Previsional respectivo que establezca que por los mismos no percibe beneficio de jubilación, pensión o de amparo.

d. La comprobación de servicios prestados en organismos o reparticiones provinciales o municipales, o bajo otros regímenes jubilatorios, se realizará mediante la presentación del expediente de reconocimiento de servicios, otorgado por el ente Previsional respectivo.

e. Para la comprobación del servicio militar obligatorio se exigirá la presentación de la siguiente documentación:
   1. Certificado expedido por el Comando o Distrito Militar pertinente, en el que conste :
      1.1. Fecha de alta y de baja.
      1.2. Sueldo percibido y aportes o contribuciones efectuadas.
   2. Certificado expedido por el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, en el que conste que por dichos servicios no percibe beneficio alguno.

3. En caso que la certificación a que se refiere el subpárrafo 1.2. apartado 1. del presente inciso no acredite el pago de aportes y contribuciones que determina el artículo 7º inciso e) de la Ley Nº 12.992 modificada por el artículo 1º del Decreto Ley Nº 20.281/73, la Prefectura Naval Argentina practicará las liquidaciones respectivas y formulará el cargo correspondiente.

f. Los años constitutivos de la carrera universitaria del personal del cuerpo profesional de que trata el inciso g) del artículo 10.301, se comprobará mediante certificado expedido por la Facultad respectiva, legalizado por la Universidad correspondiente en el que deberá constar la extensión regular de la carrera según el plan de estudios vigente al momento de cursarla el interesado y la fecha en que se graduó.

g. La Prefectura Naval Argentina podrá recabar al interesado toda otra documentación que la particularidad del caso hiciese necesario.

Art. 010502. La documentación obtenida correspondiente a la comprobación de servicios ajenos a los prestados en la Prefectura Naval Argentina, será elevada por el interesado a la Dirección del Personal la que en su Legajo Personal dejará las siguientes constancias :

a. Número de expediente de la Prefectura Naval Argentina y de la Caja u Organismo certificante.
b. Fechas entre las que el interesado prestó los servicios.
c. Tiempo total computado.
d. Caja u Organismo certificante.
e. Si adeuda aportes o contribuciones.

Realizadas tales anotaciones, se dispondrá el archivo de la documentación en el legajo de familia.

# CAPÍTULO VI

## CERTIFICACION DE SERVICIOS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 010601. | Certificación de Servicios Prestados en la Prefectura Naval Argentina..... | 249 |
| Artículo 010602. | Casos en que se formularán Certificaciones de Servicios..... | 249 |
| Artículo 010603. | Datos que contendrá la Certificación de Servicios..... | 249 |


Art. 010601. La anotación y el cómputo de los servicios prestados en la Prefectura Naval Argentina y la bonificación de los mismos serán certificados por la Dirección del Personal sobre la base de las constancias del correspondiente legajo personal y toda otra documentación oficial. La certificación de servicios se realizará de acuerdo a lo que a continuación se prescribe:

a. Para el Personal Superior y Subalterno, desde la fecha de su ingreso a la Prefectura Naval Argentina hasta la fecha de efectividad del retiro.
b. Para el Personal Superior y Subalterno convocado para la movilización (Art. 77 del Decreto Ley 18.398/69)., la certificación de los servicios prestados, desde la fecha de su convocatoria hasta la fecha en que sea nuevamente pasado a retiro.
c. Para el Personal Superior y Subalterno que preste servicios como retirado (Art. 77 inc. a) del Decreto Ley 18.398/69 y Art. 18 del Reglamento aprobado por Decreto Ley Nº 15.615/57 Ley 14.467 la certificación se ampliará con los nuevos servicios prestados, en la forma que establece el artículo 40.308 de la Reglamentación del Personal (Decreto Nº 6.242/71).

Art. 010602. LA CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS SERÁ FORMULADA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a. En el trámite de los expedientes de retiro y, cuando corresponda en los de pensión.
b. Cuando lo solicite el personal dado de baja a su solicitud o, si éste hubiera fallecido, los familiares que acrediten tal carácter.
c. Cuando lo soliciten los familiares del Personal dado el caso previsto en el Art. 6º, inc. b) de la Ley Nº 12.992.
d. Cuando lo solicite el personal retirado, o bien los familiares del personal fallecido en situación de actividad o de retiro cuando acrediten el vínculo invocado.
e. Cuando lo requieran autoridades judiciales u organismos competentes de previsión.

Art. 010603. El certificado de servicios contendrá los datos especificados en el anexo III.

# CAPÍTULO VII

## FORMA DE COMPUTAR LOS SERVICIOS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 010701. | Servicios Simples | 251 |
| Artículo 010702. | Cómputo de los Servicios Simples | 251 |
| Artículo 010703. | Graduación del Haber de Retiro | 251 |
| Artículo 010704. | Cómputos para la Graduación del Haber de Retiro | 251 |
| Artículo 010705. | Formas de acrecentar el Haber de Retiro | 251 |
| Artículo 010706. | Cómputos de las bonificaciones de tiempo de Servicio | 252 |
| Artículo 010707. | Determinar el Cómputo de tiempos de servicios | 252 |
| Artículo 010708. | Consideración de tiempos de servicio | 252 |
| Artículo 010709. | Tiempos de servicios riesgosos | 252 |
| Artículo 010710. | Registro de la actividad riesgosa | 253 |


Art. 010701. El tiempo de servicios simples acreditados, se contará por días. La suma total se calculará a razón de 365 días por año; 30 días por mes y el residuo si lo hubiera por días.

Art. 010702. A los fines de establecer el derecho al haber de retiro, el tiempo de servicios se calculará según la cantidad exacta de días simples de servicios acreditados. No se considerarán a tal efecto las bonificaciones ni la fracción de año que se obtenga como residuo.

Art. 010703. Para determinar la graduación del haber de retiro, la fracción de año de servicios simples de seis (6) meses o mayor se contará como año entero, siempre que el causante tuviera cumplidos los años simples de servicio necesarios para tener derecho a retiro, según lo determinado en los artículos 10.201 y 10.202 de esta reglamentación.

a. La fracción de servicios menor de seis (6) meses no será considerada y se reservará para ser sumada a los tiempos de servicio que puedan prestarse con posterioridad.
b. En caso de fallecimiento y a efectos de la determinación del haber de pensión, no será considerada la fracción de año de servicio menor de seis (6) meses.

Art. 010704. A los fines de la graduación del haber de retiro, se computarán los siguientes tiempos de servicios:

a. Como simples de servicio, los previstos en el artículo 10.301 de esta reglamentación.
b. Como servicios bonificados, los establecidos en el artículo 10.302 inciso a) de esta reglamentación.
c. Como servicios acumulables, los determinados en el artículo 10.302 inciso b) de esta reglamentación.

Art. 010705. A efectos de acrecer el haber de retiro ya concedido, se sumará al tiempo de servicios computados hasta el momento del pase a esa situación, los nuevos tiempos de servicios simples prestados en situación del artículo 77 del Decreto Ley Nº 18.398/69 o del artículo 18 del Reglamento aprobado por Decreto Ley Nº 15.615/57 (Ley Nº 14.467), de la siguiente forma :

a. Personal Superior y Subalterno convocado, acorde lo dispuesto en el artículo 40.404 de la Reglamentación del Personal (Decreto Nº 6.242/71).
b. Personal Superior y Subalterno que hubiere prestado servicio en situación de Retiro en Servicio o Retiro Activo, acorde a lo determinado en el artículo 40.308 de la Reglamentación del Personal (Decreto Nº 6242/71), siempre que, el porcentual que resulte de la ampliación del cómputo de servicio, no fuere inferior al que le hubiere correspondido en virtud de lo previsto en el artículo 1º del Decreto Ley Nº 23.896/56 (Ley Nº 14.467). Si fuere inferior, se mantendrá el porcentaje a que era acreedor según lo establecido en el artículo 1º del Decreto Ley Nº 23.896/56 (Ley Nº 14.467) y si aquel no coincidiera con los de la actual escala del artículo 10 de la Ley Nº 12.992, se fijará el porcentaje inmediato superior más próximo de la escala.

Art. 010706. Al personal que simultáneamente se haga acreedor a más de una bonificación de tiempo de servicio, se le computará solamente la mayor.

Art. 010707. A efectos de determinar el cómputo del tiempo de servicios, los días reales de servicio serán calculados en días computados, utilizando el cuadro del Anexo IV.

Art. 010708. Se considera:

a. Servicios Simples : aquellos prestados como personal superior, subalterno o alumno en la Prefectura Naval Argentina ; en las mismas condiciones que las antedichas, en Gendarmería Nacional; en situación del artículo 77 del Decreto Ley Nº 18.398/69 o del artículo 18 de Reglamento aprobado por Decreto Ley Nº 15.615/57 (Ley Nº 14.467) ; comprendidos en los términos de los artículos 113, 114 y 115 del Decreto Nº 8.249/52 y el tiempo transcurrido desde la baja hasta la reincorporación, en los casos previstos en el artículo 68 del Decreto Ley Nº 18.398/69. Al solo efecto de la graduación del haber, se considerarán como de este tipo, el 50% de los años de carrera a que se refiere el artículo 7º, inc. c) de la Ley Nº 12.992.
b. Bonificación de servicios : El tiempo que se adiciona a los servicios simples realmente prestados por haberlos cumplido en las circunstancias y condiciones fijadas por la Ley Nº 12.992 y esta reglamentación.
c. Servicios acumulables : Aquellos prestados antes del ingreso en la Prefectura Naval Argentina en el carácter que establece el artículo 20 del Decreto Ley Nº 18.398/69.
d. Tiempo de servicio computado : la suma de los tiempos de servicios simples, bonificados y acumulables.

Art. 010709. A efectos del artículo 7º inciso a), apartado 3.2. de la Ley Nº 12.992, se considerarán arriesgadas las actividades que seguidamente se detallan practicadas en cumplimiento de misiones del servicio.

a. Actividad de vuelo.

b. Actividad de buceo.
c. Actividad de lucha contra el fuego.

Art. 010710. El registro de la actividad riesgosa para el cómputo de servicios, se realizará de acuerdo a las siguientes normas. Comprenderá únicamente al personal que reviste en actividad, servicio efectivo, y que pertenezca a escalafones o especialidades para permanecer en las cuales se exige la práctica habitual de actividad riesgosa.

La habitualidad en la práctica de la actividad riesgosa esta definida por el cumplimiento de las exigencias de la bonificación que para cada una de ellas prevé el artículo 10.302, inciso a), apartados 3.1., 3.2. y 4.3., de esta reglamentación, durante seis (6) meses por año como mínimo.

# CAPÍTULO VIII

## HABER DE RETIRO

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 010801. | Cálculo del Haber de Retiro..... | 255 |
| Artículo 010802. | Casos en que no podrá ser menor al 100%..... | 255 |
| Artículo 010803. | Variaciones del haber de retiro..... | 255 |
| Artículo 010804. | Casos en que no existe derecho al haber de retiro..... | 255 |


Art. 010801. A efectos del cumplimiento del artículo 9º de la Ley Nº 12.992, el haber de retiro se calculará sobre el total de la suma del sueldo y suplementos generales que para el grado del causante determina el Decreto Ley Nº 18.398/69 y su reglamentación.

Art. 010802. El haber de retiro no podrá ser, para el personal acreedor al 100% del mismo, inferior a dicho porcentaje tomado del monto de las remuneraciones que en concepto de retribución de sus servicios, perciba la generalidad del personal de igual grado en actividad.

En los casos de cómputos inferiores al 100% se aplicará la escala del artículo 10º de la Ley Nº 12.992.

Art. 010803. El haber calculado en la forma citada en los artículos precedentes y los haberes especificados en el Art. 11 de la Ley Nº 12.992 sufrirá en el momento que se produzcan , las variaciones que la Ley de presupuesto general de la Nación introduzca en los sueldos y suplementos generales del grado con que fueron calculados.

Art. 010804. No existe derecho al haber de retiro:

a. Cuando no se cumpla el tiempo mínimo especificado en el apartado 1. , del inciso a) e inciso b) del artículo 5º de la Ley 12.992.
b. Cuando el personal se encuentre en la situación de los incisos a) y b) del artículo 6º de la Ley 12.992.

# CAPÍTULO IX

## GRADUACION DEL HABER DE RETIRO

ÍNDICE Páginas


| | | |
|---|---|---|
| Artículo 010901. | Graduación del Haber de Retiro..... | 257 |
| Artículo 010902. | Cálculos de la graduación del haber de retiro..... | 257 |
| Artículo 010903. | Retiro por Inutilización en o por Actos del Servicio..... | 257 |
| Artículo 010904. | Incremento del Haber de Retiro por Inutilización..... | 258 |
| Artículo 010905. | Fijación del Haber de Retiro por Inutilización..... | 258 |
| Artículo 010906. | Fijación del Haber de Retiro Obligatorio..... | 258 |
| Artículo 010907. | Haber compensatorio en forma provisional y temporaria..... | 258 |
| Artículo 010908. | Desaparición de la Causa de Ineptitud..... | 258 |
| Artículo 010909. | Subsidio del personal que se encuentre prestando servicios..... | 258 |


Art. 010901. La graduación del haber de retiro a excepción de los casos expresamente previstos en el artículo 11 de la Ley Nº 12.992, será proporcional al tiempo de servicios computados de acuerdo con la escala del artículo 10 de la citada Ley según se trate de personal superior o subalterno, y se aplicará sobre el total de la suma a que se refiere el artículo 10.801 de esta reglamentación.

Art. 010902. La graduación del haber de retiro del personal que preste servicios en situación del artículo 77 del Decreto Ley Nº 18.398/69 o del artículo 18 del Reglamento aprobado por Decreto Ley Nº 15.615/57 (Ley Nº 14.467), se calculará de la siguiente manera:

a. Personal convocado para la movilización, sumando al que se computó al pasar a retiro efectivo el total de la diferencia especificada en el artículo 70.602 de la Reglamentación del Personal (Decreto Nº 6.242/71).
b. Personal en la situación del inciso a) del artículo 77 del Decreto Ley Nº 18.398/69 o del artículo 18 del Reglamento aprobado por Decreto Ley Nº 15.615/57 (Ley Nº 14.467).
   1. Por tiempo menor a dos años, sumando al que se computó al pasar a retiro efectivo el 50% de lo especificado en el artículo Nº 70.601 inciso b) de la Reglamentación del Personal (Decreto Nº 6.242/71).
   2. Por tiempo mayor a dos años, sumando al que se computó al pasar a retiro efectivo el total de la diferencia de lo especificado en el artículo 70.601 inciso b) de la Reglamentación del Personal (Decreto número 6242/71).

Art. 010903. Al personal que deba pasar a retiro por inutilización producida en o por actos del servicio, por la que sufre una disminución al cien por cien para el trabajo en la vida civil, el haber de retiro será igual a la suma del sueldo y suplementos generales máximos del grado inmediato superior.

No habiendo grado inmediato superior, se procederá de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del apartado 1.1., del inc. a) del artículo 11 de la Ley Nº 12.992.

Si se tratase de personal perteneciente al Cuerpo General Escalafón Especial, o de los Cuerpos Profesionales o Complementarios en el Personal Superior o del Cuerpo Auxiliar o Complementario del Personal Subalterno, en el penúltimo grado de su escalafón, y en ese grado fuera acreedor al suplemento "por tiempo mínimo cumplido", en lugar de éste, integrará su haber de retiro el suplemento "por grado máximo".

Art. 010904. Al personal que debe pasar a retiro por inutilización producida en o por actos de servicio, por la que sufre una disminución del cien por cien para el trabajo en la vida civil, al haber de retiro fijado conforme al artículo 10.903 precedente, se lo incrementará en un quince por ciento y será considerado en los términos del segundo párrafo del apartado 1.2., del inciso a) del artículo 11 de la Ley Nº 12.992.

Asimismo y a los fines de la liquidación del haber que corresponda al personal comprendido en el presente artículo, se tendrá al mismo en todos los casos, como cumplido en los tiempos que se requieran para la percepción de todo otro haber tomado en escala máxima, que pudiera corresponder al grado - en actividad - servicio efectivo - que se trate y, a tales efectos se lo considerará como si estuviera en dicha situación de revista.

Art. 010905. El personal pasado a situación de retiro en los términos del apartado 1.3., del inciso a) del artículo 11 de la Ley Nº 12.992. se le fijará el haber de retiro previsto en el artículo 010904.
Si a consecuencia del acto que prevé dicho apartado sobreviene la muerte del causante y se le otorga el ascenso postmortem, se partirá de ésta jerarquía y desde la fecha de fallecimiento para la aplicación de lo establecido en el articulo 10.904.

Art. 010906. El personal pasado a retiro obligatorio en los términos del apartado 2., inciso a) del artículo 11 de la Ley Nº 12.992 se le graduará el haber acorde lo establecido en apartado antes citado y en el artículo 10.901 de esta reglamentación.

Art. 010907. En los casos previstos en los apartados 1. y 2. del inciso b) del artículo 11 de la Ley Nº 12.992, cuando se trate de una disminución total o parcial de las aptitudes para el trabajo en la vida civil que pueda ser de carácter transitorio, el haber indemnizatorio correspondiente se concederá en forma provisional y temporaria.

El causante, deberá someterse a los nuevos reconocimientos en los plazos que indique la Dirección del Personal, a fin de establecer si el haber acordado debe considerarse definitivo, ser modificado en su monto o ser dejado sin efecto.

Art. 010908. Cuando se estuviere percibiendo haber indemnizatorio provisional y temporario, y posteriormente se comprobara la desaparición de la causa de ineptitud, el derecho a la percepción de dicho haber se extinguirá desde la fecha de la comprobación.

Art. 010909. El personal superior y subalterno que se encuentre prestando servicio, a más de los derechos que le acuerde la Ley Nº 12.992, se hará acreedor al subsidio establecido en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 20.281/973, cuando sustanciadas las actuaciones correspondientes concurran las causales invocadas en dicho artículo y sea dispuesto por resolución del Prefecto Nacional Naval.

# CAPÍTULO X

## PERCEPCION DE HABERES

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 011001. | Liquidación del haber de retiro..... | 259 |
| Artículo 011002. | No presentación del cobro del haber de retiro..... | 259 |
| Artículo 011003. | Presentación del Personal retirado para el cobro del haber..... | 259 |
| Artículo 011004. | Modificación del monto del haber de retiro..... | 259 |
| Artículo 011005. | Renuncia del haber de retiro..... | 260 |
| Artículo 011006. | Formas de percibir el haber de retiro..... | 260 |
| Artículo 011007. | Personal retirado residente en el extranjero..... | 260 |
| Artículo 011008. | Trámites para designar Apoderado..... | 260 |
| Artículo 011009. | Fallecimiento del Titular..... | 261 |
| Artículo 011010. | Fallecimiento del Apoderado..... | 261 |
| Artículo 011011. | Renovación del Apoderado..... | 261 |
| Artículo 011012. | Extravío del Carnét..... | 261 |
| Artículo 011013. | Acreditación del certificado de supervivencia..... | 261 |


Art. 011001. El haber de retiro se liquidará a partir de la fecha que determine el decreto o resolución respectivo.

El pago del haber provisorio previsto en el inciso b) del Art. 9º de la Ley Nº 12.992, se cumplimentará vencido el mes en que el causante pasó a situación de retiro, previa presentación de la declaración jurada de impuesto a las ganancias por parte del interesado.

Art. 011002. En caso que personal en retiro efectivo o absoluto no se presentare a cobrar los haberes dentro de los seis meses posteriores a la fecha de su retiro, se lo dará de baja de la lista de revista "por no presentado"; igual temperamento se adoptará con aquellos que dejen de percibir sus haberes de retiro sin comunicación alguna y durante el mismo lapso.

Art. 011003. Si el retirado a que se refiere el artículo anterior se presentara, se lo dará de alta y se abonará:

a. Su haber de retiro desde la fecha de presentación.
b. Los haberes de retiro no percibidos, siempre que el causante no se hubiere ausentado del país transgrediendo lo determinado a tal efecto.

Art. 011004. El monto del haber de retiro podrá ser modificado por haberse comprobado errores u omisiones en el cómputo de los servicios y/o liquidación del mismo que se consideró para calcularlo, en la fecha que se acordó retiro. Previa intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación se procederá a liquidar la diferencia que haya dejado de percibir o formular el cargo que corresponda.

Art. 011005. El haber de retiro es renunciable. El interesado podrá revocar esa decisión y volver a percibirlo pero no tendrá derecho a reclamar las sumas que no hubiere percibido por su renuncia.

Art. 011006. El personal Superior y Subalterno retirado, podrá percibir por sí o por apoderado los haberes de retiro que se le liquiden.

Art. 011007. El personal retirado residente en el país, deberá cumplimentar el inciso b), del artículo 40.105 de la Reglamentación del Personal (Decreto Nº 6.242/71) -mantener actualizado el domicilio- sin perjuicio de la comprobación determinada en los apartados 1. y 2. del mismo inciso y la suspensión del pago de haberes que podría efectivizarse hasta que se aclare la situación.

Art. 011008. El beneficiario podrá designar apoderado a los efectos de percibir, en su nombre y representación, los haberes de retiro, para lo cual deberá efectuar ante la Dirección del Personal el siguiente trámite, como condición previa a su aprobación:

a. Entregar Testimonio de Poder otorgado por ante escribano público o Carta-Poder gestionada ante la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. En caso de encontrarse domiciliado en una localidad del país donde no existan dependencias de dicha Institución, deberán certificarse las firmas del titular y del apoderado, ante Autoridad Policial, Judicial o escribano público.
b. Diligenciar la documentación respectiva, para lo cual se presentará juntamente con el apoderado, munido éste último de su documento de identidad y fotografía tipo Carnét.

   Cuando el beneficiario se encontrare imposibilitado de concurrir por causas debidamente justificadas, podrá comparecer únicamente el apoderado para cumplir dicho trámite munido de su documento de identidad y el del titular.
c. Si designara apoderado con motivo de viajar o fijar residencia en el exterior, además de los requisitos enunciados precedentemente deberá:
   1. Presentar el expediente o fotocopia autenticada del mismo, donde conste la autorización concedida al tenor del inciso c) del artículo 040.105 de la Reglamentación del Personal, aprobada por el Decreto Nº 6.242 del 24 de diciembre de 1971. -
   2. Deberá comunicar a la Dirección del Personal su domicilio en el extranjero y, mientras permanezca fuera del país todo cambio del mismo.
   3. Deberá hacer su presentación ante el Cónsul Argentino del lugar de residencia, o en su defecto por escrito al más cercano, dentro de los QUINCE (15) días de radicado, informando su situación. Si cambiare de residencia, lo hará saber al funcionario citado, sin perjuicio de realizar la comunicación prevista en el punto anterior.

      Vencido el término fijado en el apartado 5 del inciso c) del artículo 040.105 de la Reglamentación del Personal, aprobada por el Decreto Nº 6.242 del 24 de diciembre de 1971, se iniciará el trámite especificado en el apartado 6., del inciso antes citado.

      El incumplimiento de los requisitos, precedentemente enunciados, en las formas y dentro de los plazos previstos, provocará la suspensión del pago de haberes hasta tanto aquellos sean íntegramente cumplidos.

Art. 011009. Al fallecer el titular de un retiro, que hubiere otorgado poder, el apoderado o los familiares de aquél deberán entregar el certificado de defunción del causante y los carnés que habilitaban para el cobro de ambos.

Art. 011010. Ante el fallecimiento del apoderado, el titular del retiro deberá entregar el Carnét que habilitaba a aquel para el cobro en su representación.

Art. 011011. Ante la revocación del poder, el titular de retiro deberá comunicar fehacientemente dicha circunstancia y además entregará el Carnet respectivo del que fuera apoderado.

Art. 011012. En caso de extravío del Carnet, sea del titular de retiro o apoderado, deberá radicar la denuncia respectiva ante la autoridad policial correspondiente y presentar ante la Dirección del Personal nota adjuntando la constancia de la denuncia formulada.

Art. 011013. La totalidad del personal que goce de haber de retiro, deberá acreditar supervivencia como mínimo CUATRO (4) veces al año, en las oportunidades que establezca la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, debiendo concurrir personalmente a suscribir los respectivos recibos de haberes a los lugares que esa Institución habilite a tal fin, o bien mediante la presentación ante la Dirección del Personal de un Certificado de Supervivencia, donde conste la firma del beneficiario, certificada por Autoridad Policial, Judicial, Cónsul o Director de Nosocomio donde, eventualmente, se encontrare internado.

El incumplimiento de los requisitos precedentemente enunciados en las formas y dentro de los plazos previstos, provocará la suspensión del pago de haberes hasta tanto aquellos sean íntegramente cumplidos.

# TÍTULO II

## DEL HABER JUBILATORIO

## CAPÍTULO I

### GENERALIDADES

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 020101. | Régimen del haber de retiro..... | 263 |
| Artículo 020102. | Servicios Prestados..... | 263 |
| Artículo 020103. | El Derecho al haber..... | 263 |


Art. 020101. Está incluido en el régimen que se reglamenta por el presente título, el personal Superior y Subalterno comprendido en las disposiciones del apartado 1, inciso b), del artículo 6º de la Ley Nº 12.992.

Art. 020102. Los servicios prestados por este personal en la Prefectura Naval Argentina y la bonificación de los mismos, serán certificados por la Dirección del Personal sobre la base de las constancias del correspondiente legajo personal y toda otra documentación oficial.

Art. 020103. El derecho al haber jubila torio acordado por la Ley Nº 12.992, es imprescriptible.

# CAPÍTULO II

## FORMA DE COMPUTAR LOS SERVICIOS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 020201. | Acreditación de Servicios Simples..... | 265 |
| Artículo 020202. | Cálculo del haber jubilatorio..... | 265 |
| Artículo 020203. | Determinar la Graduación del haber jubilatorio..... | 265 |


Art. 020201. El tiempo de servicios simples se acreditará en forma análoga a la establecida en el artículo 10.701, de esta reglamentación.

Art. 020202. A los fines de establecer el derecho al haber jubilatorio, el tiempo de servicios se calculará según la cantidad exacta de días simples de servicios acreditados. No se considerará a tal efecto las bonificaciones ni la fracción de año que se obtenga como residuo.

Art. 020203. Para determinar la graduación del haber jubilatorio la fracción de años de servicio de seis meses o mayor se contará como año entero siempre que el causante tuviere cumplidos los años simples de servicio especificados en el apartado 1, inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 12.992.

a. La fracción de servicio menor a seis meses no será considerada.
b. En caso de fallecimiento y a efectos de la determinación del haber de pensión, no será considerada la fracción de año de servicio menor de seis (6) meses.

# CAPÍTULO III

## HABER JUBILATORIO

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 020301. | Cálculo del haber jubilatorio..... | 267 |
| Artículo 020302. | Equivalencia del haber jubilatorio..... | 267 |
| Artículo 020303. | Variaciones que debe sufrir el haber jubilatorio..... | 267 |
| Artículo 020304. | Exclusión al cálculo del haber jubilatorio..... | 267 |
| Artículo 020305. | Designación de Apoderado..... | 267 |
| Artículo 020306. | Acreditación del Certificado de Supervivencia..... | 267 |


Art. 020301. El haber jubilatorio se calculará sobre la suma del sueldo y suplementos generales que para el grado del causante determina el Decreto Ley Nº 18.398/69 y su Reglamentación.

Art. 020302. El haber jubilatorio será equivalente a una suma igual a la que le hubiere correspondido si en lugar de haber sido dado de baja hubiera pasado a situación de retiro.

Art. 020303. El haber jubilatorio calculado en la forma prevista en los artículos precedentes, sufrirá las variaciones que la Ley de Presupuesto General de la Nación introduzca en los sueldos y suplementos generales del grado con que fueron calculados.

Art. 020304. Las asignaciones familiares que establece la legislación nacional, así como los suplementos particulares y las compensaciones a que se refieren los artículos 58 y 59 del Decreto Ley Nº 18.398/69, quedan excluidos a los efectos del cálculo del haber jubilatorio.

Art. 020305. El beneficiario podrá designar apoderado a los efectos de percibir, en su nombre y representación, los haberes de jubilación, para lo cual deberá cumplir ante la Dirección del Personal los mismos requisitos establecidos en el artículo 11.008 de esta Reglamentación.

Art. 020306. La totalidad de las personas que gocen de haber jubilatorio deberán acreditar supervivencia en idénticos plazos y condiciones a los previstos en el artículo 11.013 de esta Reglamentación.

El incumplimiento de tal obligación provocará la suspensión del pago de haberes hasta tanto sean satisfechas las exigencias establecidas.

# TÍTULO III

## PENSIONES

# CAPÍTULO I

## GENERALIDADES

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 030101. | Otorgamiento de pensión..... | 269 |
| Artículo 030102. | Familiares con derecho a pensión..... | 269 |
| Artículo 030103. | Acreditación de Divorcio..... | 269 |
| Artículo 030104. | Derecho a Pensión..... | 269 |
| Artículo 030105. | Resolución mediante información sumaria o actas administrativas. | 270 |


Art. 030101. El otorgamiento de la pensión se regulará conforme las siguientes normas:

a. Ley aplicable: La vigente al día del fallecimiento del causante, al día presunto de su muerte, o a la fecha de su baja.
b. Derecho a pensión: Se establecerá con arreglo a la situación existente al día de fallecimiento del causante; al día presunto de su muerte o a la fecha de su baja, con la excepción indicada en el artículo 15 de la Ley número 12.992.

Art. 030102. En el legajo personal del personal en actividad y en el legajo de retiro o pensión del personal retirado, deberá obrar la declaración actualizada de los familiares con derecho a pensión así como también las fotocopias legalizadas y autenticadas de las partidas de estado civil referidas a ello, traducidas cuando así correspondiera.

A tal fin, se cumplimentará lo siguiente:

a. Todo el personal en actividad o retiro, o al ser dado de alta, formulará su declaración, de familiares con derecho a pensión:
   1. A la citada declaración, agregarán las fotocopias de las partidas que acrediten el vínculo de familia declarado, cumplidos ya los requisitos de legalización y autenticación cuando corresponda.
   2. Cada vez que sufra modificación la declaración formulada, realizará una nueva dentro del plazo de sesenta días de ocurrido el hecho generador, adjuntando la o las partidas referidas en el apartado 1.
b. Los retirados cumplimentarán el inciso a) dentro de los trescientos sesenta y cinco días contados a partir de la fecha de vigencia de esta Reglamentación.

Art. 030103. En caso de divorcio de los cónyuges, tal situación deberá ser acreditada mediante presentación del testimonio de sentencia judicial.

Art. 030104. El derecho a pensión conferido por la Ley Nº 12.992 es imprescriptible.

Art. 030105. Todos aquellos supuestos que no requieran una declaración judicial expresa, serán resueltos mediante información sumaria o actas administrativas sustanciadas por la Prefectura Naval Argentina, quien determinará en cada caso su procedencia y la instancia pertinente.

# CAPÍTULO II

## FAMILIARES CON DERECHO A PENSION

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 030201. | Personal que pueden generar derecho a pensión..... | 271 |
| Artículo 030202. | Familiares con derecho a pensión..... | 271 |
| Artículo 030203. | La madre con derecho a pensión..... | 271 |
| Artículo 030204. | Extinción del derecho a pensión..... | 271 |
| Artículo 030205. | Orden de familiares con derecho a pensión..... | 272 |
| Artículo 030206. | Establecer el orden de familiares con derecho a pensión..... | 272 |
| Artículo 030207. | Concurrencia de derecho-habientes..... | 272 |
| Artículo 030208. | Casos que excede el tope de pensión a familiares..... | 272 |
| Artículo 030209. | Renuncia a la pensión de un co-beneficiario..... | 272 |
| Artículo 030210. | Casos de personal con presunción de fallecimiento..... | 272 |


Art. 030201. El personal que puede generar derecho a pensión es:

a. El personal Superior y Subalterno en actividad, cuando falleciera o hubiera sido declarado judicialmente ausente con presunción de fallecimiento; o, cuando fuera dado de baja y computare como mínimo diez (10) años simples de servicios y siempre que la baja no fuera dispuesta a su solicitud.
b. Los cadetes, aspirantes, Marineros de 1ra. y Marineros de 2da., cuando fallecieran o hubieran sido declarados judicialmente ausente con presunción de fallecimiento; en ambos casos debe ser a consecuencia de o por actos del servicio.
c. El personal en situación de retiro con derecho a haber, cuando falleciera o hubiera sido declarado judicialmente ausente con presunción de fallecimiento; o cuando fuera dado de baja, si ésta no hubiera sido dispuesta a su solicitud.
d. El personal con derecho a un haber jubilatorio, cuando falleciera o fuera declarado judicialmente ausente con presunción de fallecimiento.

Art. 030202. Lo familiares con derecho a pensión del personal comprendido en el artículo anterior, son los taxativamente especificados en el artículo 13 de la Ley Nº 12.992.

Art. 030203. En los casos de los incisos e) y f) del artículo 13 la Ley Nº 12.992, la madre podrá ejercitar su derecho a pensión, aún cuando su estado de viuda, separada o divorciada sea posterior a la fecha en que se generó el derecho a pensión.
La madre que no hubiera contraído matrimonio o fuera viuda y el padre con respecto a su condición de septuagenario o de incapacitado definitivamente para el trabajo ejercitará su derecho en las mismas condiciones del párrafo anterior.

Art. 030204. El derecho a pensión se extingue por las causales citadas en el artículo 16 de la Ley Nº 12.992.

Art. 030205. El haber de pensión se concederá a los familiares con derecho a ella, en el orden de concurrencia establecido en el artículo 17 de la Ley Nº 12.992.

Art. 030206. A efectos de establecer el orden de concurrencia se considerará cumplido el requisito de inexistencia de esposa, hijos, nietos, padres, hermanos y/o hermanas cuando éstos no tengan derecho a pensión al día del fallecimiento del causante, al día presunto de su fallecimiento. o a la fecha de su baja, según el caso.

Art. 030207. En caso de concurrencia de derecho-habientes, si uno de éstos falleciera, se encontrara ausente con presunción de fallecimiento establecida judicialmente, o pierda el derecho a pensión por alguna de las causas citadas en el artículo 16 de la Ley Nº 12.992, su parte acrecentará proporcionalmente la de los demás.

Art. 030208. Cuando se tratare de familiares comprendidos en los incisos c) primer párrafo, segunda parte y de d) a g) inclusive del artículo 13 de la Ley Nº 12.992 y el haber de pensión que les corresponda exceda de los topes que se establecen en los artículos 30.303, 30.304 y 30.305 de esta reglamentación para cubrir la carencia de medios propios de subsistencia, dicho excedente no acrecentará a los otros co-beneficiarios.

Art. 030209. La renuncia a la pensión de un co-beneficiario. no da derecho a acrecentar a los otros; el renunciante puede solicitar su reintegro al goce del haber de pensión, desde la fecha de su nueva presentación siempre que mantenga los derechos que mediaran para el otorgamiento de la misma.

Art. 030210. A los familiares con derecho a pensión, del personal comprendido en el artículo 30.201 de esta reglamentación, que se encontrara ausente con presunción de fallecimiento, se le otorgará pensión provisional hasta tanto se aclare la situación legal del mismo.

Establecido el fallecimiento o declarada la ausencia con presunción de fallecimiento, judicialmente, la pensión se convertirá en definitiva.

Si esta misma situación se produjera con uno de los derecho-habientes se procederá por analogía.

La pensión se otorgará previa información administrativa, también cuando el hecho que hace presumir el fallecimiento, por las circunstancias en que se ha producido, induzca a considerarlo verosímil.

# CAPÍTULO III

## HABER DE PENSIÓN

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 030301. | Haber de pensión | 273 |
| Artículo 030302. | Familiar que justificare derecho a pensión | 273 |
| Artículo 030303. | Importes máximos | 273 |
| Artículo 030304. | Cuando el peticionario perciba entradas | 273 |
| Artículo 030305. | Cuando el peticionario tuviere bienes | 273 |
| Artículo 030306. | Casos en que se sumarán los ingresos | 274 |
| Artículo 030307. | Casos de irregularidad | 274 |
| Artículo 030308. | El haber de pensión es personal | 274 |


Art. 030301. El haber de pensión se establecerá de conformidad a lo previsto en el artículo 22 de la Ley Nº 12.992 en concordancia con lo prescripto en el último párrafo de los artículos 9 y 13 de la misma.

Art. 030302. A todo familiar que justificare un derecho a participar en una pensión ya concedida, el beneficio se le otorgará desde la fecha de presentación de la solicitud

Art. 030303. A los efectos citados en el artículo 14 de la Ley Nº 12.992, se fija como importes máximos con los cuales se tiene por cubierta la carencia de medios propios de subsistencia, los siguientes:

a. Para los familiares del personal superior: la suma igual al haber mensual que perciba un Oficial Auxiliar en actividad, servicio efectivo, considerado en la antigüedad mínima en el grado.
b. Para los familiares del personal subalterno: la suma igual al haber mensual que percibe un Cabo 1ro. en actividad, servicio efectivo, considerado en la antigüedad mínima en el grado.

Art. 030304. Cuando el peticionario perciba entradas por retribución de su trabajo personal o provenientes de jubilación o pensión, se procederá de la siguiente forma:

a. Si las entradas alcanzan a superar las cifras topes previstas para cada caso en el artículo anterior, no se liquidará pensión.
b. Si las entradas no alcanzan las cifras topes, el haber de pensión a liquidar será igual a la diferencia que resulte de restar de aquellas cifras topes, las entradas. Para las entradas de que trata este artículo se deducirán los aportes obligatorios de carácter provisional.

Art. 030305. Si el peticionante tuviere bienes, se procederá acorde con lo establecido en los incisos a) y b) del artículo anterior, calculándose las rentas que dichos bienes producen conforme a las siguientes prescripciones:

a. Se considerará que dichos bienes (sean muebles o inmuebles) producen como mínimo, el mismo interés que el Banco de la Nación Argentina paga en depósitos de ahorro. Cuando elementos de juicio valederos acrediten la existencia de una utilidad superior, se atendrá a ésta.
b. Exceptúense de lo dispuesto en el inciso anterior, los bienes que por disposición de normas legales o reglamentarias no produzcan más que una determinada renta o tasa de interés, supuesto en el que se tomará este rendimiento.
c. Si el interesado se domiciliara en inmueble de su propiedad no se considerará éste a los efectos del presente artículo.
d. El valor de los inmuebles se establecerá de acuerdo con la valuación que los mismos tienen a los efectos del pago de contribución territorial.
e. Para establecer el valor de los automotores se requerirá a la Dirección del Material de la Prefectura Naval Argentina la tasación de los mismos, conforme, tipo, marca y modelo del vehículo.
f. La valuación de otros bienes muebles se recabará de los organismos técnicos pertinentes.
g. Para la determinación de las rentas de que trata este artículo se admitirá la deducción de los gastos realizados para obtener. mantener y conservar el bien que las produce, de conformidad con lo especificado al respecto en el régimen del impuesto a las ganancias, vigente en ese momento.

   Cuando el peticionante sea heredero o legatario del causante no recaerá pronunciamiento definitivo en su pedido de pensión hasta tanto presente el testimonio judicial de la Liquidación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes practicada en la sucesión de aquel, salvo que sea innecesario por carencia o reducida cuantía del acervo sucesorio.

Art. 030306. Cuando el interesado se hallare comprendido a la vez, en los supuestos de los artículos Nros. 30.304 y 30.305, precedentes se sumarán los ingresos, aplicándose al total obtenido los establecidos en los incisos a) y b) del artículo Nº 30.304.

Art. 030307. Cualquier irregularidad o falsedad sobre los datos que el interesado suministre al gestionar la pensión, será investigada mediante información.

Art. 030308. El haber de pensión es personal y será nula la cesión o traspaso que se pretenda hacer de él, por cualquier causa que sea.

# CAPÍTULO IV

## HABERES DE PENSION NO PERCIBIDOS

ÍNDICE

Páginas

Artículo 030401. Haberes de pensión no percibidos por fallecimiento..... 275
Artículo 030402. Otras personas a las que se les practicará el pago..... 275

Art. 030401. El o los haberes de pensión no percibidos por fallecimiento del pensionista serán abonados al cónyuge, descendientes o ascendientes, previa presentación de la documentación que acredite el parentesco y en el orden citado.

Art. 030402. Se practicará ese pago a las personas que, no siendo las expresadas en el artículo anterior, justifiquen debidamente y a satisfacción, haber costeado la pensión hospitalaria, asistencia médica y demás gastos ocasionados por la enfermedad del pensionista fallecido.
Este pago no podrá exceder el gasto realizado, ni superar el importe de los haberes de pensión no percibidos.

# CAPÍTULO V

## AUTENTICACION DE DOCUMENTOS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 030501. | Legalización de documentación..... | 277 |
| Artículo 030502. | Traducción de documentación..... | 277 |


Art. 030501. Las partidas de estado civil así como también los documentos de cualquier índole extendidos en el extranjero, deberán encontrarse debidamente legalizados.

Art. 030502. Cuando corresponda, las partidas de estado civil y los documentos citados en el artículo anterior, deberán estar traducidos en la República Argentina por traductor público nacional.

# CAPÍTULO VI

## INICIACIÓN DEL TRÁMITE DE PENSIÓN

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 030601. | Deceso del personal | 279 |
| Artículo 030602. | Comunicación del deceso | 279 |
| Artículo 030603. | Caso de Baja o presunción de fallecimiento | 280 |
| Artículo 030604. | Fallecimiento relacionado en actos del servicio | 280 |
| Artículo 030605. | Gestión de la pensión | 280 |
| Artículo 030606. | Requerimiento de documentación | 280 |
| Artículo 030607. | Personal que tenga residencia en el extranjero | 280 |
| Artículo 030608. | Modificación de pensiones ya acordada | 280 |
| Artículo 030609. | Acrecentamiento del haber de pensión | 280 |


Art. 030601. Al producirse el deceso de personal comprendido en la Ley Nº 12.992, se procederá de la siguiente forma:

a. Si el causante revistaba en actividad o en la situación del Artículo 77 del Decreto Ley Nº 18.398/69 o del Artículo 18 del Reglamento aprobado por Decreto Ley Nro. 15.615/57 (Ley Nº 14.467), el destino en el que prestaba servicio, lo comunicará de inmediato por radiograma o telegráficamente a la Dirección del Personal (División Previsión), indicando: Grado, Situación de Revista, Nombre y Apellido, Lugar de residencia y último domicilio.
b. Si el causante revistaba en retiro efectivo o absoluto, la comunicación deberá realizarla el Organismo, Dependencia o Unidad que tenga conocimiento del fallecimiento, o los familiares del causante ante la Dirección del Personal (División Previsión), u Organismo, Dependencia o Unidad más próxima.

Art. 030602. La Dirección del Personal al tomar conocimiento del deceso, por la División Previsión:

a. Comunicará el deceso a la Dirección de Administración.
b. Utilizará las partidas de estado civil, documentos de familia y las declaraciones realizadas por el causante donde figuran los deudos con posible derecho a pensión obrantes en el legajo personal o de "Retiro y Pensión".
c. En caso de que se trate de personal retirado, al nuevo trámite se adjuntará el expediente de retiro.

   Transcurridas 48 horas de efectuado el sepelio, serán citados los deudos del personal fallecido, si de acuerdo a la última declaración del causante residen en la ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, a efectos de diligenciar la solicitud de pensión e indicar la documentación que deben entregar según el grado de parentesco. Asimismo se les hará entrega de las partidas existentes en el legajo, que no estuvieren en las condiciones fijadas en los artículos 30.501 y 30.502 de esta Reglamentación, para que procedan a regularizar las mismas.

d. En el caso que los derecho-habientes del fallecido no residan en la ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, las diligencias citadas en el inciso anterior se cumplimentarán por medio del Organismo, Dependencia o Unidad más cercana al domicilio de los mismos, adonde se remitirá la documentación que deba ser regularizada por los interesados.
e. Si existen familiares con posible derecho a pensión, acreditados en el legajo personal del causante y comprendidos en los incisos a), b), c), d) y e), del artículo 13 de la Ley Nº 12.992, a efectos del cumplimiento del último párrafo del artículo 20 de la Ley citada, y artículo 30.701 de esta reglamentación, se los incluirá cuando así corresponda en la planilla de liquidación de haberes del mes siguiente a la fecha de fallecimiento.
f. Al fallecimiento del personal en situación de retiro o de aquel que goce de los haberes que determina el inciso b) del artículo 11 de la Ley Nº 12.992 la Dirección del Personal comunicará a la de Administración a efectos de la liquidación de los haberes devengados no percibidos, el deceso del causante, dejando constancia del Grado, Apellido y Nombre del fallecido, Número de retirado, lugar y fecha de fallecimiento, deudos con derecho a pensión y domicilio de los mismos.

Art. 030603. En caso de baja o de declaración judicial con presunción de fallecimiento del causante -con derecho a haber- con la presentación de la parte interesada se seguirá el trámite dispuesto en el artículo 30.602 en la parte pertinente.

Art. 030604. Cuando el fallecimiento del causante pueda relacionarse con actos del servicio, la Dirección del Personal, procederá a:
a. Agregar a la documentación de pensión, copia de las constancias o resoluciones que hubieren recaído en las actuaciones incoadas con objeto de acreditar esa circunstancia.

Art. 030605. Fuera del procedimiento indicado en los artículos anteriores, la pensión podrá gestionarla directamente el o los interesados, acompañando la documentación pertinente.

Art. 030606. La Dirección del Personal (División Previsión) podrá requerir la presentación de todo otro documento o antecedente que se juzgue necesario, a efectos de una mejor información y complementación de la documentación en trámite.

Art. 030607. Aquellos que soliciten la pensión y tengan residencia en el extranjero, la tramitarán y la percibirán por medio de representante legal, domiciliado en el país.

Art. 030608. En caso que correspondiera o se solicitara modificar pensiones ya acordadas, las actuaciones respectivas se acumularán al expediente original.

Art. 030609. Cuando se trate del acrecentamiento del haber de pensión por causa de fallecimiento o pérdida del derecho de alguno de los causa-habientes, la modificación será efectuada previa justificación por el interesado de la causa alegada, mediante la presentación de la documentación pertinente que se le requerirá al efecto.

# CAPÍTULO VII

## PAGO DEL HABER DE PENSIÓN

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 030701. | Liquidación provisoria..... | 281 |
| Artículo 030702. | Determinación del haber de pensión provisoria..... | 281 |
| Artículo 030703. | Percepción del haber provisorio de pensión..... | 281 |
| Artículo 030704. | Familiares en el extranjero con derecho a pensión..... | 281 |
| Artículo 030705. | Haber definitivo..... | 281 |
| Artículo 030706. | Comprobación de la subsistencia para conservar el derecho a pensión..... | 281 |
| Artículo 030707. | Suspensión del pago de la pensión..... | 282 |
| Artículo 030708. | Designación de apoderado..... | 282 |


Art. 030701. En poder de la documentación a que hacen referencia los artículos 30.602 y 30.603 de esta Reglamentación, se procederá a liquidar con carácter provisorio, el ochenta por ciento de la pensión a que tuvieren derecho los beneficiarios desde la fecha de fallecimiento, el día presunto del mismo o de la baja del causante, hasta tanto se apruebe la liquidación definitiva.

Art. 030702. El haber provisorio de pensión reviste carácter de urgente, quedando facultado el Prefecto Nacional Naval para su determinación.

Art. 030703. A efectos de la percepción del haber provisorio de pensión, los beneficiarios deberán presentar la declaración jurada respectiva y autorizar a la Prefectura Naval Argentina a retener en caso de presentación de otros deudos que aleguen idéntico derecho, las sumas que pudieren corresponder.

Art. 030704. Tienen también derecho al haber provisorio de pensión a que aluden los artículos anteriores los familiares domiciliados en el extranjero del personal que fallezca en el extranjero y siempre que aquellos tengan su representante legal en el país.

Art. 030705. Sin perjuicio del artículo 30.701 y sin exceder el plazo establecido en el inciso e) del artículo 30.602 de esta reglamentación, y ante la compilación total de la documentación correspondiente a la pensión que se tramita, se establecerá el haber definitivo.

Art. 030706. La Dirección del Personal comprobará la subsistencia de las condiciones establecidas para conservar el derecho a pensión, exigiendo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Entre los días 1º y 10 de marzo de cada año exigirá a la totalidad de los pensionados la presentación de una Declaración Jurada de Estado Civil y Domicilio,

intervenida por Juez de Paz, Cónsul, Autoridad Policial o Director de Nosocomio donde eventualmente se encuentren internados.

b. Presentación en los meses de abril y setiembre de cada año de una certificación que acredite que cursa estudios extendida por las autoridades de la Institución a la que asiste, a los pensionistas comprendidos en el inciso b) última parte del artículo 13 de la Ley Nº 12.992 y sus modificatorias, Leyes Nros 20.281 y 23.028.

c. Acreditación de supervivencia en idénticos plazos y condiciones establecidos en el artículo 11.013 de esta Reglamentación, por parte de todas las personas que perciban haber de pensión.

d. Presentación, en el mes de julio de cada año, por parte de los deudos que hubieran declarado carencia de medios propios de subsistencia, de una Declaración Jurada, donde manifiesten que subsiste tal situación, a la que se agregará una actualización de los bienes que posean y de las entradas y/o rentas de que gozaren, cuando así correspondiere, por haberse producido variantes.

El incumplimiento de los requisitos precedentemente enunciados, en las formas y dentro de los plazos previstos, provocará la suspensión del pago de haberes, hasta tanto aquellos sean íntegramente cumplidos.

Art. 030707. Cuando de la declaración jurada citada en el inciso d), del artículo anterior se observare que se poseen entradas y/o rentas que, excluida la pensión alcanzan a superar las cifras topes fijadas en el artículo 30.303 de esta Reglamentación, se suspenderá el pago de la pensión.

a. Si de dicha declaración jurada se desprende que las entradas y rentas experimentaren variantes en más, sin alcanzar la situación prevista en el párrafo anterior, o bien en menos, se ajustará acorde a lo determinado en el artículo 30.304 de esta Reglamentación.

b. Ante el conocimiento por cualquier medio, de estar comprendido en las situaciones previstas en los párrafos anteriores se actuará en igual forma que en la especificada en dichos párrafos.

Art. 030708. El beneficiario podrá designar apoderado a los efectos de percibir, en su nombre y representación, los haberes de pensión para lo cual deberá cumplir ante la Dirección del Personal, los mismos requisitos establecidos en el artículo 11.008 de esta Reglamentación.

# CAPÍTULO VIII

## RESIDENCIA DEL PENSIONISTA Y AUTORIZACIÓN PARA AUSENTARSE DEL PAIS

ÍNDICE

Páginas

Artículo 030801. Requisito para percibir la pensión..... 283

---

Art. 030801. Para percibir la pensión se requiere residir en el país, salvo que se cuente con autorización para salir temporariamente del mismo.

a. La autorización a los pensionistas para salir temporariamente del país será otorgada por el Director del Personal (División Previsión), con arreglo a las prescripciones que se detallan a continuación y con la sola excepción indicada en el inciso d) de este artículo:
   1. Sin expresar causa, podrá autorizarse la residencia en el extranjero hasta dos años. No se podrá utilizar ese derecho nuevamente, hasta después de haber transcurrido tres años de la autorización anterior.
   2. Por enfermedad debidamente comprobada o por motivos suficientemente fundados podrá solicitar autorización para residir en el extranjero hasta dos años, pudiendo requerir nuevas prórrogas, las que se acordarán con plazo máximo de hasta un año cada una.
   3. En la solicitud para requerir autorización para residir en el extranjero, consignará sus datos de identidad y domicilio, monto de la pensión y motivos en que funda su solicitud debiendo acompañar los certificados, documentos o informes que acrediten aquellas circunstancias y el testimonio del poder otorgado ante Escribano Público, de quien podrá percibir en su nombre y representación.
   4. Concedida la autorización se presentará juntamente con el apoderado munido éste de documentos de identidad y dos fotografías de 3 x 3, fondo blanco 3/4 de perfil, para diligenciar la documentación respectiva.
   5. La solicitud de prórroga se elevará por medio del Cónsul Argentino del lugar de residencia o el más cercano, funcionario que dispondrá las comprobaciones que juzgue necesario en las personas, médicos, certificados, documentos o informes.
   6. Si la solicitud de prórroga estuviera basada en razones de salud, se dará intervención a Sanidad de la Prefectura Naval Argentina para que informe si la enfermedad a que hace referencia el pensionista le impide viajar de regreso al país.

b. Aquellos pensionistas que gocen de autorización para ausentarse al extranjero, cada seis meses deberán presentar ante el Cónsul Argentino de su residencia o el más cercano, para su intervención, una declaración jurada especificando si se mantienen las condiciones para el goce de la pensión, a saber: de estado civil, de carencia de medios de subsistencia, o de incapacidad, según corresponda.
   1. Esta declaración será remitida por el interesado a la Prefectura Naval Argentina (Dirección del Personal - División Previsión).

2. Si cambiaren de residencia lo harán saber al Cónsul respectivo siendo obligatoria su presentación personal o por escrito al agente consular dentro de los treinta días de hallarse instalado en el nuevo lugar de residencia.

c. El pensionista. autorizado a residir en el extranjero, deberá justificar personalmente su presencia en el país dentro de los treinta días de finalizado el término de la autorización, ante la Dirección del Personal (División Previsión), siendo ésta la encargada de verificar tal hecho.

1. Si vencido el plazo citado precedentemente, no se hubiere efectuado la presentación, sin más trámite se suspenderá el pago de la pensión, salvo que se justifique caso de fuerza mayor.

d. Los pensionistas podrán ausentarse a los países limítrofes durante lapsos que no excedan de treinta días. En estos casos comunicarán a la Dirección del Personal (División Previsión), fecha de partida y de regreso.

# TÍTULO IV

## CAPÍTULO I

### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ÍNDICE


| | | Páginas |
|---|---|---|
| Artículo 040101. | Bonificación de servicios al personal..... | 285 |
| Artículo 040102. | Condiciones para ser hacedor de la bonificación..... | 285 |
| Artículo 040103. | Bonificación por zona geográfica..... | 286 |
| Artículo 040104. | Personal que se haga acreedor de mas de una bonificación..... | 287 |


Art. 040101. Al personal que al 1º de agosto de 1973 se encontrare prestando servicio se le bonificarán desde la fecha de ingreso a la Repartición los servicios que prevé el artículo 7º inc. a) y b) del Decreto Ley Nº 20.281/73, prestados con anterioridad en actividad - servicio efectivo- los que serán computables a los efectos del retiro con arreglo a lo establecido en los artículos 40.102, 40.103 y 40.104.

Art. 040102. Será acreedor a lo previsto en el artículo anterior el personal que haya prestado servicios en las situaciones siguientes y reúna las condiciones que se determinan:

a. Situaciones:
   1. En el carácter que establece el artículo 20 incisos a) y b) del Decreto Ley Nº 18.398/69.
   2. En la de convocado, (Artículo 77 del Decreto Ley Nº 18.398/69).
   3. En la del inciso a) del artículo 77 del Decreto Ley Nº 18.398/69.
   4. En la del artículo 18 del Reglamento aprobado por Decreto Ley No 15.615/57 (Ley Nº 14.467).

b. Condiciones:
   1. Para el personal que presta servicio en la situación del inciso a) 1. de este artículo:
      1.1. Los servicios bonificados serán válidos en el retiro voluntario, en el momento que el causante tenga cumplidos veinticinco o veinte años simples de servicio, para el personal Superior o Subalterno, respectivamente.
      1.2. Los servicios bonificados serán válidos en el retiro obligatorio, solamente cuando el causante haya cumplido diez años simples de servicios.
   2. Para el personal que preste servicio en la situación del inciso a) 2. de este artículo:
      2.1. Los servicios bonificados se le computarán en el momento de pasar nuevamente a revistar en situación de retiro efectivo.
   3. Para el personal que presta servicio en la situación del inciso a) 3. o a) 4. de este artículo:
      3.1. Los servicios bonificados se le computarán cuando cesen en esa situación, hayan prestado en la misma más de dos años de servicios simples y tengan en ese momento cumplidos veinticinco o veinte años simples de

servicio, según se trate de personal Superior o Subalterno, respectivamente.

Art. 040103. A los efectos previstos en el artículo 7º inciso b) del Decreto Ley Nº 20.281/973 establécese que, el personal que prestó servicios en los destinos y períodos que se indican, es acreedor a la bonificación de servicio por zona geográfica :

a. Destinos situados entre el paralelo 42º S. y el paralelo 45º S., desde el 1º de julio de 1943 hasta el 31 de julio de 1973.
b. Destinos situados entre la provincia de Río Negro inclusive y el paralelo 42º S., desde el 23 de enero de 1947 hasta el 31 de julio de 1973.
c. Destinos situados entre Patagones (Provincia de Buenos Aires ) inclusive y la provincia de Río Negro exclusive, desde el 23 de enero de 1947 hasta el 23 de diciembre de 1971.
d. Destinos situados entre el paralelo 40º S. y Patagones (Provincia de Buenos Aires ) exclusive, desde el 23 de enero de 1947 hasta el 20 de diciembre de 1948.
e. Destinos situados en:
   1. Provincias de Formosa, desde el 1º de marzo de 1948 hasta el 31 de julio de 1973.
   2. Provincia de Misiones:
      2.1. Sobre el Alto Paraná, desde el 1º de marzo de 1948 hasta el 23 de diciembre de 1971.
      2.2. Sobre el Alto Paraná excepto Posadas, desde el 24 de diciembre de 1971 hasta el 31 de julio de 1973.
      2.3. Sobre el Río Uruguay, desde el 29 de abril de 1958 hasta el 31 de julio de 1973.
   3. Provincia del Chaco:
      3.1. Excepto Barranqueras, desde el 1º de marzo de 1948 hasta el 31 de julio de 1973.
      3.2. Barranqueras, desde el 1º de marzo de 1948 hasta el 23 de diciembre de 1971.
   4. Provincia de Corrientes:
      4.1. Desde el Alto Paraná y sobre el Río Uruguay, desde el 1º de marzo de 1948 hasta el 28 de abril de 1958.
      4.2. Desde el Puerto de Corrientes inclusive hacia el norte sobre el Río Paraná y Alto Paraná y sobre el Río Uruguay, desde el 29 de abril de 1958 hasta el 23 de diciembre de 1971.
      4.3. Todos los destinos, excepto las ciudades de Corrientes, Paso de los Libres y Monte Caseros, desde el 24 de diciembre de 1971 hasta el 31 de julio de 1973.
   5. Provincia de Entre Ríos, sobre el Río Uruguay, desde el 1º de marzo de 1948 hasta el 23 de diciembre de 1971.
   6. Zona Delta:
      6.1. Carabelitas, desde el 1º de marzo de 1948 hasta el 23 de diciembre de 1971.
      6.2. Chaná Miní, Guazú Guazucito y Paranacito, desde el 1º de marzo de 1948 hasta el 31 de julio de 1973.
      6.3. Isla Martín García, desde el 24 de diciembre de 1971 hasta el 31 de julio de 1973.
   7. El Río de la Plata:

7.1. Intersección y Recalada, desde el 24 de diciembre de 1971 hasta el 31 de julio de 1973.

Art. 040104. Al personal que simultáneamente se haga acreedor a más de una bonificación de tiempo de servicio, se le computará solamente la mayor.

## ANEXO I

**DENOMINACIONES Y EQUIVALENCIAS JERARQUICAS DEL PERSONAL SUPERIOR ESTABLECIDAS POR DECRETOS Nros. 14.842/53 y 104/59 y DECRETO LEY Nº 18.398/69.**

| Anteriores al Decreto Nº 14.842/53 | Normadas por el Decreto Nº 14.842/53 | Normadas por el Decreto Nº 104/59 | Normadas por el Decreto Ley nº 18.398/69 |
|---|---|---|---|
| - - - - - - - - - - - - - - - - | Prefecto Inspector General | Prefecto Inspector General | Prefecto General |
| Inspector General | Prefecto Inspector | | |
| Inspector<br>Subinspector<br>Subprefecto Inspector | Prefecto Mayor | Prefecto Inspector | Prefecto Mayor |
| Subprefecto de 1ra. | Prefecto Principal | Prefecto Mayor | Prefecto Princi-pal |
| Subprefecto de 2da.<br>Subprefecto de 3ra. | Prefecto | Prefecto | Prefecto |
| Ayudante de 1ra. | Subprefecto | Subprefecto | Subprefecto |
| Ayudante de 2da.<br>Auxiliar | Oficial Principal | Oficial Principal | Oficial Principal |
| Ayudante de 3ra.<br>Ayudante de 4ta.<br>Ayudante de 5ta.<br>Meritorio<br>Escribiente de 1ra.<br>Escribiente de 2da.<br>Escribiente de 3ra.<br>Alférez | Oficial Auxiliar | Oficial Auxiliar | Oficial Auxiliar |
| - - - - - - - - - - - - - - - - | Oficial Ayudante | Oficial Ayudante | Oficial Ayudante |

Presto servicios simples en Gendarmería Nacional desde el

. . . . / . . . . /. . . .  hasta el  . . . . / . . . . / . . . .

DESTINOS:

| GRADO | DESTINO | FECHAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ALTA | | | BAJA | | |
| | | D | M | A | D | M | A |
| | | | | | | | |

## ANEXO II

**DENOMINACIONES Y EQUIVALENCIAS JERARQUICAS DEL PERSONAL SUBALTERNO, ESTABLECIDAS POR EL DECRETO Nº 14.842/53 Y EL DECRETO LEY Nº 18.398/69.**

| Anteriores al Decreto Nº 14.842/53 | Normada por el Decreto Nº 14.842/53 | Normada por el Decreto Ley Nº 18.398/69 |
|---|---|---|
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Ayudante Mayor | Ayudante Mayor |
| Patrón Principal<br>Mecánico Principal<br>Práctico Amarrador Principal<br>Subayudante Principal | Ayudante Principal | Ayudante Principal |
| Contramaestre de 1ra.<br>Práctico Patrón de 1ra.<br>Patrón de 1ra.<br>Mecánico Maquinista de 1ra.<br>Práctico de 1ra.<br>Mecánico de 1ra.<br>Práctico Amarrador de 1ra.<br>Subayudante 1ro. | Ayudante de 1ra. | Ayudante de 1ra. |
| Contramaestre de 2da.<br>Práctico Patrón de 2da.<br>Patrón de 2da.<br>Mecánico Maquinista de 2da.<br>Práctico de 2da.<br>Mecánico de 2da.<br>Práctico Amarrador de 2da.<br>Chofer Principal<br>Subayudante 2do. | Ayudante de 2da. | Ayudante de 2da. |
| Contramaestre de 3ra.<br>Práctico Patrón de 3ra.<br>Contramaestre Patrón<br>Contramaestre<br>Práctico de 3ra.<br>Mecánico de 3 ra.<br>Práctico Amarrador de 3ra.<br>Contramaestre Amarrador<br>Patrón de 3ra. | Ayudante de 3ra. | Ayudante de 3ra. |
| Cabo de 1ra.<br>Ayudante de Maquinas<br>Conductor de Maquinas<br>Chofer de 1ra.<br>Cabo 1ro. | Subayudante de 1ro. | Cabo 1ro. |
| Cabo de 2da.<br>Cabo<br>Cabo Timonel<br>Cabo de Navegación<br>Cabo Foguista<br>Mecánico Auxiliar<br>Cabo Amarrador<br>Ayudante Mecánico Chofer<br>Cabo 2do. | Subayudante de 2do. | Cabo 2do. |

| Anteriores al Decreto Nº 14.842/53 | Normadas por el Decreto Nº 14.842/53 | Normadas por el Decreto Ley Nº 18.398/69 |
|---|---|---|
| Marinero de 1ra. ; 2da. y 3ra.<br>Agente de Investigaciones<br>Timonel de 1ra. y 2da.<br>Foguista<br>Ayte. Mecánico de 1ra. y 2da.<br>Chofer de 2da. y 3ra.<br>Mro. de 1ra. y 2da. Chofer<br>Marinero Amarrador<br>Marinero | Marinero | Marinero |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | Marinero de 1ra. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | Marinero de 2da. |

## ANEXO III

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
DIRECCION DEL PERSONAL

**CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS**

Legajo Nº . . . . . .

Mat. De Revista . . . . . .

CERTIFICIO que los servicios prestados por el (1) . . . . . .

Matricula Individual Nº . . . . . D.M. : . . . .. . . .RM : . . . . . .. . . . . .

Cédula de Identidad Nº . . . . . ., expedida por . . . . . .

anotados a continuación, han sido formulados con los documentos a la vista:

Nacido en . . . . . .el día . . . . . .del mes de . .. . . . . .

. . . . . .del año. . . . . ; se desempeña en el grado antes citado

desde el . . . . / . . . . / . . . . .

INGRESO A LA REPARTICIÓN el . . . . / . . . . / . . . ., con el grado de (2) . . . .

. . . . . .

Prestó servicios como civil en la P.N.A. desde el . . . . . / . . . . . / . . . . . .

hasta el . . . . / . . . . / . . . .

ALTA COMO OFICIAL desde el . . . . / . . . . / . . . .

ESTADO POLICIAL desde el . . . . / . . . . / . . . .

FECHA DE : Retiro Voluntario - Retiro Obligatorio - Baja - Cese (3) el día

. . . . . del mes de . . . . . del año . . . . . .dispuesta por Decreto o Resolución (3)

Nº . . . . . .de fecha . . . . . ./ . . . . . / . . . . .

Servicios Privilegiados (Dec.Nº 4.675/63), desde el. . . / . . . / . . .hasta el. . ./ . . / . . .

Servicios prestados bajo otros regímenes jubilatorios, anteriores al ingreso, computables para el retiro ; de estos servicios se adjuntará a la certificación el expediente de reconocimiento respectivo :

Desde el . . . . / . . . . / . . . . hasta el . . . . / . . . . / . . . .

Desde el . . . . / . . . . / . . . . hasta el . . . . / . . . . / . . . .

Desde el . . . . / . . . . / . . . . hasta el . . . . / . . . . / . . . .

Desde el . . . . / . . . . / . . . . hasta el . . . . . / . . . . / . . . .

CUERPO PROFESIONAL - Ciclo regular de la carrera universitaria

cursada por el causante : . . . . . años

Tiempo de Licencias sin goce de haberes :

Desde el . . . . / . . . . / . . . . hasta el . . . . / . . . . / . . . .

Desde el . . . . / . . . . / . . . . hasta el . . . . / . . . . / . . . .

Desde el . . . . / . . . . / . . . . hasta el . . . . / . . . . / . . . .

Disposiciones que modifiquen la situación de revista del causante :

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

OBSERVACIONES : . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

BUENOS AIRES, . . . . . de . . . . . .. . . . . .de 19. . . .

**REFERENCIAS**

(1) Grado, Nombres y Apellidos.

(2) Indicar si como civil o con estado policial.

(3) Testar lo que no corresponda.

## ANEXO IV

## TABLAS DE DÍAS COMPUTADOS

| % BONIFI-CACION DIAS REALES | 100 | 70 | 50 | 30 | % BONIFI-CACION DIAS REALES | 100 | 70 | 50 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 40 | 34 | 30 | 26 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 60 | 51 | 45 | 39 |
| 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 40 | 80 | 68 | 60 | 52 |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 50 | 100 | 85 | 75 | 66 |
| 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 60 | 120 | 102 | 90 | 78 |
| 6 | 12 | 11 | 9 | 8 | 70 | 140 | 119 | 105 | 91 |
| 7 | 14 | 12 | 11 | 9 | 80 | 160 | 136 | 120 | 104 |
| 8 | 16 | 14 | 12 | 10 | 90 | 180 | 153 | 135 | 117 |
| 9 | 18 | 15 | 14 | 12 | 100 | 200 | 170 | 150 | 130 |
| 10 | 20 | 17 | 15 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- |

**NOTA** : No debe utilizarse la columna "días reales" desde el "1" hasta el "9" para calcular múltiplos de esas cantidades, ya que los correspondientes "días computados" han sido expresados en números enteros redondeando sus fracciones decimales.